



PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Asta Tinggi II-4 A RT/RW 005/02 Kelurahan
Kebunagung Kota Sumenep Kabupaten
Sumenep Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Pembinaan
Pedagang periode 13 Februari 2019 s/d 12
Februari 2023);
9. Pendidikan : S-1;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 September 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ADVENT DIO RANDY, S.H., FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H., M.H., RIZAL HARIYADI, S.H., M.H., RATEH KUSUMANINGSEH, S.H., INDAH IFTIATI, S.H., M. ALI WAFA., S.H., BIANDIKA PATRIA YODHA, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby tanggal 17 April 2025 untuk memberi bantuan hukum terhadap Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 11 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 301.080.054,5 (tiga ratus satu juta delapan puluh ribu lima puluh empat rupiah koma lima sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor untuk Tahun 2020 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;

Halaman 3 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor untuk Tahun 2021 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
3. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor dan Mobil untuk Tahun 2022 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
4. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor dan Mobil untuk Tahun 2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
5. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2020 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
6. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2021 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
7. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2022 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
8. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
9. 1 (satu) Bendel Surat Tagihan Tahun 2021-2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
10. 1 (satu) Bendel Salinan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya;
11. 1 (satu) Bendel Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER- 10/01/XII/2016 Tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;
12. 1 (satu) bendel Permohonan pengelolaan lahan parkir beserta lembar disposisi;
13. 1 (satu) bendel Nota Dinas perihal Kajian dan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Ijin Pengelolaan Lahan Parkir Beserta Lembar Disposisi;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 20 November 2022 An. Pengelola Parkir H. Noor Aisyah yang ditandatangani oleh sdr. Irul;
15. 1 (satu) lembar BKMC no 55 Tanggal 17 November 2020 An. Pengelola Parkir Hj. Milaturohmah;
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 20 Juni 2022 An. Pengelola Parkir Ghozali;
17. 1 (satu) lembar foto bukti setor dari Moh. Syafik ke Rekening BCA atas nama Yeani Yuniarti
18. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufiqurrahman, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya

Halaman 4 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atas nama Masrur sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
20. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/ix/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atas nama Masrur sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya;
21. Uang sejumlah Rp20.401.987,00 (dua puluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang disita dari H. ABDUL BALI;
22. Uang tunai sejumlah Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) yang disita dari MUHAMAD ALI (Pengelola Parkir atas nama H.M. SHIDIQ AR. DRS bin ABDULRAHMAN);
23. Uang sejumlah Rp34.742.997,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang disita dari LAELAWATI;
24. Uang sejumlah Rp.9.516.442,00 (sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang disita dari SUWARTI;
25. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang disita dari H. ABDUL BALI;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA
MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN;**

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan seadil-adilnya dan menggunakan keyakinannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perpanjangan dengan perlakuan yang sama dan kondisi yang sama kepada semua cabang yaitu cabang utara, timur dan selatan;
- Terdakwa melakukan perpanjangan merujuk nota dinas kajian dan evaluasi dari Bagian Pemasaran yang pada intinya memberikan saran tetap dilakukan perpanjangan;

Halaman 5 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Administrasi Keuangan telah membuat program angsuran bagi para pengguna tempat usaha yang memiliki tunggakan pada tahun berjalan dengan cara mengangsur;
- Menurut Terdakwa kerugian negara merupakan piutang pengelola parkir yang masih dapat ditagihkan, karena para pengelola parkir hingga saat ini masih melakukan kegiatan perparkiran;

Oleh karena itu, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2025 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 11 Agustus 2025;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2025 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 17 April 2025, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 13 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya, baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 2017 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan

Halaman 6 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pasar Surya Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, telah memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada pengelola parkir Cabang Selatan yang tidak sesuai prosedur sehingga Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tidak menyetorkan uang pembayaran pengelolaan parkir dari pengelola parkir Cabang Selatan yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Surya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan Pengelola Parkir Cabang Selatan, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu memperkaya Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya dan pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan, *yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PD PASAR/X/24 tanggal 09 Desember 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PD PASAR adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan

Halaman 7 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

- Bahwa menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 24 Nopember 2008, Perusahaan Daerah Pasar Surya didirikan dengan maksud dan tujuan: a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya; b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan/atau c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Daerah Pasar Surya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar, b. melakukan usaha-usaha di bidang properti; c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; d. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/atau e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah Pasar Surya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016, Perusahaan Daerah Pasar Surya memiliki pendapatan berupa perpasaran, retribusi/ iuran, parkir & bongkar muat, perizinan dan operasional lainnya.
- Bahwa PD PASAR Cabang Selatan dalam melaksanakan kegiatan perpasaran memiliki pendapatan yang berasal dari pengelolaan tempat usaha dimana tempat usaha tersebut merupakan lahan kosong/stand yang berada di dalam pasar yang dikelola oleh PD PASAR Cabang Selatan meliputi: izin sewa stand kosong/ lahan kosong, izin sewa/kontrak parkir, izin sewa/kontrak MCK, dan sewa tempat iklan;
- Bahwa PD PASAR memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Cabang Selatan, Cabang Timur, dan Cabang Utara yang masing-masing cabang memiliki beberapa Unit Pasar. Bahwa untuk Cabang Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) unit pasar yaitu:
 1. Unit Pasar Wonokromo;
 2. Unit Pasar Gayungsari;
 3. Unit Pasar Genteng;
 4. Unit Pasar Tunjungan;
 5. Unit Pasar Wonokitri;
 6. Unit Pasar Kupang Gunung;
 7. Unit Pasar Kembang;
 8. Unit Pasar Dukuh Kupang; dan
 9. Unit Pasar Pakis;
- Bahwa dalam pelaksanaan Ijin Sewa/Kontrak Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan serta perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir pada Tahun 2020-2023, pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.	Direktur Pembinaan Pedagang	:	M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh.
2.	Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	:	- DANIAL ZULKARNAIN (Tahun 2020) - MOCHAMAD SOLEHUDDIN (rangkap jabatan) (Tahun 2021 s/d Tahun 2023)
3.	Kasubag Pemasaran	:	- IDA FITRIAH (Tahun 2020 s/d

Halaman 8 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun 2022) - YOYOK SANTOSO (Tahun 2023)
4.	Kasubag Pembinaan Pedagang	: ABDUL ROZAQ DARMAWAN
5.	Kepala Cabang Selatan	: MASRUR

- Bahwa dalam pengelolaan perparkiran PD PASAR Cabang Selatan dilakukan kerjasama antara PD PASAR yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD PASAR periode Tahun 2019 s/d Tahun 2023 dengan pihak Pengelola Parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS Pengelolaan Parkir) dan dapat dilakukan Perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir pada Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, sebagai berikut:

- Kasubag Pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:
 - Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir;
 - Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yng ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan);
 - Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
- Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
- Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas;
- Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan;
- Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari Kepala Cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke Kasubag Pemasaran;
- Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - Tidak disetujui: maka Kasubag Pemasaran Tempat Usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip;



- b. Disetujui: maka Kasubag Pemasaran Tempat Usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang Selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya Kasubag Pembinaan Pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua);
7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran untuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak;
8. Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tandatangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandatangani Pemohon dan Direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada Pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan Pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir, telah ditentukan dalam setiap Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) yang dibuat antara PD Pasar Surya dengan Pengelola Parkir Cabang Selatan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Objek perjanjian;**
Bahwa yang dimaksud objek perjanjian disini adalah lahan parkir yang ditentukan ber- dasarkan titik wilayah denah atas objek yang akan dikelola oleh pengelola parkir,
 - b. **Jangka waktu;**
Bahwa yang dimaksud jangka waktu adalah lamanya ijin sewa/kontrak parkir yang diberikan oleh PD Pasar kepada Pengelola Parkir yakni periode tahun 2020 s/d tahun 2022 diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, sedangkan pada tahun 2023 diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
 - c. **Harga Pengelolaan;**
Bahwa yang dimaksud harga pengelolaan adalah harga yang disepakati PD Pasar Surya dengan Pemohon berdasarkan Berita Acara Negosiasi:
 - d. **Cara Pembayaran dan Denda keterlambatan;**
Bahwa yang dimaksud cara pembayaran adalah pembayaran harga pengelolaan selama jangka waktu perjanjian dengan cara dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian;
 - e. **Tarif Parkir;**



Bahwa tarif parkir ditentukan sesuai PKS masing-masing, mulai dari sepeda motor dengan tarif sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan untuk tarif parkir mobil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

f. Pengakhiran dan Perpanjangan

Bahwa yang dimaksud dengan pengakhiran yakni diakibatkan pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran maupun denda, pengelola parkir tidak memperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, maupun permohonan perpanjangan pengelolaan parkir ditolak;

Adapun yang dimaksud perpanjangan adalah pengelola parkir melakukan permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pengelolaan parkir.

- Bahwa metode pembayaran pengelolaan jasa parkir antara PD Pasar Surya dengan pengelola parkir cabang selatan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1) Tunai/Cash

Pengelola parkir membayarkan melalui Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan sesuai harga dalam perjanjian pengelolaan jasa parkir dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya pengelola parkir menerima Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) sebagai bukti telah melakukan pembayaran, selanjutnya Kepala Cabang Selatan menyetorkan uang pembayaran pengelolaan jasa parkir dari pengelola parkir kepada PD Pasar Surya dengan melampirkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) dan BKMC.

2) Transfer

Pengelola parkir membayar harga pengelolaan jasa parkir kepada PD Pasar Surya melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, selanjutnya per September 2023 pembayaran harga pengelolaan jasa parkir melalui No. Rekening 0321-000- 207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya.

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN telah memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 20 (dua puluh) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin



sewa/Kontrak parkir berakhir.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;
3. Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang sebagaimana diatur dalam SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dan tetap memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir;
4. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN untuk memberikan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sewa/kontrak parkir dan Berita Acara Negosiasi untuk ditandatangani oleh 20 (dua puluh) pengelola parkir cabang Selatan, dimana perpanjangan Perjanjian Kerjasama sewa/kontrak parkir tersebut berlaku sejak 1 januari 2020 s.d 31 Desember 2020 namun Perjanjian Kerjasama Perpanjangan Sewa/ Kontrak Parkir dan Berita Acara Negosiasi tersebut dibuat melampaui tanggal mulai berlakunya perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-120/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Abdul Bali	WONOKROMO
2	SP-125/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Abd. Somat	WONOKROMO
3	SP-127/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Imam Muslech	WONOKROMO
4.	SP-116/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-117/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-115/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
5	SP-118/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
6	SP-124/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
7	SP-123/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. M. Djazuli	WONOKROMO
8	SP-107/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Laelawati	WONOKROMO
9	SP-110/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hj. Milaturomah	WONOKROMO
	SP-111/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hj. Milaturomah	WONOKROMO
	SP-108/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
10	SP-58/ADD/PKR/07/IX/2020	30-09-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
	SP-109/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
	SP-48/ADD/PKR/07/IX/2020	25-09-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
11	SP-114/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Sulaimah	WONOKROMO
12	SP-122/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Sidiq	WONOKROMO
13	SP-113/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Moch. Syafik	GENTENG BARU
	SP-11/ADD/PKR/07/VIII/2020	11-08-2020	Moch. Syafik	GENTENG BARU
14	SP-80/PKR/07/II/2020	30-01- 2020	H. Mudani	KUPANG
15	SP-126/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Saduwan	KEMBANG



			Sudarta	
16	SP-112/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Ghozali	KEMBANG
17	SP-106/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Suwarti	WONOKITRI
18	SP-105/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hj. Djasemi	GAYUNGSARI
19	SP-109/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
20	SP-121/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hari Murtiningsing	DUKUH KUPANG
21	SP-81/PKR/07/II/2020	24-01-2020	Farida Ariani	TUNJUNGAN

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 13 (tiga belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG TIDAK TERBAYAR PADA TAHUN 2020
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 56.998.667
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	saksi H. ACHMAD FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	saksi SUWARTI	Rp. 19.663.502

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya tersebut, terdakwa tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 17 (tujuh belas) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;

3. Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari 17 (tujuh belas) permohonan pengelola parkir, terdapat 13 (tiga belas) pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya pada tahun 2020 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-30/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Moh. Syafik	GENTENG BARU
	SP-39/ADD/PKR/01/X/2021	10-04-2021	Moh. Syafik	GENTENG BARU
2	SP-31/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Abdul Somat	WONOKROMO
	SP-36/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Abdul Somat	WONOKROMO
3	SP-32/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-31/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	Sulaimah	WONOKROMO
4	SP-33/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Milatuhromah	WONOKROMO
	SP-23/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	HJ. Milatuhromah	WONOKROMO
	SP-34/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Milatuhromah	WONOKROMO
5	SP-35/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Mauliana Fauziyah	WONOKROMO
	SP-26/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	Mauliana Fauziyah	WONOKROMO
	SP-36/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
6	SP-27/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-37/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-28/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-38/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-29/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
7	SP-39/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-40/PKR/07/VII/2020	23-12-2020	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-24/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-25/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
8	SP-42/PKR/07/VII/2020	23-12-2020	H. Sidiq	WONOKROMO
9	SP-43/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. M Djazuli Nur, DRS. LC.	WONOKROMO
	SP-34/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. M Djazuli Nur, DRS. LC.	WONOKROMO
10	SP-44/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Saduwan Sudarta, BBA	KEMBANG
11	SP-45/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-33/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
12	SP-48/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-17/ADD/PKR/01/VIII/2020	16-08-2021	HJ. Farida Ariani	TUNJUNGAN

Halaman 14 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SP-49/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Suwarti	WONOKITRI
14	SP-50/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Djasemi	GAYUNGSARI
15	SP-51/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Mudani	KUPANG
16	SP-58/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Ghozali	KEMBANG
17	SP-63/PKR/07/II/2021	23-12-2020	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2021 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG TIDAK TERBAYAR PADA TAHUN 2021
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 802.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 22.300.002
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 42.733.018
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 1.645.098
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.779.409
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 5.649.000
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 138.609.000
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 27.140.750
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	saksi MOCH. SYAFIK	Rp. 52.815.036
11.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
12.	saksi H. ACHMAD FAUZI	Rp. 122.623.178
13.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 254.484.307
14.	sdr. H. DJASEMI	Rp. 2.878.665
15.	saksi SUWARTI	Rp. 21.025.627

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak membayar tersebut, terdakwa tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN menerima pembayaran pengelolaan parkir dari Saksi MOCH. SYAFIK sebesar Rp16.525.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui setoran tunai ke nomor rekening : 5600174110 (BCA) atas nama YEANI YUNIARTI yang merupakan Istri dari Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN, dan tidak disetorkan ke rekening PD Pasar Surya.
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 20 (dua puluh) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;
3. Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya pada tahun 2021 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-16/PKS/07/XII/2021	14-12-2021	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-09/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-04/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-03/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-60/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-12/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-13/PKS/07/XII/2021	14-12-2021	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-57/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Mudani	KUPANG
8	SP-14/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
9	SP-01/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-02/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
10	SP-56/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-64/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Siti Rukmiati	KEMBANG
12	SP-10/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Sulaimah	WONOKROMO
13	SP-29/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	M. Syafik	GENTENG
14	SP-30/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-07/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
15	SP-06/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-08/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
16	SP-05/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
17	SP-11/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Noor Aisah	WONOKROMO
18	SP-53/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-55/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-54/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Suwarti	WONOKIRTI

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2022 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar

Halaman 16 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG TIDAK TERBAYARKAN PADA TAHUN 2022
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 772.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 37.706.835
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 42.709.918
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 5.784.761
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.746.405
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 8.472.000
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 129.276.529
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 33.117.530
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	saksi MOCH. SYAFIK	Rp. 239.692.036
11.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
12.	saksi H. ACHMAD FAUZI	Rp. 60.900.661
13.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 360.580.547
14.	sdr. H. DJASEMI	Rp. 2.839.665
15.	saksi SUWARTI	Rp. 25.885.460

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak membayar tersebut, terdakwa tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa pada tahun 2023, mekanisme perpanjangan pengelolaan parkir dilakukan perubahan jangka waktu, yang sebelumnya setiap 1 (satu) Tahun menjadi setiap 3 (tiga) bulan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 20 (dua puluh) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya pada tahun 2022 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa

Halaman 17 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-57/01/XII/2022	20-12-2022	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-19/01/IV/2023	04-04-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-122/01/VII/2023	05-07-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-189/01/X/2023	03-10-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-50/01/XII/2022	20-12-2022	Laelawati	WONOKROMO
	SP-13/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-116/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-183/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-08/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-111/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-178/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-44/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-45/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-15/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-16/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-118/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-119/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-185/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-64/01/XII/2022	20-12-2022	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-03/01/IV/2023	04-04-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-106/01/VII/2023	05-07-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-173/01/X/2023	03-10-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-53/01/XII/2022	20-12-2022	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-20/01/IV/2023	04-04-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-123/01/IV/2023	05-07-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-190/01/X/2023	03-10-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-54/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-21/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-124/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-191/01/X/2023	03-10-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-61/01/XII/2022	20-12-2022	H. Mudani	KUPANG
	SP-67/01/IV/2023	04-04-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-110/01/VII/2023	05-07-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-177/01/X/2023	03-10-2023	H. Mudani	KUPANG
8	SP-55/01/XII/2022	20-12-2022	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
	SP-18/01/IV/2023	04-04-2023	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
	SP-121/01/VII/2023	05-07-2023	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
	SP-188/01/X/2023	03-10-2023	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
9	SP-42/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-10/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-113/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-43/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-11/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-114/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
10	SP-59/01/XII/2022	20-12-2022	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-05/01/IV/2023	04-04-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG

Halaman 18 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP-108/01/VII/2023	05-07-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-175/01/X/2023	03-10-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-181/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
	SP-180/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
12	SP-65/01/XII/2022	20-12-2022	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-04/01/V/2023	04-04-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-107/01/VII/2023	05-07-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-174/01/X/2023	03-10-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
13	SP-51/01/XII/2022	20-12-2022	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-14/01/V/2023	04-04-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-117/01/VII/2023	05-07-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-184/01/X/2023	03-10-2023	Sulaimah	WONOKROMO
14	SP-105/01/VII/2023	05-07-2023	M. Syafik	GENTENG
	SP-172/01/X/2023	03-10-2023	M. Syafik	GENTENG
15	SP-40/01/XII/2022	20-12-2022	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-01/01/V/2023	04-04-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-104/01/VII/2023	05-07-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-171/01/X/2023	03-10-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
16	SP-48/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-24/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-127/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-194/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-47/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-23/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-126/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-193/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-49/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-25/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-128/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-195/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
17	SP-46/01/XII/2022	20-12-2022	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-22/01/IV/2023	04-04-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-125/01/VII/2023	05-07-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-192/01/X/2023	03-10-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
18	SP-52/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-115/01/VII/2023	05-07-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-182/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-60/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-109/01/VII/2023	05-05-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-176/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-63/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-62/01/XII/2022	20-12-2022	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-09/01/IV/2023	04-04-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-112/01/VII/2023	05-07-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-179/01/VII/2023	03-10-2023	Suwarti	WONOKIRTI

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2023 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 12 (dua belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN PADA TAHUN 2023
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 716.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 34.742.997

Halaman 19 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 23.151.610
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 5.772.761
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.686.401
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 14.122.500
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 42.558.695
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 36.604.617
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 379.506.796
12.	saksi SUWARTI	Rp. 15.650.456

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) pengelola parkir yang tidak membayar tersebut, terdakwa kembali tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sewa/kontrak parkir pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sehingga mengakibatkan terdapat 12 (dua belas) pengelola parkir yang tidak membayarkan kewajibannya kepada PD Pasar Surya.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN yang memperpanjangkan ijin sewa/ kontrak parkir pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tidak sesuai prosedur dan tidak menyetorkan uang pembayaran yang diterima dari pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Surya sehingga terdapat kewajiban Pembayaran yang tidak dibayarkan oleh pengelolaan parkir Cabang Selatan yang seharusnya menjadi pendapatan Perusahaan Daerah Pasar Surya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

(1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

(6) *Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.*

Halaman 20 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1 angka 22

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 92

(1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*

(2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran.*

Penjelasan Pasal 92 ayat (2)

a. *Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.*

b. *Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.*

c. *Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban, adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.*

d. *Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian, adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.*

e. *Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.*

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 24 Nopember 2008.

5. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 17 November 2017.

6. SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

7. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan Pengelola Parkir.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FADHIL SOFYAN telah memperkaya Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN mengakibatkan terdapat kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Atas Pendapatan Parkir sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PD PASAR/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, yang menurut ahli Keuangan Negara, Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan ahli hukum pidana Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum., selisih pembayaran kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023 tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 13 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya, baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 2017 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pasar Surya Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan

Halaman 22 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi* yaitu menguntungkan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya dan pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 13 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2023 yakni telah memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada pengelola parkir Cabang Selatan yang tidak sesuai prosedur sehingga Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tidak menyetorkan uang pembayaran pengelolaan parkir dari pengelola parkir Cabang Selatan yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Surya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, dan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan Pengelola Parkir Cabang Selatan, *yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PD PASAR/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan *atau tidaknya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PD PASAR adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan

Halaman 23 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

- Bahwa menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 24 Nopember 2008, Perusahaan Daerah Pasar Surya didirikan dengan maksud dan tujuan: a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya; b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan/atau c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Daerah Pasar Surya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar, b. melakukan usaha-usaha di bidang properti; c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; d. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/atau e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah Pasar Surya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016, Perusahaan Daerah Pasar Surya memiliki pendapatan berupa perpasaran, retribusi/ iuran, parkir & bongkar muat, perizinan dan operasional lainnya.
- Bahwa PD PASAR Cabang Selatan dalam melaksanakan kegiatan perpasaran memiliki pendapatan yang berasal dari pengelolaan tempat usaha dimana tempat usaha tersebut merupakan lahan kosong/stand yang berada di dalam pasar yang dikelola oleh PD PASAR Cabang Selatan meliputi: izin sewa stand kosong/ lahan kosong, izin sewa/kontrak parkir, izin sewa/kontrak MCK, dan sewa tempat iklan;
- Bahwa PD PASAR memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Cabang Selatan, Cabang Timur, dan Cabang Utara yang masing-masing cabang memiliki beberapa Unit Pasar. Bahwa untuk Cabang Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) unit pasar yaitu:
 1. Unit Pasar Wonokromo;
 2. Unit Pasar Gayungsari;
 3. Unit Pasar Genteng;
 4. Unit Pasar Tunjungan;
 5. Unit Pasar Wonokitri;
 6. Unit Pasar Kupang Gunung;
 7. Unit Pasar Kembang;
 8. Unit Pasar Dukuh Kupang; dan
 9. Unit Pasar Pakis;
- Bahwa dalam pelaksanaan Ijin Sewa/Kontrak Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan serta perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir pada Tahun 2020-2023, pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.	Direktur Pembinaan Pedagang	:	M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh.
2.	Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	:	- DANIAL ZULKARNAIN (Tahun 2020) - MOCHAMAD SOLEHUDDIN (rangkap jabatan) (Tahun 2021 s/d Tahun 2023)
3.	Kasubag Pemasaran	:	- IDA FITRIAH (Tahun 2020 s/d Tahun 2022) - YOYOK SANTOSO (Tahun 2023)
4.	Kasubag Pembinaan	:	ABDUL ROZAQ DARMAWAN

Halaman 24 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pedagang		
5.	Kepala Cabang Selatan	:	MASRUR

- Bahwa dalam pengelolaan perpustakaan PD PASAR Cabang Selatan dilakukan kerjasama antara PD PASAR yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD PASAR periode Tahun 2019 s/d Tahun 2023 dengan pihak Pengelola Parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS Pengelolaan Parkir) dan dapat dilakukan Perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir pada Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, sebagai berikut:

- Kasubag Pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:
 - Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir;
 - Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan);
 - Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
- Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
- Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas;
- Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan;
- Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari Kepala Cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke Kasubag Pemasaran;
- Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - Tidak disetujui: maka Kasubag Pemasaran Tempat Usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip;
 - Disetujui: maka Kasubag Pemasaran Tempat Usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur Pembinaan

Halaman 25 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pedagang dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang Selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya Kasubag Pembinaan Pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua);

7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran untuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak;
 8. Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tandatangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandatangani Pemohon dan Direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada Pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan Pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir, telah ditentukan dalam setiap Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) yang dibuat antara PD Pasar Surya dengan Pengelola Parkir Cabang Selatan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Objek perjanjian;**

Bahwa yang dimaksud objek perjanjian disini adalah lahan parkir yang ditentukan ber- dasarkan titik wilayah denah atas objek yang akan dikelola oleh pengelola parkir,
 - b. **Jangka waktu;**

Bahwa yang dimaksud jangka waktu adalah lamanya ijin sewa/kontrak parkir yang diberikan oleh PD Pasar kepada Pengelola Parkir yakni periode tahun 2020 s/d tahun 2022 diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, sedangkan pada tahun 2023 diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
 - c. **Harga Pengelolaan;**

Bahwa yang dimaksud harga pengelolaan adalah harga yang disepakati PD Pasar Surya dengan Pemohon berdasarkan Berita Acara Negosiasi:
 - d. **Cara Pembayaran dan Denda keterlambatan;**

Bahwa yang dimaksud cara pembayaran adalah pembayaran harga pengelolaan selama jangka waktu perjanjian dengan cara dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian;
 - e. **Tarif Parkir;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tarif parkir ditentukan sesuai PKS masing-masing, mulai dari sepeda motor dengan tarif sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan untuk tarif parkir mobil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

f. Pengakhiran dan Perpanjangan

Bahwa yang dimaksud dengan pengakhiran yakni diakibatkan pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran maupun denda, pengelola parkir tidak memperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, maupun permohonan perpanjangan pengelolaan parkir ditolak;

Adapun yang dimaksud perpanjangan adalah pengelola parkir melakukan permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pengelolaan parkir.

- Bahwa metode pembayaran pengelolaan jasa parkir antara PD Pasar Surya dengan pengelola parkir cabang selatan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1) Tunai/Cash

Pengelola parkir membayarkan melalui Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan sesuai harga dalam perjanjian pengelolaan jasa parkir dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya pengelola parkir menerima Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) sebagai bukti telah melakukan pembayaran, selanjutnya Kepala Cabang Selatan menyetorkan uang pembayaran pengelolaan jasa parkir dari pengelola parkir kepada PD Pasar Surya dengan melampirkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) dan BKMC.

2) Transfer

Pengelola parkir membayar harga pengelolaan jasa parkir kepada PD Pasar Surya melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, selanjutnya per September 2023 pembayaran harga pengelolaan jasa parkir melalui No. Rekening 0321-000- 207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya.

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN telah memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 20 (dua puluh) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat

Halaman 27 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;
3. Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang sebagaimana diatur dalam SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dan tetap memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir;
4. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN untuk memberikan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sewa/kontrak parkir dan Berita Acara Negosiasi untuk ditandatangani oleh 20 (dua puluh) pengelola parkir cabang Selatan, dimana perpanjangan Perjanjian Kerjasama sewa/kontrak parkir tersebut berlaku sejak 1 januari 2020 s.d 31 Desember 2020 namun Perjanjian Kerjasama Perpanjangan Sewa/ Kontrak Parkir dan Berita Acara Negosiasi tersebut dibuat melampaui tanggal mulai berlakunya perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-120/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Abdul Bali	WONOKROMO
2	SP-125/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Abd. Somat	WONOKROMO
3	SP-127/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Imam Muslech	WONOKROMO
4.	SP-116/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-117/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-115/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
5	SP-118/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
6	SP-124/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
7	SP-123/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. M. Djazuli	WONOKROMO
8	SP-107/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Laelawati	WONOKROMO
9	SP-110/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hj. Milaturomah	WONOKROMO
	SP-111/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hj. Milaturomah	WONOKROMO
10	SP-108/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
	SP-58/ADD/PKR/07/IX/2020	30-09-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
	SP-109/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
	SP-48/ADD/PKR/07/IX/2020	25-09-2020	Noor Aisyah	WONOKROMO
11	SP-114/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Sulaimah	WONOKROMO
12	SP-122/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Sidiq	WONOKROMO
13	SP-113/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Moch. Syafik	GENTENG BARU
	SP-11/ADD/PKR/07/VIII/2020	11-08-2020	Moch. Syafik	GENTENG BARU
14	SP-80/PKR/07/II/2020	30-01- 2020	H. Mudani	KUPANG

Halaman 28 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



15	SP-126/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	H. Saduwan Sudarta	KEMBANG
16	SP-112/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Ghozali	KEMBANG
17	SP-106/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Suwarti	WONOKITRI
18	SP-105/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hj. Djasemi	GAYUNGSARI
19	SP-109/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
20	SP-121/PKR/07/VII/2020	23-07-2020	Hari Murtiningsing	DUKUH KUPANG
21	SP-81/PKR/07/II/2020	24-01-2020	Farida Ariani	TUNJUNGAN

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 13 (tiga belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG TIDAK TERBAYAR PADA TAHUN 2020
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 56.998.667
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	saksi H. ACHMAD FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	saksi SUWARTI	Rp. 19.663.502

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya tersebut, terdakwa tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 17 (tujuh belas) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;
3. Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari 17 (tujuh belas) permohonan pengelola parkir, terdapat 13 (tiga belas) pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya pada tahun 2020 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-30/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Moh. Syafik	GENTENG BARU
	SP-39/ADD/PKR/01/X/2021	10-04-2021	Moh. Syafik	GENTENG BARU
2	SP-31/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Abdul Somat	WONOKROMO
	SP-36/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Abdul Somat	WONOKROMO
3	SP-32/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-31/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	Sulaimah	WONOKROMO
4	SP-33/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Milatuhromah	WONOKROMO
	SP-23/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	HJ. Milatuhromah	WONOKROMO
	SP-34/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Milatuhromah	WONOKROMO
5	SP-35/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Mauliana Fauziyah	WONOKROMO
	SP-26/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	Mauliana Fauziyah	WONOKROMO
6	SP-36/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-27/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-37/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-28/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-38/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-29/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
7	SP-39/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-40/PKR/07/VII/2020	23-12-2020	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-24/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-25/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
8	SP-42/PKR/07/VII/2020	23-12-2020	H. Sidiq	WONOKROMO
9	SP-43/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. M Djazuli Nur, DRS. LC.	WONOKROMO
	SP-34/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. M Djazuli Nur, DRS. LC.	WONOKROMO
10	SP-44/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Saduwan Sudarta, BBA	KEMBANG

Halaman 30 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SP-45/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-33/ADD/PKR/01/VIII/2021	16-08-2021	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
12	SP-48/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-17/ADD/PKR/01/VIII/2020	16-08-2021	HJ. Farida Ariani	TUNJUNGAN
13	SP-49/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Suwarti	WONOKITRI
14	SP-50/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	HJ. Djasemi	GAYUNGSARI
15	SP-51/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	H. Mudani	KUPANG
16	SP-58/PKR/07/XII/2020	23-12-2020	Ghozali	KEMBANG
17	SP-63/PKR/07/II/2021	23-12-2020	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2021 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG TIDAK TERBAYAR PADA TAHUN 2021
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 802.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 22.300.002
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 42.733.018
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 1.645.098
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.779.409
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 5.649.000
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 138.609.000
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 27.140.750
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	saksi MOCH. SYAFIK	Rp. 52.815.036
11.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
12.	saksi H. ACHMAD FAUZI	Rp. 122.623.178
13.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 254.484.307
14.	sdr. H. DJASEMI	Rp. 2.878.665
15.	saksi SUWARTI	Rp. 21.025.627

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak membayar tersebut, terdakwa tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyesegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN menerima pembayaran pengelolaan parkir dari Saksi MOCH. SYAFIK sebesar Rp16.525.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui setoran tunai ke nomor rekening : 5600174110 (BCA) atas nama YEANI YUNIARTI yang merupakan Istri dari Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN, dan tidak disetorkan ke rekening PD Pasar Surya.

Halaman 31 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 20 (dua puluh) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya pada tahun 2021 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-16/PKS/07/XII/2021	14-12-2021	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-09/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-04/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-03/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-60/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-12/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-13/PKS/07/XII/2021	14-12-2021	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-57/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Mudani	KUPANG
8	SP-14/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
9	SP-01/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-02/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
10	SP-56/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-64/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Siti Rukmiati	KEMBANG
12	SP-10/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Sulaimah	WONOKROMO
13	SP-29/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	M. Syafik	GENTENG
14	SP-30/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Farida Ariani	TUNJUNGAN
15	SP-07/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-06/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-08/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
16	SP-05/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
17	SP-11/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Noor Aisah	WONOKROMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SP-53/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-55/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-54/PKS/07/XII/2021	30-12-2021	Suwarti	WONOKIRTI

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2022 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG TIDAK TERBAYARKAN PADA TAHUN 2022
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 772.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 37.706.835
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 42.709.918
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 5.784.761
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.746.405
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 8.472.000
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 129.276.529
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 33.117.530
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	saksi MOCH. SYAFIK	Rp. 239.692.036
11.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
12.	saksi H. ACHMAD FAUZI	Rp. 60.900.661
13.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 360.580.547
14.	sdr. H. DJASEMI	Rp. 2.839.665
15.	saksi SUWARTI	Rp. 25.885.460

- Bahwa terhadap 15 (lima belas) pengelola parkir yang tidak membayar tersebut, terdakwa tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa pada tahun 2023, mekanisme perpanjangan pengelolaan parkir dilakukan perubahan jangka waktu, yang sebelumnya setiap 1 (satu) Tahun menjadi setiap 3 (tiga) bulan, Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir kepada 20 (dua puluh) Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/Kontrak parkir berakhir.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu

Halaman 33 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya, dan Kepala Cabang Selatan yaitu Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN tidak melakukan kajian dan evaluasi dalam bentuk Nota Dinas;

3. Bahwa Terdakwa tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, terdapat 15 (lima belas) pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya pada tahun 2022 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir sebagai berikut :

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-57/01/XII/2022	20-12-2022	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-19/01/IV/2023	04-04-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-122/01/VII/2023	05-07-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-189/01/X/2023	03-10-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-50/01/XII/2022	20-12-2022	Laelawati	WONOKROMO
	SP-13/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-116/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-183/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-08/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-111/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-178/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-44/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-45/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-15/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-16/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-118/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-119/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-185/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-186/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-64/01/XII/2022	20-12-2022	Ghozali	PASAR KEMBANG
4	SP-03/01/IV/2023	04-04-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-106/01/VII/2023	05-07-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-173/01/X/2023	03-10-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-53/01/XII/2022	20-12-2022	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-20/01/IV/2023	04-04-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-123/01/IV/2023	05-07-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-190/01/X/2023	03-10-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-54/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-21/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-124/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-191/01/X/2023	03-10-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-61/01/XII/2022	20-12-2022	H. Mudani	KUPANG
	SP-67/01/IV/2023	04-04-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-110/01/VII/2023	05-07-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-177/01/X/2023	03-10-2023	H. Mudani	KUPANG
8	SP-55/01/XII/2022	20-12-2022	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
	SP-18/01/IV/2023	04-04-2023	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
	SP-121/01/VII/2023	05-07-2023	M. Shidiq Ar. Drs.	WONOKROMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bin Abdulrahman	
	SP-188/01/X/2023	03-10-2023	M. Shidiq Ar. Drs. Bin Abdulrahman	WONOKROMO
9	SP-42/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-10/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-113/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-43/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-11/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-114/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
10	SP-59/01/XII/2022	20-12-2022	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-05/01/IV/2023	04-04-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-108/01/VII/2023	05-07-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-175/01/X/2023	03-10-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-181/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
	SP-180/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
12	SP-65/01/XII/2022	20-12-2022	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-04/01/V/2023	04-04-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-107/01/VII/2023	05-07-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-174/01/X/2023	03-10-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
13	SP-51/01/XII/2022	20-12-2022	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-14/01/V/2023	04-04-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-117/01/VII/2023	05-07-2023	Sulaimah	WONOKROMO
14	SP-184/01/X/2023	03-10-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-105/01/VII/2023	05-07-2023	M. Syafik	GENTENG
	SP-172/01/X/2023	03-10-2023	M. Syafik	GENTENG
15	SP-40/01/XII/2022	20-12-2022	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-01/01/V/2023	04-04-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-104/01/VII/2023	05-07-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-171/01/X/2023	03-10-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
16	SP-48/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-24/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-127/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-194/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-47/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-23/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-126/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-193/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-49/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-25/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-128/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-195/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
17	SP-46/01/XII/2022	20-12-2022	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-22/01/IV/2023	04-04-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-125/01/VII/2023	05-07-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-192/01/X/2023	03-10-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-52/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
18	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-115/01/VII/2023	05-07-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-182/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-60/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-109/01/VII/2023	05-05-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-176/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-63/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-62/01/XII/2022	20-12-2022	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-09/01/IV/2023	04-04-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-112/01/VII/2023	05-07-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-179/01/VII/2023	03-10-2023	Suwarti	WONOKIRTI

- Bahwa terhadap Perpanjangan Perjanjian Kerjasama kontrak/ sewa Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2023 yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Perjanjian Sewa/kontrak parkir PD Pasar Surya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 12 (dua belas) pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN PADA TAHUN 2023
1.	sdr. ABD. SOMAT	Rp. 716.000
2.	saksi LAELAWATI	Rp. 34.742.997
3.	saksi H. ABDUL BALI	Rp. 23.151.610
4.	sdr. GHOZALI	Rp. 5.772.761
5.	saksi H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.686.401
6.	sdr. H. MUDANI	Rp. 14.122.500
7.	saksi M. SHIDIQ AR. Drs. Bin ABDULRAHMAN	Rp. 42.558.695
8.	sdr. SYAIFUL NURI	Rp. 36.604.617
9.	sdr. SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	sdri. FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	sdri MAULINA FAUZIYAH	Rp. 379.506.796
12.	saksi SUWARTI	Rp. 15.650.456

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) pengelola parkir yang tidak membayar tersebut, terdakwa kembali tidak melakukan pengenaan denda yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan (teguran), penyegelan sementara dan pengambilalihan objek parkir.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang dimiliki untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sewa/kontrak parkir pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sehingga mengakibatkan terdapat 12 (dua belas) pengelola parkir yang tidak membayarkan kewajibannya kepada PD Pasar Surya.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN yang memperpanjangkan ijin sewa/ kontrak parkir pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tidak sesuai prosedur dan tidak menyetorkan uang pembayaran yang diterima dari pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Surya sehingga terdapat kewajiban Pembayaran yang tidak dibayarkan oleh pengelolaan parkir Cabang Selatan yang seharusnya menjadi pendapatan Perusahaan Daerah Pasar Surya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukannya bersama-

Halaman 36 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

(1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

(6) *Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.*

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 92

(1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*

(2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran.*

Penjelasan Pasal 92 ayat (2)

a. *Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.*

b. *Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.*

c. *Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban, adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.*

d. *Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian, adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.*

e. *Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 24 Nopember 2008.
5. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 17 November 2017.
6. SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
7. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan Pengelola Parkir.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya bersama-sama dengan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN telah memperkaya Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN mengakibatkan terdapat kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Atas Pendapatan Parkir sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PD PASAR/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, yang menurut ahli Keuangan Negara, Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan ahli hukum pidana Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum., selisih pembayaran kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023 tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOKHAH SAMPURNI HAYATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Cabang Timur PD Pasar Surya sejak 20 Mei 2019 sampai dengan 1 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-14/01/VIII/2021 Tanggal 14 Mei 2019 serta KEP-26/01/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 (Plt. Kabag Pemasaran merangkap Kepala Cabang Timur);
- Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya merupakan Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999;
- Bahwa tempat usaha adalah lahan kosong/stand yang berada didalam lingkungan pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya meliputi, Penyewaan Stand/lokasi pasar/lapak pasar, perjanjian sewa lokasi parkir, penyewaan lokasi iklan, dan penyewaan MCK;
- Bahwa struktur organisasi PD Pasar Surya Cabang Timur pada saat saksi menjabat pada tahun 2019 s/d 2024:
 - Kepala Cabang : SOKHAH SAMPURNI HAYATI (saksi)
 - Kepala Sub Bagian TU : YETI KUSUMAWARDHANI;
 - Kasi Penagihan : SETYORINI;
 - Kasi Pengaturan Tempat Usaha : DIAN MARDI KRISTANTO;
 - Kasi Perawatan : NADIR
 - Kasi Pengawasan : AGUST TRIANTO;
- Bahwa terkait pengelolaan perparkiran berdasarkan SOP tahun 2016 masuk kedalam sub bagian pembinaan pedagang dibagian pemasaran tempat usaha. Sedangkan berdasarkan SOP tahun 2024 beralih ke Sub bagian pengaturan tempat usaha;
- Bahwa kegiatan perparkiran terdapat 3 (tiga) Cabang yaitu:

Halaman 39 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PD Pasar Surya Cabang Timur: Unit Pasar Kendangsari, Unit Pasar Bratang meliputi pasar Inpres dan Burung, Unit Pasar Tambahrejo, Unit Pasar Pucanganom, Unit pasar Kapasan, Unit Pasar Pacarkeling, Keputran Selatan, Keputran Utara, Unit Pasar Gubeng masjid, Unit Pasar Panjang Jiwo. Dengan jumlah titik Lokasi 28 titik parker;
 2. PD Pasar Surya Cabang Utara: Unit Pasar Blauran, Unit Pasar Pabean, Unit Pasar Babakan, Unit Pasar Simomulyo, Unit Pasar Simogunung, Unit pasar Asemrowo, Unit Pasar Dupak Rukun;
 3. PD Pasar Surya Cabang Selatan: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari, Unit Pasar Genteng, Unit Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang, dan Unit Pasar Pakis
- Bahwa sistem perpajakan pada PD Pasar Surya Cabang Timur dilakukan dengan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan);
 - Bahwa yang diatur dalam surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir Pada PD Pasar Cabang Selatan Tahun 2020 s/d 2023 yakni: identitas pihak, objek perjanjian, jangka waktu, harga pengelolaan, cara pembayaran dan Denda keterlambatan, tariff parker, pengakhiran dan perpanjangan;
 - Bahwa Sistem Operasional Prosedur perpanjangan ijin sewa parkir berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016:
1. Kasubag pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:
 - Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir;
 - Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yng ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbit-kan);
 - Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
 2. Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang di-tujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
 3. Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas;

Halaman 40 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan;
5. Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari kepala cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke kasubag pemasaran;
6. Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - Tidak disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip;
 - Disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang se-latan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya kasubag pembinaan pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua);
7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran un-tuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatan-ganan perjanjian ijin sewa/kontrak;
- Bahwa Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tanda-tangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandan-gani pemohon

Halaman **41** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak;

- Bahwa praktik di lapangan sehubungan dengan mekanisme perpanjangan pengelolaan Parkir sebagai berikut:
 - 1) Pemohon/Pengelola berkoordinasi dengan unit pasar (kepala unit pasar);
 - 2) Selanjutnya pemohon/pengelola mengirimkan Surat Permohonan Kepada Direktur Pem-binaan Pedagang melalui Unit Pasar;
 - 3) Unit Pasar melanjutkan ke Kantor pusat / ke Direktur Pembinaan pedagang yang ditem-buskan kepada Kabag Pemasaran dan Kepala Cabang;
 - 4) Direktur Pembinaan Pedagang memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran (Kasub-ag Pembinaan Pedagang);
 - 5) Kasubag Pembinaan Pedagang melakukan Kajian dan Evaluasi yang diketahui oleh Kabag Pemasaran yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
 - 6) Direktur Pembinaan Pedagang jika setuju/tidak setuju terhadap Kajian dan Evaluasi ter-sebut memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang);
 - 7) Jika jawaban disetujui, maka pengelola diminta untuk membayar nilakontrak dan diminta bukti bayarnya;
 - 8) Kasubag Pembinaan Pedagangan menyiapkan PKS untuk ditandatangani Kedua belah Pihak (Pengelola Parkir dan Direktur Pembinaan Pedagang);
 - 9) Setelah selesai masing-masing pihak mendapatkan PKS Asli;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan sebelum kontrak akan habis terkadang ada secara tertulis yang dibuat oleh Kantor Pusat Bagian Pemasaran yang disampaikan kepada Cabang kemudian Cabang mendistribusikan ke masing-masing unit untuk disampaikan kepada para pengelola. Terkadang tidak ada secara tertulis melainkan disampaikan secara lisan/secara telepon oleh Kasubag pembinaan pedagang Sdr. DARMAWAN yang memerintahkan staffnya;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak/Sewa Parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang, dari unit membantu para pengelola untuk membuat draft Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak/Sewa Parkir yang ditujukan kepada

Halaman 42 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Pedagang melalui unit pasar, sehingga para pengelola tinggal menyesuaikan draft surat tersebut, kemudian dari Unit Pasar akan dikumpulkan ke Cabang untuk selanjutnya diserahkan kepada Bagian Pemasaran;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur, saksi tidak melakukan Evaluasi dan Kajian, karena pada saat itu saksi tidak pernah menerima Disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN);
- Bahwa Negosiasi tidak pernah dilakukan oleh Kepala Cabang Timur dengan pengelola parkir didampingi oleh unit; Pada sekira tahun 2021 atau tahun 2022 pernah dilakukan *sweeping* pada beberapa tempat yang kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi yang diadakan oleh Kantor Pusat didampingi oleh Cabang dan bagian pemasaran dengan para pengelola, dilakukan penawaran harga berdasarkan harga yang ditentukan oleh kantor pusat (target harga dari kantor pusat);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada Surat jawaban persetujuan atas surat permohonan perpanjangan ijin pengelolaan parkir atau tidak;
- Bahwa seingat saksi pengelola melakukan pembayaran setelah dilakukan penandatanganan PKS. Hal ini dapat saksi sampaikan karena sehubungan dengan pembuatan PKS tersebut tidak tertib dalam artian PKS yang seharusnya selesai di awal jangka waktu, namun pada pelaksanaannya sering terlambat, hal tersebut yang kemudian saksi anggap menimbulkan tunggakan keterlambatan pembayaran. Di samping itu, para pengelola parkir membayar biaya parkir per bulan;
- Bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan pada Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir adalah Pihak dari PD Pasar Surya diwakili oleh Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh.) sebagai Pihak Pertama dan Pengelola sebagai pihak Kedua;
- Bahwa proses penandatanganan tersebut tidak dilaksanakan dalam satu waktu antara pihak pertama dan pihak kedua. Pada praktiknya di Cabang Timur, setelah berkas PKS selesai disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang, kemudian didistribusikan ke Cabang, selanjutnya oleh Cabang akan diberikan ke unit-unit untuk diteruskan kepada pengelola untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh pengelola, maka PKS tersebut diberikan ke unit, oleh unit diteruskan ke Cabang untuk kemudian dihimpun dan diberikan Kembali ke bagian pemasaran;
- Bahwa pembayaran terhadap harga pengelolaan parkir dilakukan dengan 2 (dua) metode, yakni:

Halaman 43 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunai/Cash : Yakni pengelola parkir membayarkan melalui unit pasar (melalui kasubsi keuangan) atau langsung ke cabang (melalui Kasi Penagihan) sebesar harga pengelolaan dalam perjanjian pengelolaan parkir, yang dalam praktiknya pengelola membayar dengan perhitungan perbulan harga 1 tahun dibagi 12 bulan, dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), setelah itu pengelola akan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) telah selesai ditandatangani. Setelah menerima uang dari pengelola pihak unit atau cabang akan menyetorkan kepada PD Pasar Surya melalui Kasubag Pemegang Kas, disertai rekapan (laporan hasil penerimaan (LHP)) serta dengan dilampirkan perjanjian pengelolaan parkir dan BKMC;
 - b. Transfer : Yakni pengelola parkir dapat secara langsung membayarkan secara transfer harga pengelolaan parkir kepada PD Pasar melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, per September 2023 berubah melalui No. Rekening 0321-000-207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya.
- Bahwa dapat saksi sampaikan Kepala Cabang Timur tidak menerima pembayaran harga pengelolaan jasa parkir dari Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya. Oleh karena yang menerima pembayaran adalah Kasi Penagihan baik pembayaran tunai maupun transfer;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada BKMC sebagai bukti sah pembayaran harga pengelolaan jasa parkir dari Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya, dimana BKMC tersebut disahkan oleh Kantor Pusat;
 - Bahwa yang bertanda tangan pada BKMC adalah Penyetor/Pengelola, Penerima yaitu Kasi Penagihan Cabang, yang menyetujui adalah Kepala Cabang, Peneliti adalah bagian Akutansi Kantor Pusat;
 - Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan pengelola melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening pribadi / rekening selain milik PD Pasar Surya.
 - Bahwa selama saksi menjabat saksi tidak pernah menerima pembayaran baik secara tunai maupun transfer;
 - Bahwa yang bertanggung jawab apabila terdapat uang yang disetorkan ke Cabang namun tidak masuk ke PD Pasar Surya adalah Kepala Cabang karena Kasi Penagihan berada di bawah Kepala Cabang;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur, pada tahun 2020 s/d tahun 2023 terdapat tunggakan sehubungan dengan pengelolaan perparkiran di Cabang Timur;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur, saksi tidak

Halaman 44 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Evaluasi dan Kajian, karena pada saat itu saksi tidak pernah menerima Disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang.

- Bahwa Negosiasi tidak pernah dilakukan oleh Kepala Cabang Timur dengan pengelola parkir didampingi oleh unit;
- Bahwa seingat saksi pengelola melakukan pembayaran setelah dilakukan penandatanganan PKS. Hal ini dapat saksi sampaikan karena sehubungan dengan pembuatan PKS tersebut tidak tertib dalam artian PKS yang seharusnya selesai di awal jangka waktu, namun pada pelaksanaannya sering terlambat, hal tersebut yang kemudian saksi anggap menimbulkan tunggakan keterlambatan pembayaran. Di samping itu, para pengelola parkir membayar biaya parkir per bulan;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terdapat uang yang disetorkan ke Cabang namun tidak masuk ke PD Pasar Surya adalah Kepala Cabang karena Kasi Penagihan berada di bawah Kepala Cabang;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur, pada tahun 2020 s/d tahun 2023 terdapat tunggakan dan tunggakan tersebut sudah terbayar lunas;
- Bahwa sehubungan dengan sanksi berupa denda, disegel sementara, sampai dengan diambil alih, tidak diterapkan. Hal tersebut dikarenakan apabila sanksi dikenakan, maka pihak pengelola keberatan untuk dikenakan sanksi;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan izin/kontrak pengelolaan parkir apabila terdapat tunggakan;
- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait dengan pengelola parkir yang dapat memperpanjang izin/kontrak pengelolaan parkir walaupun terdapat tunggakan adalah karena sudah menjadi kebiasaan dalam artian sudah terbiasa dengan pengelola yang sama atau tidak terjadi perbedaan pengelola.
- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Pemasaran pada 20 Oktober 2023 s/d 31 Januari 2024 pernah menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa sehubungan dengan kajian dan evaluasi tetap dibuat oleh Kasubag Pembinaan Pedagang dan ditandatangani oleh Kabag Pemasaran meskipun hal tersebut tidak sesuai SOP Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016. Bahwa benar setelah Kasubag Pembinaan Pedagang membuat kajian dan evaluasi, saksi tidak ingat apakah saksi selaku Plt.

Halaman 45 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Pemasaran pernah menandatangani hasil kajian dan evaluasi tersebut dikarena saksi menjabat Plt. Kabag Pemasaran hanya sekitar 3 bulan;

- Bahwa dasar Kasubag Pembinaan Pedagang membuat kajian dan evaluasi adalah dari Disposisi yang saksi berikan selaku Plt. Kabag Pemasaran;
- Bahwa dasar saksi selaku Plt. Kabag Pemasaran memberikan disposisi kepada Kasubag Pembinaan Pedagang untuk membuat kajian dan evaluasi adalah karena saksi menerima Disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang, kemudian saksi disposisikan lagi kepada Kasubag Pembinaan Pedagang;
- Bahwa alasan saksi mendisposisikan kepada Kasubag Pembinaan Pedagang adalah karena saksi hanya mengikuti kebiasaan sebelumnya dan saksi tidak melihat SOP;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap hasil kajian dan evaluasi yang dibuat oleh Kasubag Pembinaan Pedagang, karena yang mempunyai wewenang untuk memutus adalah Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait dengan hasil kajian dan evaluasi yang dibuat oleh Kasubag Pembinaan Pedagang, dibuat berdasarkan keadaan nyata, namun demikian, oleh karena keterbatasan waktu dan kesibukan saksi, sehingga saksi hanya memberikan sedikit koreksi, adapun keputusan terhadap hasil kajian dan evaluasi tersebut berada di Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plh. Kepala Satuan Pengawas Intern, berdasarkan Keputusan Direksi Kep- 33/01/XI/2017, tanggal 16 November 2017. Selama menjabat sebagai Plh. Kasat SPI kemudian sebagai Kasat SPI, saksi tidak terlalu fokus kepada pengelolaan parkir. Dapat saksi jelaskan pada saat itu juga saksi tidak mengetahui apabila pelaksanaan Pengelolaan Parkir tidak sesuai dengan SOP. Para Pengawas pun tidak ada yang memberikan laporan kepada saksi terkait hal tersebut;
- Bahwa yang menangani untuk kegiatan perpakiran secara umum di bagian pemasaran dan pada saat saksi menjabat sebagai kepala cabang Timur ada kaitannya dengan perparkiran;
- Bahwa pada saat saksi menjabat pernah terjadi adanya tunggakan dan yang saksi lakukan adalah ber koordinasi dengan unit kerja pada lahan parkir tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan penagihan langsung saat koordinasi adalah dari Unit dan apabila sudah dilakukan pembayaran akan diberi Bukti Pembayaran berupa BKMCM;

Halaman 46 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan saksi sebagai Kepala Cabang Bagian Timur tetap melaporkan kepada Kantor Pusat setiap bulan dan Tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan langsung;
- Bahwa setiap bulan diadakan rapat Evaluasi pendapatan namun tidak terlalu fokus pada parkir dan sekarang tidak pernah dilakukan;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai kepala cabang Timur apabila ada pengelola melakukan pembayaran tetapi jumlahnya kurang maka saksi akan menolak;
- Bahwa seingat saksi cabang tidak mendapatkan pemberitahuan dari Kantor Pusat apabila terjadinya pembayaran ke Kantor Pusat;
- Bahwa pernah terjadi perbedaan pencatatan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang timur tidak melakukan kajian dan Evaluasi dikarenakan tidak mendapatkan disposisi dari direktur pembinaan pedagang;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan pencatatan antar kantor cabang dengan kantor pusat maka tidak ada yang bisa dipakai karena belum ada ke validasian jadi harus ada rekonsiliasi antara data cabang dengan data pusat.;
- Bahwa untuk cabang timur saksi akan tetap mengarahkan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan melalui rekening PD Pasar Surya;
- Bahwa untuk cabang timur rata – rata penyelesaian tunggakan diselesaikan pada awal tahun lebih tepatnya pada bulan Januari dan bulan Februari;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi tunggakan saksi tetap berupaya agar segera dilunasi dan agar PKS berikutnya bisa diterbitkan dengan cara berkoordinasi dengan kepala unit pasar yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat PKS berikutnya akan diterbitkan pengelola parkir yang belum melakukan pelunasan tidak boleh menandatangani PKS berikutnya;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala cabang Timur ada pengelolaan parkir yang tidak melalui prosedur yang sebagaimana mestinya dan tindakan dari saksi adalah secepatnya untuk melakukan pelunasan.

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi OMBAK SUTENANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 47 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya periode 08 Desember 2020 s/d 30 Juni 2023;
- Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya merupakan Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi tanggal 17 Nopember 2017, Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan dan menyampaikan hasilnya sebagai bahan pertimbangan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya dalam melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) membawahi:
 - a. Pengawas Umum mempunyai tugas dan tanggungjawab
 - 1) Melakukan pengawasan atas administrasi perkantoran;
 - 2) Memberikan peringatan dan mengusulkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemakaian tempat usaha;
 - 3) Melakukan pengawasan atas pemeliharaan gedung-gedung dan peralatan, penyelenggaraan rumah tangga Perusahaan, pengurusan kendaraan Perusahaan dan pengurusan keamanan dan ketertiban;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.
 - b. Pengawas Keuangan dan Material mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - 1) Melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap administrasi keuangan dan material;

Halaman 48 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melakukan verifikasi terhadap perhitungan penerimaan, pengeluaran dan mutasi-mutasi yang tidak tercatat pada buku-buku daftar/ register yang berlaku;
 - 3) Melakukan pengawas atas pengadaan barang, penerbitan dan penagihan rekening;
 - 4) Membuat laporan hasil pengasawan serta memberikan saran tindak lanjut untuk pemecahannya;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.
- c. Pengawas Kepegawaian mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- 1) Melakukan pengawasan atas administrasi terlaksana kepegawaian;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembinaan pegawai dan disiplin kerja;
 - 3) Meneliti informasi dan pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.
- Bahwa tiap-tiap pengawas berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dipimpin oleh Kepala Pengawas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pengawas Intern. Pengawas berdasarkan Pasal 4 ayat (5) melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan seluruh *standard operating procedure* yang ada di perusahaan secara periodik dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Direksi melalui Kepala Satuan Pengawas Internal;
 - Menimbang, bahwa selain itu, tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 28/PKS/JSL/IX/2022 tanggal 01 September 2022, Surat Perintah Kerja Nomor: 67/PKS/JSL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 11/PKS/JSL/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penguasaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, material dan kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Surya serta menyampaikan hasilnya sebagai bahan pertimbangan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan Perusahaan Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER-08/01/XI/2017;
 - c. Melakukan tugas sesuai fungsi/ lingkup tanggungjawab pekerjaan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan di PD Pasar Surya Cabang Selatan sehingga ada dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan

Halaman 49 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perparkiran PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang berpotensi merugikan Keuangan Negara sejak saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya;

- Bahwa yang saksi ketahui, setiap bulan diadakan evaluasi rapat pendapatan oleh Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang, Direktur Administrasi Keuangan), dalam rapat tersebut dipaparkan hasil perolehan pendapatan maupun yang belum (piutang/ belum tertagih);
- Bahwa permasalahan piutang tersebut terjadi karena pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagai mana dalam Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa terkait pemberian sanksi kepada pengelola Parkir yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama, SPI tidak melakukan penyegehan dikarenakan tidak ada pengajuan peringkatan dari Unit Pasar ke SPI;
- Bahwa SPI mengetahui adanya perpanjangan pengelolaan parkir terhadap Pengelola Parkir yang belum membayar sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama setelah adanya tembusan yang diberikan oleh Kasubag TU PD Pasar Surya yang isinya pemberitahuan terhadap pengelolaan parkir;
- Bahwa menurut Saksi adanya permasalahan kekurangan bayar untuk kontrak jasa parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan terjadi karena, Kepala Unit Pasar tidak pernah melakukan pengajuan untuk dilakukan penindakan kepada Pengelola Parkir yang tidak melakukan pembayaran pengelolaan parkir sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama kepada SPI. Selain itu Direktur Pembinaan Pedagang yaitu Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN tetap menerbitkan izin perpanjangan pengelolaan parkir kepada Pengelola parkir yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Parkir di PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya selalu koordinasi melalui telepon dengan Kepala Cabang Selatan yaitu Sdr MASRUR tentang optimalisasi bulan berjalan maupun tunggakan. Apabila masih belum ada realisasi pembayaran yang optimal supaya dilakukan pemanggilan (pengelola parkir dipanggil oleh Kepala Cabang dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Direksi yaitu Direktur Pembinaan Pedagang);
- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya memberikan masukan secara lisan kepada Direktur Pembinaan Pedagang dan Direktur Administrasi Keuangan untuk dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pengelola Parkir yang menunggak;
- Bahwa saksi telah melakukan koordinasi melalui telepon kepada Sdr

Halaman 50 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan untuk mengetahui apakah sudah dilakukan pemanggilan apa belum, dan menurut Sdr MASRUR sudah dipanggil. Sementara untuk masukan saksi kepada Direktur Pembinaan Pedagang saksi tidak tahu apakah masukan saksi ditindaklanjuti atau tidak karena saksi hanya memberi masukan;

- Bahwa oleh karena tidak ada SOP Pengawasan Perparkiran dan masih ada tunggakan maka saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya kembali melakukan koordinasi melalui telepon kepada Sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan dan kembali memberikan masukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang dan Direktur Administrasi Keuangan;
- Bahwa menurut saksi bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya selain koordinasi melalui telepon tersebut terkait tunggakan parkir, setiap bulan ada rapat dengan Direktur Pembinaan Pedagang, Direktur Administrasi Keuangan, Sekretaris Perusahaan, Litbang, Kasat SPI, Para Kepala Cabang, Para Kepala Pasar di Kantor Pusat, dan dalam rapat tersebut juga dibahas terkait tunggakan pembayaran parker;
- Bahwa pernah suatu ketika Bagian Hukum mengatakan akan membuat Surat Peringatan/Surat Tagihan namun saksi juga tidak tahu apakah ada surat tersebut dan bagaimana isinya. Sedangkan Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya hanya sebatas itu karena belum ada SOP Pengawasan Parkir;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi langsung dengan pengelola parkir melainkan melalui Sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan. Menurut Sdr MASRUR pengelola parkir menunggak dalam membayar sewa/kontrak parkir karena pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi nilai kontrak;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan SOP Ijin Sewa/Kontrak Parkir bahwa setiap pemberian ijin sewa/ kontrak parkir Kasubag Pembinaan Pedagang melakukan kajian dan evaluasi dan penentuan nilai kontribusi dengan dapat membentuk tim peneliti/sweeping. Setiap pemberian ijin sewa/ kontrak parkir Kasubag Pembinaan Pedagang mengadakan pertemuan dengan pemohon untuk melakukan negosiasi kemudian dibuatkan Berita Acara Negosiasi ditandatangani pemohon dan Kepala Bagian Pemasaran);
- Bahwa menurut SOP Perpanjangan Ijin Sewa Kontrak Parkir bahwa untuk setiap perpanjangan dilakukan negosiasi oleh Kepala Cabang dengan pemohon didampingi oleh Kepala Pasar terkait kemudian dibuatkan Berit Acara Negosiasi ditandaangani pemohon dan Kepala Cabang yang disaksikan oleh Kepala Pasar terkait;

Halaman 51 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah negosiasi telah dilakukan apa belum dan untuk sweeping hanya dilakukan apabila ada permintaan. Saksi tidak tahu apakah dalam pemberian ijin sewa/kontrak dan perpanjangan ijin sewa/kontrak dalam pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan sudah sesuai dengan SOP karena saksi tidak mengawasi kepatuhan SOP Ijin atau Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya selalu memberikan ijin persetujuan untuk perpanjangan sewa/kontrak parkir padahal masih ada tunggakan. Saksi tidak pernah memberi masukan agar PKS pengelolaan parkir diterapkan dan seharusnya pengelola parkir tidak mendapatkan ijin perpanjangan sewa/kontrak parkir sebelum melakukan pelunasan terlebih dahulu kepada Direktur Pembinaan Pedagang. Saksi tidak punya alasan khusus kenapa tidak memberikan masukan tersebut, karena memang pada saat itu tidak terlintas di pikiran saksi untuk memberikan masukan demikian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelola parkir yang menunggak tidak diberikan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam PKS;
- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern tidak pernah memberikan rekomendasi atau masukan agar denda keterlambatan dikenakan kepada pengelola parkir karena tidak terlintas dipikiran saksi waktu itu;
- Bahwa belum ada SOP Pengawasan Pengelolaan Perparkiran. Namun, apabila tidak ada SOP kami baru dapat melakukan penindakan tersebut apabila ada Surat Perintah dari Direktur Utama yang mana Direktur Utama mendapatkan rekomendasi/ masukan dari Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi atau masukan agar dikeluarkan surat peringatan, dilakukan penyegelan sementara bahkan pengambil alihan obyek pengelolaan jasa parkir karena tidak terlintas dipikiran saksi waktu itu;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menjabat sehingga saksi tidak mengetahui posisi tunggakan pembayaran pengelolaan parkir pada tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa SPI tidak pernah melakukan penghitungan atau audit karena untuk penghitungan atau audit sendiri telah dilakukan oleh KAP per tahun atau apabila ada permintaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya oleh Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;

Halaman 52 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran, sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;
- Bahwa menurut Saksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan parkir yaitu Sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab apabila terdapat selisih pembayaran yang seharusnya menjadi pendapatan PD Pasar Surya adalah Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang dan Tersangka MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan pembayaran pengelolaan parkir dilakukan oleh pengelola parkir melalui transfer ke rekening oknum atau selain rekening PD Pasar Surya;
- Bahwa menurut saksi bukti pembayaran secara tunai selain BKMC tidak diakui;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya terkait apakah pemberian ijin perpanjangan pengelolaan parkir periode 2020 s/d 2023 dilaksanakan sesuai SOP Perpanjangan Ijin/ Sewa Parkir berdasarkan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sanksi atau teguran kepada Pengelola Parkir yang menunggak karena tidak ada SOP perparkiran. Selain itu, Saksi hanya dapat memberikan sanksi atau teguran apabila diperintah oleh Direksi, dalam hal ini Direktur Utama atas rekomendasi Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tembusan Perjanjian Kerjasama yang diterima saksi tiap adanya perjanjian;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama, terdapat tata cara pembayaran, harga parkir, lahan parkir, nilai harga pengelolaan, sanksi.
- Bahwa di Cabang Selatan, Saksi tidak pernah melakukan penyegelan karena tidak ada pengajuan dari pihak PD Pasar Surya lalu ketika masuk ke Saksi, akan dimintakan disposisi/melaporkan pada direksi, ini ada tunggakan dan perintah apa yang akan dilakukan;
- Bahwa terkait tunggakan menurut saksi harus dibayar terlebih dahulu. Apabila ingin perpanjangan Perjanjian Kerjasama, maka tunggakannya

Halaman 53 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar terlebih dahulu dan di Cabang Selatan ketika belum lunas dilakukan perpanjangan;

- Bahwa terkait tunggakan, yang memegang kewenangan Direktur Pembinaan Pedagang yaitu M. Taufiqurrahman. Saksi tidak mengetahui adanya tunggakan di Cabang Selatan dan baru mengetahui pada saat rapat bulanan;
- Bahwa pada saat ada tunggakan, Saksi dalam rapat memberikan masukan dan pemecahan. Kemudian, Saksi juga memberikan saran kepada M. Taufiqurrahman untuk dilakukan pemanggilan, pemanggilan awal dilakukan oleh kepala cabang dan apabila tidak ada tindak lanjut, dilakukan panggilan langsung ke pusat. Pada kenyataannya, Saksi hanya mengetahui ada pemanggilan dari Cabang Selatan namun tidak ada realisasi;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan SOP, kajian dan evaluasi adalah bagian pemasaran yaitu Kasubag Pemasaran. Hasil dari evaluasi dan kajian dilaporkan ke Direktur Pembinaan Pedagang. Apabila evaluasi dan kajian dilakukan kepala cabang maka ada dasar dan perintah, apabila tidak ada perintah, maka kepala cabang tidak boleh melakukan evaluasi dan kajian;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran adalah Direktur Pembinaan Pedagang karena dia yang bertanggungjawab yang melakukan tandatangan dalam perjanjian;
- Bahwa kepala cabang timur, utara, selatan, tidak memiliki pengawasan terhadap kewajiban bayar pengelolaan parkir dan tidak bertanggungjawab untuk siapa yang bayar siapa yang belum;
- Bahwa data atau informasi adanya kewajiban bayar disampaikan dari oleh Kasubag bagian pembinaan pedagang yang didapat dari bagian pemasaran;
- Bahwa jabatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan parkir setahu saksi adalah Bagian Pemasaran, sedangkan kaitan dengan cabang adalah lokasi lahan parkir yang berada di Unit Pasar dibawah Cabang.
- Bahwa saksi menerangkan saat menjabat juga pernah terdapat tunggakan, yang dilakukan saksi adalah berkoordinasi dengan Kepala Unit Pasar dan menanyakan data lahan parkir serta menyatakan kapan pengelola parkir dapat melakukan pembayaran;
- Bahwa saat saksi menjabat, yang melakukan penagihan adalah Kepala Unit Pasar. Setelah saksi melaksanakan penagihan melalui unit pasar jika masih terdapat tunggakan akan dilaporkan pada Pusat khususnya bagian penagihan karena selalu mendapatkan laporan dari cabang;

Halaman 54 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan langsung. Saksi menerangkan tidak memiliki kewenangan untuk menyurati langsung kepada pengelola parkir. Yang memiliki kewenangan untuk menyurati pengelola secara langsung adalah direksi;
- Bahwa cabang hanya dapat mendatangi dan menyampaikan atau mengingatkan ketika bertemu dengan Pengelola Parkir akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat tagihan atau somasi;
- Bahwa ketika pengelola tetap tidak melakukan pembayaran dan telah dilakukan upaya oleh saksi, maka saksi melaporkan dan ketika tetap tidak dilakukan pembayaran maka seharusnya manajemen yang melakukan pengurusan;
- Bahwa saksi menjerangkan, jika ada tunggakan parkir, akan saksi laporkan pada rapat bulanan yang saksi sebut sebagai rapat evaluasi pendapatan atau rekomendasi pendapatan yang tidak terfokus pada parkir;
- Bahwa dahulu ada rapat rutin, terakhir sejak saksi menjabat sebagai SPI Juni 2023. Salah satu presentasi dalam rapat adalah mengenai pendapatan secara umum, untuk Parkir sebelum rapat pendapatan secara umum, yang memimpin Direktur Administrasi Keuangan yang menanyakan mengenai pembayaran parkir, dari situ saksi mengetahui tunggakan;
- Bahwa menurut Saksi PD Pasar Surya mengalami kerugian terkait SOP dilakukan perpanjangan pengelolaan parkir ketika ada tunggakan. Mengenai kerugian materiil dan penyelesaian melalui gugatan perdata saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala SPI Internal, Saksi tidak pernah memperingatkan Masrur;
- Bahwa kebijakan PD Pasar Surya pada COVID-19 terkait perparkiran, ada kebijakan diperbolehkannya melakukan angsuran. Saksi menjelaskan sesuai yang disampaikan Saksi NURUL HADI terdapat pembebasan denda dalam rangka ulang tahun PD Pasar, 17 Agustus, yang dikeluarkan melalui surat direksi;
- Bahwa terkait audit, yang berkepentingan langsung adalah bagian akuntansi, yang terpenting ada KAP dan auditor pada PD Pasar Surya;
- Bahwa mengenai perintah dari Pusat kepada Cabang untuk memenuhi target dilakukan rutin pada saat rapat bulanan, didalamnya membahas optimalisasi pendapatan seperti kurang berapa dan presentasinya termasuk masalah parkir juga, sehingga rutin dilakukan. Rapat tersebut di

Halaman 55 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpin oleh 2 direksi yaitu Direksi Pembinaan Pedagang dan Direksi Akuntansi Keuangan dan membahas bersama kepala cabang;

- Bahwa ketika ada perbedaan data antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang maka saksi berpedapat keduanya salah, sehingga dalam Rapat Bulanan dilakukan pembahasan ketidakcocokan nilai pendapatan dengan dilakukan rekonsiliasi antar Kantor Cabang dengan Bagian Akuntansi;
- Bahwa susunan direksi di Kantor Pusat, terdapat Direktur Utama, kemudian dibawahnya ada direksi, yaitu Direktur Pembinaan Pedagang, Direktur Administrasi Keuangan, dan Direktur Teknik dan Usaha. Terkait Direktur Pembinaan Pedagang membawahi bagian pembinaan pedagang dan pemasaran. Direktur Aadministrasi Keuangan membawahi bendahara, akuntansi dan keuangan kas atau kasir. Direktur Teknik membawahi keamanan dan bangunan dan perawatan;
- Bahwa terkait sewa berada dalam ruang lingkup Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Perjanjian Kerjasama adalah Direktur Pembinaan Pedagang karena juga melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama. Dasar yang digunakan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kewenangannya ada pada Direktur Pembinaan Pedagang yang dilaporkan kepada Direktur Utama;
- Bahwa dasar yang digunakan disetujui atau tidak, berdasarkan SOP berasal dari kajian dan evaluasi termasuk menentukan nilai parkir yang dituangkan dalam berita acara, dan berita acara disiapkan oleh bagian pemasaran. Sehingga pertama terdapat permohonan kemudian di terima bagian Pemasaran untuk kajian dan evaluasi. Selanjutnya melampirkan hasil kajian, evaluasi dan negosiasi;
- Bahwa yang melakukan negosiasi adalah bagian pemasaran dan prosesnya di Kantor Pusat. Hasil kajian dilaporkan pada Direktur Pembinaan Pedagang untuk disetujui atau ditolak;
- Bahwa menurut Saksi untuk posisi kepala cabang, dalam SOP tidak tercantum kepala cabang, akan tetapi atas permintaan Direktur Pembinaan Pedagang, ketika ada permintaan maka ada kewenangan untuk kajian, evaluasi dan negosiasi. Perintah kepada Kepala Cabang dalam bentuk disposisi;
- Bahwa disposisi berasal dari permohonan pengelolaan. Biasanya disposisi bersamaan dengan kajian, evaluasi dan negosiasi dari pemasaran kemudian di disposisi untuk negosiasi melibatkan kepala cabang. Ketika

Halaman 56 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disposisi Kepala Cabang memiliki kewenangan melakukan kajian dan evaluasi serta BA Negosiasi;

- Bahwa yang menandatangani BA Negosiasi sesuai SOP adalah Pemohon dan Kepala Bagian Pemasaran;
- Bahwa ada kewenangan atau posisi di Kepala Cabang diperkenankan untuk memberi saran kepada Direksi;
- Bahwa terkait pencocokan sebagai SPI, saksi menerangkan memang merupakan kebijakan dari Saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila sesuai SOP, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan kajian adalah bagian pemasaran. Kepala Cabang tidak boleh melakukan evaluasi dan kajian apabila tidak ada disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa terkait Permohonan Pengelolaan Parkir kewenangan evaluasi dan kajian ada pada Bagian Pemasaran, sedangkan untuk Perpanjangan Pengelolaan Parkir yang melakukan evaluasi dan kajian adalah Bagian Pemasaran. Meskipun dalam SOP adalah kewenangan Kepala Cabang sesuai Disposisi;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat angsuran, dan yang melakukan tanda tangan dalam surat tersebut adalah Direktur Administrasi Keuangan;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Direktur Pembinaan Pedagang melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada Direktur Utama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD NURUL HADI, S.H, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-12/01/VI/2023 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 57 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan permasalahan di PD Pasar Surya Cabang Selatan saksi tidak tahu dugaan tindak pidana korupsi dimana, yang saksi tahu adalah ada masalah kekurangan bayar untuk kontrak jasa parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan kekurangan bayar untuk kontrak jasa parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan pada saat saksi menjabat sejak tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan tersebut saksi menghubungi melalui telepon kepada Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya untuk lebih mengaktifkan penagihan tunggakan kontrak parkir. Karena tidak ada perubahan, saksi melakukan koordinasi dengan Direktur Pembinaan Pedagang Sdr. SUGIYANTO dengan hasil PD Pasar Surya melakukan pemanggilan kepada para pengelola selanjutnya dilakukan pemanggilan sebagaimana surat:
 - o Surat dari PD Pasar Surya Nomor: SU-278/02 II/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Undangan kepada 1. H. ACH. FAUZI 2. MAULIANA FAUZIYAH Pengelola Parkir Pasar Wonokromo;
 - o Surat dari PD Pasar Surya Nomor: SU-277/02 II/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Undangan kepada H. ABDUL BALI Pengelola Parkir Pasar Wonokromo;
 - o Surat dari PD Pasar Surya Nomor: SU-279/02 II/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Undangan kepada H. M. SHIDIQ Pengelola Parkir Pasar Wonokromo;
 - o Surat dari PD Pasar Surya Nomor: SU-280/02 II/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Undangan kepada LAELAWATI Pengelola Parkir Pasar Wonokromo;
 - o Surat dari PD Pasar Surya Nomor: SU-281/02 II/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Undangan kepada H. MUDANI Pengelola Parkir Pasar Wonokromo;
- Bahwa dalam rapat hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 yang dihadiri oleh pengelola parkir (yang diundang), Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, Kepala SPI PD Pasar Surya (saksi), Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, Kepala Bagian Pemasaran PD Pasar Surya, saksi mengetahui dari Sdr. H. ACH. FAUZI alasan pengelola menunggak membayar sewanya adalah karena pendapatan setiap bulan tidak mencukupi untuk membayar sewa dan meminta untuk dilakukan *sweeping* ulang;

Halaman 58 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat, tidak ada bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PD Pasar Surya selain koordinasi dan pemanggilan tersebut;
- Bahwa untuk pengelolaan parkir memang di bawahhi Bagian Pemasaran, dan alasan mengapa juga ada Bagian Keamanan dan Ketertiban mungkin ada koordinasi untuk ketertiban terkait tunggakan pembayaran sewa pengelolaan parkir tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, saksi belum melakukan penindakan karena belum ada perintah dari Direksi terkait permasalahan ini, terakhir hanya pemanggilan saja;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 di Pasar Wonokromo pernah dilakukan sweeping parkir 1 (satu) kali. Kemudian untuk negosiasi, saksi tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak termasuk bagaimana mekanisme dalam melakukan negosiasi;
- Bahwa untuk tahun 2020 s/d 2023, saksi tidak tahu apakah dalam pemberian ijin sewa/kontrak dan perpanjangan ijin sewa/kontrak dalam pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat saksi menjabat pemberian atau perpanjangan ijin sewa kontrak pengelolaan parkir sudah sesuai SOP, yaitu dimulai dari adanya Pemberitahuan PD Pasar Surya kepada pengelola 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak habis, kemudian pemohon mengajukan permohonan kepada Direksi untuk memperpanjang sewa/ kontrak, lalu Direksi akan memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan kajian apakah layak atau tidak untuk diperpanjang, selanjutnya dibuat kajian dan dilakukan negosiasi, setelah itu dilaporkan kepada Direksi Pembinaan Pedagang dan apabila disetujui didisposisikan kepada Bagian Pemasaran untuk memberikan jawaban kepada pengelola bahwa permohonan disetujui, setelah pengelola/ pachter membayar sewa/kontrak kemudian diminta tandatangan di PKS dengan membawa bukti pembayaran;
- Bahwa saksi selaku Kepala SPI PD Pasar Surya mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan dan menyampaikan hasilnya sebagai bahan pertimbangan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan perusahaan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Pengawas melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan seluruh *standard operating procedure* yang ada di perusahaan secara periodik dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Direksi;

Halaman 59 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Internal. Tidak pernah menerima laporan periodik terkait kepatuhan SOP dari Pengawas yang bertanggungjawab, sehingga saksi juga tidak meneruskan kepada Direksi. Sementara untuk SPI sendiri, ada membuat laporan per tahun kepada Direktur Utama yang isinya adalah stock opname dan membuat laporan apabila ada perintah yang mendesak yang diminta langsung oleh Direktur Utama yang sebagian besar terkait pemeriksaan personal (penyalahgunaan jabatan dan wewenang);
- Bahwa menurut saksi berdasarkan PKS telah diatur apabila pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengelola akan dikenakan saksi denda 0,1 % per hari dari pembayaran pokok dengan denda maksimal pada setiap bulannya sebesar 1% dari pembayaran pokok. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pengenaan denda pengelola/ pachter tidak melakukan pembayaran/ angsuran maka PD Pasar Surya akan memberikan surat peringatan dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Peringatan tidak melakukan pembayaran/angsuran maka akan dilakukan penyegelan/pengambil alihan sementara obyek pengelolaan dan apabila terhitung 30 hari sejak penyegelan/diambil alih sementara belum melakukan pembayaran/angsuran maka obyek pengelolaan sepenuhnya menjadi hak PD Pasar Surya dan PD Pasar Surya dapat mengalihkan obyek pengelola kepada pihak lain;
- Bahwa menurut saksi, sanksi yang ada dalam PKS tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga ada tunggakan berlanjut dari tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa kewenangan SPI PD Pasar Surya untuk melakukan penindakan dalam hal pengelola terlambat melakukan pembayaran dilakukan dengan melakukan penyegelan bahkan pengambil alihan obyek pengelolaan jasa parkir baru ada ketika terdapat perintah dari Direktur Utama;
- Bahwa dalam kejadian di Pasar Keputran Utara (PD Pasar Surabaya Cabang Timur), Direksi PD Pasar Surya pernah memberikan surat peringatan kepada pengelola apabila sampai tanggal yang sudah ditentukan tidak melakukan pembayaran maka obyek pengelolaan akan dilakukan penyegelan atau pengambil alihan, namun satu hari sebelum pelaksanaan penyegelan (oleh SPI dan Bagian Keamanan dan Ketertiban) pengelola telah melakukan pembayaran sehingga tidak jadi dilakukan penyegelan atau pengambil alihan;

Halaman 60 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data berikut nilai kontrak berdasarkan PKS pengelolaan parkir pada tahun 2020 s/d 2023 yang saksi peroleh dari Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, angsuran pengelola/ pachter dalam pengelolaan parkir pada tahun 2020 s/d 2023 berdasarkan Buku Pembantu yang saksi peroleh dari bagian Akuntansi PD Pasar Surya, dan hasil pengawasan saksi berupa data tunggakan pembayaran pengelolaan parkir pada tahun 2020 s/d 2023 yang saksi peroleh dari Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, sebagai berikut:

Tahun	Nilai Kontrak berdasarkan PKS	Angsuran berdasarkan Bukut Pembantu	Tunggakan berdasarkan informasi data dari Kepala Cabang Selatan
2020	2.870.787.507	2.326.952.835	195.506.275
2021	2.840.739.995	2.507.171.078	167.735.497
2022	2.892.302.495	2.951.687.757	6.979.022
2023	3.060.313.956	3.502.514.420	29.022.882
			399.235.590

- Bahwa menurut saksi angsuran pembayaran pengelolaan parkir tersebut berdasarkan Buku Pembantu hanya berhenti di tahun 2023, sehingga data tersebut memungkinkan tidak valid terhadap posisi terakhir tunggakan sewa parkir. Untuk detailnya bagian akuntansi yang mengetahuinya Sdri. NOVI;
- Bahwa data tunggakan yang saksi peroleh dari Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya merupakan data sebelum kebijakan pembayaran wajib melalui transfer, karena sejak kebijakan pembayaran wajib melalui transfer tersebut maka selagi pengelola tidak memberikan informasi terkait pembayaran maka Kantor Cabang Selatan PD Pasar Surya tidak dapat mengetahuinya sehingga data tersebut memungkinkan tidak valid juga terhadap posisi terakhir tunggakan sewa parkir;
- Bahwa SPI tidak pernah melakukan penghitungan atau audit karena kami juga tidak ada ahli di bidang tersebut. Untuk penghitungan atau audit sendiri telah dilakukan oleh KAP per tahun atau apabila ada permintaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui untuk evaluasi atau laporan terhadap adanya kewajiban bayar di Cabang Selatan untuk periode 2020 sampai 2023 karena saat itu belum menjabat di SPI dan baru menjabat 1 Juni 2023;
- Bahwa menurut Saksi bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung yaitu dengan menghubungi melalui telepon atau langsung untuk komunikasi mengenai jika ada tunggakan untuk optimalisasi pendapatan agar segera ditagihkan. Selain itu, juga melakukan komunikasi dengan Direktur Pembinaan Pedagang, jika memang ada tunggakan maka akan kami beri saran.

Halaman 61 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi apabila terdapat kekurangan bayar, sanksi yang diberikan kepada pengelola parkir sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, apabila sudah di atas tanggal 20 maka dikenakan denda 0,1 persen. 7 hari tidak bayar melakukan pembayaran dengan denda maka dilakukan peringatan dan kemudian pada 12 hari selanjutnya dilakukan penyegehan. Kemudian setelah tidak dilakukan pengurusan pada masa penyegehan maka 30 hari selanjutnya akan dilakukan pencabutan. Untuk pengurusan penyegehan, yang melakukan adalah pihak pertama yang tertuang di Perjanjian Kerjasama yaitu Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan kekurangan bayar dari Kasubag Penagihan dan Kepala Cabang;
- Bahwa tunggakan tersebut merupakan suatu potensi pendapatan yang dapat diraih oleh PD Pasar Surya, dengan adanya tunggakan akhirnya pendapatan berkurang;
- Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tidak boleh kecuali ada rekomendasi dari Direktur Pembinaan Pedagang dan Direktur Keuangan;
- Bahwa menurut Saksi SPI tidak pernah mengaudit pendapatan pengelolaan parkir karena tidak memiliki tenaga ahli yang cukup sehingga dilakukan audit dari KAP;
- Bahwa Saksi membaca Laporan KAP Gideon Adi & Rekan pada waktu Saksi diperiksa di Kejaksaan dan awalnya 700 juta menjadi 602 juta. Terdapat perbedaan karena sepengetahuan Saksi kemungkinan adanya salah administrasi antara bagian akuntansi di Pusat dan di Cabang;
- Bahwa untuk pembayaran tunai seluruhnya wajib menggunakan BKMC.
- Bahwa menurut Saksi pembayaran yang dilakukan dengan transfer harus kepada rekening PD Pasar Surya, di luar itu tidak boleh;
- Bahwa terkait pembayaran masuk oleh patcher parkir diterima Kasi Penagihan dan disetujui Kepala Cabang, sebelum disetorkan ke bagian akuntansi. Terhadap pembayaran disetujui atau tidak, Saksi tidak mengetahui tolok ukurnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Lampiran 21 Peraturan Direksi mengenai Sistem Operasional Perusahaan merupakan mengenai Perpanjangan, sedangkan SOP tentang penegakan penertiban tunggakan tidak ada, kecuali dalam PKS yang para pihaknya hanya ada Patcher Parkir dan Direktur Pembinaan Pedagang, sehingga Kepala Cabang tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan ketika ada tunggakan;

Halaman 62 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai pembayaran tidak sesuai nilai PKS dilakukan Koordinasi dahulu dengan Direksi, mengenai keterangan Saksi SOKHAH SAMPURNI HAYATI tentang penolakan pembayaran ketika tidak sesuai nilai PKS, saksi tidak tahu apakah diterapkan diseluruh Kantor Cabang;
- Bahwa menurut Saksi dalam Rapat Bulanan membahas pendapatan secara umum, terkait perparkiran itu diwakili oleh Direktur Administrasi di mana menanyakan satu-satu kepada kepala cabang bagaimana tunggaknya;
- Bahwa terkait dengan adanya tunggakan dari pengelola parkir, menurut Saksi kepala cabang tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat penagihan;
- Bahwa terkait kerugian PD Pasar Surya, Saksi menerangkan apabila ada gugatan perdata dan kemudian Patcher parkir membayar, tetap akan ada kerugian karena masih ada perpanjangan pengelolaan parkir dari Patcher, setelah mengetahui pengelola menunggak kenapa tetap diperpanjang;
- Bahwa Kepala Cabang membawahi Kasi Penagihan;
- Bahwa apabila ada patcher parkir yang membayar tidak sesuai dengan kewajiban yang tertuang di Perjanjian Kerjasama maka tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Perjanjian dan tidak ada rekomendasi dari Direksi. Harus koordinasi dahulu dengan Direksi. Saksi tidak tahu apakah ini berlaku kepada semuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan teguran kepada MASRUR, akan tetapi hanya memberikan saran untuk dioptimalkan pendapatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tunggakan pembayaran dari pengelola parkir kalau tidak ada pemberitahuan dari Rapat;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap tunggakan tersebut, terdapat kebijakan internal terhadap pembayaran perparkiran berupa angsuran dan boleh dicicil. Untuk surat yang memperbolehkan angsuran ditandatangani oleh Direktur Administrasi Keuangan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pembebasan denda dan rutin dilakukan oleh PD Pasar Surya;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada peringatan di Cabang Selatan, namun untuk penyegelan tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 63 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AGUS SETYAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Penagihan PD Pasar Surya berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-32/01/XI/2017 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Tanggal 09 November 2017;
 - Bahwa Struktur Bagian Bendahara pada Perusahaan Daerah Pasar Surya sebagai berikut:
 - Kabag Bendahara : (Tidak ada yang menjabat) sebelumnya dijabat oleh Sdr. HARI SUPRIANTO;
 - Sub Bagian Penagihan : saksi sendiri;
 - Sub Bagian Pemegang Kas : DIAH WAHYUNI;
 - Sub Bagian Gaji : RUDI HARTONO;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sub Bag Penagihan PD Pasar Surya sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan tagihan rekening tempat, listrik dan air;
 - b. Mencatat tagihan-tagihan tersebut dalam laporan;
 - c. Membuat laporan secara periodik saldo rekening;
 - d. Melakukan evaluasi tagihan rekening di setiap unit pasar.
 - Bahwa saksi hanya menerima laporan bulanan atas tagihan-tagihan yang terdapat di kantor cabang seperti luran Layanan Pasar (ILP) akan tetapi dalam laporan bulanan tersebut juga terdapat kegiatan pengelolaan parkir;
 - Bahwa isi dari Laporan Bulanan, khususnya untuk kegiatan pengelolaan parkir di dalam laporan mencantumkan Nilai Perjanjian Kerjasama atas Pengelolaan Parkir setiap bulannya serta realisasi tagihan yang berhasil diperoleh oleh Kantor Cabang Selatan;
 - Bahwa menurut saksi dalam laporan tersebut banyak sekali nominal yang tidak balance. Tindak lanjut atas laporan bulanan khususnya terkait dengan penagihan kegiatan Pengelolaan Parkir yang tidak balance, saksi

Halaman 64 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Tagihan atas penagihan kegiatan Pengelolaan Parkir yang ditujukan kepada pengelola yang menunggak;

- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan adalah Laporan Bulanan dan persetujuan dari Direktur Administrasi Keuangan sebelum kami kirimkan ke Kantor Cabang;
- Bahwa Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 – 2023 adalah dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00
11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIRAH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00
8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp9.540.200,00
20	NUR AISYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NUR AISYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian berhasil ditagih dan telah diserahkan ke Kantor Pusat melalui Sub Bagian Pemegang Kas dan

Halaman 65 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membayarkan adalah yang memiliki tunggakan dengan nominal kecil-kecil saja;

- Bahwa saksi tidak hafal Pengelola mana saja yang telah membayarkan tunggakannya dikarenakan bukan saksi yang menerima langsung pembayaran tunggakan tersebut melainkan Sdr. DIAH WAHYUNI selaku Sub Bagian Pemegang Kas Kantor Pusat PD Pasar Surya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyegelan/pengambil alihan sementara obyek pengelolaan belum dilakukan;
- Bahwa alur penerimaan pendapatan Parkir Pasar di Wilayah Cabang Selatan yaitu mulanya Kepala Cabang Selatan menerima setoran dari setiap unit pasar yang masuk ke dalam wilayah Cabang Selatan terkait dengan pengelolaan parkir. Setelah uang hasil tagihan pengelolaan parkir tersebut berhasil dikumpulkan, Kepala Cabang Selatan membawa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) beserta uang hasil tagihan tersebut ke Kantor Pusat yang nantinya Kepala Cabang akan menyerahkan Uang Pengelolaan Parkir kepada Kepala Sub Bagian Pemegang Kas serta BKMC kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi yang nantinya mereka akan melakukan pengecekan bersama untuk menghitung uang dan BKMC tersebut apakah sudah balance apa belum. Saksi tidak ikut langsung dalam proses tersebut, saksi hanya menerima laporannya saja yang dituangkan ke dalam laporan bulanan yang dibuat oleh Kantor cabang, sehingga apabila terdapat tunggakan (saldo yang tidak *balance*) maka saksi akan menerbitkan surat tagihan yang ditujukan kepada para pihak yang menunggak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terhadap pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya oleh Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran, sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekurangan bayar pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan berdasarkan hasil perhitungan terakhir oleh KAP (Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan) adalah sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah);
- Bahwa menurut Saksi maksud dari Surat Pengantar Nomor 24 / 12 /XII/

Halaman 66 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal pengiriman laporan tunggakan dan kekurangan pembayaran parkir Tahun 2020, 2021 dan kekurangan Pembayaran Parkir Tahun 2022 adalah data tunggakan parkir Unit Pasar Jajaran Cabang Selatan 2021, yang merupakan pertimbangan dari dikeluarkan surat tagihan kepada Pengelola Parkir yang mempunyai tunggakan parkir;

- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan pembayaran pengelolaan parkir dilakukan oleh pengelola parkir melalui transfer ke rekening oknum atau selain rekening PD Pasar Surya;
- Bahwa menurut saksi bukti pembayaran secara tunai selain BKMC tidak diakui;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya terkait apakah pemberian ijin perpanjangan pengelolaan parkir periode 2020 s/d 2023 dilaksanakan sesuai SOP;
- Bahwa mekanisme penagihan dilakukan biasanya di cabang masing-masing ada Kasi Penagihan kemudian baru dilaporkan ke pusat bagian Kasubag Penagihan;
- Bahwa Saksi menerima laporan setiap bulannya dari cabang, isi laporannya berupa tanggal, nilai uang, dan nama masing-masing pengelola parkir;
- Bahwa Saksi telah memberikan surat tagihan kepada patcher parkir, ada yang membayar dan ada yang tidak membayar;
- Bahwa menurut Saksi setiap penagihan yang dilakukan Kasi Penagihan Cabang dilaporkan kepada saksi dengan koordinasi pada Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui kekurangan bayar berjumlah 600 jutaan dari Laporan Keuangan Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan sanksi kepada pengelola parkir yang menunggak karena dalam SOP tidak ada mengatur untuk melakukan sanksi itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Kerjasama. Untuk perjanjian dikelola oleh bagian pemasaran dan cabang. Saksi tidak mendapatkan salinan Perjanjian Kerjasama, sehingga jumlah pembayaran pengelolaan parkir adalah dari cabang;
- Bahwa selaku Kasubag Penagihan di Bagian Bendahara Pusat saksi merekap seluruh tagihan sebenarnya pada tempat, listrik, dan air. Akan tetapi untuk perparkiran adalah tambahan untuk melakukan rekapitulasi;
- Bahwa menurut Saksi apabila ada selisih catatan tagihan antara pusat dan cabang, kemudian antara cabang dan akuntansi menyelesaikan selisih. memang pernah terjadi selisih, akan tetapi lupa untuk Patcher Parkir atas

Halaman 67 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



nama siapa karena yang disebutkan adalah jumlah global dari data yang sampaikan oleh cabang dalam bentuk tabel kemudian diperiksa dan ditemukan selisih;

- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu alasan patcher parkir menunggak adalah COVID-19 sehingga pendapatan menurun karena pasar sepi dan menyebabkan adanya tunggakan. COVID-yang menyebabkan Patcher Parkir tidak bisa membayar, ada kebijakan yang dilakukan PD Pasar Surya berupa angsuran. Boleh atau tidaknya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap catatan selisih dari pusat dan dari cabang, Saksi tidak tahu mana yang dijadikan patokan. Namun Saksi melihat dari Laporan KAP;
- Bahwa menurut Saksi saat ini pasar memang turun karena kalah dengan online;
- Bahwa terkait BKMC No. 25 atas nama M. Syafik, Saksi tidak mengenal tapi kalau dilihat dari gambar memang BKMC yang masuk namun tidak ada tembusan kepada Saksi. Dalam gambar atas nama M. Syafik maka yang membayar adalah M. Syafik ke Cabang Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peringatan kepada pengelola parkir, hanya memberikan surat tagihan dan ditandatangani oleh Direktur Akuntansi Keuangan;
- Bahwa jika surat tagihan tidak diindahkan, saksi memerangkan surat tagihan ditembuskan ke SPI, Pemasaran dan beberapa bagian yang lain;
- Bahwa menurut Saksi ada Surat Direksi tentang angsuran, dan hal itu dilakukan karena ada COVID-19. Dilakukan panggilan di kantor pusat untuk rapat, para pengelola diberikan nilai tunggakan dan diberikan saran untuk membayar dengan mengangsur dan patcher parkir menyetujui;
- Bahwa setelah Patcher Parkir menyetujui akan terdapat mekanisme pengangsuran seperti kapan dilakukan pembayaran, bulan apa, dan nilainya sesuai dengan kesepakatan pada saat pertemuan;
- Bahwa sebagai Kasubag Penagihan, saksi tidak tahu jumlah pengelola parkir di Cabang Selatan karena di tiap unit pasar berbeda-beda. Akan tetapi tanggungjawabnya ada di cabang;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa jumlah tunggakan, akan tetapi untuk data tunggakan berasal dari rekap data dari Kantor Cabang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekap PKS dan hanya berdasarkan laporan dari cabang, sehingga selama ini karena tidak dapat tembusan secara cetak dan saksi meminta data dari cabang;
- Bahwa secara SOP, saksi hanya mencatat karena dalam sebulan ada rapat dan akan meminta data untuk dibuat laporan pada saat rapat;

Halaman 68 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima data tunggakan dari laporan kantor cabang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NOFI NURYANI, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi Umum PD Pasar Surya dan diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-42/01/IX/2018 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Tanggal 21 September 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sub Bagian Akutansi Umum yaitu :
 - Menyelenggarakan Akutansi Keuangan Perusahaan sesuai prinsip akutansi yang berlaku (yaitu dalam hal kami mendapat bukti pendapatan (LHP, BKMC, BBM dan BKM (Bukti Kas Masuk) dari Bendahara);
 - Memeriksa dan melaporkan realisasi Penggunaan anggaran Perusahaan (yaitu mencatat pendapatan dan pengeluaran pada Buku Besar (buku Pembantu);
 - Membuat laporan Keuangan setiap bulan, triwulan dan akhir tahun (yaitu membuat laporan keuangan yang berdasarkan bukti transaksi yang dijadikan buku besar lalu dijadikan neraca lajur selanjutnya dibuatkan laporan keuangan yang berisi (Neraca laba rugi dan arus kas);
 - Menyiapkan melaporkan keuangan tahunan setiap akhir tahun (yaitu membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setiap akhir tahun yang kemudian diserahkan kepada direksi yang selanjutnya untuk dilaporkan ke Pemkot atau Lembaga-lembaga keuangan lainnya);
 - Melaksanakan system perpajakan (yaitu bahwa untuk perpajakan dipegang oleh bagian kasubag gaji, sub bagian akutansi umum hanya melaporkan SPT Tahunan);
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Akutansi;

Halaman 69 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sembilan Pasar Pada Cabang Selatan PD Pasar Surya yaitu:
 1. Pasar Wonokromo
 2. Pasar Genteng
 3. Pasar Kembang
 4. Pasar Dukuh Kupang
 5. Pasar Kedungdoro
 6. Pasar Kupang
 7. Pasar Kupang Gunung
 8. Pasar Pakis
 9. Pasar Bendul Merisi
 10. Pasar Gayung Sari
 11. Pasar Karang Pilang
 12. Pasar Hewan Karang Pilang
 13. Pasar Kedungsari
 14. Pasar Lakasantri
 15. Pasar Wonokitri
 16. Pasar Tunjungan;
- Bahwa menurut Saksi alur penerimaan pendapatan Parkir Pasar di Wilayah Cabang Selatan yaitu Sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan menyampaikan BKMC dan LHP (laporan Hasil Penagihan) ke saksi selaku Kepala Sub Bagian Akutansi Umum;
- Bahwa untuk awal tahun karena kami belum tahu berapa jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya, saksi selaku Kasubag Akutansi Umum mencatatkan BKMC tersebut ke "Buku Besar Titipan Parkir" setelah dicocokkan dengan BKM (bukti Kas Masuk) yang dibuat oleh Sub Bagian Pemegang Kas dengan Keterangan "Titipan Parkir Unit-Unit Pasar.";
- Bahwa jika Perjanjian Kerjasama sudah ada maka saksi meminta sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan untuk mengirimnya kepada saksi selaku Kepala Sub Bagian Akutansi Umum untuk dicatat sebagai pendapatan kemudian saksi membuatkan Jurnal Memorial untuk mengubah titipan Parkir Unit-Unit Pasar menjadi "Pendapatan Parkir" di dalam "Buku Besar Pendapatan Parkir";
- Bahwa terkait kekurangan bayar pada BKMC yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sama tetap dinyatakan "Pendapatan Parkir" selanjutnya saksi sebagai Kasubag Akutansi Umum menanyakan terkait kekurangan bayar tersebut ke Cabang dan cabang memberikan penjelasan bahwa pengelola parkir sementara tidak dapat membayar sesuai Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran Parkir oleh pengelola parkir pada Pasar Wonokromo sebagian pengelola parkir membayar tidak sesuai dengan *time schedule* dan nominal yang seharusnya dibayarkan setiap bulannya sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi denda keterlambatan tidak dikenakan ke

Halaman 70 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Parkir yang lewat waktu dalam melakukan Pembayaran dan saksi tidak melakukan pencatatan terhadap denda tersebut;

- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab terhadap penerbitan pemberian izin parkir kepada pengelola parkir yang kurang bayar pada periode sebelumnya dan tetap diberikan izin pengelolaan parkir yaitu Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya oleh Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran, sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan parkir yaitu sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekurangan bayar pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan berdasarkan hasil perhitungan terakhir oleh KAP (Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan) adalah sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan pembayaran pengelolaan parkir dilakukan oleh pengelola parkir melalui transfer ke rekening oknum atau selain rekening PD Pasar Surya;
- Bahwa bukti pembayaran secara tunai selain BKMC tidak diakui;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembayaran parkir yang tidak sesuai dengan Time Schedulue dan Nominal Pembayaran yaitu Kepala Cabang dikarenakan Cabang yang menyerahkan BKMC dan Uang Ke Kantor Pusat PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi tidak mencatat piutang parkir dalam Laporan Keuangan karena piutang tersebut belum menjadi pendapatan PD Pasar Surya, dan

Halaman 71 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dimasukkan sebagai pendapatan setelah ada uang masuk ke PD Pasar Surya dari pengelola parkir;

- Bahwa sepengetahuan saksi Laporan Keuangan PD Pasar Surya hanya ada piutang rekening (ILP, air, listrik), sementara piutang parkir tidak pernah ada di pencatatan Laporan Keuangan PD Pasar Surya;
- Bahwa piutang parkir tidak dilakukan pencatatan karena saksi hanya mengikuti kebiasaan sebelumnya yang memang tidak dicatatkan. Adapun untuk berapa jumlah piutang yang mengetahui adalah Sub Bagian Penagihan yang berada di bawah Bendahara;
- Bahwa tidak ada koordinasi antara Sub Bagian Akutansi Umum, Sub Bagian Penagihan dan Cabang Selatan dalam hal kekurangan bayar jasa parkir, yang mengetahui adalah Cabang dan Sub Bagian Penagihan. Saksi mendapatkan data kekurangan bayar parkir dari Sub Bagian Penagihan setiap triwulan sekali;
- Bahwa perhitungan pembagian Deviden antara PD Pasar Surya dengan Pemerintah Kota Surabaya yaitu Laba dikurangi Cadangan Umum sebesar 15% sisanya dibagi 55% untuk Pemerintah Kota Surabaya dan sisanya yaitu 10% untuk Dana Sosial dan Pendidikan, 10% untuk Jasa Produksi, 10% untuk Sumbangan Dana Pensiun;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya terkait apakah pemberian ijin perpanjangan pengelolaan parkir periode 2020 s/d 2023 dilaksanakan sesuai SOP atau tidak;
- Bahwa terkait alur penerimaan pembayaran pengelolaan parkir, biasanya dari cabang ke pusat dan bagian akuntansi hanya menerima berkasnya saja;
- Bahwa menurut Saksi ada pengelola parkir yang membayar sesuai schedule dan ada yang tidak sesuai schedule;
- Bahwa apabila ada pengelola parkir yang terlambat membayar seharusnya dikenakan denda, namun selama ini tidak dikenakan denda. Menurut Saksi yang memberikan denda adalah yang menerima pembayaran;
- Bahwa terkait pembayaran sesuai time schedule dalam Perjanjian Kerjasama serta pemberian izin parkir adalah tanggung jawab M. Taufiqurrahman;
- Bahwa Saksi membenarkan untuk audit khusus perparkiran dilakukan audit dengan Akuntan Independen tahun 2020 sampai 2023 menggunakan Laporan KAP Gideon;

Halaman 72 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ada temuan kekurangan bayar oleh pengelola parkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengelola parkir yang masih ada kekurangan bayar di tahun 2020 s.d. 2023 masih diperpanjang atau sudah tidak diperpanjang;
- Bahwa untuk perparkiran merupakan ruang lingkup Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa sumber pendapatan PD Pasar Surya diantaranya adalah listrik, air, parkir, dan lainnya;
- Bahwa untuk cabang selatan, ada sekitar 16 sampai 17 pasar;
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran pengelola parkir setelah dari cabang, kemudian dari cabang dibawa ke pusat di bagian bendahara untuk menerima uang secara keseluruhan, untuk membedakan mana uang parkir, iuran, bisa dirinci;
- Bahwa terkait BKMC tertulis biaya parkir dan biaya tata usaha dan yang menandatangani adalah yang menyeter, bagian penagihan cabang, kepala cabang, dan Saksi. Ketika ada penyeteran BKMC, Saksi tidak menerima uang dan uang itu disetorkan kepada Bendahara. Bendahara menerima sesuai catatan yang diberikan dari cabang;
- Bahwa Saksi selama menjabat hampir tidak ada perbedaan selisih antara BKMC dan di bendahara. Apabila memang ada perbedaan selisih data di cabang dan pusat, Saksi mengirimkan cash flow yang akan dikoreksi oleh cabang sehingga Saksi tahu kesalahannya dimana dan kemudian diperbaiki;
- Bahwa terkait pembayaran pengelola parkir, Saksi belum pernah membuat daftar berupa jumlah pembayaran dari cabang selatan dan mengetahui dari Laporan KAP. Sehingga Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tunggakan dari 2020 sampai dengan 2023. Kalau dari Laporan KAP awalnya berjumlah 372 juta kemudian menjadi 602 juta;
- Bahwa untuk pembayaran melalui transfer, Saksi mengetahui Bukti Bank Masuk (BBM) dari Pengelola Parkir;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat tanda terima selain BKMC;
- Bahwa pencatatan pembayaran dari transfer, sesuai dengan Bukti Bank Masuk dijadikan dalam bentuk cashflow dan diserahkan kepada cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan salinan Perjanjian Kerjasama tapi terlambat dan Saksi sudah mencatat beberapa kali pembayaran namun

Halaman 73 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat perjanjian. Selama Saksi belum dapat, akan ditahan dulu dan dititipkan;

- Bahwa terkait BKMC No. 25, Saksi membenarkan pembayaran tersebut atas nama M. Syafiq ke Cabang Selatan;
- Bahwa terkait BKMC No. 72, Saksi melihat dan membenarkan pembayaran tersebut atas nama Nur Aisyah kepada PD Pasar Surya;
- Bahwa selama Saksi menjabat, Saksi tidak tahu apakah ada pembayaran dari cabang selatan namun tidak disetor;
- Bahwa benar Saksi yang menyetor data-data ke Kantor Akuntan Publik Gideon, dan terkait peristiwa COVID-19 juga sudah disetor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar ada gugatan perdata kepada pengelola parkir untuk membayar tunggakan ke PD Pasar Surya;
- Bahwa Saksi menerangkan cabang selatan tidak berkoordinasi dengan Saksi dan Saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pengelola parkir yang membayar tidak sesuai Perjanjian Kerjasama, dan tetap diakui pendapat sesuai BKMC yang masuk. Misal di dalam Perjanjian pembayaran sejumlah 7 juta namun dibayarkan 5 juta, maka tetap menjadi pendapatan pengelolaan parkir sebesar 5 juta. Pembayaran tidak sesuai ini karena patcher tidak punya uang dan uang tersebut sudah masuk ke pusat, maka tetap diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada kewajiban pembayaran yang tidak dibayar namun tidak dikenakan denda;

.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi YAYUK MUDJIJANTI, S.E., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi PD Pasar Surya berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP-33/01/XI/2017 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Tanggal 16 November 2017;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Akuntansi PD Pasar Surya yaitu bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penyusunan anggaran, dan pelaksanaan akuntansi umum dan penerbitan rekening;
- Bahwa setiap akhir tahun (sekitar bulan Oktober-November tahun berjalan) Pasar Unit menyusun anggaran untuk periode tahun selanjutnya, Pasar Unit mengumpulkan masing-masing rencana anggaran tersebut kepada masing-masing Kantor Cabang, selanjutnya oleh Kantor Cabang dikumpulkan (*collect*) untuk dilaporkan pada PD Pasar Surya pusat melalui Bagian Akuntansi;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan evaluasi atas rencana anggaran tersebut, dengan cara melakukan perbandingan atas besaran pendapatan (perpasaran, iuran, perijinan, pendapatan lain-lain) dan pengeluaran (pengeluaran cabang maupun unit yang terdata di pusat) pada tahun berjalan, kemudian Bagian Akuntansi memaparkan rencana anggaran Pasar Unit untuk tahun selanjutnya pada Rapat direksi yang dihadiri oleh Kepala Cabang, selanjutnya akan dibahas mengenai kekurangan maupun kelebihan anggaran, selanjutnya dituangkan dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PD Pasar Surya sebagai dasar persetujuan ke Wali Kota Surabaya;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi dalam hal pelaksanaan akuntansi umum yakni melakukan *Entry Data* ke aplikasi PD PASAR berdasarkan (LHP) Laporan Hasil Penagihan dari Kantor Cabang yang berasal dari Pasar Unit. Dalam Laporan Hasil Penagihan memuat Rekening tempat (Buku Stand dan Kartu Stand), Rekening Listrik, dan Rekening Air. Rekening-rekening tersebut dapat dicetak juru tagih atau Staf Keuangan setiap Pasar /Unit Ketika pedagang/pemilik stand melakukan pembayaran;
- Bahwa selain Laporan Hasil Penagihan, juga terdapat BKMC sebagai data bagi pedagang yang melakukan sewa dengan waktu tertentu;
- Bahwa menurut saksi alur penerimaan pendapatan Parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan yaitu Pengelola Parkir datang ke kantor Cabang untuk melakukan pembayaran Parkir, selanjutnya kantor Cabang membuat BKMC (Bukti Kas Masuk Cabang) rangkap 5 (lima) lalu disetorkan ke Kantor Pusat (bagian Bendahara) lalu di verifikasi oleh Sub Bagian Akutansi Umum untuk memastikan antara uang yang masuk ke Bendahara sama dengan yang tertulis di dalam BKMC, lalu BKMC diserahkan kembali Ke cabang untuk

Halaman 75 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Pengelola Parkir, kantor Cabang, Pemasaran, Akuntansi dan Bendahara;

- Bahwa pembayaran Parkir oleh pengelola parkir kepada PD Pasar Surya tidak semuanya sesuai dengan waktu pada Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dikenakan denda terhadap Pengelola Parkir yang melakukan pembayaran lewat dari waktu yang ditentukan;
- Bahwa tidak ada denda keterlamabatan ke pengelola Parkir terlambat membayar dikarenakan yang melakukan penagihan ke pengelola parkir adalah unit pasar;
- Bahwa menurut saksi seharusnya pada saat pembayaran tunggakan parkir disitu dikenakan denda oleh unit pasar, dan yang mengelurkan invoice tagihan yaitu pada bagian penagihan seharusnya didalam Laporan Hasil penagihan (LHP) tersebut sudah dicantumkan denda oleh bagian penagihan sedangkan bidang akuntansi hanya mencatat pembayaran yang masuk dan keluar;
- Bahwa mekanisme pencatatan penerimaan Parkir yaitu setelah menerima BKMC bagian Akuntanis akan melakukan Pencatatan Pendapatan apabila dilampirkan PKS oleh Bagian Pemasaran sesuai dengan aturan yang ada di PKS. Selanjutnya dalam pendapatan dimasukkan ke laba rugi, sedangkan untuk amortisasi diakui dalam laba rugi setiap bulannya dan sisa amortisasi masuk ke dalam neraca;
- Bahwa untuk tunggakan bagian akuntansi tidak melakukan pencatatan namun untuk tunggakan pembayaran parkir dicatat oleh Kepala Cabang, bagian akuntansi hanya mengetahui tunggakan terhadap PKS yang diserahkan oleh bagian pemasaran ke bagian akuntansi;
- Bahwa bagian akuntansi tidak memasukkan tunggakan parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan Tahun 2020 s.d 2023 ke dalam laporan tahunan laba rugi/ piutang usaha karena bagian pemasaran atau Kepala Cabang tidak pernah melaporkan adanya tunggakan parkir ke Bagian Akuntansi, sehingga bagian akuntansi tidak dapat mencatatkan tunggakan parkir sebagai piutang usaha PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan dalam pengelolaan parkir pada PD Pasar Surya tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan;

Halaman 76 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terhadap pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya oleh Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran, sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan parkir yaitu sdr MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelola parkir yang menunggak tersebut tidak diterapkan denda;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekurangan bayar pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan berdasarkan hasil perhitungan terakhir oleh KAP (Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan) adalah sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah);
- Bahwa bukti pembayaran secara tunai selain BKMC tidak diakui;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya terkait apakah pemberian ijin perpanjangan pengelolaan parkir periode 2020 s/d 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi DYAH YUNI MULYANI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemegang Kas PD Pasar Surya sejak 09 November 2017 sampai dengan Sekarang

Halaman 77 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-32/01/XI/2017 Tanggal 09 November 2017;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Sub Bagian Pemegang Kas PD Pasar Surya antara lain yakni menerima setoran dan rekapan rincian uang dari Kasi Penagihan Cabang baik dari Cabang Utara PD Pasar Surya, Cabang Timur PD Pasar Surya, dan Cabang Selatan PD Pasar Surya, menatausahakan uang masuk dan keluar PD Pasar dengan membuat Bukti Khas Keluar (BKK) dan Bukti Khas Masuk (BKM) untuk uang yang disimpan pada berangkas (Tunai), sementara Bukti Bank Keluar (BBK) dan Bukti Bank Masuk (BBM) untuk pendapat dan pengeluaran melalui Perbankan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait pendapatan PD Pasar Surya merupakan pendapatan daerah Kota Surabaya atau bukan, karena tugas saksi apabila terdapat pembayaran secara tunai dan tranfer maka saksi lakukan pencatatan, yang selanjutnya disampaikan pada bagian akuntansi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan saksi dengan Sdr. MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN pada tanggal 26 September 2024 (No Hp. 081252845490). Pada saat itu Sdr. MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN meminta bantuan saksi melakukan pengecekan rekening Koran terkait 3 (tiga) bukti setoran dari M SYAFIK selaku Pachter Parkir (Pengelola Parkir) masing-masing senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening PD Pasar Surya pada Bank BRI dengan nomor 761401003175539. menurut saksi 1 (satu) bukti transfer dari M SYAFIK senilai Rp16.525.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan kepada PD Pasar Surya pada Bank BRI;
- Bahwa dalam percakapan tersebut saksi mengomentari kiriman bukti setoran dari M SYAFIK kepada Yeani Yuniarti melalui chat WhatsApp dengan membalas chat "pak ini bukan rek pd pasar". Selanjutnya, pesan yang berisi bukti setor tersebut dihapus oleh Sdr. MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN. Dan ketika saksi konfirmasi melalui telepon, Sdr. MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN mengatakan "maaf-maaf salah" Namun, sebelum pesan tersebut dihapus oleh Sdr. MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN, saksi sudah meneruskan pesan tersebut kepada Agus Setiawan selaku Kasubbag Penagihan PD Pasar Surya, dengan maksud untuk menanyakan siapa penerima uang senilai Rp16.525.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirimkan oleh M

Halaman 78 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIK, dan setelahnya saksi baru mengetahui bahwa YEANI YUNIARTI merupakan Istri dari Sdr. MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN;

- Bahwa menurut saksi Uang sebesar Rp. 16.525.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditransfer ke rekening dari Sdri. YEANI YUNIARTI, tidak masuk dalam buku kas pendapatan PD Pasar Surya;
- Bahwa tidak ada uang yang disetorkan oleh M. SYAFIK selaku pengelola parkir ke PD Pasar Surya pada periode tahun 2020 s/d 2023 dengan nominal Rp. 16.525.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) baik secara tunai yang dibuktikan dengan BKMC ataupun melalui Transfer;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah pencatatan tanggal Bukti Kas Masuk Cabang sesuai dengan tanggal penerimaan uang pengelolaan parkir dari Pengelola Parkir atau melalui Kantor Cabang kepada Kantor Pusat PD Pasar Surya) dikarenakan pada saat Kasi Penagihan Cabang Selatan melakukan penyetoran uang tunai baik uang pengelolaan parkir atau yang lain-lain, saksi hanya menerima rincian yang berisi total uang tunai serta rincian pecahan uang tersebut yang ditandatangani oleh kepala cabang selaku mengetahui dan saksi selaku pemegang kas;
- Bahwa menurut saksi tidak boleh dilakukan pembayaran pengelolaan parkir melalui transfer ke rekening oknum/selain rekening PD Pasar Surya, dikarenakan tidak akan tercatat sebagai pendapatan dalam buku kas PD Pasar Surya;
- Bahwa pendapatan dari cabang meliputi rekening air, rekening listrik, stand, parkir, promosi, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tupoksi untuk menerima uang parkir, Saksi memiliki tugas untuk menerima uang secara tunai dan transfer;
- Bahwa terkait pembayaran uang parkir dilakukan melalui transfer, pembayarannya melalui Bank Jatim, BRI, BNI;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani BKMC;
- Bahwa terkait kekurangan bayar atau tidak, bukan tugas Saksi. Saksi hanya menerima dan mengeluarkan uang. Untuk penerimaan, Saksi menerima rekapan global;
- Bahwa bukan ranah Saksi terhadap setoran dari pengelola parkir ke pusat langsung, tetapi memang kebetulan di Bulan September 2024, namun tidak melaporkan;

Halaman 79 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat Bulan Desember, M. Syafiq datang ke kantor pusat bagian akuntansi atas dorongan seseorang untuk menanyakan bukti setoran untuk kewajiban pembayaran pengelolaan parkir karena merasa setorannya sudah lunas. M. Syafiq datang ke kantor pusat untuk menanyakan mengapa masih ada tunggakan dan Saksi tetap bertahan dan belum berani mengungkapkan. Saksi sempat ditegur oleh Saksi Nofi Nuryani karena Saksi Nofi Nuryani yang menemui M. Syafiq. Kemudian Saksi menceritakan karena M. Syafiq sudah datang ke kantor pusat dan menyerahkan bukti chat.
- Bahwa MASRUR pernah meminta tolong Saksi untuk dicetakkan bukti koran atas nama M. Syafiq sejumlah 50 juta, 1 juta, dan 16 juta. 50 juta dan 1 juta ada di data Bank BRI namun 16 juta sekian tidak ada. Dari chat tersebut ada bukti rekening ke Bu Yeany namun kemudian dihapus. Saksi tidak tahu siapa Bu Yeany;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SUTJAHJO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Surya berdasarkan SK Pengangkatan dari Walikota Surabaya di Tahun 2019 No. 188.45/42/436.1.2/2019 tentang Pengangkatan Sdr. SUTJAHYO, AMD., AK., S.E., CA. sebagai Direktur Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Surabaya yang kemudian diperpanjang pada Tahun 2023 berdasarkan SK perpanjangan pada Tahun 2023 No 100.3.3.3/58/436.1.2/2023 perihal pengangkatan kembali Pengangkatan Sdr. SUTJAHYO, AMD., AK., S.E., CA. sebagai Direktur Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka saksi sampaikan saksi menjabat sebagai Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Surya dari Tahun 2019 sampai dengan 2027 mendatang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Surya diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, yang pada intinya Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk :
 - Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan
 - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PDPS;
 - Menetapkan kebijakan PDPS sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - Melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Kepala Daerah;
 - Mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - Menerima, mengangkat, mempekerjakan, memberhentikan, dan menjatuhkan sanksi pegawai PDPS berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi PDPS sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan PDPS kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
 - Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran PDPS kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
 - Menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - Menyampaikan laporan keuangan tahunan PDPS yang telah di audit kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas; dan
 - Menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai;

Halaman **81** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Administrasi Keuangan PD Pasar Surya membawahi bagian Akutansi, bagian Keuangan terdiri dari Bendahara, Penagihan. Bahwa tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa selama ini pendapatan PD. Pasar Surya Surabaya atas Pengelolaan Jasa Parkir memang terdapat kendala yaitu terdapat tunggakan biaya jasa pengelolaan parkir yang disetorkan oleh Pengelola Parkir kepada kami, khususnya di wilayah cabang selatan yang hampir pelaporannya selalu tidak balance (seimbang);
- Bahwa terkait dengan tugas dan/atau fungsi dari Direktur Administrasi Keuangan sehubungan dengan Pengelolaan Parkir yaitu melakukan koordinasi dengan kasubag penagihan terhadap laporan yang dibuat oleh kasubag penagihan atas tunggakan parkir. Kemudian kasubag penagihan akan melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang dan SPI serta melakukan pemberitahuan kepada Bagian Pemasaran. Bahwa saksi selaku Direktur Administrasi Keuangan juga mengingatkan/berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN S.Kh.) terkait dengan tunggakan perparkiran;
- Bahwa saksi sudah melakukan koordinasi dengan kasubag penagihan terhadap laporan peri-odic atas tunggakan parkir, koordinasi yang dilakukan dalam bentuk awal bulan saksi meminta laporan aging atas tunggakan parkir. Kemudian Kasubag penagihan membuat laporan aging;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kasubag Penagihan berkoordinasi/melaporkan tunggakan ke Kepala Cabang, khususnya yang saksi tahu adalah ke padala Kepala Cabang Selatan, dalam koordinasi tersebut Kasubag Penagihan membawa laporan aging untuk dikoordinasikan dengan Kepala Cabang;
- Bahwa saksi sudah menginformasikan kepada Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN S.Kh.) dengan bertemu langsung kemudian saksi menyampaikan terkait dengan tunggakan parkir;
- Bahwa terkait dengan Standard Operation Procedure (SOP) yang dipedomani adalah SOP/BNK/02 Bagian Akutansi & Bendahara Prosedur Penerimaan Pembayaran tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa untuk detil teknis nya saksi kurang paham karena memang hal tersebut melekat pada pejabat yang sudah ditugaskan yaitu Kepala Sub Bagian Akutansi dan Kepala Sub Bagian Bendahara;

Halaman 82 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi uang dari para Pengelola Parkir yang disetorkan oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan ke Kepala Sub Bagian Akuntansi pada Kantor Pusat PD Pasar Surya Surabaya, selain dilampiri dengan BKMC juga dilampiri dengan PKS nya, tujuan adalah untuk mengecek nominal pembayaran sesuai atau tidak dengan nominal yang tertera pada PKS;
- Bahwa untuk laporan tertulis tidak ada, dikarenakan yang saksi terima dari mereka di-tuangkan langsung kedalam Laporan Keuangan yang dibuat setiap bulan yang nantinya juga diserahkan ke SPI untuk dilakukan pengecekan serta setiap triwulan diserahkan ke Pemerintah Kota Surabaya;
- Bahwa isi dari Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kasubag Akutansi adalah antara lain Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Deviden, dan Laporan Arus Kas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tunggakan pembayaran pengelolaan perpajakan tidak masuk ke dalam piutang, namun demikian tunggakan pembayaran pengelolaan perpajakan dapat dilihat dari Laporan Keuangan;
- Bahwa Kantor Cabang terkadang menyerahkan dana Pengelolaan Perpajakan tidak balance, hal ini dikarenakan memang pengelola parkir pada unit pasar juga kurang tertib;
- Bahwa salah satu yang menyebabkan tidak balance adalah pembayaran pengelolaan parkir tidak sesuai dengan nominal yang ada pada PKS;
- Bahwa uang pembarayan yang kurang dari nominal dari PKS tetap di terima oleh Subagian Pemegang Kas (Bendahara) untuk menjaga agar uang tersebut tidak tersimpan di Cabang, dan tetap dimasukkan di laporan pembukuan perusahaan;
- Bahwa terkait dengan Pengelolaan Perpajakan yang tidak balance saksi membuat laporan pendapatan perpajakan yang kemudian di cross check dengan PKS dari bagian Pemasaran sehingga diketahui tunggakan yang menjadi sebab Pengelolaan Perpajakan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil temuan Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan sebesar Rp602.160.109 (Enam Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Sembilan Rupiah) betul merupakan Tunggakan atas Parkir yang belum tertagih;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya;

Halaman 83 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelola parkir yang menunggak tidak diterapkan denda;
- Bahwa dengan adanya temuan KAP atas Kurang Bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya Atas Pendapatan Pakrir ada beberapa tindakan perlu dilakukan, yaitu Direktur Utama akan membentuk tim untuk melakukan penagihan terhadap para pengelola parkir yang menunggak tersebut. Selain itu, Direktur Pembinaan Pedagang tidak akan memberikan perpanjangan serta akan memutus kontrak para pengelola parkir yang menunggak dan tidak dapat membayar biaya pengelolaan tersebut. SPI untuk lebih menegakkan aturan sehubungan dengan perparkiran, dan untuk pembayaran pengelolaan perparkiran diwajibkan untuk membayar melalui Transfer bank (non Tunai);
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan pembayaran pengelolaan parkir dilakukan oleh pengelola parkir melalui transfer ke rekening oknum atau selain rekening PD Pasar Surya;
- Bahwa bukti pembayaran secara tunai selain BKMC tidak diakui;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk detailnya terkait apakah pemberian ijin perpanjangan pengelolaan parkir periode 2020 s/d 2023 dilaksanakan sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Saksi langsung melihat ke Bagian Akuntansi dan Bagian Penagihan setiap bulan untuk mengetahui apakah pembayaran sudah selesai;
- Bahwa untuk cabang selatan, Saksi mengetahui ada tunggakan perparkiran dari Perjanjian Kerjasama berdasarkan Laporan KAP sebesar 602 juta. Saksi tidak hafal ada berapa pengelola parkir;
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai oleh patcher parkir dibayarkan melalui Kasi Penagihan di cabang. Saat penagihan disetujui kepala cabang, Saksi tidak tahu diterima oleh siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau sudah ada Perjanjian Kerjasama, seharusnya pembayaran perbulan harus sesuai dengan perjanjian, apabila pembayaran kurang atau lebih, menurut Saksi tidak bisa;
- Bahwa terdapat pengelola parkir atas nama Ahmad Fauzi dan Maulina Fauzia. Pembayaran pengelolaan dibayarkan dan dikeluarkan 1 (satu) BKMC atas nama Ahmad Fauzi. Menurut Saksi tidak diperbolehkan dalam proses akuntansi;

Halaman 84 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan Laporan KAP ada tunggakan sebesar 602 juta, Saksi hanya memeriksa by data saja, sejumlah 602 juta itu disampaikan oleh KAP tersebut belum ada yang masuk ke perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa KAP yang dipakai oleh PD Pasar Surya, sebelum Gideon ada KAP Richard, KAP Submoyo. Khusus untuk KAP perpustakaan menggunakan Gideon karena terkait audit investigasi;
- Bahwa terdapat kebijakan PD Pasar Surya saat COVID-19 terkait perpustakaan berupa pembayaran secara angsuran yang dituangkan dalam Surat Keputusan oleh Direksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ada penghapusan denda secara periodik;
- Saksi sebagai Direktur Administrasi Keuangan, ada surat angsuran. Terdapat pengaduan dari cabang melalui bagian pemasaran. Pengaduan tersebut atas dasar keberatan pembayaran sehingga ada pengajuan. Pengajuan tersebut atas nama Ahmad Fauzi dan Ahmad Maulina, Saksi pernah melihat surat pengajuan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan ada pengelola parkir yang tidak tertib;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi lintas terkait penagihan;
- Bahwa apabila operasional pengelola parkir dihentikan yang menyebabkan pengelola parkir tidak bisa membayar tunggakan. Saksi menjelaskan kalau memang penegakkan aturan itu diakibatkan oleh pengelola parkir melakukan wanprestasi, maka pengelola parkir tersebut akan tetap diberhentikan dan digantikan oleh pengelola parkir yang baru yang dapat membayar sesuai perjanjian;
- Bahwa khusus audit perpustakaan, Saksi tidak tahu apakah ada KAP lain selain KAP Gideon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi DWI HARYUNI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 85 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Utara PD Pasar Surya sejak 20 Mei 2019 sampai dengan 1 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-14/01/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019 serta KEP-02/01/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa menurut saksi dasar hukum Sistem Operasional Prosedur perpanjangan ijin sewa parkir berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa Saksi menjelaskan di cabang atau PD Pasar Surya, kegiatannya adalah mengkoordinir kegiatan PD Pasar Surya, melakukan perintah-perintah direksi lainnya termasuk rapat, mengawasi kegiatan di unit. kegiatan usahanya adalah sales stand, sewa parkir, sewa tempat-tempat kosong, iklan, serta salah satunya perparkiran;
- Bahwa jumlah kegiatan perparkiran yang dikelola oleh PD Pasar Surya pada cabang utara yaitu: Unit Pasar Blauran, Unit Pasar Koblen, Unit Pasar Babakan, Unit Pasar Asemrowo, Unit Pasar Pabean, Unit Pasar Dupak Rukun, Unit pasar Simogunung, Unit Pasar Simomulyo, dan Unit Pasar Manukan Kulon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Cabang PD Pasar Surya Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya pada Pasal 12 dan Pasal 13 yang terdiri dari :
 - a. Membantu Direksi dalam melaksanakan Koordinasi pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan unit-unit Pasar yang berada dalam wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknik, bimbingan, pembinaan dan koordinasi Teknik serta tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi;
 - c. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan unit-unit pasar;
 - d. Pengawasan, yaitu pengaturan pemeliharaan sarana dan prasarana serta ketertiban administrasi dan pelaksanaan kegiatan pasar;
 - e. Perencanaan, yaitu program kerja, kepengurusan dan pengelolaan kegiatan cabang dan unit-unit pasar;
 - f. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha yang meliputi urusan Umum, kepegawaian dan rumah tangga;

Halaman 86 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perpanjangan sewa lahan parkir yang habis masa berlakunya pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Utara pada tahun 2019-2023 sebagai berikut:
 1. Pemohon/Patcher Parkir mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada Direktur Pembinaan Pedagang melalui kepala pasar;
 2. Kepala Pasar meneruskan kepada Direktur Pembinaan Pedagang (Surat permohonan dari Patcher / Pemohon dengan tembusan kepada Kepala Cabang;
 3. Direktur Pembinaan Pedagang atau Bagian Pemasaran memeriksa, mengevaluasi, mengkaji permohonan dari Patcher/ Parkir, terhadap persyaratan kelengkapan perpanjangan;
 4. Kepala Cabang mendapat info dari Bagian Pemasaran untuk melakukan negosiasi nilai sewa parkir dengan Patcher Parkir, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Pusat PD Pasar Surya. Bahwa hasil dari negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi;
 5. Bahwa selanjutnya BA Negosiasi diserahkan ke Bagian Pemasaran/ Direktur Pembinaan Pedagang;
 6. Bagian Pemasaran/Direktur Pembinaan Pedagang memeriksa BA Negosiasi untuk diterbitkan kontak/ sewa parkir;
 7. Setelah Kontrak/Sewa Parkir jadi, lalu disampaikan kepada Patcher parkir untuk di tanda tangan, kemudian dikembalikan kepada Direktur Pembinaan Pedagang/Bagian Pemasaran untuk ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang;
 8. Patcher diinfokan untuk segera melakukan pembayaran sewa parkir;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Utara PD Pasar Surya Sejak Tahun 2019 - 2023 tidak pernah menerima tembusan surat pemberitahuan berakhirnya masa kontrak/sewa lahan parkir kepada pengelola parkir;
- Bahwa saksi pernah menerima berkas permohonan tanpa melakukan penelitian berkas permohonan karena hanya bersifat tembusan surat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Utara PD Pasar Surya Sejak Tahun 2019 - 2023 saksi melakukan negosiasi di Kantor Pusat lebih tepatnya di ruang rapat direksi, yang dihadiri oleh Kabag Pemasaran, Kasubag Pembinaan Pedagang, dan Pengelola Parkir pada Cabang Utara, namun untuk penandatanganan Berita Acara Negosiasi dilakukan saat penandatanganan PKS dikarenakan belum siap nya berita Acara Negosiasi dari Kabag Pemasaran;

Halaman 87 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengirim berkas hasil evaluasi dan kajian, namun saksi hanya mengirim hasil negosiasi (Berita Acara Negosiasi) kepada Direktur Pembinaan Pedagang bersamaan dengan pengiriman PKS yang sudah ditandatangani Pengelola Parkir;
- Bahwa hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara yang berisi nilai sewa yang disepakati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tembusan Surat Jawaban Persetujuan dari Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Evaluasi dan Kajian terhadap pengelola parkir, karena dilakukan oleh Bagian Pemasaran Kantor Pusat PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima disposisi dari PD Pasar Surya untuk melakukan kajian dan evaluasi;
- Bahwa menurut saksi Pengelola parkir membayar di Kantor Unit masing-masing pengelola Parkir, selanjutnya dari unit menyetorkan ke Kantor Cabang, lalu diteruskan ke Kantor Pusat. Setelah dilakukan penyetoran ke Kantor Pusat, pengelola parkir akan mendapatkan bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC);
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Utara PD Pasar Surya pada 2019 – 2023, tidak terdapat tunggakan pembayaran biaya pengelolaan parkir, dan tidak pernah dilakukan sweeping terhadap perparkiran cabang utara PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi menjelaskan walaupun ada pandemic Covid pembayaran terkait dengan pengelolaan parkir tetap berjalan;
- Bahwa menurut Saksi pengelola parkir dapat mengajukan perpanjangan, pengelola parkir mengirim surat kepada Direktur Pembinaan Pedagang dengan tembusan surat kepada Kepala Cabang. Setelah itu, surat dilanjutkan oleh pusat;
- Bahwa proses perpanjangan di kepala cabang, yaitu kepala cabang pernah melakukan negosiasi bersama di kantor pusat PD Pasar Surya dengan 3 Kepala Cabang, yaitu Kepala Cabang Timur, Kepala Cabang Utara, Kepala Cabang Selatan, beserta Kasubag Pemasaran dan Kabag Pemasaran;
- Bahwa Saksi selaku kepala cabang, ketika ada permohonan perpanjangan yang dimohon oleh Pengelola Parkir, Saksi hanya menerima tembusan. Saksi belum pernah melakukan evaluasi karena yang melakukan Kasubag Pemasaran. Kemudian Saksi menerima informasi tanggal akan ada negosiasi;

Halaman 88 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Negosiasi dilaksanakan di ruang rapat dan dicatat. Produk negosiasi adalah Berita Acara (BA) Negosiasi yang mencantumkan kesepakatan antara para pihak dan nilainya berapa. Namun, misal Pengelola A sepakat namun belum disiapkan Berita Acara Negoriasinya, maka berita acara menyusul. Setelah itu akan dibuatkan perjanjian;
- Bahwa menurut Saksi dasar melaksanakan perpanjangan pengelolaan parkir yang saksi ingat hanya menerima copy Perjanjian saja;
- Bahwa Saksi menerangkan ada unit yang melakukan pemberitahuan ke pengelola parkir pada awal habis masa kontrak dengan cara Cabang memberitahukan ke Kepala Pasar, kemudian Kepala Pasar memberitahukan patcher untuk membuat permohonan perpanjangan Perjanjian;
- Bahwa pemberitahuan habis masa kontrak perjanjian itu ditindaklanjuti dengan cara patcher bersurat kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa tiba-tiba melakukan negosiasi dan selama ini Saksi terlibat dalam hal meneruskan dari pusat dan diteruskan ke unit;
- Bahwa menurut saksi pembayaran oleh patcher tidak bisa dicicil kemudian diterbitkan BKMC;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang harus selalu sesuai dengan SOP. Saat Saksi menjabat Kepala Cabang Timur tahun 2019-2024, secara prakteknya melaksanakan lampiran 17. Saksi sejak awal sudah memakai Lampiran 17, dan sebagai Kepala Cabang tidak ada disposisi untuk evaluasi terhadap surat permohonan. Saksi pada saat menjadi Kepala Cabang tidak pernah menerima surat permohonan asli;
- Bahwa selama Saksi menjabat menjadi Kepala Cabang Utara memakai lampiran lama dan tidak pernah melakukan evaluasi walaupun ada surat permohonan dan Saksi tidak tahu siapa yang seharusnya melakukan evaluasi;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Lampiran 21 pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur dan Saksi baru melakukan evaluasi di tahun 2024;
- Bahwa ketika saksi menjabat selaku Kepala cabang Timur, saksi menerangkan secara praktik seharusnya pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan Lampiran 17 Peraturan Direksi;
- Bahwa dalam pengelolaan parkir yang dilakukan oleh saksi selaku Kepala Cabang Timur menggunakan rujukan Lampiran 17 Peraturan Direksi, akan tetapi selaku Kepala Cabang saksi tidak pernah mendapatkan Disposisi dari

Halaman 89 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Pedagang untuk melakukan Kajian dan Evaluasi terhadap Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Parkir;

- Bahwa saksi ketika menjabat selaku Kepala Cabang tidak pernah menerima Surat Permohonan Perpanjangan Pengelolaan dari Pengelola Parkir;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kepala Cabang Utara menggunakan Lampiran 17 Peraturan Direksi tahun 2016 atau Peraturan Direksi yang lama karena saat ini telah ada SOP terbaru. Saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang melakukan Kajian dan Evaluasi karena tidak pernah mendapatkan disposisi;
- Bahwa adanya Lampiran 21 Peraturan Direksi tentang SOP saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur baru dilaksanakan pada tahun 2024, karena saksi baru mulai melakukan Kajian dan Evaluasi sesuai Lampiran 21 Peraturan Direksi tentang SOP pada tahun 2024.
- Bahwa menurut Saksi di cabang atau PD Pasar Surya, kegiatannya adalah mengkoordinir kegiatan PD Pasar Surya, melakukan perintah-perintah direksi lainnya termasuk rapat, mengawasi kegiatan di unit. kegiatan usahanya adalah sales stand, sewa parkir, sewa tempat-tempat kosong, iklan, serta salah satunya perparkiran;
- Bahwa mekanisme pengelola parkir dapat mengajukan perpanjangan, pengelola parkir mengirim surat kepada Direktur Pembinaan Pedagang dengan tembusan surat kepada Kepala Cabang. Setelah itu, surat dilanjutkan oleh pusat;
- Bahwa menurut Saksi proses perpanjangan di kepala cabang, yaitu kepala cabang pernah melakukan negosiasi bersama di kantor pusat PD Pasar Surya dengan 3 Kepala Cabang, yaitu Kepala Cabang Timur, Kepala Cabang Utara, Kepala Cabang Selatan, beserta Kasubag Pemasaran dan Kabag Pemasaran.
- Bahwa Saksi selaku kepala cabang, ketika ada permohonan perpanjangan yang dimohon oleh Pengelola Parkir, Saksi hanya menerima tembusan. Saksi belum pernah melakukan evaluasi karena yang melakukan Kasubag Pemasaran. Kemudian Saksi menerima informasi tanggal akan ada negosiasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Negosiasi dilaksanakan di ruang rapat dan dicatat. Produk negosiasi adalah Berita Acara (BA) Negosiasi yang mencantumkan kesepakatan antara para pihak dan nilainya berapa. Namun, misal Pengelola A sepakat namun belum disiapkan Berita Acara Negosiasinya, maka berita acara menyusul. Setelah itu akan dibuatkan perjanjian;

Halaman 90 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan dasar melaksanakan perpanjangan pengelolaan parkir yang saksi ingat hanya menerima copy Perjanjian saja.
- Bahwa Saksi menerangkan ada unit yang melakukan pemberitahuan ke pengelola parkir pada awal habis masa kontrak dengan cara Cabang memberitahukan ke Kepala Pasar, kemudian Kepala Pasar memberitahukan patcher untuk membuat permohonan perpanjangan Perjanjian;
- Bahwa pemberitahuan habis masa kontrak perjanjian itu ditindaklanjuti dengan cara patcher bersurat kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bisa tiba-tiba melakukan negosiasi dan selama ini Saksi terlibat dalam hal meneruskan dari pusat dan diteruskan ke unit;
- Bahwa pembayaran oleh patcher tidak bisa dicicil kemudian diterbitkan BKMC;
- Bahwa menurut Saksi, selama saksi menjabat sebagai Kepala Cabang harus selalu sesuai dengan SOP;
- Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Cabang Timur tahun 2019-2024, secara prakteknya melaksanakan lampiran 17;
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sejak awal sudah memakai Lampiran 17, dan sebagai Kepala Cabang tidak ada disposisi untuk evaluasi terhadap surat permohonan. Saksi pada saat menjadi Kepala Cabang tidak pernah menerima surat permohonan asli;
- Bahwa selama Saksi menjabat menjadi Kepala Cabang Utara memakai lampiran lama dan tidak pernah melakukan evaluasi walaupun ada surat permohonan dan Saksi tidak tahu siapa yang seharusnya melakukan evaluasi;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Lampiran 21 pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Timur dan Saksi baru melakukan evaluasi di tahun 2024.
- Bahwa ketika saksi menjabat selaku Kepala cabang Timur, saksi menerangkan secara praktik seharusnya pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan Lampiran 17 Peraturan Direksi.
- Bahwa dalam pengelolaan parkir yang dilakukan oleh saksi selaku Kepala Cabang Timur menggunakan rujukan Lampiran 17 Peraturan Direksi, akan tetapi selaku Kepala Cabang saksi tidak pernah mendapatkan Disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang untuk melakukan Kajian dan Evaluasi terhadap Permohonan Perpanjangan Pengelolaan Parkir.

Halaman 91 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika menjabat selaku Kepala Cabang tidak pernah menerima Surat Permohonan Perpanjangan Pengelolaan dari Pengelola Parkir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi NUR FADILAH, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kabag Pemasaran & Kasubag Pembinaan Pedagang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-15/01/VIII/2024 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 30 Agustus 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Plt. Kabag Pemasaran & Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan administrasi tempat usaha dan melaksanakan pembinaan pedagang. Dalam menjalankan tugas berdasarkan Pasal 11 ayat (2) mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pemasaran tempat usaha dan pembinaan pedagang. Dan sesuai Pasal 11 ayat (3) saksi bertanggungjawab pada Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa selain itu saksi sebagai Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang juga membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha, Sub Bagian Pengaturan Tempat Usaha, dan Sub Bagian Pembinaan Pedagang;

Halaman 92 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan Pedagang adalah sebagaimana diatura dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi pemakaian tempat usaha dan menjalin hubungan dengan pemakai tempat usaha;
 - b. Memberikan pertimbangan penerbitan rekomendas permohonan kredit;
 - c. Melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan pedagang di lingkungan Perusahaan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang;
- Bahwa tempat usaha adalah lahan kosong/stand yang berada didalam pasar yang dikelola oleh PD Pasar meliputi, Penyewaan Stand/lokasi promo, perjanjian sewa lokasi parkir, penyewaan lokasi iklan dan penyewaan MCK.
- Bahwa pengelolaan perparkiran masuk dalam kegiatan tempat usaha yang dikelola oleh Sub Bagian Pemasaran;
- Bahwa Struktur Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Tahun 2024, sebagai berikut: Direktur Pembinaan pedagang : GINTO SULISTYONO, Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang : NUR FADILAH, S.H. (saksi), Kasubag Pemasaran Tempat Usaha : ULIA FATMAWATI, Kasubag Pengaturan Tempat Usaha : ADITYA BASKARA, Kasubag Pembinaan Pedagang : NUR FADILAH, S.H. (saksi);
- Bahwa sistem perparkiran pada PD Pasar Surya Cabang Selatan dilakukan dengan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan);
- Bahwa yang diatur dalam surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir Pada PD Pasar Cabang Selatan yakni:
 - a. Objek perjanjian. : Bahwa yang dimaksud objek perjanjian disini adalah lahan parkir yang ditentukan ber-dasarkan titik wilyah denah atas objek yang akan dikelola oleh pengelola parkir.
 - b. Jangka waktu : Bahwa yang dimaksud jangka waktu adalah lamanya ijin sewa/kontrak parkir yang diberikan oleh PD Pasar kepada Pengelola Parkir.
 - c. Harga Pengelolaan : Bahwa yang dimaksud harga pengelolaan adalah harga yang disepakati PD Pasar Surya dengan Pemohon berdasarkan Berita Acara Negosiasi.
 - d. Cara Pembayaran dan Denda keterlambatan : Bahwa yang dimaksud cara pembayaran adalah pembayaran harga pengelolaan dengan cara

Halaman 93 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian.

e. Tarif Parkir : Bahwa tarif parkir berbeda-beda misalnya untuk motor ada yang Rp2.000,00 dan ada yang Rp3.000,00.

f. Pengakhiran dan Perpanjangan : Bahwa yang dimaksud dengan pengakhiran yakni diakibatkan pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran maupun denda, pengelola parkir tidak memperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, mau-pun permohonan perpanjangan pengelolaan parkir ditolak.

- Bahwa yang dimaksud perpanjangan adalah pengelola parkir melakukan permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pengelolaan parkir;

- Bahwa Sistem Operasional Prosedur perpanjangan ijin sewa parkir berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Kasubag pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:

- a. Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir.

- b. Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan).

- c. Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi.

2. Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang.

3. Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas.

4. Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi



dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan.

5. Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari kepala cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke kasubag pemasaran.
6. Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - a. Tidak disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip.
 - b. Disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya kasubag pembinaan pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua).
7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran untuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak.
8. Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tandatangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandatangani pemohon dan direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir tidak dilakukan evaluasi, pengkajian dan/atau negosiasi nilai kontrak tidak dapat dipenuhi oleh pengelola parkir sehingga menyebabkan tunggakan;
- Bahwa untuk sistem pembayaran jasa pengelolaan parkir periode tahun 2020 s.d 2023 saksi tidak mengetahui. saksi hanya mengetahui pada saat saksi menjabat sebagai plt. Kabag Pemasaran tahun 2024 mekanisme pembayaran jasa pengelolaan parkir PD Pasar Surya oleh pengelola parkir melalui transfer ke Rekening Bank Jatim atas nama PD. Pasar Surya;
- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari Pengelola Parkir dengan cara di transfer ke rekening pribadi pegawai/ keluarga pegawai. Pembayaran jasa pengelolaan Parkir PD Pasar Surya melalui mekanisme transfer hanya melalui Rekening yang ada didalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat PKS pengelolaan Parkir PD Pasar Surya karena pada periode saksi sudah ada draftnya yang saksi peroleh dari file di komputer Bagian Pemasaran;
- Bahwa sehubungan dengan terdapat tunggakan bayar pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan dari tahun 2020 s/d 2023 atau berlanjut, padahal berdasarkan PKS telah diatur apabila pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengelola/ pachter akan dikenakan saksi denda 0,1 % per hari dari pembayaran pokok dengan denda maksimal pada setiap bulannya sebesar 1% dari pembayaran pokok, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pengenaan denda pengelola/ pachter tidak melakukan pembayaran/ angsuran maka PD Pasar Surya akan memberikan surat peringatan dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Peringatan tidak melakukan pembayaran/ angsuran maka akan dilakukan penyegehan/ pengambil alihan sementara obyek pengelolaan dan apabila terhitung 30 hari sejak penyegehan/ diambil alih sementara belum melakukan pembayaran/ angsuran maka obyek pengelolaan sepenuhnya menjadi hak PD Pasar Surya dan PD Pasar Surya dapat mengalihkan obyek pengelola kepada pihak lain, menurut saksi hal tersebut dikarenakan tidak dijalankannya PKS tersebut.
- Bahwa terkait perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir terhadap pachter yang menunggak, hal tersebut adalah kewenangan Direktur Pembinaan Pedagang. Tapi menurut saksi seharusnya tidak diperpanjang dan hal tersebut sudah diterapkan di periode saksi.
- Bahwa yang menandatangani PKS pengelolaan Parkir adalah Direktur Pembinaan Pedagang dan Pachter.

Halaman 96 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab adalah semua pihak yang terlibat dan yang kewenangan adalah ada di Direksi.
- Bahwa ketika periode saksi sebagai Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang merangkap Kasubag Pemasaran yaitu 02 September 2024, Surat Pemberitahuan berakhirnya masa kontrak/sewa lahan parkir, sudah dibuat dan diedarkan ke pachter jadi saksi belum membuat produk tersebut karena saksi belum menjabat di Pemasaran pada saat itu.
- Bahwa untuk periode saksi, karena saksi baru, saksi diminta Direktur Pembinaan Pedagang Untuk mengikuti PKS yang lama, jadi saksi tidak melakukan negosiasi, tapi saksi buat Berita Acara Negosiasi sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa harga negosiasi sewa parkir dilakukan oleh Kepala Cabang dengan pengelola parkir;
- Bahwa pembayaran oleh pengelola parkir dilakukan setiap bulan sesuai dengan nilai PKS dalam setahun;
- Bahwa menurut saksi, evaluasi merupakan tugas dari Kepala Cabang, untuk kemudian diajukan kepada Direksi PD Pasar Surya;
- Bahwa sepengetahuan saksi naskah perjanjian sewa parkir pada tahun 2020-2023 adalah sama atau tidak ada perubahan. Berdasarkan PKS jika ada keterlambatan maka dikenakan denda, dan jika tidak dibayar juga oleh pengelola parkir maka dapat pengelolaannya dapat diambil alih;
- Bahwa mekanisme perpanjangan pengelolaan parkir dilakukan 30 hari sebelum masa kontrak habis atau berakhir;
- Bahwa menurut saksi tidak boleh ada perpanjangan sebelum dilakukan evaluasi;
- Bahwa menurut saksi untuk pembayaran pengelolaan parkir dilakukan melalui Cabang atau ditransfer ke rekening PD Pasar Surya.
- Bahwa untuk periode saksi, tidak ada pengawasan dari SPI tapi saksi selalu melibatkan SPI dan bagian-bagian lain misalnya Bagian Penagihan, Bagian Hukum, Bagian Akutansi dan Direksi dalam pelaksanaannya.
- Bahwa saksi mengetahui Laporan Akutansi Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PDPS/X/24 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan dengan nilai tunggakan pembayaran pengelolaan jasa parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d 2023 adalah sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah);

Halaman 97 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi nilai pembayaran yang diatur di Perjanjian Kerjasama adalah hasil dari negosiasi, pada saat itu antara kepala cabang dengan patcher untuk nilai pembayaran;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Plt Kabag Pemasaran, ketika patcher tidak bisa memenuhi pembayaran, maka dikenakan denda, dan jika patcher tidak bisa membayarkan denda, berdasarkan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan pengambilalihan oleh PD Pasar Surya;
- Bahwa Perjanjian ditandatangani oleh Direktur dengan pengelola parkir;
- Bahwa Kepala Cabang selain melakukan negosiasi, juga memberikan informasi dalam hal pembayaran dan rekomendasi. Apabila ada pengelola parkir yang diketahui tidak bisa melaksanakan pembayaran, maka kepala cabang memberikan rekomendasi untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa seingat Saksi ada 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kontrak berakhir yang tercantum di Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa apabila tidak ada kajian dan evaluasi menurut Saksi seharusnya tidak boleh ada perpanjangan;
- Bahwa apabila SOP tidak dilakukan, maka yang bertanggungjawab adalah Direktur Pembinaan Pedagang dan pengelola parkir;
- Bahwa seingat Saksi, sesuai Perjanjian Kerjasama ada sanksi denda. Saksi tidak tahu apakah ada pemblokiran, seingat Saksi ada denda dan pengambilalihan. Saksi tidak begitu tahu mekanisme pengenaan denda;
- Bahwa menurut saksi ketika disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang turun ke Kabag Pemasaran untuk melakukan evaluasi, maka bagian pemasaran yang akan melakukan evaluasi. Kemudian untuk berita acara ditandatangani oleh Kepala Cabang. Sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, apabila disposisi direktur kepada bagian pemasaran, maka pemasaran yang melakukan evaluasi. Apabila disposisi ke kepala cabang maka kepala cabang yang melakukan evaluasi;
- Bahwa menurut Saksi kewenangan untuk melakukan evaluasi tergantung disposisi. Jika pemasaran ada disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang, ya pemasaran melakukan evaluasi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat di bagian pemasaran, Saksi tidak merekomendasikan untuk diperpanjang jika ada pengelola yang menunggak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pengambilalihan ke pengelola lain meskipun masih ada tunggakan dari pengelola parkir,

Halaman 98 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sesuai perjanjian kerjasama apabila ada tunggakan dilakukan denda dan dapat dilakukan pengambilalihan;

- Bahwa menurut Saksi jika tidak ada evaluasi dan negosiasi, maka yang bertanggungjawab adalah Direksi karena Direksi merupakan pimpinan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi DANIAL ZULKARNAIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD Pasar Surya berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-17/01/VI/2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Bagian Pemasaran & Pembinaan Pedagang Merangkap Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat usaha PD Pasar Surya berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-14/01/VI/2019 tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya yang kemudian di rubah dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-33/01/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 menjadi Plt. Kepala Bagian Pemasaran & Pembinaan Pedagang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PLT Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang pada PD Pasar Surya, antara lain sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan administrasi tempat usaha dan melaksanakan pembinaan pedagang.
 2. Adanya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pemasaran tempat usaha dan pembinaan pedagang.

Halaman 99 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Bagian pemasaran dan pembinaan pedagang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab pada Direktur Pembinaan Pedagang.
4. Kepala bagian pemasaran dan pembinaan pedagang membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha dijabat oleh Sdri. IDA FITRIA.
 - b. Sub Bagian Pengaturan Tempat Usaha dijabat oleh Sdr. SHOLEHUDDIN PUTRA.
 - c. Sub Bagian Pembinaan Pedagang dijabat oleh Sdr. DARMAWAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tempat usaha adalah lahan kosong/stand yang berada didalam pasar yang dikelola oleh PD Pasar meliputi, Penyewaan Stand/lokasi promo, perjanjian sewa lokasi parkir, penyewaan lokasi iklan dan penyewaan MCK;
- Bahwa menurut saksi Kegiatan perparkiran pada PD Pasar Surya Surabaya masuk kedalam Sub Bagian Pemasaran tempat usaha, namun dalam pelaksanaannya pengelolaan perparkiran dikelola oleh Sub Bagian Pembinaan Pedagang;
- Bahwa Struktur Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai berikut:

Tahun 2019

Direktur Pembinaan pedagang : M. TAUFIQURRAHMAN

Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang: WAHYU/DANIAL (MEI 2019)

Kasubag Pemasaran Tempat Usaha: DANIAL/IDA FITRIA (Oktober 2019)

Kasubag Pengaturan Tempat Usaha: MOCHAMAD SOLEHUDDIN

Kasubag Pembinaan Pedagang : DARMAWAN

Tahun 2020

Direktur Pembinaan pedagang : M. TAUFIQURRAHMAN

Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan : DANIAL

Kasubag Pemasaran Tempat Usaha : IDA FITRIA

Kasubag Pengaturan Tempat Usaha : MOCHAMAD SOLEHUDDIN

Kasubag Pembinaan Pedagang : DARMAWAN

Tahun 2021

Direktur Pembinaan pedagang : M. TAUFIQURRAHMAN

Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan : DANIAL (s/d Juli) dan MOCHAMAD SOLEHUDDIN (Agustus)

Kasubag Pemasaran Tempat Usaha : IDA FITRIA

Kasubag Pengaturan Tempat Usaha : MOCHAMAD SOLEHUDDIN

Kasubag Pembinaan Pedagang : DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem perparkiran pada PD Pasar Surya Cabang Selatan dilakukan dengan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan);
- Bahwa seingat saksi hal-hal yang diatur dalam surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir Pada PD Pasar Cabang Selatan Tahun 2020 s/d 2021, yakni:
 - a. Objek perjanjian: Bahwa yang dimaksud objek perjanjian disini adalah lahan parkir yang ditentukan berdasarkan titik wilyah denah atas objek yang akan dikelola oleh pengelola parkir.
 - b. Jangka waktu: Bahwa yang dimaksud jangka waktu adalah lamanya ijin sewa/kontrak parkir yang diberikan oleh PD Pasar kepada Pengelola Parkir yakni selama 1 (satu) tahun.
 - c. Harga Pengelolaan: Bahwa yang dimaksud harga pengelolaan adalah harga yang disepakati PD Pasar Surya dengan Pemohon berdasarkan Berita Acara Negosiasi yang dihitung selama 1 (satu) tahun.
 - d. Cara Pembayaran dan Denda keterlambatan: Bahwa yang dimaksud cara pembayaran adalah pembayaran harga pengelolaan selama 1 (satu) tahun, dengan cara dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian.
 - e. Tarif Parkir: Bahwa yang dimaksud tarif parkir adalah untuk motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk mobil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta untuk bongkar muat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - f. Pengakhiran dan Perpanjangan: Bahwa yang dimaksud dengan pengakhiran yakni diakibatkan pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran maupun denda, pengelola parkir tidak memperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, maupun permohonan perpanjangan pengelolaan parkir ditolak.
- Bahwa yang dimaksud perpanjangan adalah pengelola parkir melakukan permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pengelolaan parkir;
- Bahwa pembayaran terhadap harga pengelolaan parkir dilakukan dengan 2 (dua) metode, yakni:
 - a. Tunai/Cash; Yakni pengelola parkir membayarkan langsung ke kantor Cabang Selatan sebesar harga pengelolaan dalam perjanjian pengelolaan parkir dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya pengelola parkir akan menerima bukti pembayaran

Halaman 101 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKMC, selanjutnya Pasar Cabang Selatan akan menyetorkan kepada PD Pasar Surya setiap harinya, dengan dilampirkan perjanjian pengelolaan parkir dan BKMC.

b. Transfer; Yakni pengelola parkir dapat secara langsung membayarkan secara transfer harga pengelolaan parkir kepada PD Pasar melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, per September 2023 berubah melalui No. Rekening 0321-000-207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya.

- Bahwa tidak diperoleh pengelola parkir melakukan pembayaran harga pengelolaan jasa parkir dari Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya melalui rekening selain rekening milik PD Pasar Surya.
- Bahwa Pengelola Parkir tidak pernah menerima bukti pembayaran lain selain Bukti Kas Masuk Cabang, karena BKMC adalah bukti resmi dari PD Pasar Surya apabila ada pembayaran;
- Bahwa Sistem Operasional Prosedur perpanjangan ijin sewa parkir berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016, sebagai berikut:
 1. Kasubag pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:
 - a. Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir.
 - b. Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan).
 - c. Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi.
 2. Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang.
 3. Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas.
 4. Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait)

Halaman 102 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan.

5. Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari kepala cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke kasubag pemasaran.
6. Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - a. Tidak disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip.
 - b. Disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya kasubag pembinaan pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua).
7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran untuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak.
8. Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tandatangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandatangani pemohon dan direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan perpanjangan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan oleh pihak Pengelola Parkir (perorangan) Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. DARMAWAN selaku Kasubag pembinaan pedagang membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan melakukan penawaran perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir kepada pengelola parkir.
 - b. Pemohon membuat surat permohonan ditujukan kepada M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang.
 - c. M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon dari Kepala Unit Pasar selanjutnya memberikan disposisi kepada saksi selaku Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang dan diteruskan kepada DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian, serta untuk negosiasi harga pengelolaan dilakukan oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan (dituangkan dalam BA Negosiasi), selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang.
 - d. M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta BA negosiasi dari Kasubag Pembinaan pedagang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke saksi selaku Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang untuk diteruskan kepada DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang untuk diterbitkan Perjanjian Kerjasama.
 - e. Dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemohon dan M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang.
- Bahwa mekanisme pengajuan perpanjangan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan oleh pihak Pengelola Parkir (perorangan) Tahun 2021, sebagai berikut:
 - a. DARMAWAN selaku Kasubag pembinaan pedagang membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan melakukan penawaran perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir kepada

Halaman 104 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pengelola parkir;

- b. Pemohon membuat surat permohonan ditujukan kepada M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
 - c. M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon dari Kepala Unit Pasar selanjutnya memberikan disposisi kepada saksi (periode Juli 2021)/ MUHAMMAD SHOLEHUDIN (per Agustus 2021) selaku Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang dan diteruskan kepada DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian, serta untuk negosiasi harga pengelolaan dilakukan oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan (dituangkan dalam BA Negosiasi), selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
 - d. M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta BA negosiasi dari Kasubag Pembinaan pedagang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke saksi (periode Juli 2021)/ MUHAMMAD SHOLEHUDIN (per Agustus 2021) selaku Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang untuk diteruskan kepada DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang untuk diterbitkan Perjanjian Kerjasama.
 - e. Dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara pemohon dan M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan perpanjangan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan oleh pihak Pengelola Parkir (perorangan) Tahun 2022 dan 2023, karena saksi sudah pindah tugas.
 - Bahwa menurut saksi yang seharusnya menangani perpanjangan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan bagian pemasaran tempat usaha, namun selama dipegang oleh Kasubag Pembinaan Pedagang atas nama Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag pembinaan pedagang yang telah dilakukan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha maupun Plt Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang;
 - Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang, mengenai administrasi pengelolaan perparkiran dan penerbitan perpanjang pengelolaan lahan/lokasi parkir dipegang oleh

Halaman 105 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Pembinaan Pedagang atas nama Sdr. DARMAWAN selaku selaku Kasubag pembinaan pedagang;

- Bahwa terkait dengan dengan melaksanakan yang tidak sesuai SOP tersebut. saksi Plt Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang juga tidak pernah melakukan peneguran;
- Bahwa yang membuat draft Perjanjian izin sewa/kontrak Parkir PD Pasar Surya adalah SENTOT (periode 2020-2021)/DITA ADITYA (periode 2021-2023) selaku kepala Sub. Bagian Hukum;
- Bahwa selanjutnya draft tersebut oleh DARMAWAN selaku Kasubag pembinaan pedagang menginput isi perjanjian pengelolaan jasa parkir berdasarkan Berita Acara Negosiasi meliputi nama pengelola, jangka waktu dan harga pengelolaan;
- Bahwa setelah perjanjian selesai dicetak menjadi 2 (dua) rangkap, dikirimkan kepada MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan dan diteruskan Kepada Kepala Unit pasar di lingkup Cabang Selatan;
- Bahwa terkait perpanjangan pengelolaan parkir Pasar Cabang Selatan yang ditandatangani oleh pemohon dan M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, diberikan paraf oleh Kasubag hukum, DANIAL (periode Juli 2021)/saksi (per Agustus 2021) selaku Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang dan sekretaris perusahaan PD Pasar Surya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pengelola parkir pada PD Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 – 2023 adalah : ABD. SOMAT, LAELAWATI, ABDUL BALI, GHOZALI, ACH. ZAMRONY, HJ. DJAZULI, H. MUDANI, H. SHIDIQ, HJ. MILATURROHMAH, SYAIFUL NURI, IMAM MUSLECH, HARI MURTININGSIH, SADUWAN, DZUL HILMI, SITI RUKMIATI, SULAIMAH, M. SYAFIK, FARIDA ARIANI, ACH. FAUZI, MAULINA FAUZIYAH, NOOR AISAH, H. DJASEMI, SUWARTI;
- Bahwa saksi mengetahui temuan dalam pengelolaan parkir pada PD Pasar Surya tahun 2020 sampai dengan 2023, berdasarkan Laporan Akuntan Independen yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terhadap pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya oleh Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang dan yang bertanggungjawab adalah Sdr. M. TAUFIQURROHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran, sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;

Halaman 106 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua administrasi perjanjian ijin sewa/kontrak perparkiran di pegang dan di buat oleh Kasubag Pembinaan Pedagang atas nama Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang selanjutnya di paraf oleh saksi dan di teruskan kepada direktur pembinaan padagang;
- Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan berakhirnya masa kontrak/sewa, Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang sudah menyiapkan pemberitahuan berakhirnya masa kontrak/sewa lahan parkir, sehingga untuk surat pemberitahuan berakhirnya masa kontrak/sewa dipegang dan dibuat oleh Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang. Selanjutnya oleh Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang diberikan kepada Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURAHMAN). Selanjutnya surat pemberitahuan diberikan kepada pegawai Tata Usaha Pusat untuk kemudian dikirim sesuai dengan Alamat;
- Bahwa untuk parameter penentuan biaya Pengelolaan Parkir pada Perjanjian Kerja Sama untuk Tahun 2020 dan untuk Tahun 2021 antara lain adalah berdasarkan biaya Pengelolaan Parkir pada Perjanjian Kerja tahun sebelumnya, kemudian kepala cabang melakukan penawaran dengan pengelola terkiat dengan biaya, untuk tahun 2021 Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURAHMAN) yang langsung melakukan penawaran harga dengan parameter setiap tahun diharapkan ada kenaikan biaya Pengelolaan Parkir. Adapun parameter lain adalah berdasarkan survey atau sweeping berdasarkan permohonan dari pengelola parkir berkenaan dengan kondisi di lahan parkir;
- Bahwa Saksi memegang Perjanjian Kerjasama, sehingga Saksi tahu masa habis berlakunya PKS. Saksi memberitahukan masa berlaku sewa dimana ada penyampaian sewa parkir akan habis pada tanggal sekian;
- Bahwa menurut saksi sebelum ada perpanjangan ada permohonan dahulu dari pengelola parkir kepada Direktur Pembinaan Pedagang. Biasanya pada akhir tahun di bulan Desember sebelum jangka waktu habis, patcher harus mengajukan permohonan perpanjangan;
- Bahwa menurut saksi surat jawaban itu dibuat oleh Kasubag Pembinaan Pedagang dan itu dibawahhi oleh Saksi yang ditandatangani oleh Direksi;
- Bahwa saksi menerima surat permohonan dan seingat saksi tidak ada hasil evaluasi;
- Bahwa apabila pengelola parkir tidak memiliki tunggakan biaya pengelolaan parkir, maka Saksi menyarankan untuk disetujui perpanjangan;
- Bahwa ketika ada disposisi, Saksi menerima surat permohonan dan lembar negosiasi dan tidak ada kajian dan evaluasi;

Halaman 107 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui, Saksi membuat surat jawaban untuk ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan setelah ada Berita Acara Negosiasi;
- Bahwa setelah ada Perjanjian Kerjasama ada 2 metode pembayaran yaitu transfer melalui rekening Bank Jatim PD Pasar Surya dan BKMC melalui cabang masing-masing cabang jika dibayarkan secara tunai;
- Bahwa untuk pembayaran pengelolaan parkir dari yang sudah disepakati mekanisme pembayarannya bervariasi, namun pada umumnya per bulan;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cash atau transfer. Bisa dilakukan per bulan atau per 3 bulan dan itu sesuai Berita Acara Negosiasi dan dituangkan di Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa untuk pengelola yang tidak melakukan pembayaran, diberi denda dan dapat dilakukan pengambilalihan;
- Bahwa menurut Saksi perpanjangan tetap pada pengelola yang sama dan tidak ada pengajuan dari pengelola baru. Selama ini perpanjangan selalu dengan pengelola yang lama, dan selama Saksi menjabat di tahun 2020 dan 2021 belum ada pengelola yang putus;
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Negosiasi, ada yang dilakukan di cabang ditandatangani oleh pengelola parkir dan kepala cabang;
- Bahwa negosiasi pernah dilakukan oleh Direksi, dan biasanya ada tunggakan maka disendirikan;
- Bahwa berita acara negosiasi dilakukan bersama di tingkat direksi. Negosiasi dilakukan di PD Pasar Surya, dan Saksi ikut hadir menandatangani;
- Bahwa inti negosiasi hasilnya diperpanjang dengan syarat harus membayar yang ditunggak dan tidak ada limit waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengelola ABDUL BALI karena memiliki tunggakan;
- Bahwa terkait dengan tunggakan oleh ABDUL BALI, ada pemberitahuan secara lisan kepada kepala cabang kalau ada tunggakan dan kemudian oleh kepala cabang diberitahukan kepada pengelola parkir;
- Bahwa menurut Saksi kewajiban penagihan itu ada di bagian penagihan dan harus disampaikan kepada ke kepala unit;
- Bahwa menurut Saksi Direktur Pembinaan Pedagang tahu ABDUL BALI memiliki tunggakan;
- Bahwa Saksi menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang dan melihat surat permohonan namun Saksi tidak menanyakan template surat tersebut kenapa sama;

Halaman 108 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di cabang selatan, Saksi selaku bagian pemasaran mengetahui kurang lebih ada 20 pengelola;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pengelola yang menunggak;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan kajian dan evaluasi adalah kepala cabang. Yang memberikan informasi kepada Direktur Pembinaan Pedagang adalah kepala cabang;
- Bahwa seingat saksi ada 13 pengelola yang masih menunggak dan masih diberikan perpanjangan, padahal menurut Saksi seharusnya tidak bisa diperpanjang;
- Bahwa alasan tetap diperpanjang, sepengetahuan Saksi para pengelola parkir diberi kesempatan untuk melunasi tunggakan. Menurut saksi itu tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bencana Covid yang menyebabkan pasar sepi. Salah satu alasan pengelola tidak membayar adalah sepi pengunjung karena Covid
- Bahwa saksi tidak ingat jika ada kebijakan internal PD Pasar Surya terkait dengan pembebasan denda atau lainnya;
- Bahwa kalau ada pengelola yang melakukan pembayaran melalui transfer ke pusat, harusnya kepala cabang tahu
- Bahwa kalau ada pengelola yang menunggak, maka itu bagian penagihan yang tahu. Saksi tidak tahu dalam penagihan perpajakan dan seingat saksi pernah ada kerjasama dengan kejaksaan untuk penagihan;
- Bahwa dalam proses perpanjangan yang pertama adalah disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang, kemudian selanjutnya baru pembuatan Berita Acara Negosiasi, baru perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada pengelola yang membuat permohonan atau tidak melalui kepala cabang, tapi kalau ke ke pusat ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses gugatan perdata;
- Bahwa menurut saksi keadaan keuangan PD Pasar Surya tahun 2020-2023 tidak normal karena Covid dan banyak pasar yang ditutup;
- Bahwa menurut saksi negosiasi dan evaluasi adalah tanggung jawab kepala cabang, namun ada yang berasal dari Saksi ABDUL ROZAK DARMAWAN selaku Kepala Bagian Pemasaran yang membuat evaluasi. Kajian dan evaluasi tergantung dari disposisi direktur;
- Bahwa menurut saksi kepala cabang tidak bisa membuat evaluasi, kalau tidak ada disposisi Direktur, begitu juga bagian pemasaran, harus ada disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang;

Halaman 109 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi keputusan akhir apakah pengelola parkir yang menunggak akan diberikan sanksi atau diperpanjang adalah pada direktur pembinaan. Yang bertanggung jawab membuat PKS adalah Direktur;
- Bahwa menurut Saksi sweeping dilakukan atas permintaan pengelola dan kalau pengelola membayar terlalu mahal, pengelola bisa mengajukan sweeping;
- Bahwa Berita acara negosiasi merupakan angka yang ditawarkan dan disepakati untuk pembayaran tahun berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait negosiasi, pasti ditawarkan harga yang lebih tinggi. Setiap tahun pasti naik, kecuali pada waktu Covid, kemungkinan besar masih sama, akan tetapi harus ada negosiasi meskipun tidak ada kenaikan;
- Bahwa Saksi ditunjukkan BKMC dengan jumlah 30 juta dan tanda terima 25 juta. Ad kelebihan 5 juta dari catatan adalah karena ada tunggakan 5 juta dan dari kelebihan 5 juta itu dimasukkan ke BKMC. Namun, Saksi tidak mengetahui BKMC dan tanda terima tersebut, apabila betul maka PD Pasar Surya menerima lebih;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kajian dan evaluasi berdasarkan disposisi, ada beberapa patcher sehingga evaluasi dijadikan satu;
- Bahwa dalam proses tanda tangan, Saksi tidak ada kendala dan PKS ada yang diterbitkan tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Namun, Saksi lupa di cabang mana;
- Bahwa Saksi menerangkan PKS dapat ditandatangani paling lama 3 hari di tahun berjalan dan PKS itu seharusnya dari hasil negosiasi, tidak bisa dilakukan kalau ada kendala internal;
- Bahwa Saksi tahu ada tunggakan sehingga pembayaran dilakukan melalui angsuran berdasarkan surat pemberitahuan;
- Bahwa penentuan besaran tarif adalah berbeda antara satu pengelola dengan yang lain karena tergantung luas lahan parkir dan ditentukan dari BA Negosiasi antara PD Pasar dengan Pengelola Parkir;
- Bahwa menurut Saksi pengelola setor per bulan dalam masa sewa per tahun, dan sepengetahuan saksi karena ada COVID pengelola ada meminta pengurangan dan disetujui;
- Bahwa di tahun 2020 pada Cabang Selatan, perpanjangan itu ada disposisi untuk evaluasi dan Saksi evaluasi. Evaluasi posisinya ada dari kajian, dituangkan dalam nota dinas terlebih dahulu;
- Bagi yang menunggak, ada evaluasi dan masih akan dilakukan negosiasi dengan Direktur. apabila tidak, akan langsung dilakukan perpanjangan.

Halaman 110 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negosiasi itu bersama-sama, kadang ada juga kepala cabang ada BA Negosiasi. Bahwa di Cabang Selatan sudah ada BA Negosiasi;

- Saksi tidak ikut tanda tangan BA Negosiasi namun tetap melakukan evaluasi karena ada disposisi.
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam Rapat Anggaran Kerja Tahun 2021 yang dilaksanakan diakhir Tahun 2020 Direktur Keuangan (Sdr. SUTJAHJO), Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURAHMAN), Kepala Bagian Akuntansi (Sdri. YAYUK), Plt Kabag Pemasaran (Saksi Sendiri), Para Kepala Cabang;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran pengelolaan parkir ke Kantor Cabang, Perjanjian Kerja Sama dijadikan sebagai lampiran agar dapat dicocokkan antara uang yang disetorkan dan besaran biaya yang terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa saksi secara lisan melalui Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan Pedagang telah mengingatkan Kepala Cabang Selatan (MASRUR) untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan;
- Bahwa saksi pernah memerintah Sdr. DARMAWAN untuk membuat Kajian dan Evaluasi dalam hal menyarankan Perpanjangan Kontrak kepada Direktur Pembinaan Pedagang pada perjanjian Pengelolaan Parkir;
- Bahwa sehubungan dengan administrasi perpanjangan perjanjian perparkiran sudah dipegang oleh Sdr. DARMAWAN dan saksi benar menandatangani Nota Dinas Kajian dan Evaluasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi isi dari Kajian dan Evaluasi terhadap pemberian saran perpanjangan perjanjian pengelolaan parkir untuk tahun 2020 s/d 2021 adalah menyarankan untuk dipersetujui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama untuk Tahun 2021;
- Bahwa alasan saksi menyarankan untuk disetujui perpanjangan pengelolaan parkir pada Kajian dan Evaluasi karena saksi tidak melihat data tunggakan tahun 2020, sehingga saksi tetap memberikan kajian dan evaluasi untuk diberikan persetujuan perpanjangan kontrak di Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang (Sdr. M. TAUFIQURAHMAN) selanjutnya saksi teruskan ke Sdr. DARMAWAN selaku Kasubag Pembinaan untuk dibuatkan kajian dan evaluasi, apabila berdasarkan kajian dan evaluasi tersebut pengelola tidak ada tunggakan maka dapat diberikan persetujuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 111 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Drs. JOKO SUMARYADI, M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kasubag Pemasaran Tempat Usaha Tahun 2019 s/d 2022 yakni berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-33/01/X/2019 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Plt. Kasubag Pemasaran Tempat Usaha PD Pasar Surya sebagaimana Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya, sebagai berikut:
 1. Melaksanakan proses administrasi pemakaian tempat usaha;
 2. Memasarkan stand-stand, tempat usaha, maupun produk-produk perusahaan;
 3. Menerima tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang;
- Bahwa kegiatan usaha yang saksi lakukan selaku Kaubag Pemasaran PD Pasar Surya Tahun 2020 s/d 2023 yakni: Ijin/sewa lokasi Stand Pasar/Lokasi Promo, Ijin/sewa lokasi Perparkiran, Ijin/sewa lokasi Iklan, Ijin/sewa lokasi Mandi, Cuci, Kakus (MCK).
- Bahwa system pengelolaan kegiatan perparkiran pada PD Pasar Surya yakni dilakukan dengan kerjasama/ijin sewa/kontrak antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan nilai harga yang dihitung berdasarkan hasil sweeping dan luasan wilayah pengelolaan perparkiran;
- Bahwa menurut saksi ada mekanisme perpanjangan dalam SOP di bagian Saksi bekerja, tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya karena Saksi tidak dilibatkan. Yang dilibatkan adalah Bagian Pembinaan Pedagang;
- Bahwa untuk perpanjangan pengelolaan parkir, Pengelola membuat permohonan perpanjangan sebelum 30 hari perjanjian berakhir dan

Halaman 112 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



permohonan ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang, melalui unit dan ke cabang, lalu kembali ke Direktur Pembinaan Pedagang. Setelah sampai, Direktur Pembinaan Pedagang memberikan disposisi ke kepala cabang yang isinya disetujui atau ditolak. Setelah itu ada jawaban dan lanjut ke proses negosiasi dan pembayaran sesuai dengan PKS;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perpanjangan pengelolaan parkir. Saksi tidak tahu ada pengelola parkir yang memiliki tunggakan;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan jika ada tunggakan yang tidak dibayarkan pengelola namun diberikan perpanjangan. Menurut Saksi ada pelanggaran SOP;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu isi PKS;
- Bahwa menurut Saksi pengelola parkir wajib menyelesaikan tunggakan di tahun sebelumnya untuk dapat diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak berkecimpung langsung di perparkiran, namun di tempat usaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan BKMC dan setahu Saksi yang menerbitkan BKMC itu bagian cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang BKMC turun dari Kantor Pusat ada yang sampai 7 hari, karena ada beberapa rangkap. Sehingga setelah 7 hari baru sampai ke Kantor Cabang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terhadap pengelola parkir yang menunggak diberikan persetujuan perpanjangan ijin pengelolaan parkirnya oleh Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2020 s/d 2023 dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan perparkiran sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian pengelolaan perparkiran;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi ABDUL ROZAK DARMAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ka. Sub. Bag. Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Tahun 2019 s/d 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-33/01/X/2019 tentang Pemindahan Pegawai Tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Pembinaan Pedagang pada Tahun 2020 s/d 2023 dalam pengelolaan perparkiran pada PD Pasar Surya, sebagai berikut:
 1. Memberikan surat pemberitahuan kepada MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan, terkait akan habisnya masa kontrak pengelolaan parkir.
 2. Menerima surat permohonan perpanjangan, selanjutnya didisposisi ke Kabag Pemasaran dan didisposisikan lagi ke saksi, selanjutnya saksi membuat nota dinas yang berisi Kajian dan Evaluasi kepada M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran.
 3. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengeluarkan nota disposisi (seingat saksi biasanya tertulis siapkan PKS) ke Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang kemudian didisposisi lagi ke saksi.
 4. Selanjutnya saksi membuat Berita Acara Negosiasi yang masih kosong harga kesepakatan Pengelolaan parkir, dan dikirimkan kepada Cabang Selatan beserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk ditandatangani oleh calon Pengelola Parkir. Kalau tidak ada permohonan sweeping maka tidak dilakukan sweeping, dan jika ada sweeping baru ada negosiasi.
 5. Setelah PKS ditandatangani calon pengelola parkir, maka selanjutnya PKS dikembalikan kepada Bagian pemasaran untuk ditandatangani oleh M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang.
- Bahwa memang tidak ada dasar saksi melakukan kewenangan kasubag pemasaran dalam melaksanakan perpanjangan pengelolaan perparkiran PD Pasar Surya, saksi hanya melanjutkan kebiasaan pejabat sebelumnya yang dilakukan oleh Sdr. SUTARNO selaku Kasubag Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pemberitahuan kepada Pengelola Parkir, namun saksi membuat surat kepada Para Kepala Cabang, yang isinya untuk mengingatkan kepada para Kepala Unit Pasar untuk mengirimkan Pemberitahuan dan agar mengirimkan Permohonan

Halaman 114 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pengelolaan perparkiran, selanjutnya oleh Para Kepala Cabang akan mengirimkan pemberitahuan kepada setiap pengelola parkir;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan evaluasi dan kajian secara langsung, yang saksi buat hanya evaluasi dan kajian berdasarkan surat permohonan dari pengelola parkir, data tunggakan pengelolaan perparkiran yang saksi peroleh dari MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan;
 - Bahwa atas hasil tersebut saksi mengisi nota dinas dari bagian hukum perihal Kajian dan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Ijin Pengelolaan Lahan Parkir secara berjenjang yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang untuk ditujukan kepada M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang untuk selanjutnya diputuskan oleh apakah dapat disetujui atau ditolak;
 - Bahwa yang saksi ketahui setiap Nota Dinas hasil evaluasi dan kajian oleh M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak dilakukan pengecekan Kembali sehingga disposisinya selalu "untuk dapat disiapkan PKS" yang artinya disetujui untuk diberikan perpanjangan pengelolaan perparkiran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. SOLEHSOLEHUDIN selaku Kabag Pemasaran meneliti Kembali Nota Dinas Kajian dan evaluasi yang saksi buat, yang saksi ketahui, apabila terdapat revisi dari hasil evaluasi pada nota dinas, maka akan saksi perbaiki;
 - Bahwa negosiasi memang tidak dilakukan karena hanya mengikuti kebiasaan sebelumnya dan benar tidak sesuai SOP Perpanjangan Ijin Sewa/kontrak parkir;
 - Bahwa pada tahun 2021 ada permintaan sweeping dari Unit Pasar sehingga dilakukan sweeping yang mana pelaksanaan Sweeping pada Pengelolaan Parkir di unit pasar pada 01 November 2021 sampai dengan 7 November 2021 dan dilanjutkan dengan negosiasi;
 - Bahwa terkait dengan perpanjangan pengelolaan parkir, Saksi yang menyiapkan PKS dan Saksi menerima dokumen permohonan dari Direktur Pembinaan Pedagang. Sesuai disposisi dan Saksi menyiapkan Berita Acara Negosiasi dan Evaluasi;
 - Bahwa Saksi juga menerima nota dinas. Dari nota dinas, Saksi membuatkan disposisi untuk kajian dan evaluasi dan kemudian dikirimkan ke Direktur Pembinaan Pedagang. Selanjutnya Saksi menyiapkan PKS;

Halaman 115 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Pembinaan Pedagang memberikan surat pemberitahuan masa sewa pengelolaan parkir sudah akan habis dan dasar Saksi melakukan adalah adanya disposisi dari Kabag Pemasaran;
- Bahwa saksi menerima draft PKS dapat dari bagian hukum dan Saksi hanya mencetak saja, kemudian dikirim ke cabang. PKS ditandatangani pengelola parkir terlebih dahulu;
- Bahwa menurut saksi ada sanksi denda terhadap perpanjangan pengelolaan parkir namun Saksi tidak tahu siapa yang seharusnya melaksanakan sanksi;
- Bahwa Saksi hanya bertugas untuk menyiapkan PKS;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keterlambatan atau tunggakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Cabang Selatan kurang lebih ada 23 pengelola parkir;
- Bahwa Saksi menerima disposisi dari Kabag Pemasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari bagian akuntansi ada pengelola yang belum bisa melunasi dan masih ada tunggakan. Seingat Saksi dari 23 pengelola tadi ada Ahmad Fauzi, Maulina Fauzi, Siti Rukmiati;
- Bahwa dari disposisi yang diterima Saksi, 23 pengelola parkir di Cabang Selatan semuanya diberikan perpanjangan dan Saksi siapkan draft nya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tunggakan berdasarkan Laporan Akuntan Publik Gideon dan Rekan, sesuai BAP;
- Bahwa menurut Saksi PKS dari TU didistribusikan ke pengelola parkir, cabang pun tahu perjanjian tersebut. Isi perjanjian diantaranya ada angka waktu, nilai, mekanisme pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pembayaran parkir dilakukan per bulan dan cara pembayaran ada yang tunai melalui BKMC dan transfer;
- Bahwa menurut Saksi pengelola seharusnya meminta bukti pembayaran per bulan. Ada BKMC kalau tunai, ada bukti pembayaran kalau transfer;
- Bahwa dari 23 pengelola parkir, apabila perjanjian belum ditandatangani maka pengelola bisa melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Apabila pengelola meminta sweeping namun belum dilakukan sweeping, maka pakai harga sewa yang lama. Apabila sudah ada sweeping maka diterapkan nilai yang baru;
- Bahwa peran Saksi dalam PKS yaitu menyiapkan PKS, dan menyiapkan nota dinas dari disposisi Kabag Pemasaran;

Halaman 116 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi nota dinas atas nama Ahmad Fauzi, Saksi menjelaskan dalam nota dinas ini, PKS dapat dijalankan apabila tidak ada nota berjalan, dan Saksi menerangkan dilunasi dahulu. Kalau ada tunggakan maka nota dinas akan berbeda;
- Bahwa terkait dengan pemberian perpanjangan izin untuk negosiasi tarif dilakukan kalau ada sweeping. Apabila nilai tetap, hanya mengirimkan form ke cabang untuk ditandatangani pengelola parkir;
- Bahwa Saksi membetulkan bertemu dengan pengelola di Rumah Makan Cianjur, PKS sudah didistribusikan dan tinggal tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menetapkan nilai kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat pemberitahuan kepada pengelola pada saat perjanjian akan berakhir, namun memberikan surat pemberitahuan kepada cabang. Surat tidak langsung diserahkan ke pengelola;
- Bahwa Saksi membuat kajian dan evaluasi dari data tunggakan yang diberikan kepala cabang;
- Bahwa di BAP No. 23 Saksi membetulkan ada tanda tangan Pak Solehuddin;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 sudah menjadi Kasubag. Di tahun 2016, disposisi memang ke bagian pemasaran dan bukan ke kepala cabang dan berlangsung sejak TAUFIQURRAHMAN menjadi Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa dalam hal PKS masih dalam proses tandatangan, BA Negosiasi dapat dijadikan dasar sementara pengelolaan parkir. Saksi kurang paham, di bagian keuangan kalau ada PKS baru dijadikan pendapatan;
- Bahwa menurut saksi tunggakan oleh pengelola parkir mempengaruhi pendapatan PD Pasar Surya;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan program khusus pengelola dapat keringanan untuk mengangsur;
- Bahwa dalam proses tanda tangan PKS ada kendala yaitu kembalinya PKS lama. Pengelola berasal dari Madura jadi lama baliknya. Ini menyebabkan PKS kembali sudah melebihi bulan. PKS Tahun 2020 kembalinya terlambat ditandatangani sampai Juli 2020;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya PKS ditandatangani sebelum PKS lama berakhir,
- Bahwa terkait bentuk kontraknya baru atau perpanjangan, Saksi tidak tahu karena modelnya seperti itu;

Halaman 117 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait BA Negosiasi sebelum diperpanjang dan ditandatangani, BA Negosiasi ada setiap perpanjangan dan yang membuat atau melakukan negosiasi formnya dikirimkan oleh Saksi ke cabang. Kalau ada sweeping maka ada penentuan baru dan baru Saksi negosiasi;
- Bahwa nilai kontrak lama dinaikkan 10 persen kemudian dibicarakan dengan pengelola dan yang melakukan adalah cabang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan negosiasi atau tidak, tapi ada tanda tangan pengelola parkir;
- Bahwa hasil negosiasi nilainya itu Saksi yang mengisi. Kemudian Saksi serahkan ke cabang. Nantinya cabang minta ke pengelola. Angka ditentukan karena tidak ada kenaikan, kadang ada kenaikan 10 persen, kadang tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi RIDUAN HARIYADI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha dan Kasi Penagihan;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku Kasubag Bagian Tata Usaha PD Pasar Surya Cabang Selatan adalah mengurus terkait surat masuk dan surat keluar, sedangkan saksi selaku Kasi Penagihan PD Pasar Surya Cabang Selatan hanya bertugas menerima uang pembayaran dari Pengelola Parkir. Saksi mengumpulkan, menghimpun keuangan yang kemudian dikirim ke pusat;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan sebagai berikut:
 - Kepala Cabang : MASRUR.
 - Kasubag TU : saksi.
 - Kasi Penagihan : saksi.
 - Kasi Pengaturan Tempat : Sdri. ANI BANGDIPA.
 - Kasi Perawatan : Sdr. JUWANTO.

Halaman 118 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pengawasan : Sdr. ILHAM.
- Bahwa menurut saksi alur penerimaan pendapatan prosesnya adalah sdr MASRUR atau saksi selaku Kasi Penagihan PD Pasar Surya Cabang Selatan menerima uang pembayaran secara tunai dari pengelola parkir kemudian sdr MASRUR atau saksi membuatkan BKMC senilai nominal yang dibayarkan oleh pengelola parkir, kemudian sdr MASRUR atau saksi atau orang yang ditugaskan oleh MASRUR menyetorkan uang tersebut ke Kantor Pusat yaitu ke Sdri. DIAH selaku Bendahara PD Pasar Surya;
- Bahwa ketika saksi menerima uang pembayaran, sebelum saksi setorkan ke Kantor Pusat saksi mencatat Nomor BKMC beserta nominalnya di Buku Ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nominal uang yang dibayarkan oleh Pengelola Parkir sesuai dengan nilai kontrak dalam PKS, saksi hanya menerima uang yang dibayarkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mencocokkan dengan nilai kontrak dalam PKS ataupun melampirkan PKS;
- Bahwa BKMC tidak disertakan kekurangan kewajiban Pengelola Parkir. Namun untuk denda saksi pernah menerapkannya tapi tidak kepada semua pengelola parkir melainkan kepada sebagian kecil pengelola parkir atas petunjuk sdr MASRUR;
- Saksi juga tidak tahu kenapa pengelola parkir yang menunggak tersebut terus mendapat ijin perpanjangan pengelolaan parkir;
- Bahwa sebenarnya PD Pasar Surya Cabang Selatan mempunyai rekapan data tunggakan di Komputer, namun saat ini Komputer tersebut rusak sehingga tidak ada data tunggakan yang tersimpan di PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa buku ekspedisi hanya berupa catatan nomor, nominal terkait BKMC namun tidak dibuatkan rincian tunggakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu apabila ada uang yang tidak disetorkan oleh MASRUR kepada Kantor Pusat;
- Bahwa PD Pasar Surya Cabang Selatan tidak pernah mengeluarkan tanda terima selain BKMC atas pembayaran pengelolaan parkir dari pengelola parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan karena tanda bukti yang sah hanyalah BKMC.
- Bahwa saksi selaku Kasi Penagihan tidak pernah melakukan penagihan terhadap pengelola parkir secara langsung karena biasanya yang berkomunikasi dengan pengelola parkir adalah sdr MASRUR;

Halaman 119 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan namun stand by di kantor karena volume pekerjaan Saksi banyak. Untuk mekanisme pembayaran, kalau sudah waktu membayar, patcher parkir ditagih oleh kepala cabang kemudian mereka datang untuk membayar;
- Bahwa menurut saksi batas pembayaran parkir adalah tanggal 20 setiap bulan, dan jika tanggal tersebut tidak membayar maka menjadi tunggakan. Apabila pembayaran tidak sesuai dengan jadwal, ditagih oleh Sdr Masrur.
- Bahwa saksi memiliki rekap terkait dengan tagihan pengelola parkir. Begitu rekap dari PD Pasar Surya sudah ada, kemudian disampaikan kepada pengelola parkir untuk membayar, dan biasanya kepala cabang dalam hal ini Sdr. Masrur yang menghubungi pengelola parkir;
- Bahwa Ketika sudah waktu pembayaran pengelola parkir langsung bayar ke cabang. Kalau tidak segera membayar maka dilakukan penagihan, Saksi menginformasikan kepada kepala Cabang nama-nama pengelola yang belum bayar. Saksi mengetahui datanya karena ada rekapan;
- Bahwa di Cabang Selatan ada 9 unit pasar dan jumlah pengelola parkir ada 23 namun Saksi tidak hafal ada berapa yang menunggak. Ketika ada keterlambatan pembayaran, maka ada surat yang dikirim dari bagian akuntansi berupa surat peringatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani PKS;
- Bahwa Saksi sepengetahuan saksi banyak yang menunggak. Langkah yang Saksi lakukan dalam hal ada tunggakan dari pengelola parkir, Saksi menyampaikan ke Kepala Cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat peringatan dari kantor Pusat untuk para pengelola yang menunggak pembayaran parkir;
- Bahwa terkait Copy BKMC, Saksi tidak memegang namun copy tersebut ada di kantor. Saksi juga tidak memegang tembusan BMKC;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rekapan pengelola parkir dari data di komputer;
- Bahwa Saksi kadang dapat tunai untuk pembayaran dari pengelola parkir atau dari Kepala Cabang. BKMC itu kosong dan dibuat oleh Saksi sesuai dari uang yang diterima;
- Bahwa Saksi banyak menerima setoran langsung dari pengelola parkir kalau sebelumnya tidak ada tunggakan. Setelah menerima pembayaran, Saksi catat dulu dan menunggu dari pusat untuk BKMC nya. Saksi menyetorkan pembayaran pengelola dalam bentuk uang. Kemudian saksi

Halaman 120 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatkan form BKMC dan disetor ke Kantor Pusat untuk menandatangani BKMC baru diserahkan ke Saksi kembali;

- Bahwa menurut Saksi kalau pembayaran tunai dibuktikan dengan BKMC, kalau transfer tidak diterbitkan BKMC;
- Bahwa Terkait pencatatannya Saksi kurang paham karena kebanyakan pendapatan masuk ke pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran melalui transfer, biasanya Saksi diberitahu, "ini ada transfer". Saksi tidak tahu rekening PD Pasar Surya;
- Bahwa Saksi membetulkan adanya BKMC No. 25 tanggal 7 Mei 2025 untuk pembayaran atas nama M. SYAFIK;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung menagih pembayaran pengelolaan parkir;
- Bahwa Maksud Saksi di BAP Poin 21, sewa parkir itu di handle pak Masrur dan Saksi hanya menerima uang yang disetorkan saja. Kalau tidak disetor oleh pak MASRUR, Saksi tidak mengeluarkan BKMC;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasi Penagihan tetapi juga merangkap sebagai Kasubag TU. Kasi Penagihan memiliki tugas untuk menghimpun pendapatan, setelah itu merekap dan diterbitkan BKCM. Kemudian dimasukkan ke komputer dan selanjutnya diserahkan ke pusat;
- Bahwa Saksi dari pagi hingga sore tidak bisa pindah dari tempat kerja karena sendirian merangkap, dan Saksi dibantu.
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pembebasan denda;
- Bahwa Saksi bekerja di PD Pasar Surya sejak tahun 1996 dan mengenal Pak Ganis sebagai Direktur Utama. Saksi tidak mengetahui apakah Pak Ganis pernah kerjasama dengan Kejaksaan tentang penagihan;
- Bahwa menurut Saksi Kasi Penagihan tahun 2020 adalah Bu Utami;
- Bahwa Saksi setiap hari pergi ke kantor, pada tahun 2021 saat Saksi menjabat ada 23 jumlah pengelola parkir di Cabang Selatan. Tahun 2022 tatap, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi lupa nama pengelola parkir yang menunggak di tahun 2021;
- Bahwa di tahun 2022 ada yang menunggak namun data di komputer rusak.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah benar ada BKMC sebesar 26 juta dari Pak Masrur terkait pembayaran Syafiq, Saksi tidak ingat dan selama ada BKMC maka sudah dibayar dan Syafiq tertib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 121 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi YOYOK SANTOSO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kasubag Pemasaran Tempat Usaha PD Pasar Surya berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-17/01/VIII/2022 tentang Pemindahan Pegawai Tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Plt. Kepala Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD Pasar Surya diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya. Adapun tugas saksi sebagai Plt. Kasubag Pemasaran Tempat Usaha diatur dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a yaitu mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. Melaksanakan Proses Administrasi Pemakaian tempat Usaha;
 2. Memasarkan stand-stand, tempat usaha, maupun produk-produk Perusahaan;
 3. Menerima tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang;
- Bahwa tempat usaha adalah lahan kosong/stand yang berada didalam pasar yang dikelola oleh PD Pasar meliputi, Penyewaan Stand/lokasi promo, perjanjian sewa lokasi parkir, penyewaan lokasi iklan dan penyewaan MCK;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt. Kasubag Pemasaran pada PD Pasar Surya saksi tidak melaksanakan tugas, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan perparkiran baik izin sewa maupun izin perpanjangan kontrak parkir. Direktur Pembinaan Pedagang yaitu M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI menyerahkannya ke Subbagian Pembinaan Pedagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Direktur Pembinaan Pedagang maupun Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang terkait pengelolaan izin perpanjangan sewa parkir yang seharusnya saksi kerjakan selaku Subbagian Pemasaran Tempat Usaha melainkan dikerjakan oleh Sub Bagian Pembinaan Pedagang. Selama saksi bekerja di PD Pasar Surya untuk kegiatan pengelolaan parkir maupun izin perpanjangan Parkir selalu dikelola oleh kasubag Pembinaan Pedagang;
- Bahwa Saksi tidak tahu SOP perparkiran dan tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan proses perpanjangan pengelolaan parkir, yang bertugas untuk itu adalah Kasubag Pembinaan Pedagang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan disposisi;
- Bahwa setahu Saksi dari dulu pengelolaan parkir seperti itu, Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengelolaan parkir dan baru membaca sekali pada saat di Kejaksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi MOCHAMAD SOLEHUDDIN PUTRA, S.E., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Pemasaran & Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-28/01/VIII/2021 tentang Pemindahan Pegawai Tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Plt. Kepala Bagian Pemasaran & Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya yaitu menyelenggarakan administrasi tempat usaha dan melaksanakan pembinaan pedagang. Dalam menjalankan tugas saksi mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pemasaran tempat usaha dan pembinaan pedagang. Saksi bertanggungjawab pada Direktur Pembinaan Pedagang.;

Halaman 123 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang juga membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha, Sub Bagian Pengaturan Tempat Usaha, dan Sub Bagian Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi selaku Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang yang membawahi Subbagian Pembinaan Pedagang dan Subbagian Pemasaran tidak pernah mengevaluasi, menegur atau memperbaiki pola kerja yang tidak sesuai SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak;
- Bahwa mekanisme perhitungan penentuan Harga pengelolaan untuk PKS tahun 2022, ada pengajuan sweeping sehingga dilakukan sweeping namun hanya Pasar Wonokromo sedangkan pasar lain tidak. Untuk Pasar Wonokromo hasil sweeping dihitung Bagian Penelitian dan Pengembangan kemudian diteruskan ke Direktur Pembinaan Pedagang lalu diberikan kisaran harga sebagai dasar negosiasi;
- Bahwa negosiasi yang dihadiri oleh Direktur Pembinaan Pedagang, saksi selaku Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang, Kasubag Pembinaan, Kepala Cabang dan Pachter dan dituangkan dalam BA Negosiasi. Untuk pasar lain yang tidak disweeping tidak dilakukan negosiasi yang mana atas kebijakan Direktur Pembinaan Pedagang bahwa nilai kontrak mengikuti PKS yang lama dan ditambah beberapa persen;
- Bahwa untuk PKS tahun 2023, saksi tidak melakukan negosiasi, namun hanya mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh Direktur Pembinaan Pedagang, saksi selaku Plt. Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang, Kasubag Pembinaan, Kepala Cabang dan Pachter, kemudian Direktur Pembinaan Pedagang menyampaikan secara lisan nilai kontrak jadi tidak negosiasi karena hanya pemberitahuan;
- Bahwa yang membuat draft Perjanjian izin sewa/kontrak Parkir PD Pasar Surya adalah SENTOT (periode 2020-2021)/DITA ADITYA (periode 2021-2023) selaku kepala Sub. Bagian Hukum, selanjutnya atas draft tersebut, DARMAWAN selaku Kasubag pembinaan pedagang menginput isi perjanjian pengelolaan jasa parkir berdasarkan Berita Acara Negosiasi meliputi nama pengelola, jangka waktu dan harga pengelolaan, selanjutnya setelah perjanjian selesai dicetak menjadi 2 (dua) rangkap, dikirimkan kepada MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan dan diteruskan Kepada Kepala Unit pasar di lingkup Cabang Selatan;
- Bahwa Saksi membuat surat pemberitahuan yang isinya memberitahukan jangka waktu kapan perjanjian akan habis dan untuk segera mengajukan permohonan. Saksi menyampaikan melalui cabang,

Halaman 124 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala cabang selatan waktu itu adalah MASRUR. Saksi memberitahukan kepada pengelola masa berlaku perjanjian mau habis dan pengelola parkir segera mengajukan permohonan kepada PD Pasar Surya;

- Bahwa isi pemberitahuan meliputi data terkait pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail ada berapa pengelola parkir yang menunggak;
- Bahwa setelah ada pemberitahuan ke pengelola parkir, Saksi juga menyiapkan perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang, pada waktu itu adalah M. TAUFIQURRAHMAN. Disposisi tersebut berisi kajian dan evaluasi;
- Bahwa permohonan perpanjangan dikirim ke Direksi, kemudian Direksi mengirimkan disposisi ke Bagian Pemasaran. Selanjutnya Saksi disposisi ke Kasubag Pembinaan Pedagang dan dituangkan dalam bentuk nota dinas;
- Bahwa disposisi tadi tidak langsung ke kepala cabang;
- Bahwa dari hasil kajian dan evaluasi dari 23 pengelola parkir itu, seingat Saksi tidak pernah ada yang permohonannya ditolak;
- Bahwa setelah disetujui tidak dibuat surat jawaban, akan tetapi langsung menyiapkan perjanjian. Sesuai SOP menurut saksi harusnya ada surat jawaban yang berisi penolakan atau persetujuan, namun faktanya di lapangan, surat untuk disetujui itu tidak ada. Dari hasil kajian dan evaluasi itu Saksi kemudian menyiapkan PKS;
- Bahwa terkait dengan pembayaran untuk bulan awal di perjanjian baru, Saksi Saksi minta tolong kepada Kasubag;
- Bahwa menurut Saksi jika sesuai perjanjian maka pembayaran dilakukan per bulan dan tidak serta merta membayarkan di tahun berikutnya;
- Bahwa pada waktu distribusi perjanjian ke cabang untuk disampaikan ke patcher di cabang selatan, Saksi berkoordinasi dengan kepala cabang, untuk distribusi melalui bagian hukum untuk ke MASRUR;
- Bahwa adanya tunggakan menurut Saksi adalah kerugian bagi PD Pasar Surya;
- Bahwa PKS ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan Pengelola dan tidak ada kepala cabang;
- Bahwa terkait pengelola yang menunggak, Saksi sudah mengingatkan secara lisan dan sudah disampaikan terkait dengan tunggakan dan bagaimana kontrak berikutnya;

Halaman 125 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada pengajuan perpanjangan saksi di bagian pemasaran hanya meneruskan ke Direktur Pembinaan Pedagang dan kewenangan diperpanjang atau tidak adalah kewenangan dari Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa perpanjangan pengelolaan parkir Pasar Cabang Selatan ditandatangani oleh pemohon dan M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, diberikan paraf oleh Kasubag hukum, DANIAL (periode Juli 2021)/saksi (per Agustus 2021) selaku Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang dan sekretaris perusahaan PD Pasar Surya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi LAELAWATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pengelola Parkir pada Pasar Wonokromo PD Pasar Surya melanjutkan Sdr. NAIM (Alm) yang merupakan ayah kandung saksi, yang sebelumnya mengelola parkir Pasar Wonokromo Ayah kandung saksi meninggal pada tahun 1994 dan saksi mengurus untuk melanjutkan pengelolaan parkir ayah saksi di Pasar Wonokromo PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi juga mengelola parkir Pasar Gayungan semenjak Ibu kandung saksi yang bernama Sdri. DJASEMI (Almh) meninggal pada 18 Januari 2023. Namun, untuk tahun 2020 s/d 2023 pengelolaan parkir yang atas nama saksi hanya yang di Pasar Wonokromo, sedangkan Pasar Gayungan bukan atas nama saksi melainkan masih atas nama Sdri. DJASEMI (Almh) selaku ibu kandung saksi;
- Adapun saksi menjadi Pengelola Parkir Pasar Wonokromo tahun 2020 s/d 2023 berdasarkan PKS tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa yang menjadi objek pengelolaan parkir yang saksi kelola pada Pasar Wonokromo sebagai berikut: Atas Nama LAELAWATI, Lokasi Lahan

Halaman 126 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir Pasar Wonokromo, Ukuran 95,48 m², Penggunaan Parkir Sepeda Motor;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Parkir Pasar Wonokromo harga Pengelolaan Jasa Parkir pertaunnya untuk Sepeda Motor Pasar Wonokromo sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - o Tahun 2020 : Rp. 62.500.000
 - o Tahun 2021 : Rp. 62.500.000
 - o Tahun 2022 : Rp. 64.850.000
 - o Tahun 2023 : Rp. 16.212.500 (per 3 Bulan).
- Bahwa untuk jangka waktu pengelolaan Parkir pada Pasar Wonokromo pada tahun 2023 adalah 3 (tiga) bulan, sehingga tiap 3 (tiga) bulan dilakukan perpanjangan Perjanjian. Pada tahun sebelum 2023 jangka waktu pada perjanjian adalah selama 12 (dua belas) bulan dimana diperbaharui setiap awal tahun;
- Bahwa sistem Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Pasar Wonokromo yang saksi terapkan adalah saksi memperoleh sejumlah karcis dari bagian Karcis dari Sdr. RIDWAN (dengan harga yang diperhitungkan dari Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Pasar Wonokromo. Setelah memperoleh karcis tersebut, saksi membagikan kepada 4 (empat) orang juru parkir saksi di Pasar Wonokromo, yaitu Sdr. DASIM. Karcis tersebut dipergunakan juru parkir saksi untuk bukti pembayaran uang parkir dari pengguna jasa parkir kepada saksi selaku pengelola parkir. Paling lambat per tanggal 20 setiap bulannya, saksi melakukan pembayaran harga pengelolaan sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Pasar Wonokromo secara Tunai melalui Kantor Cabang Selatan;
- Bahwa untuk permohonan perpanjangan pengelolaan parkir di Pasar Wonokromo, awalnya saksi mendapatkan pemberitahuan secara lisan dari MASRUR selaku Kepala Pasar Wonokromo sekaligus Kepala Cabang Pasar Wonokromo untuk memperpanjang masa Perjanjian Pengelolaan Parkir di Pasar Wonokromo. Selanjutnya saksi diminta menandatangani surat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi dipanggil kembali oleh MASRUR untuk menandatangani Perjanjian Pengelolaan Parkir pasar Wonokromo;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu

Halaman 127 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa ijin sewa/kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;

- Bahwa seingat saksi saat akan melakukan tandatangan PKS, saksi diminta oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selata Perusahaan Daerah Pasar Surya untuk tandatangan permohonan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir yang sudah disiapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak membaca apakah pada saat saksi menandatangani surat tersebut jangka waktu kontrak saksi sudah habis atau belum, karena saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa seingat saksi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perpanjangan ijin pengelolaan parkir, MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya hanya meminta tandatangan untuk permohonan perpanjangan dan tandatangan PKS saja;
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi dengan disaksikan Kepala Unit Pasar di setiap perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir;
- Bahwa seingat saksi Perusahaan Daerah Pasar Surya pernah melakukan sweeping sekira tahun 2021 namun harga pengelolaan parkir justru naik tanpa dilakukan negosiasi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani BA Negosiasi sebagai kelengkapan PKS. BA Negosiasi dimintakan tandatangan bersamaan denan PKS;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi hanya menandatangani PKS apabila diminta;
- Bahwa pada tahun 2020 tanda tangan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-107/PKR/07/VII/2020 pada tanggal 23 Juli 2020. Kemudian tahun 2021 s/d 2023 walaupun tertanggal Desember di tahun sebelumnya seingat saksi ditandatangani di awal tahun. Pada tahun 2023 perpanjangan pengelolaan parkir dibuat 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa pada saat menandatangani PKS tidak terdapat persyaratan apakah saksi harus membayar atau melunasi kewajiban saya terlebih dahulu,

Halaman 128 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi hanya tinggal menandatangani PKS yang dibawa dan diminta oleh MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan;

- Bahwa pembayaran Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Pasar Wonokromo dilakukan dengan cara Tunai/Cash maksimal tanggal 20 pada setiap bulannya melalui Kantor Cabang Selatan. Kemudian oleh Kantor Cabang Selatan disetorkan ke Kantor Pusat kemudian saksi mengambil BKMC pada pembayaran bulan berikutnya;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya, apabila jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan 1 (satu) hari setelah hari libur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda bukti pembayaran selain Bukti Kas Masuk Cabang saat melakukan pembayaran pengelolaan parkir;
- Bahwa saksi pernah menunggak pembayaran biaya pengelolaan parkir tahun 2020 s/d 2023.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 1 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan;
- Bahwa seingat saksi, saksi mempunyai tunggakan parkir periode tahun 2020 s/d 2023 sekira Rp34.742.997,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa ketika ada keterlambatan pembayaran parkir, saksi tidak pernah menerima Surat Peringatan tertulis. saksi hanya pernah menerima Surat Tagihan dan itupun hanya sekali;
- Bahwa ketika ada keterlambatan dari tahun 2020 s/d 2023, saksi tidak pernah diminta untuk membayar denda atas tunggakan saksi;
- Bahwa seingat saksi tanda tangan PKS, kadang maju kadang mundur. Tidak melakukan pengecekan kenapa tanggalnya berbeda. Pada tahun 2020 tanda tangan PKS dilakukan pada bulan Juli 2020.
- Bahwa BKMC adalah bukti pembayaran setoran. Pembayaran bisa transfer dan setor tunai.
- Bahwa saksi melakukan Pembayaran pengelolaan parkir oleh saksi dilakukan dengan setir ke kasir cabang.
- Bahwa meskipun saksi ada tunggakan tahun 2020 hingga 2023, pengelolaan parkir oleh saksi tetap diperpanjang dan saksi tidak tahu

Halaman 129 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya karena hanya tinggal tanda tangan PKS dan tunggakan tetap berjalan.;

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pemberitahuan mengenai tunggakan, dan tidak pernah di segel pengelolaanya ketika tidak melakukan pembayaran tunggakan. Saksi juga tidak pernah diberikan denda atas keterlambatan pembayaran pengelolaan parkir.;
- Bahwa sebelum ada permasalahan saksi sudah melakukan angsuran pembayaran, saksi sudah melakukan angsuran 4 kali dari tunggakan yang dahulu;
- Bahwa Semua bukti pembayaran yang terdapat pada Saksi telah diserahkan kepada Jaksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi data yang diberikan oleh kejaksaan, tunggakan saksi adalah sebesar Rp.34.759.000,-
- Bahwa saksi saat ini sedang digugat oleh Terdakwa MASRUR dengan nominal kerugian yang
- Menerangkan jika setiap pembayaran selalu mendapatkan BKMC. Tidak ada yang tidak diberikan BKMC;
- Menerangkan jika pembayaran dilakukan di kasir bukan di Terdakwa MASRUR.
- Menerangkan ketika diberi tahu ada tunggakan, selanjutnya saksi membayar melalui kejaksaan.
- Bahwa saksi membenarkan BKMC No.28 tanggal 22 Januari 2024, pembayaran tunggakan Oktober s.d. Desember 2023 sebesar Rp.5.262.498,- Januari 2024, BKMC No.125 tanggal 20 Januari 2024, pembayaran tunggakan 2023 sebesar Rp.3.000.000,-, dan BKMC No.54 tanggal 31 Januari 2024, pembayaran tunggakan tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000,-. BKMC tersebut tidak diperhitungkan oleh KAP;
- Bahwa saksi sudah membayar tunggakan dengan menitipkan ke Kejaksaan.
- Bahwa saksi menjadi pengelola sejak melanjutkan pengelolaan orang tua, saksi sendiri melakukan pengelolaan sejak tahun 2023 ketika ibu saksi meninggal;
- Bahwa Ibu saksi sebelum covid tidak pernah ada tunggakan;
- Bahwa menurut saksi pembayaran tunggakan dengan cara mengangsur, karena dibayar ketika saksi ada uang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kunjungan dari PD Pasar Surya kepada saksi, sehingga saksi menerangkan tidak ada kajian dan

Halaman 130 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi karena saksi mengira jika kajian dan evaluasi dilakukan dengan mendatangi pengelola satu-persatu;

- Bahwa sepengetahuan saksi diperbolehkan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nominal dalam PKS karena menyesuaikan dengan kondisi parkir yang naik turun.
- Menerangkan saksi tidak memiliki PKS tahun 2023 sd. 2024 dan tidak pernah tanda tangan PKS;
- Bahwa saksi mengembalikan pengelolaan Parkir Wonokromo di PD Pasar Surya karena sudah tidak sanggup mengelola;
- Bahwa terkait dengan tunggakan Saksi SUWARTI sebagaimana dalam dakwaan ada tunggakan tahun 2020 sebesar Rp.19jt saksi pernah mencicil. Mengenai tunggakan tahun 2021 belum dicicil, tahun 2022 belum dicicil dan tahun 2023 sudah dibayar. Saksi lupa ada melakukan cicilan atau tidak karena semua bukti pembayaran ada di kejaksaan;
- Bahwa mengenai tunggakan Saksi SUWARTI saksi mengetahui jika mendapatkan keringan mengangsur 4 kali, dimana pembayaran dilakukan di BKMC yang berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan adanya 5 BKMC yang tidak dihitung dan dimasukkan oleh KAP;
- Bahwa mengenai pembayaran Saksi an. SUWARTI tidak sesuai dengan nominal angsuran memang karena adanya keringanan untuk membayar tunggakan secara angsuran. Saksi bisa membayar dibawah nominal bulanan PKS, hal itu bisa terjadi ketika pendapatan per bulan dibawah maka diperbolehkan;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh MASRUR untuk memberikan sesuatu secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi H. ABDUL BALI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi Pengelola Parkir pada Pasar Wonokromo yaitu mulanya saksi sudah menjadi pengelola parkir di tempat penampungan sementara Pasar Wonokromo di Ketintang (sekarang menjadi Royal Plaza) karena Pasar Wonokromo masih dibangun kemudian tahun 2005 ketika Pasar Wonokromo sudah jadi saksi ditunjuk sebagai Pengelola Parkir pada Pasar Wonokromo;
- Bahwa objek pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor yang saksi kelola di Pasar Wonokromo dibagi menjadi 2 (dua) Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tapi masih 1 (satu) lapangan yang kemudian dibagi dua, yaitu Lokasi Lahan Parkir Pasar Wonokromo di Jalan Stasiun Wonokromo, Ukuran 79.08 m², Penggunaan Sepeda Motor, dan Lokasi Lahan Parkir Pasar Wonokromo di Jalan Stasiun Wonokromo, Ukuran 82.92m², Penggunaan Sepeda Motor;
- Bahwa awal mula saksi mengelola parkir di Pasar Wonokromo yaitu sebelum tahun 2005 saksi mengelola parkir di penampungan sementara Pasar Wonokromo di Ketintang (sekarang menjadi Royal Plaza) karena Pasar Wonokromo masih dibangun, saksi menanyakan kepada PD Pasar Surya Cabang Surabaya Selatan terkait pengelolaan di Pasar Wonokromo yang baru, kemudian saksi diarahkan untuk mengajukan surat permohonan ke Kantor Pusat PD Pasar Surya;
- Bahwa permohonan saksi disetujui, dan selanjutnya ketika Pasar Wonokromo sudah jadi, saksi menandatangani kerjasama dengan PD Pasar Surya Cabang Surabaya Selatan;
- Bahwa menurut saksi sebelum covid PD Pasar Surya Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Surabaya Selatan setiap 2 (dua) tahun sekali melakukan survey untuk menentukan nilai objek pengelolaan parkir yang kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi;
- Bahwa setelah Covid sampai dengan sekarang belum dilakukan survey kembali. Namun demikian saksi tetap diundang baik oleh PD Pasar Surya Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Surabaya Selatan untuk melakukan negosiasi per 2 (dua) tahun sekali, dan harganya tidak pernah turun, walaupun waktu Covid;
- Bahwa menurut saksi pada covid pemasukan turun drastic;

Halaman 132 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanggal dan bulan negosiasi tidak tentu tergantung undangannya, termasuk para pihak yang mengikuti negosiasi juga tidak tentu (kadang dari bagian perdagangan atau perparkiran PD Pasar Surya) namun selalu ada Kepala Cabang Surabaya Selatan MASRUR;
- Bahwa besaran nominal yang tertera di dalam Berita Acara Negosiasi tanggal 13 Desember 2021 tersebut sebesar Rp78.157.114,00 telah sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-03/PKS/07/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Berita Acara Negosiasi tanggal 13 Desember 2021 tersebut sebesar Rp78.157.114,00 telah sesuai Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-04/PKS/07/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa harga sudah ditentukan oleh PD Pasar Surabaya Cabang Surabaya Selatan dan dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah turun harganya;
- Bahwa seingat saksi pernah ada beberapa pembayaran yang saksi bayarkan kepada PD Pasar Surya Cabang Selatan namun tidak diberikan kwitansi atas BKMC sebagai bukti pembayaran saksi dalam melakukan pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa pembayaran Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Wonokromo adalah secara tunai di Kasir PD Pasar Surya Cabang Surabaya Selatan yang dibuktikan dengan Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC), namun per bulan Juni 2024 saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank Jatim Nomor: 0321000207 atas nama PD Pasar Surya;
- Bahwa hasil rekap tunggakan Pengelolaan Jasa Parkir di Pasar Wonokromo untuk tahun 2022 dan 2023 atas nama Sdr. ABDUL BALI sebesar Rp30.970.523,00 saksi telah mengangsur tunggakan, kemudian berdasarkan Resum Rapat tanggal 07 Februari 2024, untuk H. ABDUL BALI (saksi), tunggakan parkir senilai Rp22.401.987,00 akan diangsur sebesar Rp2.000.000,00 per bulan;
- Bahwa sistem Pengelolaan Parkir Sepeda Motor di Pasar Wonokromo yang saksi terapkan adalah saksi memperoleh beberapa bendel Lembar Karcis dari Kepala Unit Pasar Wonokromo yang akan digunakan untuk memungut biaya parkir sebesar Rp3.000,00 untuk Sepeda Motor. Saksi menunjuk 2 (dua) orang yaitu Sdr. FATKHUR ROSI dan Sdr. WITONO selaku tukang parkir yang menjaga dan memungut lahan parkir di Pasar Wonokromo secara bergantian yaitu dari jam 03.30 WIB s/d 10.00 WIB, 10.00 WIB s/d 14.00 WIB, 14.00 WIB s/d 17.30 WIB. Saksi setiap pukul 10.00 WIB dan

Halaman 133 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB saksi mengambil setoran di tempat parkir, kemudian saksi menyetorkan uang kepada PD Pasar Surya Cabang Selatan secara tunai kecuali per bulan Juni 2024 secara transfer dan untuk tanggalnya tidak tentu tapi saksi bayar per bulan;

- Bahwa menurut saksi karcis yang disediakan oleh PD Pasar Surya selalu ada sisa per bulannya;
- Bahwa untuk perpanjangan pengelolaan parkir setiap awal tahun pada bulan Januari saksi diminta untuk tanda tangan perpanjangan kontrak yaitu Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor yang draftnya disiapkan oleh PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi tidak mengajukan dokumen apapun, semua sudah disiapkan oleh PD Pasar Surya, tinggal saksi siapkan materai dan saksi tandatangani;
- Bahwa menurut saksi sejak bulan Januari 2024 kontrak dibuat per 3 (tiga) bulan sekali, jadi saksi tanda tangan di awal bulan tersebut per 3 (tiga) bulan sekali. Dan terdapat perubahan per bulan September 2024 harus mengajukan permohonan tertulis untuk perpanjangan kontrak ke PD Pasar Surya Cabang Surabaya Selatan per 3 (tiga) bulan sekali sebelum jangka waktu kontrak habis;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu masa ijin sewa/ kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir. Apabila ada permohonan yang ditandatangani oleh saksi berarti dokumen tersebut diminta tandatangan oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selata Perusahaan Daerah Pasar Surya saat penandatanganan PKS;
- Bahwa seingat saksi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi dengan disaksikan Kepala Unit Pasar di setiap perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir. BA Negosiasi sebagai kelengkapan PKS dimintakan tandatangan bersamaan PKS;

Halaman 134 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi hanya menandatangani PKS apabila diminta. MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa ketika saksi melakukan tandatangan PKS tidak ada persyaratan apakah saksi harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu, karena saksi hanya tinggal menandatangani PKS yang dibawa dan diminta oleh MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi menandatangani perpanjangan PKS saksi masih memiliki tunggakan;
- Bahwa saksi memiliki tunggakan pembayaran pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya sebesar Rp.23.151.610,-;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, saksi melakukan pembayaran terhadap tunggakan tersebut karena diminta bayar oleh Penyidik. Nilai tunggakan menurut kejaksaan adalah sebesar Rp.23.151.610,-. Dan saksi membayar Rp.23.400.000,- karena diminta oleh Penyidik;
- Bahwa menurut saksi membenarkan BKMC atas nama saksi yang tidak masuk dalam KAP yaitu BKMC No.118 tanggal 28 Februari 2023, pembayaran angsuran parker tahun 2021, sebesar Rp.3.903.331,-. Pembayaran saksi karena memang ada tagihan sebelum adanya kasus ini.;
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan pembayaran dalam BKMC No. 53 tanggal 31 Januari 2024, pembayaran parkir tahun 2020 (tunggakan), sebesar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa mengenai BAP 12 saksi tantang pembayaran 2020 tidak ada BKMC karena pada saat itu saksi tidak melakukan pembayaran pengelolaan parkir, dan saksi menyatakan dalam persidangan jika setiap pembayaran selalu mendapatkan BKMC;
- Menerangkan terkait dengan BAP Nomor 12, memang bulan April dan Mei 2020, saksi lupa apakah pernah membayar. Mengenai bulan Juli, Oktober tahun 2021 juga tidak ada BKMC diralat dalam persidangan ini karena saksi melakukan pembayaran dan mendapatkan BKMC;
- Bahwa terkait dengan keterangan BAP Nomor 14, adanya keterangan pernah terdapat beberapa pembayaran namun tidak diberikan dikoreksi

Halaman 135 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi di persidangan karena setiap pembayaran saksi selalu mendapat BKMC;

- Bahwa menurut saksi per Juni 2024 saksi melakukan pembayaran secara non tunai;
- Bahwa saksi mendapatkan insentif selama 3 bulan berturut-turut yang mengurangi nilai kontrak parkir sebesar 30% sampai 40%;
- Bahwa menurut saksi diperbolehkan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nominal dalam PKS karena menyesuaikan dengan kondisi parkir yang naik turun;
- Bahwa sweeping adalah survey untuk mengetahui rata-rata parkir;
- Bahwa saksi membenarkan Resume Rapat antara saksi dengan PD Pasar Surya yang membahas mengenai tunggakan pengelolaan parkir termasuk penetapan nominal tunggakan pada rapat tersebut;
- Bahwa saksi sebelum adanya covid tidak pernah memiliki tunggakan;
- Menerangkan pada tahun 2023, saksi masih ada tunggakan pembayaran pengelolaan parkir. Pada tahun 2024 pernah melakukan pembayaran tunggakan pengelolaan parkir untuk tunggakan tahun 2020 sd. 2023;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada permintaan dari MASRUR untuk melakukan pemberian secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi SUWARTI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pengelola Parkir pada pasar Wonokitri sejak tahun 90'an. Orang tua saksi menggunakan nama saksi untuk menjadi pengelola parkir namun saksi tidak pernah mengelola parkir tersebut. Sejak tahun 2020 kakak saksi yang bernama LAELAWATI yang mengelola parkir di Pasar Wonokitri akan tetapi menggunakan nama saksi, pada akhirnya di

Halaman 136 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024 barulah saksi mengelola sendiri lahan parkir di Pasar Wonokitri;

- Bahwa adapun objek pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil yang saksi Kelola pada Pasar Kembang yaitu Lokasi Lahan Parkir Pasar Wonokitri, Ukuran 64,3 m², Penggunaan Sepeda Motor;
- Bahwa untuk besaran nilai kontrak atas lahan parkir sepeda motor yang saksi kelola adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2020 sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap bulannya saksi harus menyetorkan sekitar Rp3.854.166,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - Tahun 2020 sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap bulannya saksi harus menyetorkan sekitar Rp3.854.166,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah).
 - Tahun 2022 sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap bulannya saksi harus menyetorkan sekitar Rp3.854.166,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - Tahun 2032 (pertiga bulan) sebesar Rp11.562.500,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Per bulannya saksi harus menyetorkan sekitar Rp3.854.166,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa pembayaran Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di pasar Wonokitri saksi kurang paham detailnya dikarenakan yang melakukan pembayaran adalah Sdri. LAELAWATI yang sepengetahuan saksi dilakukan secara Tunai Kasir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan. Setelah Lahan Parkir tersebut saksi kelola sendiri sejak bulan Juni 2024 saksi melakukan pembayaran secara transfer;
- Bahwa terkait Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PDPS/X/24 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan bahwa terdapat data tunggakan yang saksi lakukan. Saksi sampaikan telah melakukan pembayaran atas lahan Parkir;
- Bahwa berdasarkan data BKMC tahun 2020 maka saksi telah menyerahkan uang biaya pengelolaan parkir sepeda motor untuk Pasar Wonokitri sebesar Rp. 40.160.848,- (empat puluh juta seratus enam puluh ribu

Halaman 137 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga apabila melihat kontrak saksi sebesar Rp. 46.250.000 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) maka saksi masih memiliki tunggakan sebesar Rp. 6.089.152 (enam juta delapan puluh Sembilan ribu serratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan data BKMC tahun 2021 maka saksi telah menyerahkan uang biaya pengelolaan parkir sepeda motor untuk Pasar Wonokitri sebesar Rp44.179.543,00 (empat puluh empat juta serratus tujuh puluh sembla ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)) sehingga apabila melihat kontrak saksi sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) maka saksi masih memiliki tunggakan sebesar Rp2.070.457,00 (dua juta tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan data BKMC tahun 2021 saksi telah menyerahkan uang biaya pengelolaan parkir sepeda motor untuk Pasar Wonokitri sebesar Rp. 44.893.167,- (Empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu serratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga apabila melihat kontrak saksi sebesar Rp. 46.250.000 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) maka saksi masih memiliki tunggakan sebesar Rp. 1.356.833 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dapat saksi sampaikan total tunggakan milik saksi berdasarkan hitungan KAP adalah Rp. 9.516.442 (Sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada perbedaan antara hasil perhitungan saksi, padahal saksi sudah menyetorkan uang pembayaran parkir kepada MASRUR;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk membayar denda atas tunggakan saksi;
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi hanya menandatangani PKS apabila diminta. MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa ketika saksi melakukan tandatangan PKS tidak terdapat persyaratan apakah saksi harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu;

Halaman **138** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran dilakukan oleh saksi sesuai dengan nominal dalam PKS tiap tahunnya;
- Menurut Saksi pada tahun 2023 jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir adalah tiap 3 bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah komplain mengenai pemberian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum tanda tangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir;
- Bahwa menurut Saksi terdapat tunggakan karena pasar sepi pengunjung;
- Bahwa menurut Saksi jika terlambat membayar tidak dikasih denda, peringatan, dan penyegelan;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran tunggakan ke PD Pasar Surya melalui kejaksaan senilai Rp.9.000.000,-. Nominal tunggakan Rp.9.000.000,- berasal dari jaksa dan menurut saksi setelah melakukan pembayaran tersebut, saksi sudah tidak ada tunggakan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif selama 3 bulan berturut-turut yang mengurangi nilai kontrak parkir sebesar 30% sampai 40%;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat 5 BKMC yang tidak diperhitungkan oleh KAP, yaitu BKMC No.11 tanggal 8 Juni 2020, keterangan pembayaran bulan Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,-, BKMC No.13 tanggal 3 Juli 2020, Keterangan pembayaran bulan Juni 2020 sebesar Rp.3.000.000,-, BKMC No.124 tanggal 27 Juli 2020, keterangan pembayaran juli 2020 sebesar Rp.3.000.000,-, BKMC No.69 tanggal 20 Juni 2022, keterangan pembayaran Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,- dan BKMC No.109 tanggal 20 Juli 2022, keterangan pembayaran parker Juni 2022 sebesar Rp.3.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah ada permintaan dari MASRUR untuk melakukan pemberian secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi MOCH SYAFIK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran

Halaman 139 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pengelola Parkir sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa objek pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil yang saksi Kelola pada Pasar Genteng sebagai berikut: Lokasi Lahan Parkir Pasar Genteng di Jl. Genteng Besar No. 62, Ukuran 237.63 m², Penggunaan Sepeda Motor, Mobil;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil di pasar Genteng kepada MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan metode pembayaran secara Tunai;
- Bahwa sistem Pengelolaan Parkir Sepeda Motor & Mobil di pasar Genteng yang saksi terapkan yaitu saksi memperoleh beberapa bendel Lembar Karcis dari Kepala Unit Pasar Genteng yang akan digunakan untuk memungut biaya parkir sebesar Rp. 3.000,- untuk Sepeda Motor dan Rp. 5.000,- untuk Mobil. Selanjutnya saksi menunjuk kurang lebih 12 (dua belas) orang selaku tukang parkir yang menjaga dan memungut lahan parkir diantaranya ada Sdr. SOLEH, Sdr. MARTUKI, Sdr. ATIM, dan Sdr. MUSTOFAH. Setiap sore hari Pukul 18.00 WIB saksi akan datang ke lokasi untuk memungut biaya parkir yang dikumpulkan oleh para tukang parkir dan nantinya setiap akhir bulan saksi akan menyetorkan uang hasil Pengelolaan Parkir Sepeda Motor & Mobil di pasar Genteng ke MASRUR di Kantor Cabang Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada evaluasi pada saat target pengunjung melebihi atau kurang dari jumlah karcis yang diberikan setiap bulannya;
- Bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2020 sampai dengan 2023, saksi tidak melakukan pembayaran Pengelolaan Parkir terlebih dahulu karena saksi hanya menandatangani PKS apabila ada permintaan dari MASRUR, dan jadwal pembayaran dilakukan setiap bulan pada tanggal 20;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu masa ijin sewa/ kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/ kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu

Halaman 140 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir;
- Bahwa sepengetahuan saksi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perpanjangan ijin pengelolaan parkir, MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya hanya meminta tandatangan untuk permohonan perpanjangan dan tandatangan PKS saja;
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa ketika saksi melakukan tandatangan PKS tidak terdapat persyaratan apakah saksi harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu;
- Bahwa ketika ada keterlambatan pembayaran parkir, saya tidak pernah menerima Surat Peringatan tertulis;
- Bahwa pihak yang bertanda tangan dari PD Pasar Surya yakni Sdr. M.TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan saksi selaku Pihak Kedua untuk tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran dilakukan tiap bulan, dahulu Rp.51.000.000,- hanya 1 lahan parkir sepeda motor dan mobil. Jangka waktu kontrak awalnya 1 tahun, setelah tahun 2023 menjadi per 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat jika tidak lunas, karena menurut saksi selalu lunas dalam pembayaran pengelolaan parkir;
- Bahwa jika pembayaran dilakukan langsung ke cabang secara tunai maka mendapatkan bukti BKMC;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui Rekening atas nama PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi pernah melakukan Pembayaran Pengelolaan Parkir PD Pasar Surya sebesar Rp.16.000.000,- pada Rekening BCA atas nama YEANI YUNIARTI atas permintaan MASRUR. Dasar dilakukan pembayaran Transfer ke Rekening YEANI YUNIARTI karena saksi telah terlambat

Halaman 141 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dan waktu itu sudah dekat dengan Lebaran, serta untuk menghinari Denda. Saksi mendapatkan Nomor Rekening tersebut dari MASRUR yang dikirim melalui WA;

- Bahwa ketika melakukan pembayaran saksi mendapatkan BKMC dan 1 BKMC tidak dapat digunakan untuk 2 Pembayaran;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki tunggakan ketika melakukan pengelolaan parkir oleh saksi di PD Pasar Surya;
- Bahwa adanya pembayaran pengelolaan parkir melalui Transfer pada MASRUR dan Pembayaran tersebut dilakukan karena waktu itu mepet dengan Lebaran;
- Bahwa saksi tidak ingat jika pembayaran tersebut ditujukan untuk mengganti uang MASRUR yang digunakan untuk memberikan dana talangan kepada Saksi ketika dibuatkan BKMC pada hari Jumat di Kantor Cabang Selatan;
- Bahwa ketika saksi datang ke Kantor Cabang Selatan untuk menemui MASRUR, saksi tidak melakukan pembayaran pengelolaan;
- Bahwa menurut saksi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terdapat beberapa perubahan nominal tunggakan milik saksi. Awalnya terdapat tunggakan Rp.300.000.000,-, kemudian berubah menjadi Rp.160.000.000,- dan terakhir menjadi Rp.16.000.000,-;
- Bahwa terkait tunggakan milik saksi telah dibayar sehingga saat ini saksi tidak memiliki tunggakan pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif selama 3 bulan berturut-turut yang mengurangi nilai kontrak parkir sebesar 30% sampai 40%;
- Bahwa ada permohonan perpanjangan pengelolaan parkir sebelum menandatangani PKS;
- Bahwa menurut saksi karena tidak ada kunjungan dari PD Pasar Surya kepada saksi, sehingga saksi menerangkan tidak ada kajian dan evaluasi karena saksi mengira jika kajian dan evaluasi dilakukan dengan mendatangi pengelola satu-persatu;
- Bahwa menurut saksi diperbolehkan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nominal dalam PKS karena menyesuaikan dengan kondisi parkir yang naik turun;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran untuk melakukan pelunasan tunggakan pengelolaan parkir milik saksi;
- Bahwa nilai pembayaran per bulan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir tahun 2021 adalah sebesar Rp.51.000.000,-;

Halaman 142 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah pembayaran tahun 2021 kepada Terdakwa MASRUR tersebut merupakan pembayaran tunggakan pengelolaan parkir milik saksi;
- Bahwa saksi sudah lama melakukan pengelolaan parkir di PD Pasar Surya karena melanjutkan pengelolaan yang sebelumnya dilakukan oleh Orang Tua saksi;
- Bahwa pengelolaan parkir sebelum Covid-19 tidak terdapat kendala pembayaran, saksi tidak memiliki tunggakan pembayaran pengelolaan parkir;
- Bahwa saksi tidak pernah ada permintaan dari MASRUR untuk melakukan pemberian secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenaarkannya;

21. Saksi H. ACHMAD FAUZI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan Sdri. MAULINA FAUZIYAH menjadi pengelola parkir pada Unit Pasar Wonokromo berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara saksi selaku pengelola Parkir dengan PD. Pasar Surya Surabaya;
- Bahwa saat ini saksi mengelola 4 (empat) lahan parkir pada Unit Pasar Wonokromo dengan rincian sebagai berikut:
 - PARKIR BARAT (luas 245.95 m²), yang ditangani oleh anak buah saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Sdr. SIRIN dan Sdr. MAHRUZ. Yang menjadi dasarnya adalah Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor No: SP-46/01/XII/2022 (atas nama MAULIANA FAUZIAH selaku anak saksi);
 - PARKIR TENGAH (luas 83.6 m²), yang ditangani oleh anak buah saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Sdr. ALI WAFAH dan adiknya (nama

Halaman 143 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lupa) Yang menjadi dasarnya adalah Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor No: SP-47/01/XII/2022,

- PARKIR GANG KELINCI (luas 52.5 m²), yang ditangani oleh anak buah saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Sdr. ALI WAFAH dan adiknya (nama lupa). Yang menjadi dasarnya adalah Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor No: SP-48/01/XII/2022.
- PARKIR TIMUR (luas 272.14 m²), yang ditangani oleh anak buah saksi sebanyak 4 (empat) orang atas nama Sdr. ARIS, Sdr. BUSTONI, Sdr. NASIR, Sdr. CAK NAN. Yang menjadi dasarnya adalah Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor No: SP-49/01/XII/2022;
- Bahwa saksi membeli Stand Pengelolaan Parkir (balik nama) dari pengelola sebelumnya atas nama Sdr. NUR pada tahun 2007 untuk lahan sebelah barat Unit Pasar Wonokromo sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan lahan di tengah Unit Pasar Wonokromo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian dari Sdr. IMAM untuk lahan sebelah timur Unit Pasar Wonokromo pada tahun 2013 seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Saksi sampaikan saksi sudah mengelola parkir di unit Pasar Wonokromo sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mekanisme balik nama atas Perjanjian Kerjasama antara Pengelola Parkir dengan PD Pasar Surya Surabaya yang tadinya menggunakan nama Sdr. NUR dan Sdr. IMAM sehingga menjadi nama saksi, saksi tidak ingat detailnya, seingat saksi saat itu saksi hanya diminta untuk memberikan identitas dan tanda tangan Perjanjian Kerjasama saja. Surat Permohonan dan Pengajuan Penawaran dan negosiasi juga tidak dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi MASRUR tidak melakukan negosiasi pada tahapan tiap perpanjangan pengelolaan parkir dikarenakan mengikuti nominal pembayaran di perjanjian sebelumnya;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai pengelola parkir Unit Pasar Wonokromo adalah menerima setoran dari para anak buah saksi atas biaya parkir yang diperoleh dari 4 (empat) lahan parkir pada Unit Pasar Wonokromo yang saksi kelola. Selanjutnya setiap akhir bulan saksi menyetorkan laba yang saksi peroleh tersebut kepada MASRUR selaku kepala unit Pasar Wonokromo secara cash/tunai dengan perhitungan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa mekanisme perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir atas lahan saksi dan saudari MAULIANA FAUZIYAH dengan PD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Surya Surabaya, selama ini saksi hanya melakukan tanda tangan saja ketika disodorkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir;

- Bahwa pembayaran pengelolaan parkir yang saksi Kelola serta milik dari MAULIANA FAUZIYAH saksi langsung menghadap kepada kepala unit pasar Wonokromo yaitu MASRUR setiap akhir bulan dengan membawa unag tunai yang merupakan pendapatan bagi hasil yang wajib saksi berikan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjama antara saksi selaku pengelola parkir dengan PD Pasar Surya Kota Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran biaya pengelolaan parkir, MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan tidak menanyakan prosentase pembayaran parkir atas nama saksi dan atas nama MAULIANA FAUZIYAH;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan BKMC yang dalam kolom penandatanganan terdapat tanda tangan yang tidak lengkap atau tidak ditandatangani;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian pengeloan parkir Pasar Wonokromo Atas Nama MAULIANA FAUZIAH adalah saksi sendiri, yang ditandatangani dihadapan MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan;
- Bahwa setelah pendatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir pasar wonokromo baik atas nama saksi sendiri dan atas nama Sdri. MAULIANA FAUZIAH, saksi tidak diberikan Salinan dari Perjanjian Kerja sama pengelolaan parkir tersebut;
- Bahwa Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya selalu mensetujui pengajuan perpanjangan terhadap pengolaan parkir pasar wonokromo pada tahun 2021, 2022, dan 2023;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Laporan Atas Pemeriksaan Aliran Dana Masuk Pendapatan Parkir Pd Pasar Surya Untuk Periode Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023 yang ditunjukan oleh penyidik, terdapat tunggakan biaya pengelolaan parkir terhadap saudari MAULIANA FAUZIAH dari tahun 2020 sampai dengan 2023 sebesar Rp.466.676.787 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa saksi dalam membayar pengelolaan parkir saudari MAULIANA FAUZIAH secara global yang dalam arti pembayaran di BKMC menggunakan nama saksi sehingga dalam Laporan Atas Pemeriksaan Aliran Dana Masuk Pendapatan Parkir Pd Pasar Surya, untuk Periode Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023 saksi memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp.75.231.578 (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus

Halaman 145 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan), sehingga selisih dari tunggakan saudari MAULIANA FAUZIAH dengan kelebihan pembayaran parkir saksi, total adalah Rp. 391.445.209 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah);

- Bahwa terkait dengan Bukti Pengiriman uang pada tanggal 09 Januari 2025 kepada PD Pasar Surya, perihal Parkir DTC H. ACH FAUZI sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan Bukti Pengiriman uang pada tanggal 13 Januari 2025 kepada PD Pasar Surya, perihal Parkir DTC H. ACH FAUZI sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan pembayaran tunggakan di Tahun 2024 karena untuk penadatanan Perpanjangan Pengelolaan Parkir pada tahun 2025 dikarenakan saksi juga ada tunggakan parkir di Tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu masa ijin sewa/ kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/ kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir;
- Bahwa sepengetahuan saksi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perpanjangan ijin pengelolaan parkir, MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya hanya meminta tandatangan untuk permohonan perpanjangan dan tandatangan PKS saja;
- Bahwa saksi menandatangani BA Negosiasi sebagai kelengkapan PKS. BA Negosiasi dimintakan tandatangan bersamaan PKS;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi hanya menandatangani PKS apabila diminta. MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selata;
- Bahwa ketika saksi melakukan tandatangan PKS tidak terdapat persyaratan apakah saksi harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu;

Halaman 146 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada keterlambatan pembayaran parkir, saksi tidak pernah menerima Surat Peringatan tertulis;
- Bahwa pihak yang bertanda tangan dari PD Pasar Surya yakni Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan saksi selaku Pihak Kedua untuk tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama pengelolaan parkir dengan PD Pasar Surya sejak tahun 2013 atau 2014. Selain itu, juga terdapat pengelolaan parkir atas nama anak saksi yang bernama MAULIANA FAUZIA, akan tetapi hanya menggunakan nama saja karena pengelolaan parkir tetap dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat tunggakan pengelolaan parkir PD Pasar Surya milik saksi sebesar Rp.466.676.787,- pada pengelolaan atas nama MAULIANA FAUZIA;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terdapat kelebihan bayar atas pengelolaan saksi sebesar Rp.75.231.578,-, sehingga atas kelebihan bayar tersebut kemudian digunakan untuk membayar tunggakan pengelolaan atas nama MAULIANA FAUZIA sehingga sisa tunggakan sebesar Rp.391.445.209,-;
- Bahwa menurut saksi tunggakan pembayaran pengelolaan parkir terjadi karena pengelolaan parkir sepi dan keadaan Pasar Wonokromo yang tidak seperti dulu;
- Bahwa pengelolaan parkir di PD Pasar Surya dilakukan oleh saksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun, dan dilakukan perpanjangan tiap tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab masih diberikan perpanjangan pengelolaan parkir meski saksi masih memiliki tunggakan ketika perpanjangan dilakukan;
- Bahwa sebelum terjadi Covid-19 tidak ada tunggakan. Selain itu, saksi tetap melakukan pengelolaan meskipun memiliki tunggakan karena masih berharap kondisi pasar dapat kembali seperti dulu;
- Bahwa dalam proses perpanjangan perjanjian terdapat proses negosiasi yang dilakukan jika ada perubahan nominal dan pernah ada perubahan harga dalam proses perpanjangan perjanjian;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keringanan dari PD Pasar Surya untuk membayar tunggakan saksi dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.20.000.000,- yang pernah dilakukan sekali oleh saksi, namun tidak

Halaman 147 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dilanjutkan karena tidak mampu membayar tunggakan dan nilai kontrak secara bersamaan;

- Bahwa dalam proses perpanjangan perjanjian pengelolaan terdapat syarat yang diketahui oleh saksi berupa telah lunas pembayaran atau tidak memiliki tunggakan;
- Bahwa saksi membenarkan telah diadakan rapat antara saksi dengan PD Pasar Surya untuk membahas mengenai tunggakan pengelolaan parkir yang dituangkan dalam Resume Rapat. Dimana saksi lupa kapan tepatnya rapat tersebut dilakukan akan tetapi dalam rapat ditetapkan mengenai tunggakan saksi yang berjumlah Rp.400.000.000,- sekian;
- Bahwa saksi melakukan pengelolaan terhadap 4 lahan parkir di PD Pasar Surya yang diajukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir, yang terdiri dari 3 lahan parkir atas nama saksi dan 1 lahan parkir atas nama MAULIANA FAUZIA (Anak Saksi);
- Bahwa setiap saksi melakukan pembayaran pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan, saksi selalu diberikan BKMC sebagai Bukti Pembayaran;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif selama 3 bulan berturut-turut yang mengurangi nilai kontrak parkir sebesar 30% sampai 40%;
- Bahwa menurut saksi diperbolehkan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nominal dalam PKS karena menyesuaikan dengan kondisi parkir yang naik turun;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi secara global dengan BKMC atas nama saksi, sehingga milik Mauliana Fauzia akhirnya tidak terbayar. Untuk nominalnya, dari PD Pasar Surya senilai Rp.317jt yang berasal dari pengurangan antara kelebihan bayar saksi dan kecurangan bayar Mauliana Fauzia;
- Bahwa saksi membenarkan adanya 2 addendum yang mengurangi nilai PKS saksi, dan membenarkan adanya kedua addendum;
- Bahwa menurut saksi tunggakan terjadi karena adanya covid dan terjadi penurunan pendapatan;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan dari MASRUR untuk melakukan pemberian secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi CHOTIJAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 148 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membantu pengelolaan parkir Pasar Kembang PD Pasar Surya Cabang Selatan sejak orangtua saksi meninggal dunia 2008 yang kemudian diatas namakan adik kandung saksi bernama GHOZALI;
- Bahwa saksi melakukan pengelolaan Parkir Pasar Kembang pada PD Pasar Surya Cabang Selatan periode tahun 2020 s/d 2023 berdasarkan perjanjian;
- Bahwa saksi membantu dalam pengelolaan 1 (satu) lahan parkir di Pasar Kembang, yang terletak di jalan Jl. Pasar Kembang an. Pengelola Parkir Sdr. GHOZALI. Lokasi lahan parkir saksi di Jalan Pasar Kembang dengan luas parkir saksi 105 m² (seratus lima meter persegi);
- Bahwa nilai harga pengelolaan yang saksi atau an. GHOZALI dari tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-112/PKR/07/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Rp47.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) pertahun;
 - Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-58/PKR/07/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, Rp47.000.00,00 ((Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) pertahun;
 - Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-60/PKR/07/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) pertahun;
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-64/01/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan;
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-03/01/IV/2023 tanggal 04 April 2023, Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan;

Halaman 149 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-173/01/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adik saksi GHOZALI pertama kali mengajukan permohonan pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan mulanya lahan parkir tersebut adalah milik orangtua saksi, setelah orangtua saksi meninggal dunia baru diatas namakan adik kandung saksi yang bernama GHOZALI dan saksi membantu dalam pengelolaan parkir tersebut. Terkait dengan surat permohonan pengelolaan parkir atau dokumen terkait permohonan tersebut yang lebih mengetahui adalah sadaura saksi Sdr. SUJONO;
- Bahwa untuk perpanjangan kontrak parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan periode tahun 2020 s/d 2023, GHOZALI selaku Pengelola Parkir hanya tinggal menandatangani PKS kalau ada permintaan dari Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa biasanya saksi dihubungi dan diberikan perpanjangan PKS oleh Sdr. EKO (karyawan Pasar Kembangan PD Pasar Surya) dan Sdr. EKO mengatakan agar PKS tersebut cepat ditandatangani karena ditunggu oleh Pak Rur (MASRUR). Setelah saksi bawa dan ditangani oleh Sdr. GHOZALI saksi serahkan kepada Kepala Pasar Kembang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu masa ijin sewa/ kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir;
- Bahwa sepengetahuan saksi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perpanjangan ijin pengelolaan parkir;
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi. BA Negosiasi dimintakan tandatangan bersamaan PKS;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;

Halaman 150 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GHOZALI hanya menandatangani PKS apabila diminta. MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa ketika GHOZALI melakukan tandatangan PKS tidak terdapat persyaratan apakah harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu;
- Bahwa ketika ada keterlambatan pembayaran parkir, saksi tidak pernah menerima Surat Peringatan tertulis;
- Bahwa pihak yang bertanda tangan dari PD Pasar Surya yakni Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan GHOZALI selaku Pihak Kedua untuk tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa mekanisme pembayaran biaya pengelolaan parkir pada periode tahun 2020 s/d 2023 yaitu saksi datang menemui Kepala Pasar Kembang, kemudian saksi menyerahkan uang tunai sejumlah nominal yang terdapat dalam PKS, kemudian dari pembayaran tersebut saksi menerima tanda terima pembayaran, dan ketika saksi membayar tersebut Kepala Pasar Kembang langsung menghubungi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan melalui telepon di depan saksi dan mengatakan bahwa saksi telah melakukan pembayaran parkir, setelah beberapa hari kemudian baru saksi menerima BKMC dimana di BKMC tersebut disetujui oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi pernah melakukan keterlambatan pembayaran 1 (satu) kali saja dan atas keterlambatan tersebut saksi dikenakan denda. Saksi membayar tepat waktu dan nominalnya sesuai dengan PKS;
- Bahwa saksi mengerahui setelah ditunjukkan Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 1 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan bahwa terdapat tunggakan saksi pada tahun 2020 sebesar Rp1.756.496,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan pada tahun 2022 sebesar Rp4.139.663,00 (empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang parkir setiap bulan sebelum tanggal 20;
- Bahwa menurut saksi BKMC No.100 sebagai tanda terima pembayaran yang tertera bukan tanda tangan Ghozali;

Halaman 151 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada beberapa pembayaran yang dilakukan saksi yang tidak mendapatkan BKMC;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif selama 3 bulan berturut-turut yang mengurangi nilai kontrak parkir sebesar 30% sampai 40%;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan dari MASRUR untuk melakukan pemberian secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi MUHAMAD ALI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas pengelolaan parkir atas nama H. M. SHIDIQ AR. DRS. yang merupakan ayah saksi dan saat ini sedang menjalani perawatan karena sakit;
- Bahwa objek pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor yang saksi Kelola pada Pasar Wonokromo yaitu Lokasi Lahan Parkir Pasar Wonokromo di Jalan Stasiun Wonokromo, Ukuran 90.23 m² (Sembilan puluh koma dua puluh tiga meter persegi), Penggunaan Sepeda Motor;
- Bahwa ayah saksi melakukan pengelolaan parkir berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir sebagai berikut:
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor Nomor : SP-42/PKR/07/XII/2020;
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor Nomor : SP-14/PKS/07/XII/2021;
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor Nomor : SP-55/01/XII/2022;
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor Nomor : SP-18/-1/IV/2023;
 - Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor Nomor : SP-121/01/VII/2023;

Halaman 152 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor : SP-188/01/X/2023;
- Bahwa ayah saksi memiliki tunggakan di Tahun 2020 dan Tahun 2023 sebesar Rp42.558.696,00 (Empat dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh Enam rupiah) sesuai dengan Laporan Penghitungan Tunggakan Biaya Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Wonokromo atas nama Pengelola H.M. SHIDIQ dari Tahun 2020 s/d 2023 oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK GIDEON ADI & REKAN;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pihak PD Pasar (Kepala Unit Pasar Wonokromo Bapak KETUT (nama panggilan) dan Kepada PD Pasar Cabang Selatan MASRUR, dimana dalam pertemuan tersebut disampaikan nilai kontrak pengelolaan Parkir;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Wonokromo kepada PD Pasar Cabang Selatan dengan metode pembayaran secara Tunai;
- Bahwa sistem Pengelolaan Parkir Sepeda Motor & Mobil di pasar Genteng yang saksi terapkan adalah saksi memperoleh beberapa bendel Lembar Karcis dari Petugas tata usaha di Kantor PD Pasar Cabang Selatan yang akan digunakan untuk memungut biaya parkir sebesar Rp3.000,00 untuk Sepeda Motor. Selanjutnya saksi menunjuk kurang lebih 3 (tigas) orang selaku tukang parkir yang menjaga dan memungut lahan parkir diantaranya ada Sdr. HAMBALI, Sdr. UDIN, dan Sdr. MUAMAR KHADAFI. Setiap sore hari Pukul 18.00 WIB atau sekira sore hari waktu maghrib, petugas parkir tersebut datang datang kerumah saksi untuk menyetorkan pengutan parkir pada hari tersebut dan nantinya setiap akhir bulan saksi akan menyetorka uang hasil Pengelolaan Parkir Sepeda Motor di Pasar Wonokromo ke Sdr. RIDWAN / Sdr. ANI BANGDIPA selaku Tata Usaha/Bagian Keuangan PD Pasar Cabang Selatan di Kantor Cabang Selatan;
- Bahwa walaupun ayah saksi mengalami keterlambatan pembayaran pengelolaan parkir, PD Pasar Surya tetap memberikan perpanjangan kerja sama pengelolaan parkir kepada saksi tanpa memberikan denda sesuai perjanjian kerja sama pengelolaan parkir;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu masa ijin sewa/ kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/ kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan

Halaman 153 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir;
- Apabila ada permohonan yang ditandatangani oleh saksi berarti dokumen tersebut diminta
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perpanjangan ijin pengelolaan parkir;
- Bahwa sepengetahuan saksi MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa ayah saksi hanya menandatangani PKS apabila diminta. MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa sebelum PKS ditandatangani tidak ada persyaratan apakah harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu;
- Bahwa pihak yang bertanda tangan dari PD Pasar Surya yakni Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan ayah saksi selaku Pihak Kedua untuk tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa setiap bulan ayah saksi melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bahwa yang menandatangani PKS adalah ayah saksi H. SHIDIQ;
- Bahwa menurut saksi keterangan H. SHIDIQ sama dengan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi membenarkan saat ini digugat oleh MASRUR di Pengadilan;
- Bahwa nominal tunggakan ayah saksi adalah Rp.31.000.000,-, dalam laporan ada tunggakan Rp 100 jtan adalah salah karena yang benar adalah nominal Rp.31.000.000,-;
- Bahwa menurut saksi dalam jawaban gugatan menerangkan adanya lebih bayar, karena setelah diperiksa kejaksaan, setelah membayar Rp.31.000.000,- karena ada 2 BKMC yang belum ditunjukkan ke kejaksaan, dan berdasarkan resume dengan PD Pasar Surya hanya ada tunggakan Rp.22.000.000,-;

Halaman 154 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebesar Rp.31.000.000,- berdasarkan keterangan penyidik untuk membayar tunggakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat yang dituangkan dalam resume rapat dan menetapkan nominal tunggakan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya 4 BKMC yang masing-masing tidak masuk dalam KAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi diperbolehkan melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nominal dalam PKS karena menyesuaikan dengan kondisi parkir yang naik turun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permintaan dari MASRUR untuk melakukan pemberian secara pribadi kepada MASRUR atau pembayaran selain pembayaran pengelolaan parkir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi NOOR AISAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pengelola Parkir pada PD Pasar Surya Cabang Selatan di Pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung melanjutkan H. SUKUR (alm) yang merupakan ayah kandung saksi. Ayah saksi mengelola parkir sejak Pasar Wonokromo sebelum terbakar sejak sekitar tahun 2000an, dan ayah saksi meninggal pada tahun 2016, setelah itu saksi mengurus untuk melanjutkan pengelolaan parkir;
- Bahwa adapun objek pengelolaan parkir yang saksi kelola pada Pasar Wonokromo PD Pasar Surya yaitu Lokasi Lahan Parkir Pasar Wonokromo, Ukuran 279 m², Penggunaan Bongkar Muat dan Sepeda Motor. Sedangkan di Pasar Kupang Gunung PD Pasar Surya adalah Lokasi Lahan Parkir Pasar Kupang Gunung, Ukuran 105,52 m², Penggunaan Bongkar Muat dan Sepeda Motor;

Halaman 155 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permohonan melanjutkan pengelolaan parkir milik H. SUKUR (alm) di Pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung PD Pasar Surya, yaitu pada bulan Januari tahun 2016, saksi mengajukan permohonan pengalihan pengelolaan parkir yang sebelumnya dikelola oleh H. SUKUR (alm) kepada saksi ke kantor PD Pasar Surya, dengan dilampirkan akta kematian dan surat keterangan waris, selanjutnya per Januari 2016 saksi melanjutkan usaha tersebut;
- Bahwa atas surat permohonan yang saksi ajukan, saksi diundang oleh MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya untuk menjelaskan terkait lokasi parkir, volume parkir, jangka waktu parkir dan harga pengelolaan parkir oleh Kepala Unit Pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung 2016 dan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor Pasar Wonokromo;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika saksi mengajukan permohonan Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor Pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung, saksi tidak diminta untuk melakukan negosiasi harga, melainkan hanya melakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan parkir dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan harga pengelolaan yang telah ditetapkan oleh PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi melaksanakan Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tahun 2022, untuk tahun 2023 pada perjanjian pengelolaan terdapat perubahan mengenai jangka waktu oleh bagian Pemasaran yang sebelumnya dari 12 (dua belas) bulan menjadi 3 (tiga) bulan tanpa alasan sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat kenaikan harga pengelolaan, yakni untuk Pasar Wonokromo per tahun 2023 harga Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor pasar Wonokromo sebesar Rp76.825.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp25.608.333,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Sedangkan untuk Pasar Gunung Kupang per tahun 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp2.166.667,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sistem Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor pasar Wonokromo yang saksi terapkan yaitu saksi memperoleh karcis

Halaman 156 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah dari Sdr. KLOYONG selaku bagian Karcis dan MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya dengan harga yang diperhitungkan dari Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor pasar Wonokromo dengan rincian nilai setiap karcisnya untuk Motor Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk bongkar muat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Pasar Kupang Gunung karcis motor Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Setelah memperoleh karcis tersebut, saksi membagikan kepada orang juru parkir saksi di Pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung. Karcis tersebut dipergunakan juru parkir saksi untuk bukti pembayaran uang parkir dari pengguna jasa parkir kepada saksi selaku pengelola parkir. Setiap bulan juru parkir melaporkan hasil pengelolaan parkir kepada saksi berikut jumlah nilai penghasilan parkir;

- Bahwa saksi paling lambat per tanggal 20 setiap bulannya melakukan pembayaran harga pengelolaan sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung kepada MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya dan diberikan bukti pembayaran berupa BKMC yang ditandatangani diatas meterai;
- Bahwa pembayaran Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor pasar Wonokromo dan Pasar Kupang Gunung sebagaimana dalam perjanjian pengelolaan parkir terdapat 2 metode yaitu transfer dan cash;
- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi melakukan pembayaran secara Tunai/Cash maksimal per tanggal 20 setiap bulannya;
- Bahwa saksi membayar kepada MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, selanjutnya saksi diberikan Bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC);
- Bahwa nilai dalam Perjanjian Kerja Sama pengelolaan Parkir antara saksi dan PD Pasar Surya pada tahun 2020-2023 yang telah saksi bayarkan kepada PD Pasar Surya melalui MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya mengenai waktu masa ijin sewa/ kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/ kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/ kontrak, diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan perpanjangan pengelolaan parkir;
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan kajian dan evaluasi terhadap perpanjangan ijin pengelolaan parkir;
- Bahwa MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Jawaban Persetujuan ataupun Penolakan Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya;
- Bahwa saksi hanya menandatangani PKS apabila diminta. MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan meminta saksi untuk menandatangani PKS;
- Bahwa ketika saksi melakukan tandatangan PKS tidak terdapat persyaratan apakah saksi harus membayar atau melunasi kewajiban pengelola parkir terlebih dahulu;
- Bahwa pihak yang bertanda tangan dari PD Pasar Surya yakni Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan saksi selaku Pihak Kedua untuk tahun 2020 s/d 2023;
- Bahwa oleh karena pengelolaan saksi dengan pengelola parkir an. Sdri. MILLATUROHMA (almh) selaku ibu kandung saksi adalah bersamaan sehingga beberapa kali saksi pernah menerima 1 (satu) BKMC untuk pembayaran 2 (dua) pengelola parkir, yaitu BKMC No. 55 tanggal 17 November 2020 atas nama Sdri. H. MILLATUROHMA (almh) namun sebenarnya juga untuk saksi sehingga di belakang lembar BKMC tertulis Jumat, 18.12.2020 Sudah membayar hutang tunggakan 27.608.329 ditambah 305.000 total 27.912.000 Lunas tidak mempunyai hutang yang ditandatangani oleh MASRUR;
- Bahwa saksi juga pernah diberikan catatan di belakang BKMC No. 72 tanggal 18 November 2022 atas nama NOOR AISYAH (saksi) tertulis "Lunas 20/12/2022" yang ditandatangani oleh Sdr. IRUL alias MASRUR;
- Bahwa seingat saksi pernah menerima tanda terima selain BKMC, karena BKMC diterima oleh saksi pada bulan selanjutnya;

Halaman 158 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda terima dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan Rp.27.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah minta tanda tangan pada Pak MASRUR untuk perincian Rp.27.912.000,- dilakukan bersama Ibu Saksi (MILATURROHMAH) dan itu adalah tulisan Saksi;
- Bahwa mengenai ada pembayaran tidak ada BKMC nya terkait pencatatan Rp 27.912.000,- dan Rp 5.000.000,-. Saksi menerangkan jika catatan di belakang BKMC MILATURROHMAH, dan catatan itu sebagai tanda terima sebelum BKMC keluar;
- Bahwa mengenai catatan tanggal 18 Desember 2020, biasanya terbit bulan Januari 2021 untuk bukti pembayaran, maka saksi meminta tanda terima tersebut. Catatan sejumlah Rp.27.912.000,- merupakan kepentingan pembayaran pengelolaan MILATURROHMAH dan NOOR AISAH;
- Bahwa menurut saksi BKMC 43 dan 44 keduanya tanggal 18 Desember 2020, dimana nilainya Rp.5.537.500,- atas nama MILATURROHMAH dan BKMC No. 44 atas nama NOOR AISAH ada tunggakan Rp.22jt. ketika ditambah menjadi Rp.27.912.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan pembayaran Rp.27.912.000,- telah masuk BKMC;
- Bahwa saksi membenarkan catatan pembayaran Rp.5.000.000,- yang ditanda tangani Pak MASRUR dan telah disita. Catatan pembayaran Rp.5.000.000,- tersebut dan pembayaran tersebut BKMC No.72 pembayaran tersebut berasal dari Rp.25.611.333,- pembayaran bulanan dan Rp.5.000.000,- tunggakan bulan Juni yang ada dalam catatan tersebut;
- Bahwa dalam catatan pembayaran Rp.5.000.000,- ada keterangan tunggakan Rp.15.000.000,-, telah dibayar Rp.5.000.000,- sehingga sisa Rp.10.000.00,-;
- Bahwa ketika melakukan pengelolaan terdapat pandemi covid, yang menyebabkan saksi memiliki tunggakan karena pasar sepi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 ada Addendum tahun 2020 yang mengurangi pembayaran saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN, dibawah sumbah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-37/01/XII/2017 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 29 Desember 2017, dan sebagai Kepala Unit Pasar Wonokromo adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-22/01/IX/2023 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 25 September 2023;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok fungsi Saksi selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknik, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknik serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan unit-unit pasar;
 - c. Pengawasan, yaitu pengaturan pemeliharaan sarana dan prasarana serta ketertiban administrasi dan pelaksanaan kegiatan pasar;
 - d. Perencanaan, yaitu program kerja, pengurusan dan pengelolaan kegiatan cabang dan unit-unit pasar;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan rumah tangga;
- Bahwa tempat usaha PD Pasar Surya adalah lahan kosong/stand yang berada didalam lingkungan pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya meliputi, Penyewaan Stand/lokasi pasar/lapak pasar, perjanjian sewa lokasi parkir, penyewaan lokasi iklan, dan penyewaan MCK;
- Bahwa jumlah kegiatan perparkiran yang dikelola oleh PD Pasar Surya Surabaya Selatan, sebagai berikut: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari, Unit Pasar Genteng, Unit Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang, dan Unit Pasar Pakis;

Halaman 160 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem perparkiran pada PD Pasar Surya Cabang Selatan dilakukan dengan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan);
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir dalam Lampiran Peraturan Direksi Nomor: PER-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kajian dan evaluasi terhadap pengelolaan perparkiran yang sedang diajukan perpanjangan perpanjangan ijin, karena Saksi tidak pernah menerima disposisi atau diperintah oleh TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, Saksi hanya menerima PKS dari pusat untuk dimintakan tandatangan ke pengelola kemudian Saksi kembalikan ke pusat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi dengan pengelola parkir. Negosiasi tidak pernah dilakukan untuk perpanjangan pengelolaan parkir. Untuk PKS maupun Berita Acara Negosiasi telah disiapkan dari Sdr. DARMAWAN Kasubag Pembinaan Pedagang atas perintah dan sepengetahuan M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang, saksi hanya meneruskan ke pengelola untuk ditandatangani;
- Bahwa terkait BA Negosiasi menurut saksi, berita acara tersebut adalah terkait negosiasi pembayaran parkir. Yang membuat berita acara tersebut adalah Kasubag Pembinaan Pedagang atas nama Sdr. DARMAWAN baik untuk pemberian ijin maupun perpanjangan ijin.
- Bahwa saksi menandatangani berita acara negosiasi karena untuk memenuhi persyaratan pengajuan Perjanjian Kerja Sama. Saksi diminta oleh Sdr. DARMAWAN atas perintah M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang. jika tidak ada BA Negosiasi maka pusat tidak akan menandatangani PKS;
- Bahwa menurut saksi negosiasi bukan merupakan dasar penentuan nilai kontrak namun merupakan Keputusan Direktur Pembinaan Pedagang. Hal ini karena harga sudah ditentukan oleh Kantor Pusat dengan Direktur Pembinaan Pedagangnya;
- Bahwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengetahui bahwa Saksi tidak membuat/tidak melakukan evaluasi dan kajian serta negosiasi;
- Bahwa pada periode 2020 s/d 2023 M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak pernah membuat dan/atau mengeluarkan Surat jawaban persetujuan atas surat permohonan perpanjangan ijin pengelolaan parkir;

Halaman 161 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada persyaratan bagi pengelola parkir harus membayar kewajibannya terlebih dahulu untuk dapat menandatangani PKS;
- Bahwa menurut saksi PKS ditandatangani oleh pengelola parkir apabila ada permintaan dari Kantor Pusat;
- Bahwa PKS disiapkan oleh Pusat, pengelola tinggal menandatangani;
- Bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan pada Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir adalah Pihak dari PD Pasar Surya yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Pedagang (M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh.) sebagai Pihak Pertama dan Pengelola sebagai pihak Kedua;
- Bahwa proses penandatanganan tidak dilaksanakan dalam satu waktu antara pihak pertama dan pihak kedua;
- Bahwa pembayaran pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d 2023 terdiri dari dua, yaitu tunai/ cash dan transfer. Apabila secara tunai/ cash, pengelola parkir membayar angsuran per bulan maksimal tanggal 20 melalui saksi selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya atau melalui Kepala Unit Pasar yang kemudian disetorkan oleh Kepala Unit Pasar kepada bagian Penagihan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa uang pembayaran dari Pengelola Parkir tersebut disetorkan kepada Kantor Pusat, setelah itu BKMC yang telah dibubuhi tandatangan sebanyak 5 (lima) rangkap saksi serahkan kepada pengelola parkir sebanyak 1 (satu) rangkap, bagian Penagihan Kantor Cabang Selatan sebanyak 1 (satu) rangkap, bagian Akutansi Kantor Pusat sebanyak 1 (satu) rangkap, Unit Pasar sebanyak 1 (rangkap) dan Bendahara Kantor Pusat sebanyak 1 (satu) rangkap. Sedangkan apabila secara transfer maka ditransfer sesuai rekening PDPS yang tertera dalam PKS;
- Bahwa bukti dari pembayaran pengelolaan parkir secara tunai atau cash adalah Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC). BKMC tersebut ada rangkap 5, yang diserahkan kepada pengelola parkir sebanyak 1 (satu) rangkap, bagian Penagihan Kantor Cabang Selatan sebanyak 1 (satu) rangkap, bagian Akutansi Kantor Pusat sebanyak 1 (satu) rangkap, Unit Pasar sebanyak 1 (rangkap) dan Bendahara Kantor Pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Bahwa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) yang menandatangani kolom tersebut adalah: "Diterima Oleh" ditandatangani oleh kasi penagihan di Cabang Selatan; "Menyetujui" ditandatangani oleh Kepala Cabang Selatan

Halaman 162 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi sendiri; "diteliti oleh" ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi Umum yaitu Sdri. NOVI;

- Bahwa urutan penandatanganan di BKMC adalah Pemohon, Kasi Penagihan, Kepala Cabang, Kasubag Akuntansi Umum;
- Bahwa untuk pembayaran pengelolaan parkir sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan bulan berjalan;
- Bahwa jenis pembayaran yang ada dalam BKMC adalah Pembayaran Pengelolaan parkir dan Biaya Tata Usaha sebesar Rp3.000,00;
- Bahwa tolak ukur dari dari pembayaran pengelolaan parkir dalam BKMC adalah Perjanjian Kerja Sama. Saksi tidak melakukan pengecekan kesesuaian nominal pembayaran Pengelolaan parkir antara BKMC dengan Perjanjian Kerja Sama. Bahwa BKMC adalah sesuai uang yang disetor pengelola parkir saja;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada aturan terkait apakah diperbolehkan besaran nominal pembayaran pengelolaan parkir dalam BKMC berbeda dengan Perjanjian Kerja Sama;
- Bahwa menurut Saksi dimungkinkan nominal pembayarannya tiap bulan berbeda dikarenakan dari pembayaran yang dilakukan oleh pengelola parkir terkadang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan alasan adalah sepi;
- Bahwa menurut saksi memang pengelola parkir tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran pengelolaan parkir secara transfer melalui rekening pribadi/rekening. Terkait bukti Transfer dari MOCH. SYAFIK ke rekening saudari YEANI YUNIARTI (istri MASRUR), Saksi menjelaskan bahwa mulanya saksi menalangi uang sebesar Rp26.000.000,00 dibuatkan BKMC tertanggal 07 Mei 2021 kemudian MOCH. SYAFIK baru mentransfer uang sebesar Rp16.525.000,00 tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa menurut saksi YEANI YUNIARTI tidak tahu bahwa sebenarnya saksi menalangi terlebih dahulu uang sebesar Rp26.000.000,00 yang diambil MASRUR dari usaha MASRUR sendiri. Saksi melakukan hal tersebut karena banyak unit pasar meakukan demo karena gaji tidak terbayar. Kepala Cabang Selatan mempunyai tanggungjawab agar terpenuhi hak-hak pegawai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengalami tunggakan pembayaran pengelolaan parkir tidak hanya MOCH SYAFIK, namun saksi memberikan talangan untuk membayar kewajiban MOCH SYAFIK, karena saksi hanya percaya pada MOCH SYAFIK;

Halaman 163 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta Sdr. M. SYAFIK mentransfer ke rekening istri, karena BKMC sudah saksi buatkan terlebih dahulu, dan sudah saksi laporkan ke pusat kalau ada pendapatan tersebut, sehingga saksi meminta agar Sdr. M. SYAFIK mentransfer uang pembayaran pengelolaan parkir tersebut ke rekening istri saksi;
- Bahwa sehubungan dengan pembuatan BKMC sebelum dilakukan pembayaran pengelolaan parkir tersebut adalah kebijakan yang saksi ambil selaku Kepala Cabang, untuk menyikapi pengelola parkir;
- Bahwa selain Sdr. M. SYAFIK, tidak ada pengelola parkir yang melakukan pembayaran pengelolaan parkir ke rekening saksi atau istri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada BKMC sebagai bukti sah pembayaran harga pengelolaan jasa parkir dari Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya. BKMC tersebut disahkan oleh Kantor Pusat dari bagian Akutansi atas nama Sdri. NOFI. Yang bertanda tangan pada BKMC adalah Penyetor/Pengelola, Penerima yaitu Kasi Penagihan Cabang (Sdr. RIDWAN, Sdri. UTAMI, Sdri. ANI), yang Menyetujui adalah saksi Kepala Cabang, Peneliti adalah bagian Akutansi Kantor Pusat;
- Bahwa terkait tanda terima tertanggal 10 November 2022, menurut saksi benar tanda terima tersebut tapi saksi telah memberikan BKMC. Uang titipan sebesar Rp5.000.000,00 tersebut sesuai dalam catatan telah saksi setorkan ke PD Pasar Surya sesuai dengan BKMC tanggal 18 November 2022 dengan nominal Rp30.611.333,00;
- Bahwa sehubungan dengan tanggal dan nominal BKMC tanggal 18 November 2022 dengan nominal Rp30.611.333,00 tersebut berbeda dengan catatan tanda terima tertanggal 20 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00, seingat saksi BKMC tersebut berbeda nominal karena merupakan jumlah pembayaran pengelolaan parkir di bulan itu ditambah uang titipan yang merupakan pembayaran tunggakan pengelolaan parkir, sementara perbedaan tanggal dikarenakan saat itu Sdri. NOOR AISAH meminta tanda terima menyusul pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa terakrit tulisan di balik BKMC No. 55 tertanggal 17 November 2020 atas nama pengelola parkir Hj. MILATURROHMAH, saksi menerangkan tulisan dalam catatan tersebut bukan tulisan saksi, namun yang bertandatangan adalah benar tandatangan saksi. Dan atas catatan tersebut sudah saksi berikan BKMC nya;
- Bahwa terkait tanda terima parkir atas nama GHOZALI, saksi tidak pernah menerima telepon dari Kepala Unit Pasar bahwa ada pengelola parkir yang membayar seperti keterangan CHOTIJAH;

Halaman 164 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan tanda terima ketika pengelola parkir melakukan penitipan uang sebelum BKMC diterima oleh Pengelola Parkir, hal tersebut tidak ada aturannya;
- Bahwa menurut saksi hasil perhitungan KAP tidak benar;
- Bahwa menurut saksi kewenangan untuk membuat perpanjangan perjanjian sewa tempat parkir adalah kewenangan penuh DPP. Misalnya disposisi dari DPP selama ini kepada Kepala Bagian Pemasaran, yang seharusnya kepada saksi. Hal ini selama 4 tahun tidak ada yang protes atau meluruskan. Termasuk SPI dan Direktur Utama yang mendapatkan tembusan surat penolakan atau persetujuan perpanjangan dari DPP;
- Bahwa menurut saksi sewa parkir terdapat SOP ada Lampiran 17 dan Lampiran 21. Pada lampiran 21;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam perpanjangan Bagian membuat Surat Pemberitahuan berakhirnya kontrak, lalu Pemohon membuat permohonan ke DPP, selanjutnya DPP membuat disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan Kajian dan Evaluasi, selanjutnya DPP membuat persetujuan atau penolakan;
- Bahwa dalam praktik di lapangan ada SOP yang tidak dilakukan, hal ini seperti tidak membuat Surat Pemberitahuan, tidak membuat Disposisi kepada Kepala Cabang untuk Kajian dan Evaluasi yang di serahkan kepada Bagian Pemasaran, dan yang bertanggungjawab adalah DPP.
- Bahwa menurut saksi selama ini Kajian dan Evaluasi dibuat oleh Bagian Pemasaran, sehingga yang membuat semua berkas adalah Bagian Pemasaran;
- Bahwa terkait dengan negosiasi selama tidak ada kenaikan maka nominalnya telah ditetapkan oleh Bagian Pemasaran. BA Negosiasi yang menyediakan adalah Pemasaran, saksi mendapatkan perintah dari Bagian Pemasaran untuk menandatangani BA Negoosiasi tersebut. Berkas dikirim oleh Bagian Pemasaran, permintaan tanda tangan sesuai dengan perintah dari pusat.
- Bahwa terkait dengan Kajian dan Evaluasi, sama seperti yang disampaikan jika disposisi kepada Kabag Pemasaran, artinya kewenangan ada pada Kabag Pemasaran;
- Bahwa terkait dengan kewajiban pembayaran sebelum tanda tangan PKS, sebagaimana keterangan Cabang Utara dan Cabang Timur, semua terkait penadantangan adalah perintah, sehingga tidak ada perintah untuk menagih dari Kantor Pusat;

Halaman 165 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya tunggakan, bukan kewenangan saksi karena merupakan kewenangan bagian pusat. Tapi saksi juga melakukan penagihan melalui WA atau Telepon;
- Menerangkan mengenai cara pembayaran ada melalui Unit, Cabang, atau Pusat. Melalui Unit, karena banyak orang Madura yang wataknya keras sehingga banyak yang menyerahkan ke Kantor Cabang karena di Cabang banyak yang rangkap jabatan sehingga saksi ikut bertugas melayani pembayaran tersebut;
- Bahwa mengenai pembayaran tunai ada yang melalui unit dan melalui cabang. Jika dari Cabang ada BKMC yang ditandatangani kasi penagihan dan kepala cabang, selanjutnya diserahkan ke Kantor Pusat untuk ditandatangani bagian akuntansi;
- Bahwa 1 pembayaran dibuktikan dengan 1 BKMC. Tanggal BKMC dan tanggal setor selalu sama. Cabang menyerahkan ke Pusat, jika hari kerja tiap pagi akan disetor, jika libur akan disetor setelah libur;
- Bahaw BKMC adalah bukti penerimaan yang sah, yang isinya ada pembayaran bulan apa. setiap pembayaran ada 5 rangkap, yaitu untuk pengelola parkir, cabang, bagian bendahara, akuntansi, dan unit;
- Bahwa pembayaran transfer ke Rekening PD Pasar Surya, ada Bank Jatim dan BRI. Untuk pembayaran ke rekening pribadi tergantung tujuannya apa;
- Bahwa terkait dengan bukti transfer tanggal 10 Mei 2021, saat itu saksi ditegur oleh Sutjahyo tanggal 06 Mei 2021 untuk menagih pengelola yaitu M.Syafik karena kebutuhan perusahaan karena Covid. Saat itu, M. Syafik memiliki tunggakan 26jt, dan Pak SUJTAHYO meminta pembayaran untuk kebutuhan perusahaan. Setelah itu Jumat 07 Mei 2021, M. SYAFIK menerangkan akan membayar, dan karena Pak SUJTAHYO sudah menagih untuk pembayaran karena jika tidak dibayar maka bisa terjadi pemutusan listrik. Sehingga saksi mengambil sikap untuk menalangi. M. SYAFIK bersumpah akan membayar sehingga ditalangi. M. SYAFIK datang hari Jumat dan saksi menalangi sehingga terbit BKMC pada hari yang sama dan telah tercatat dalam Laporan KAP;
- Bahwa transfer ke rekening istri karena Terdkawa tidak pernah membawa atm. Jika pembayaran m.syafik tidak disetorkan saksi pasti sudah dihabisi oleh preman-preman sekitar kantor cabang;
- Bahaw menurut saksi di unit banyak karyawan yang belum terbayar, sehingga petugas-petugas bisa melakukan demo jika tidak dibayar.;

Halaman 166 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran GHOZALI telah ada bukti pembayaran, yang sudah masuk BKMC. Dan telah diterangkan jika pembayaran CHOTIJAH telah ada bukti bayar;
- Bahwa mengenai perpanjangan kontrak meski ada tunggakan, hal itu adalah kewenangan DPP, saksi hanya ada kewenangan untuk melakukan Kajian dan Evaluasi;
- Bahwa mengenai pembayaran ke rekening pribadi adalah penagihan uang pribadi saksi yang dipinjam untuk menalagi pembayaran;
- Bahwa mengenai Pembayaran NOOR AISAH Nomor 72 yang telah masuk ke KAP. Mengenai Pembayaran MILATURROHMAH Nomor 43 atas nama MILATURROHMAH dan Nomor 44 atas nama NOOR AISAH seluruhnya sudah masuk KAP. MILATURROHMAH ada di Hal.44 dan NOOR AISAH di halaman 82;
- Bahwa mengenai pembayaran GHOZALI yang diterangkan oleh CHOTIJAH dan membenarkan BKMC No.100. BKMC tersebut belum masuk dalam Laporan KAP;
- Bahwa menurut saksi masih ada BKMC yang belum diperhitungkan oleh KAP. Menurut perhitungan saksi total seluruhnya adalah Rp.200jt an karena masih ada BKMC dari pengelola atas nama Mudani yang belum diperhitungkan;
- Bahwa addendum ada pengurangan misal Mudani yang awalnya per tahun 10 juta menjadi 7 juta. Selain itu ada insentif berdasarkan pada SK Direksi;
- Bahwa ketika ada tunggakan dan diperpanjang, yang saksi lakukan adalah mengingatkan untuk segera melunasi kepada pengelola parkir. Untuk kepada Direksi saksi menyerahkan tunggakan kepada Kasubag Pembinaan Pedagang;
- Bahwa mengenai BA Negosiasi, saksi tidak pernah menanyakan kepada Direksi karena Koordinasinya Bagian Pemasaran. Tindakan tersebut dilakukan karena perintah dari Bagian Pemasaran sebagaimana keterangan Kepala Cabang lain;
- Bahwa saksi menalangi M. SYAFIK karena saat itu bulan Puasa dan M. SYAFIK sudah bersumpah kepada saksi. Uang yang digunakan menalagi adalah uang usaha, dan BKMC diterbitkan saat saksi menalangi;
- Bahwa saksi tidak membicarakan dengan istri terkait menalangi M.SYAFIK.
- Bahwa saksi pernah mendapat ancaman pembunuhan karena melakukan penyegelan hingga dilakukan pendampinan;
- Bahwa akibat adanya Covid sempat diberi Addendum akan tetepi kondisi pasar sampai saat ini belum kembali;

Halaman **167** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan data tunggakan kepada Kasi Penagihan dan Bendahara melalui WA. Ketika Kantor Pusat melakukan penagihan akan dilakukan koordinasi untuk pencocokan. Laporan yang diberikan saksi ke Kantor Pusat dilakukan melalui WA. Yang diserahkan berupa File Excel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

1. Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Auditor pada KAP Gideon Adi & Rekan Cabang Surabaya. KAP Gideon Adi & Rekan Cabang Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 551/KM.1/2016;
- Bahwa menurut Ahli KAP Gideon Adi & Rekan Cabang Surabaya bergerak di bidang Jasa akuntansi, Pembukuan, Pemeriksa (Audit) dan Konsultan Pajak;
- Bahwa terkait wilayah audit yang dilaksanakan oleh Gideon Adi & Rekan selaku Registered Public Accountant tidak terbatas selama berada di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai standard jasa terkait (SJT 4400) tugas dan wewenang atas perikatan audit ini mengharuskan praktisi untuk melaksanakan prosedur yang bersifat audit yang telah disepakati oleh praktisi dan entitas serta pihak ketiga yang tepat, guna melaporkan temuan faktualnya. Tanggungjawab Ahli adalah memberikan keterangan sesuai lingkup pekerjaan audit yang telah dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 yang menerangkan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang

Halaman 168 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik terverifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan Keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim Berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara”;

- Bahwa Ahli sudah memiliki Certified Public Accountant of Indonesia oleh Institut Akuntan Publik Indonesia Tahun 2016 dan Certified Professional Investigator oleh Institut Akuntan Publik Indonesia Tahun 2017 yang dimana dapat membantu melakukan perhitungan audit dan keterangan Ahli berdasarkan ruang lingkup dan kapasitas di bidang akuntansi;
- Bahwa dalam melaksanakan audit terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Perpajakan PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang berpotensi merugikan Keuangan Negara, Tim Audit Gideon Adi & Rekan selaku Registered Public Accountant memberikan permintaan data yang wajib dipenuhi oleh PD Pasar Surya yakni:
 - o Siklus pendapatan parkir;
 - o Surat permintaan audit dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Gideon Adi & Rekan selaku Registered Public Accountant);
 - o PKS pendapatan parkir selama tahun 2020 – 2023;
 - o BKMC Pendapatan parkir tahun 2020 – 2023;
 - o Buku Besar Pendapatan parkir tahun 2020 – 2023;
 - o Dan data-data seluruhnya yang dimiliki PD Pasar Surya;
- Bahwa laporan audit yang Ahli laksanakan telah memenuhi standar audit berdasarkan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ruang lingkup atas pemeriksaan audit yang disepakati terkait aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya periode 2020 sampai dengan 2023 dengan metode audit sebagai berikut:
 - o Melakukan observasi dan analisis SOP Perusahaan atas aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya;
 - o Permintaan bukti-bukti terkait aliran dana masuk pendapatan seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pengakuan pendapatan PD Pasar Surya dan Bukti Kas Masuk Cabang beserta bukti transfer sebagai dasar pengakuan penerimaan pendapatan PD Pasar Surya;

Halaman 169 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- o Melakukan Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan bukti atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) serta bukti transfer;
- o Setelah dilakukan perhitungan ulang, perbandingan dan pengecekan bukti, lalu dikomparasikan dengan SOP internal yang berlaku pada tahun audit tersebut;
- Bahwa bentuk laporan audit yang Gideon Adi & Rekan selaku Registered Public Accountant yakni Temuan dan Prosedur;
- Bahwa yang dimaksud Temuan adalah fakta yang ada menyimpang dari SOP, perjanjian atau kriteria yang mengikat, dan yang dimaksud Prosedur adalah prosedur audit yang dilakukan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, hasil Laporan Akuntan Independen Gideon Adi & Rekan Atas Prosedur yang disepakati Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 tentang total nilai kurang bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya atas pendapatan parkir sebesar Rp.602.160.109,00 (Enam Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Serratus Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020	- Rp 2.721.203.842,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2021	- Rp 2.731.179.100,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2022	- Rp 3.028.926.605,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2023	- Rp 3.027.272.594,-
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2020	- Rp (2.290.118.091,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2021	- Rp (2.439.817.522,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2022	- Rp (2.771.340.071,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2023	- Rp (3.405.146.348,-)
- Total Nilai Kurang Bayar yang Seharusnya Diterima oleh PD Pasar Surya	- Rp 602.160.109,-

- Bahwa terdapat temuan dalam pengelolaan parkir pada PD Pasar Surya tahun 2020 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

No	Nama Pengelola Parkir	Temuan
1	Abd. Somat	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari sampai dengan bulan maret yang dimana PKS SP-125 baru terbit pada tanggal 23/7/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati.
		: pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.1.038.000,dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: pada tahun 2021 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin.
		: pada tahun 2022 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin.
		: pada tahun 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan



		nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : terdapat kekurangan bayar pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai kontrak : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.716.000.
2	Laelawati	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari sampai dengan bulan juni yang dimana PKS SP-107 baru terbit pada tanggal 23/7/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.11.086.000,dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.11.214.002,dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2022 sampai dengan 31 desember 2022 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2022 terdapat kurang bayar senilai Rp.15.406.833,dan ditanggal 20/12/2022 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2023 sampai dengan 31 maret 2023 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : terdapat kekurangan bayar pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 akan tetapi pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai kontrak : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.34.742.997
3	Abdul Bali	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari sampai dengan bulan juli yang dimana PKS SP-120 baru terbit pada tanggal 23/7/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.37.360.334, dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.5.372.684,dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2022 sampai dengan 31 desember 2022 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2022 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : pada tahun 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan pembayaran tunggakan di bulan/tahun sebelumnya, walaupun keterangan pada bkmc berbeda. : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.23.151.610.
4	Ghozali	: pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.1.756.496,dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa



		terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : terdapat kekurangan bayar pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai kontrak : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.4.139.663,dan ditanggal 20/12/2022 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2023 sampai dengan 31 maret 2023 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.5.772.761
5	Ach. Zamrony	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari sampai dengan bulan juli yang dimana PKS SP-124 baru terbit pada tanggal 23/7/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.1.897.905,dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : pada tahun 2022 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : pada tahun 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : terdapat kekurangan bayar pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai kontrak : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.1.686.401.
6	Hj. Djazuli	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari sampai dengan bulan maret yang dimana PKS SP-123 baru terbit pada tanggal 23/7/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : pada tahun 2021 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : pada tahun 2022 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : pada tahun 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kelebihan bayar senilai Rp.263.499
7	H. Mudani	pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari yang dimana PKS SP-80 baru terbit pada tanggal 30/01/2020, dari



		penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.4.735.000,dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.914.000,dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2022 sampai dengan 31 desember 2022 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2022 terdapat kurang bayar senilai Rp.2.823.000,dan ditanggal 20/12/2022 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2023 sampai dengan 31 maret 2023 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.14.122.500
8	H. Shidiq	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari yang dimana PKS SP-122 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.56.998.667,dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.81.610.333,dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2022 sampai dengan 31 desember 2022 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan pembayaran tunggakan di bulan/tahun sebelumnya. : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.42.558.695
9	Hj. Milaturrohman	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan januari sampai dengan juli yang dimana PKS SP-110 dan SP-111 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin. : selama periode tahun 1 januari 2020 sampai dengan 31 desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kelebihan bayar senilai Rp.365.834
10	Syaiful Nuri	: pada tahun 2020 tidak ada pembayaran sama sekali sehingga terdapat kurang bayar senilai Rp.16.825.000, dan ditanggal 4/2/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2021 sampai dengan 31 desember 2021 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.10.315.750,dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 januari 2022 sampai dengan 31 desember 2022 , jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa



		terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: pada tahun 2022 terdapat kurang bayar senilai Rp.5.976.780, dan ditanggal 20/12/2022 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 maret 2023, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: terdapat kekurangan bayar pada tahun 2020, dan tahun 2021 akan tetapi pada tahun 2021 terdapat kenaikan nilai kontrak.
		: selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.36.604.617.
11	Imam Muslech	: pada tahun 2020 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin.
12	Hari Murtiningsih	: pada tahun 2020 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin.
13	Saduwana	Pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD pasar Surya dari bulan Januari yang dimana PKS SP-126 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati
		: pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.9.995.000, dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.36.120.000.
14	Dzul Hilmi	: pada tahun 2023 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin
15	Siti Rukmiati	: Tidak ada temuan
16	Sulaimah	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan Januari sampai dengan Juli yang dimana PKS SP-114 baru terbit pada tanggal 23/7/2020. dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati.
		: pada tahun 2020 terdapat pembayaran dengan bukti Bkmc nomer 107 atas nama Sulaimah senilai Rp.16.828.000, dan tidak diketahui pembayaran atas apa karena tidak sesuai dengan kekurangan bayar pada tahun 2020
		: selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kelebihan bayar senilai Rp.7.680.834.
17	M. Syafik	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan Januari sampai dengan Juli yang dimana PKS SP-113 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati.
		: Pada tahun 2021 terdapat kelebihan bayar yang merupakan nilai denda dari telat bayar dari tanggal perjanjian kerja sama dan biaya admin
		pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.52.856.700, dan ditanggal 23/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar



		senilai Rp.1.364.964
18	Farida Ariani	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya pada bulan Januari yang dimana PKS SP-81 baru terbit pada tanggal 24/01/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.11.527.276, dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.11.527.276.
19	Ach. Fauzi	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya pada bulan Januari sampai dengan Juli yang dimana PKS SP-116, SP-115, SP-117 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kelebihan bayar senilai Rp.75.231.578.
20	Maulina Fauziyah	: pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.129.398.800, dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.125.085.507, dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : pada tahun 2022 terdapat kurang bayar senilai Rp.106.096.240, dan ditanggal 20/12/2023 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima tidak terdapat pembayaran sama sekali atas nama Maulina Fauziyah sehingga menyebabkan kurang bayar senilai Rp.466.676.787
21	Noor Aisah	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan Januari sampai dengan Juli yang dimana PKS SP-108 dan SP-109 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.1.768.219.
22	H. Djasemi	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan Januari sampai dengan bulan April yang dimana PKS SP-105 baru terbit pada tanggal 23/7/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewati. : pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.2.911.657, dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewati sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya. : selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas



		masuk cabang yang diterima terdapat kelebihan bayar senilai Rp.429.494
23	Suwarti	: pada tahun 2020 terdapat pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengelola ke PD Pasar Surya dari bulan Januari sampai dengan April yang dimana PKS SP-106 baru terbit pada tanggal 23/07/2020, dari penjabaran tersebut terdapat SOP yang terlewat.
		: pada tahun 2020 terdapat kurang bayar senilai Rp.19.663.502, dan ditanggal 23/12/2020 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewat sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: pada tahun 2021 terdapat kurang bayar senilai Rp.1.362.125, dan ditanggal 30/12/2021 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewat sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: pada tahun 2022 terdapat kurang bayar senilai Rp.4.859.833, dan ditanggal 20/12/2022 terdapat perjanjian baru untuk jangka waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, jika mengacu pada PKS Pasal 9(5) bahwa terdapat SOP yang terlewat sehingga menyebabkan dugaan potensi kerugian terhadap PD Pasar Surya.
		: selama periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan perbandingan PKS dan bukti kas masuk cabang yang diterima terdapat kekurangan bayar senilai Rp.15.650.456.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 dan mendapatkan dokumen tersebut dari bagian akuntansi PD Pasar Surya.
- Bahwa semua adendum sudah disajikan dan update jadi harga rupiah pendapatan parkir yang tersaji di saksi sudah mencakup semua adendum dan apabila ada yang tidak tercantum bisa dilakukan konfirmasi langsung kepada PD Pasar Surya;
- Bahwa untuk Tahapan penerima BKMC dimulai dari pengelola kemudian diteruskan ke cabang lalu ke bagian akuntansi dan yang terakhir adalah bendahara;
- Bahwa akuntansi tidak akan melakukan include pencatatan pendapatan jika belum mendapatkan verifikasi dari bagian bendahara untuk dibuatkan BKMC;
- Bahwa BKMC yang ahli Terima sudah melalui proses verifikasi di bagian akuntansi dan bendahara apabila ada data yang lain lagi ahli tidak mengetahui;
- Bahwa ahli hanya merecord data mentah dari PD Pasar Surya dan apabila belum ada di ahli maka bisa melakukan konfirmasi langsung ke PD Pasar Surya;
- Bahwa ahli di PD Pasar tugasnya hanyalah penguji dari PKS ke BKMC dan ahli tidak mengetahui lebih dari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang diperoleh Ahli dari PD Pasar Surya adalah dari Kantor Pusat PD Pasar Surya yang sudah terverifikasi, jadi apabila kemudian ada BKMC yang tidak masuk dalam laporan yang ahli buat maka tidak serta merta dapat langsung mengurangi jumlah kerugian berdasarkan laporan yang ahli buat karena BKMC yang tidak masuk dalam laporan yang ahli buat tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh PD Pasar Surya dan dipastikan uangnya apakah sudah masuk atau belum ke PD Pasar Surya;
- Bahwa menurut Ahli jika ada data yang tidak lengkap artinya pertanggungjawaban ada pada PD Pasar Surya, karena jika tidak masuk dalam Laporan Ahli, artinya tidak termasuk dalam dokumen yang diberikan pada Ahli. Dokumen yang diterima Ahli merupakan hasil verifikasi dari bendahara;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa data-data lain yang tidak diberikan kepada Ahli;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya kebijakan Insentif Pembayaran Parkir;
- Bahwa terkait dengan adanya Addendum tahun 2020, ahli menjelaskan karena hasil report merupakan hasil report dari PD Pasar Surya, jadi sumber report adalah data dari PD Pasar Surya. Jika tidak ada berarti tidak diberikan.
- Bahwa BKMC yang diberikan kepada Ahli merupakan BKMC yang telah di Verifikasi oleh Bagian Akuntansi;
- Bahwa jika terdapat kemungkinan pembayaran yang tidak masuk dalam Akuntansi mungkin karena tidak lengkap. Ahli hanya menguji dari PKS dan BKMC jika tugas lainnya tidak termasuk tugas saksi;
- Bahwa Ahli tidak membandingkan antara BKMC dengan sistem Akuntansi, karena hanya mempertimbangkan BKMC dan PKS;
- Bahwa untuk Patcher yang diperiksa dan tidak dicatat dalam laporan Ahli, maka Ahli tidak bisa menilai karena data tersebut tidak ada pada Ahli.
- Bahwa menurut Ahli Addendum Abdul Somat tahun 2020 terkait dengan adanya pengurangan, Addendum tersebut belum masuk, termasuk juga addendum untuk Laelawati tahun 2020, dan Mudani tahun 2020;
- Bahwa menurut Ahli konsekuensi tidak dimasukan addendum adalah tagihan pengelola menjadi tidak berkurang;
- Bahwa menurut Ahli BKMC harus diverifikasi oleh Akuntansi dahulu; terhadap BKMC yang ditunjukkan kepada Ahli saat persidangan merupakan BKMC yang belum masuk dalam perhitungan KAP.

Halaman 177 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan menurut akuntansi yang berlaku umum, bagian akuntansi memiliki kontrol kartu piutang dari masing-masing pengelola. PD Pasar Surya tidak punya kartu kontrol piutang. Selain itu, ada PKS yang dibuat setelah pengelola sehingga membingungkan. Manajemen PD Pasar Surya tidak firm;
- Bahwa menurut Ahli jika BKMC yang tidak masuk, jika diakomodir maka nilainya akan berubah ketika mengakomodir BKMC tersebut.
- Bahwa terkait dengan denda telah dimasukkan dalam Laporan KAP. Sedangkan adanya Surat Direksi mengenai penghapusan denda tidak dimasukkan dalam Laporan KAP;
- Bahwa menurut Ahli penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Cabang selatan yaitu adanya pengelola tetap membayar pengelolaan, tapi PKS terbit belakangan. Seperti Abdul Somat pada tahun 2020 pada bulan Januari – Maret 2020 padahal PKS baru terbit pada tahun Juni 2020.
- Bahwa ruang lingkup tugas Ahli hanya sebatas PKS dan BKMC untuk konfirmasi pada Pihak Ketiga tidak termasuk lingkup kerja Ahli;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya keterlambatan tanda tangan PKS karena adanya Pandemi Covid-19;
- Bahwa Ahli menemukan adanya PKS bulan Juni, dan dilakukan pembayaran pada bulan Januari. Mengenai adanya kewajiban pembayar pengelola pada tanggal sebelum PKS tidak termasuk lingkup saksi;
- Bahwa hasil perhitungan Ahli digunakan dasar untuk menetapkan kerugian PD Pasar Surya.
- Bahwa mengenai adanya Addendum, BKMC dan Insentif yang telah diakui oleh Pengelola akan tetapi tidak masuk dalam laporan Ahli, maka harus diverifikasi oleh PD Pasar Surya dan diserahkan kepada Ahli sehingga Laporan akan dilakukan restatement agar dapat dilakukan perubahan Laporan KAP. Jika telah di verifikasi maka wajib mengakomodir pembayar tersebut dengan memasukkan dalam report;
- Bahwa mengenai Laporan KAP dalam BAP MASRUR No.68. yang berbeda, Ahli menerangkan terdapat 3 draft dan ada pengurangan. Sehingga Laporan KAP yang ada dalam BAP bukan laporan terakhir;
- Bahwa PD Pasar Surya tidak memiliki kartu kontrol piutang, sehingga memungkinkan adanya pembayaran-pembayaran yang tidak diserahkan kepada Ahli;

Halaman 178 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dsalam laporan KAP Ahli hanya mencari selisih pembayaran. Sehingga nilai 620 juta merupakan nilai yang seharusnya dibayarkan dari pengelola kepada PD Pasar Surya;
- Bahwa menurut Ahli piutang merupakan aset perusahaan yang masuk dalam aktiva;
- Bahwa untuk pembayaran denda hanya mengutip dari BKMC saja;
- Bahwa menurut Ahli laporan KAP dapat dilakukan dispute dan dapat berubah jika ditemukan bukti baru;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

2. Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar dan Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam Bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa berkaitan dengan keilmuan yang Ahli miliki tentang keuangan negara, Ahli telah memberikanketerangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 500 kasus) baik yang ditangani KPK RI, Kejaksaan Agung RI beserta jajarannya, Kepolisian RI beserta jajarannya;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - 1) ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang merupakan Undang-Undang;
 - 2) IAR (*Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Reken kamer*);
 - 3) RAB (*Regelen voor het Administratief Beheer*);
 - 4) Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan

Halaman **179** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya;

- 5) Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
- UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1; Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan negara;
- 4) Pengeluaran negara;
- 5) Penerimaan daerah;
- 6) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh

Halaman **180** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pihak lain berupa uang, surat berharga, pitang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

7) Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

8) Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa apabila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila Ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui system APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga;
- Bahwa ketika disusun – masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-Undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-Undang Pokok tersebut tidak lagi

Halaman **181** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-Undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam.

- Bahwa mengacu pada penjelasan di atas, hak konsitusional negara, sebagai konsekuensi tanggungjawab untuk menyediakan layanan publik, pemerintah (negara) memiliki hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara. Dari pemikiran itulah kemudian lahir konsep tentang penerimaan domonial, yaitu penerimaan negara yang berasal dari semua kekayaan yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh negara. Sebagai contoh, kemudian lahirlah penerimaan negara yang berasal dari hak pengelolaan hutan, hak berburu, hak perusahaan laut, hak pengelolaan tambang, dan lain sebagainya. Sementara itu, kekayaan itu sendiri dibedakan dalam kekayaan negara yang bersifat potensial, yaitu merupakan kekayaan yang berada dalam penguasaan negara dan belum diusahakan atau belum dimanfaatkan dan kekayaan negara yang bersifat operasional yaitu merupakan kekayaan yang sudah digunakan secara aktif oleh Pemerintah untuk mewujudkan/ membiayai kewajiban konstitusionalnya;
- Bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara dibedakan ke dalam :
 - 1) Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
 - 2) Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Dalam praktek, nomenklatur penerimaan Negara tersebut dalam anggaran Negara sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan suatu Negara. Pertimbangan yang digunakan dapat didasarkan pada akibat/ pengaruh internasional terhadap perekonomian nasional, dapat dilihat dari pengaruh suatu jenis penerimaan utama terhadap perekonomian nasional, ataupun dapat pula didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam menanggung beban kehidupan bangsa. Untuk yang terakhir ini, misalnya melalui penempatan sector perpajakan sebagai unsur utama. Di Indonesia, pada masa lalu, menggunakan 1. Penerimaan Dalam Negeri, 2. Penerimaan Luar Negeri. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari : penerimaan migas, penerimaan non migas, dan penerimaan lain-lain. Dalam nomenklatur tersebut, Penerimaan lain-lain yang berasal dari dalam negeri terdiri dari : Penerimaan yang berasal dari hibah, penerimaan yang berasal dari pembagian laba perusahaan Negara, penerimaan yang berasal dari hasil undian, dan lain sebagainya, yang antara lain berasal dari penjualan asset yang tidak digunakan. Pengelompokan penerimaan pada masa lalu, tampaknya bersifat klasik dengan menekankan pada analisis peran internasional dalam perekonomian Negara;
- Bahwa menurut definisi, Retribusi merupakan pungutan Negara yang bersifat tidak memaksa dan terhadap pungutan tersebut diimbangi dengan prestasi / manfaat secara langsung. Artinya bahwa pungutan dimaksud dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah memberikan layanan tertentu kepada masyarakat. Terkait dengan itu, sifat memaksa pungutan tersebut akan bersifat ekonomis, konkritnya bilamana masyarakat tidak mau membayar pungutan dimaksud maka masyarakat yang dibersangkutan tidak berhak menerima manfaat/layanan yang diberikan oleh Negara/Pemerintah
- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;
- Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisasi, artinya bahwa setiap alokasi anggaran

Halaman 183 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;

- Bahwa mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan *ex-officio*, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sehubungan dengan bagaimana organisasi pengelolaan keuangan dalam suatu instansi Pemerintah untuk dapat menjamin mekanisme *check and balance* pada saat melaksanakan pengeluaran Negara, tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme *cek and balance* diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid*, *recht matigheid* dan *doel matigheid*. Yaitu, dilakukannya pemisahan antara pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan Pejabat pemegang fungsi pembayaran;
- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut



maka pembayaran / pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;

- Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal dimaksud dilaksanakan dengan cara :

Pertama, bahwa didalam pengeluaran negara harus dapat dipastikan adanya kaitan yang jelas antara kewajiban negara, dalam hal ini pembayaran, dengan hak yang benar-benar telah diterima/ diperoleh oleh negara. Konkritnya, bahwa para pejabat pengelola keuangan negara harus benar-benar meyakini bahwa setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara harus didasarkan karena adanya hak yang telah diterima oleh negara;

Kedua, bahwa dalam hal pelaksanaan penerimaan negara, para pejabat pengelola keuangan negara wajib mengambil tindakan dalam instansi dan seluruh jajarannya agar semua yang menjadi hak negara dapat diterima oleh negara. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*);

- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g;
- Bahwa dasar pemikiran/filosofi pendirian BUMN oleh Negara yaitu kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan

Halaman 185 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber penerimaan Negara. Sebagaimana Dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e;

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan;
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 1945, Badan Usaha Milik Negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik;
- Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu : Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (*agent*);

Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya di dasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 1945, dicerminkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;

- Bahwa tidak terdapat perbedaan dalam konsepsi antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah, bahwa pemikiran konsepsional yang dijadikan

Halaman 186 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



landasan lahirnya BUMN tidak berbeda dengan pemikiran konsepsional lahirnya BUMD, Yaitu, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui system distribusi dan stabilitasi, disisi lain, pendirian BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan daerah;

- Bahwa sehubungan dengan apabila tindakan seorang pejabat pengelola keuangan dimaksud tidak sesuai dengan prinsip/acuan yang saudara kemukakan yang ternyata juga dituangkan didalam *standar operating prosedur* (SOP), dapat Ahli jelaskan bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Keuangan Negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam Keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan asset / kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum para pejabat pengelolanya dan/ atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar / melawan



hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan definisi diatas, kenyataan bahwa uang yang seharusnya disetor ke kas Negara tetapi tidak disetor ke kas Negara merupakan Kerugian Negara;
- Bahwa sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas, dalam Hukum Keuangan Negara dikenal beberapa tingkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu :
 - 1) Akuntabilitas politik yang berada ditangan para pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
 - 2) Akuntabilitas Kinerja yang berada di tangan para pejabat pengambil keputusan tingkat dibawahnya;
 - 3) Akuntabilitas keuangan yaitu merupakan tanggung jawab yang berada ditangan para pelaksana teknis;
- Bahwa sesuai dengan definisi yang disampaikan pada jawaban sebelumnya pada hakikatnya, besaran kerugian Negara adalah sebesar selisih antara uang yang seharusnya diterima oleh Negara / daerah tetapi dalam kenyataannya tidak diterima oleh Negara / Daerah;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum para pejabat pengelolanya dan/ atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud dikaitkan fakta atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perparkiran PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menurut Ahli telah terjadi kekurangan uang Daerah yang seharusnya menjadi pendapatan Daerah dan ternyata tidak menjadi uang daerah karena tidak di setorkan oleh pihak tertentu secara melawan hukum. Dan hal itu merupakan Kerugian Negara / Daerah. Bahwa besaran kerugian Daerah agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana Ahli kemukakan diatas;
- Bahwa pemikiran keuangan negara berdasarkan UU KPK adalah sama saja;

Halaman **188** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prinsip tidak ada perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah. Perbedaan pada luasan cangkupan;
- Bahwa terkait perusahaan daerah, ada kewajiban negara bentuknya layanan yg diberikan dalam bentuk tertentu sifatnya tidak bayar layanan publik ada keamanan, ketertiban, kesehatan tapi saat masyarakat makin modern dibutuhkan layanan lain maka diwajibkan bayar maka dari situ terjadi pelayanan berbayar terjadi sistem harga, institusi tidak dapat dikelola sama dengan layanan publik pada umumnya kemudian dikenalkan perusahaan daerah. Sebenarnya perusahaan daerah tidak ada bedanya jadi konsep yang dipakai sama;
- Bahwa dalam pengelolaannya yang terpenting hindarkan kerugian keuangan negara. Kemudian terkait pertanggungjawaban pengelolaan, didasarkan dokumen sebagai alas pengeluaran, dokumen itu harus berdasar perencanaan sebelumnya, setiap pengeluaran harus berdasarkan perintah yang sah dan benar, surat bukti pengeluaran,
- Bahwa terkait penerimaan negara dan sumbernya, sumber awalnya sumber alam bukan pajak kemudian pajak. Kalau bicara nomenklatur maka berdasarkan kebutuhan. Penerimaan dalam negeri dan luar negeri, penerimaan pajak dan bukan pajak, kata kuncinya seluruhnya adalah punya negara menjadi penerimaan negara, seluruh yang masuk ke negara didasarkan hak negara, tapi ada yang tidak ada kaitannya hak negara juga ada misal Taspen milik kita yang dikelola negara.
- Bahwa terkait ilustrasi, dapat ahli terangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa pada hakikatnya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya merupakan Hak Negara sebagai imbalan terhadap kewajiban yang seharusnya diberikan oleh Negara. Bentuk layanan dan besaran pembiayaannya ditetapkan oleh Rakyat bersama pemerintah dalam satu dokumen kesepakatan yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Atas dasar hal tersebut besarnya pungutan harus ditetapkan melalui suatu mekanisme yang melibatkan rakyat dalam hal ini lembaga legislatif bersama-sama dengan pemerintah. Dalam hal tertentu, antara lain untuk kepentingan yang bersifat teknis, pemerintah dapat menetapkan besarnya pungutan dimaksud;
 - Sesuai dengan konsepsi pengelolaan Keuangan Negara semua penerimaan Negara wajib disetor sepenuhnya ke kas Negara tepat pada waktunya. Dengan mengacu pada pemikiran dimaksud, maka semua penerimaan Negara ataupun daerah wajib disetor ke kas

Halaman 189 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Negara / Daerah. Dengan demikian retribusi Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerahnya, wajib disetor sepenuhnya ke kas daerah sesuai ketentuan maupun waktu yang telah ditetapkan;

- Dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara dikenal prinsip Non-Afektasi dan juga prinsip Bruto yang pada hakikatnya menegaskan bahwa dilarang mengkaitkan penerimaan Negara dengan pengeluaran Negara, terkecuali alasan-alasan tertentu sesuai konsep yang dinyatakan dalam Hukum Keuangan Negara. Selain itu, juga dilarang mengurangi jumlah tertentu terhadap penerimaan Negara dengan maksud untuk digunakan sebagai pembiayaan kegiatan operasional. Dengan mengacu pada hal tersebut diatas maka kenyataan bahwa dana-dana yang dipungut dalam bentuk retribusi dan digunakan secara langsung telah tidak sesuai dan menyalahi prinsip-prinsip yang dijadikan acuan baku dalam tata kelola keuangan Negara / Daerah. Oleh karena itu tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Terkait dengan pertanyaan pemeriksa apakah dimungkinkan penggunaan secara langsung penerimaan Negara tersebut oleh lembaga tertentu, dapat disampaikan bahwa berdasarkan konsepsi Hukum Keuangan Negara dalam rangka meningkatkan layanan di satu sisi dan penghematan dana melalui anggaran diciptakanlah suatu lembaga yang dikenal dengan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa BLU harus merupakan satuan kerja pemerintah sebagaimana layaknya satuan kerja pemerintah pada umumnya, namun demikian memperoleh kemudahan dalam hal keuangan maupun asetnya dengan menggunakan pola korporasi;
- Bahwa perpajakan dapat dikelola dengan pihak lain, semua institusi pasti punya aturan good governance agar diikuti dibuatkan Operationslisasi yg dinamakan SOP.
- Bahwa terhadap hasil audit Gideon Adi & Rekan selaku Registered Public Accountant, terhadap kegiatan Pengelolaan Perpajakan PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020	- Rp 2.721.203.842,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2021	- Rp 2.731.179.100,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2022	- Rp 3.028.926.605,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2023	- Rp 3.027.272.594,-
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2020	- Rp (2.290.118.091,-)

Halaman **190** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2021	- Rp (2.439.817.522,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2022	- Rp (2.771.340.071,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2023	- Rp (3.405.146.348,-)
- Total Nilai Kurang Bayar yang Seharusnya	- Rp 602.160.109,-

Diterima oleh PD Pasar Surya

menurut ahli, selisih pembayaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan PD.

Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa meskipun pengelolaannya tidak tunduk pada aturan APBN tapi kepemilikan masih milik negara jadi tetap merupakan keuangan negara yang apabila ada kerugian karena perbuatan melawan hukum adalah kerugian keuangan negara. Modal dipisahkan maka dikelola tidak secara APBN birokratif, kalau yang APBN birokratif;
- Bahwa terkait BJR maka tidak selalu adanya kerugian perusahaan adalah kerugian negara, karena apabila direksi mengikuti BJR maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak boleh dimasukkan kerugian negara;
- Bahwa untuk retribusi boleh dipihak ketigakan, jadi negara menggunakan pihak lain untuk memungut retribusi, kalau negara mau ribet maka dikelola sendiri, yan diperjanjikan bukan lahan parkirnya kan tetapi pendapatan negara atas pengelolaan parkir sehingga itu retribusi. Lahan negara dikelola pihak ketiga hasilnya retribusi;
- Bahwa pendapatan daerah oleh pemerintah kemudian dilakukan unit yg diberi status perusahaan daerah, kalau dinas, uang parkir masuk ke kas daerah, kalau di unit perusahaan maka masuk di unit perusahaan untuk dikembangkan yang nantinya juga akhirnya penerimaan negara, tapi objeknya satu penerimaan negara untuk dikelola, sehingga pengelolaan parkir ya retribusi. Meskipun dalam perkembangannya penamaannya berubah-ubah tapi prinsipnya sama yaitu retribusi;
- Bahwa negara bekerja sama pihak ketiga menjadi retribusi parkir, bukan terkait sewa menyewa, tujuannya negara masukan untuk retribusi;
- Bahwa terkait siapa yang berhak menyampaikan, menghitung, menetapkan kerugian keuangan negara, maka yang berhak menetapkan adalah hakim.
- Bahwa apabila terdapat salah penghitungan maka dapat direvisi, tapi betul tidak? silahkan disampaikan ke hakim;
- Bahwa ketika keuangan negara di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstusi karena menghendaki keuangan BUMN tidak masuk keuangan negara tapi tidak berhasil, Ahli adalah Ketua Tim yang merumuskan Undang-Undang Keuangan Negara;

Halaman 191 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pemerintah dengan pihak ketiga maka ada perikatan, perikatan itu awal, jadi tidak dapat dikatakan ikut hukum perjanjian, ada pacta sun servanda;
- Bahwa perencanaan pada hakikatnya menjawab tujuan, atas perencanaan dibutuhkan kegiatan, dibutuhkan anggaran, kemudian dikaitkan pertanggungjawaban maka harus dilakukan pihak yang berkompeten;
- Bahwa piutang aset perusahaan, kalau ada piutang maka apa kekurangan aset? Beda konsep dengan kerugian keuangan negara, kalau kerugian keuangan negara adalah akibat tidak mengikuti kaidah;
- Bahwa perusahaan daerah adalah operator, tangannya Pemda untuk memasukkan uang disebut retribusi, kita tidak melihat lahan parkir tapi maksudnya adalah dimasukkan penerimaan. Lahan kosong bukan disewakan tapi untuk parkir kemudian atas parkir itu disebut retribusi, karena tidak dapat melakukan sendiri dibentuk Perusda, Perusda tidak dapat melakukan sendiri maka dikelola pihak tiga, tapi tujuannya jelas untuk penerimaan negara;
- Bahwa terkait perbedaan keuangan negara dan keuangan daerah secara prinsip tidak ada beda karena secara konsep atau teori, teori tentang keuangan negara ditetapkan di wilayah terbatas. Namun ada sedikit perbedaan karena luasan daerah yang semakin ke bawah semakin menyempit;
- Bahwa terkait masalah perusahaan daerah, Ahli menjelaskan perusahaan daerah itu di dalam konsep keuangan negara itu ada kewajiban negara yang bentuknya pelayanan, yang diberikan dalam bentuk tertentu. Pelayanan sifatnya tidak bayar yang dikenal dengan layanan publik seperti keamanan, ketertiban, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan diberikan secara gratis. Ketika masyarakat semakin modern dan semakin maju sehingga layanan bersifat tertentu dan sehingga terjadi sebuah pengelolaan dari layanan itu dengan cara membayar dan muncul sistem harga. Pola itu menyebabkan institusi tidak bisa dikelola secara sama. Kalau dilihat layanan publik itu dikelola, maka institusi adalah sui generis dan dinamakan perusahaan dan konsep ini dikembangkan. Pemerintah daerah sebenarnya juga tidak ada bedanya maka polanya digunakan juga;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengelolaan keuangan yang baik dan sederhana sifatnya universal, apakah itu uang pribadi, perusahaan, negara, tidak ada bedanya. Yang penting diperhatikan adalah hindarkan dari kerugian;
- Bahwa pertanggungjawaban pengelolaan, pengeluaran itu dilakukan atas dasar sebuah dokumen sebagai alas pengeluaran yang didasarkan pada

Halaman 192 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan sebelumnya. Dokumen itu dijadikan patokan dan kata kuncinya adalah setiap pengeluaran itu harus dari perintah yang sah dan benar. Bersifat sah dan benar itu bisa diuji oleh pihak-pihak lain. Pengeluaran daerah dalam pengertian keuangan harus sah dan bisa diverifikasi oleh pihak yang kompeten;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai masalah bagaimana penerimaan negara bisa dimasukkan, itu bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah dengan aparat, dan bisa dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain sehingga lebih efisien. Kemudian bagaimana pengelolaannya agar tidak terjadi kerugian negara. Sebuah institusi mesti punya cara untuk mengelola supaya sampai tujuan yang dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan untuk itu bisa diikuti semua orang dan harus dibuatkan operasionalisasi dari petunjuk tadi ada SOP supaya semua orang bisa mengikuti untuk memberikan manfaat. SOP tidak diikuti maka ada hal yang tidak tercapai, misal ada penerimaan yang masuk tidak jadi masuk;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian negara adalah kekurangan aset negara dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari pihak. Aset itu berupa uang dan barang. Kekurangan aset dalam bentuk uang adalah uang yang seharusnya didapat namun tidak didapat dan uang yang seharusnya tidak dikeluarkan namun keluar. Itu semua disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Kalau Undang-Undang Perbendaharaan Negara kurang lebih sama seperti itu;
- Bahwa terkait apa yang dituangkan dalam BAP No. 7, 11, 31, dan 31 mengenai Pasal 4 ayat 1 tentang kerugian tidak selalu. Pengelolaan negara yang dipisahkan itu dikelola secara korporatif namun tetap punya negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UU Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada prinsip yang diadopsi, prinsip Business Judgment Rule (BJR), kerugian perusahaan tidak selalu merupakan kerugian negara. Kalau direksi mengambil tindakan kerugian, maka tidak bisa dikatakan kerugian negara kalau tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. 36 menentukan jumlah retribusi daerah dan dasar penarikan retribusi daerah, yang dipermasalahkan itu retribusi yang tidak masuk ke daerah dimana unit ini melakukan pungutan retribusi dan diserahkan ke perusahaan. Apabila itu kementerian, lembaga, atau dinas maka masuk ke kas daerah. Tujuan membentuk perusahaan itu untuk berkembang yang nantinya menjadi

Halaman 193 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pemasukan pemerintah daerah;

- Bahwa menurut Ahli akibat dari perbuatan melawan hukum dimana ada kerugian negara, uang yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk mengandung makna ada tempus yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut Ahli kerugian negara ada 3 aspek, siapa yang berhak menyatakan, siapa yang berhak menghitung, dan siapa yang berhak menetapkan. Yang menyatakan adalah Majelis Hakim pemeriksa perkara;
- Bahwa ada perumpamaan suatu pengelolaan perusahaan daerah, salah satu kegiatan usahanya adalah menyewakan lahan parkir. Dalam kurun waktu tertentu ada fraud. Berdasarkan proses ada Ahli akuntan publik yang diminta menghitung berapa pemasukan dari usaha tersebut yang dihitung dari perjanjian dengan Berita Kas Masuk Cabang (BKMC), ada kurang bayar sejumlah 602 juta sekian karena penyewa melakukan tunggakan. Ternyata ada pembayaran 16 juta yang ditunjukkan ke Ahli akuntan publik dan ternyata belum masuk. Menurut Ahli tersebut pembayaran itu bisa diverifikasi. Apakah pegawai melakukan perbuatan melawan hukum. Ahli menerangkan bahwa itu bukan sewa menyewa lahan parkir tetapi negara bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penerimaan parkir dari retribusi parkir dengan tujuan pemerintah memasukkan uang dari retribusi parkir. Tetapi dalam sehari-hari adalah perjanjian parkir tapi tidak terdeteksi oleh akuntan karena data yang disajikan tidak lengkap, ya bisa dibenahi dan direvisi;
- Bahwa terkait kerugian harus nyata dan pasti, Ahli menjelaskan nyata dan pasti adalah kejadian mengakibatkan kerugian negara. Nyata itu ada uangnya dan tidak bisa diasumsikan, dan harus terukur;
- Bahwa kegiatan pemerintah selalu dilakukan dengan pihak ketiga dan dibuatkan perikatan. Perikatan antara pemerintah dengan pihak lain harus memasukkan unsur-unsur penerimaan negara.
- Bahwa terkait risiko bisnis itu dilakukan melalui kaidah-kaidah korporasi yang baik. Contoh di sebuah bank terdiri dari divisi investasi, dan divisi itu membeli saham. Untuk dapat membeli saham yang baik itu dia melakukan kajian yang didapat tren dan kesimpulan dan membeli 10 saham. Namun ada kasus di Amerika yang harga sahamnya anjlok. Maka bagaimana kerugiannya? Tadi yang sudah Ahli sampaikan apabila sudah mengikuti kaidah-kaidah korporasi yang baik maka itu dinyatakan sebagai risiko bisnis. Apabila kekurangan itu dari business judgment rule yang benar maka tidak ada kerugian negara dan tergantung apa yang dilakukan;

Halaman 194 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli di dalam keuangan negara ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan pertanggungjawaban kepada pejabat, dan ada 2 jenis, pejabat yang membuat kebijakan dan pejabat yang melaksanakan kebijakan;
- Bahwa terkait perencanaan BUMD adalah untuk tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Atas dasar kepercayaan maka lahir kegiatan. Dari kegiatan membutuhkan dana dan anggaran. Dari anggaran muncul kegiatan, kemudian muncul pertanggungjawaban;
- Bahwa menurut Ahli yang berhak menyatakan adalah penyidik. Yang menghitung adalah auditor independen yang memiliki kompetensi, bisa siapa saja namun harus memiliki institusi. Keuangan itu ada 2, keuangan negara dan keuangan privat, maka auditor independen itu bagi mereka yang bisa memahami keuangan negara. BPK telah menyatakan ada kemampuan terbatas sehingga mendidik akuntan publik, sehingga akuntan publik bisa menghitung kerugian negara;
- Bahwa BLU adalah institusi pemerintah, bisa dibawah kementerian, dibawah Dirjen, atau dibawah Presiden. BLU boleh menerima manfaat tapi tidak boleh dibagi, namun untuk meningkatkan pelayanan;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

3. Ahli Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli adalah Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan keahlian dalam bidang hukum pidana;
 - Bahwa Ahli sering dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang ilmu hukum pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, dalam proses penyelidikan/penyidikan di kepolisian, KPK, BNN, Kejaksaan maupun dalam proses pemeriksaan di pengadilan;

Halaman 195 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan/atau memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 perbuatan yang dilarang diatur ke dalam 13 pasal, dan dari ke-13 pasal tersebut terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dapat dikelompokkan yaitu tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif hukum, yaitu perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Dalam perspektif hukum perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subyektif orang lain, kesusilaan, serta kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang mana perbuatan-perbuatan itu berhubungan erat dengan kerugian yang dialami orang lain. Adapun dalam perspektif hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formeele wederrechtelijk*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederechtelijkheid*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formeele wederrechtelijk*), sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 196 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi manakala perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam pasal-pasal yang diatur dalam UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa perbedaan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi (*formeele wederrechtelijk*), terletak pada unsur-unsurnya, dimana dalam konteks hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subyektif orang lain, kesusilaan, serta kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, sedangkan dalam konteks tindak pidana korupsi, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Adapun terkait peraturan direksi beserta ketentuan pelaksanaannya, tidak termasuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pengertian “menyalahgunakan kewenangan” adalah penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan dan/atau untuk tujuan lain dari maksud/tujuan diberikannya kewenangan tersebut (asas spesialisasi). Adapun pengertian “menyalahgunakan kesempatan atau sarana” adalah menggunakan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya jabatan atau kedudukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman **197** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek hukum tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Adapun yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara adalah menjadikan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang/tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kerugian keuangan negara diukur dengan nilai uang, sedangkan kerugian perekonomian negara diukur berdasarkan kinerja, seperti terhambatnya pencapaian indeks ekonomi, atau terhambatnya proses pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya;
- Bahwa merujuk pada penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan pada penjelasan umum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek kerugian keuangan negara dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman **198** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk uang, surat berharga, dan barang, atau dalam bentuk apapun juga, yang ada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara (baik tingkat pusat maupun daerah), BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa sehubungan dengan pendapat Ahli Keuangan Negara, yang menerangkan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum para pejabat pengelolanya dan/atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud dikaitkan fakta atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpajakan PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana terjadi kekurangan uang Daerah yang seharusnya menjadi pendapatan Daerah dan ternyata tidak menjadi uang daerah karena tidak di setorkan oleh pihak tertentu secara melawan hukum. Dan hal itu merupakan Kerugian Negara/Daerah;
- Bahwa Ahli Keuangan Negara lebih berkompeten di dalam memastikan atau menentukan apakah kerugian BUMD termasuk kerugian keuangan daerah atau tidak, dan oleh karena Ahli Keuangan Negara telah menerangkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpajakan PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, telah terjadi kerugian daerah, dimana terjadi kekurangan uang daerah yang seharusnya menjadi pendapatan daerah dan ternyata tidak menjadi uang daerah karena tidak disetorkan oleh pihak tertentu secara melawan hukum, maka keterangan dari Ahli Keuangan Negara tersebut dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menyatakan bahwa di dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan daerah dan meminta pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada keterangan Ahli Keuangan Negara tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/pegawai BUMD yang telah menimbulkan kerugian bagi BUMD maka kerugian BUMD tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah termasuk sebagai keuangan negara/daerah, karena pendapatan termasuk sebagai hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hal tersebut sebagaimana diterangkan pula oleh Ahli Keuangan Negara tersebut di atas;
- Bahwa selisih pendapatan yang telah diterima Pemerintah Daerah dan pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah merupakan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah, dan jika selisih pendapatan tersebut timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum, maka selisih pendapatan tersebut termasuk sebagai kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999, adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi lebih kaya dari keadaan sebelumnya. Perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara (misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank) yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri, orang, atau korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999, adalah perbuatan yang dimaksudkan (dengan sengaja dan bukan karena lalai) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan perbuatan tersebut, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain atau bagi suatu korporasi;
- Bahwa terkait kornologis perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Perpajakan PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 1. Oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir dan PKS, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai

Halaman 200 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum, namun oleh karena perbuatan tersebut ada hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki maka perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PDPS, maka terhadap sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan PDPS, yang menurut keterangan Ahli Keuangan Negara merupakan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian terhadap diri sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana tersebut;
3. Oleh karena perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN dalam perkara ini ada hubungannya dengan kurangnya pendapatan PDPS, dan telah menimbulkan kerugian bagi PDPS, yang menurut keterangan Ahli Keuangan Negara termasuk sebagai kerugian keuangan negara/daerah, maka perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini termasuk sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa di dalam proses pemberian ijin pengelolaan parkir di PDPS Cabang Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan kajian, evaluasi dan negosiasi terhadap setiap pengajuan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir. Padahal ia mengetahui adanya tunggakan pembayaran dari pengelola parkir yang seharusnya dikaji dan dievaluasi sebagai pertimbangan agar perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir tidak disetujui, serta tidak melakukan negosiasi dengan pengelola sehingga nilai kontrak yang disetujui sesuai

Halaman 201 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan pendapatan pengelolaan parkir atau sesuai dengan kemampuan pengelola parkir, sedangkan Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PDPS tidak menerapkan denda keterlambatan untuk sewa/kontrak parkir tahun 2020, tidak mengeluarkan Surat Peringatan, tidak melakukan penyegelan/pengambilalihan sementara dan tidak melakukan pengambilalihan obyek pengelolaan sebagaimana ketentuan dalam PKS, akan tetapi justru memberikan persetujuan perpanjangan ijin sewa/kontrak padahal ia mengetahui adanya tunggakan parkir dari tahun 2020 s/d 2023;

- Bahwa di dalam perkara ini, meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir dan PKS, namun pada prinsipnya perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan pula dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Pembinaan Pedagang (sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI) dan Kepala Cabang Selatan PDPS (MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN), sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI adalah dalam kapasitas jabatannya selaku Direktur Pembinaan Pedagang. Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN adalah dalam kapasitasnya selaku Kepala Cabang Selatan PDPS, sehingga perbuatan-perbuatan mereka tersebut termasuk sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan, pihak-pihak yang diperkaya atau diuntungkan dengan adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah para pengelola parkir yang memiliki tunggakan, karena seharusnya sebelum ijin pengelolaan parkir diperpanjang, para pengelola parkir yang memiliki tunggakan tersebut wajib untuk membayarkan tunggakan tersebut kepada PD Pasar Surya, namun faktanya tidak demikian. Di samping para pengelola parkir yang memiliki tunggakan, pihak yang diperkaya atau diuntungkan dalam perkara ini adalah MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan PDPS karena terdapat dugaan bahwa ada uang yang disetorkan oleh pengelola parkir, namun tidak disetorkan oleh MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS kepada Kantor Pusat;
- Bahwa Berdasarkan fakta yang disampaikan Ahli berpendapat perbuatan

Halaman 202 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS dapat dinyatakan telah memenuhi unsur delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Unsur “secara melawan hukum”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir dan PKS;
- Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan secara melawan hukum tersebut di atas, telah membuat orang lain (para pengelola parkir yang memiliki tunggakan) menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa uang yang disetorkan oleh para pengelola kepada MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS tidak disetorkan oleh MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS kepada Kantor Pusat. Artinya terdapat dugaan bahwa MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri;
- Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang PDPS Selatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi PDPS yang dapat dilihat dari hasil audit terhadap pendapatan parkir pada PDPS tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan selaku *Registered Public Accountant*, yaitu adanya kurang bayar dari pengelola ke PD Pasar Surya sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah), yang menurut keterangan Ahli Keuangan Negara, kerugian PDPS tersebut termasuk kerugian keuangan negara/daerah;

Selain telah memenuhi unsur delik Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman **203** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, perbuatan sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang PDPS Selatan, dapat pula dinyatakan telah memenuhi unsur delik Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Unsur *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang, atau suatu korporasi”*, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa perbuatan-perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS tersebut, memang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain (para pengelola parkir yang memiliki tunggakan), karena faktanya sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PDPS, sama-sama telah mengetahui adanya tunggakan yang belum dibayarkan oleh beberapa pengelola parkir, namun mereka tetap melanjutkan proses dan memberikan perpanjangan ijin pengelolaan parkir, termasuk kepada para pengelola parkir yang memiliki tunggakan.
- Unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI telah menjalankan/menggunakan kewenangannya selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN telah menjalankan/menggunakan kewenangannya selaku Kepala Cabang Selatan PDPS, secara bertentangan dengan maksud diberikannya kewenangannya tersebut, dalam hal ini dengan tidak melaksanakan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir dan PKS, padahal mereka mengetahui adanya tunggakan dari beberapa pengelola parkir yang belum dibayarkan kepada PDPS, namun mereka tetap memproses permohonan dan memberikan ijin perpanjangan pengelolaan parkir kepada para pengelola parkir yang memiliki tunggakan;
- Unsur *“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan MASRUR Bin Alm. M.

Halaman 204 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang PDPS Selatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi PDPS yang dapat dilihat dari hasil audit terhadap pendapatan parkir pada PDPS tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan selaku *Registered Public Accountant*, yaitu adanya kurang bayar dari pengelola ke PD Pasar Surya sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah), yang menurut keterangan Ahli Keuangan Negara, kerugian PDPS tersebut termasuk kerugian keuangan negara/daerah

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Putusan Perkara No.: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (lihat halaman 53 putusan MK dimaksud);
- Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Ahli dapat diartikan secara lebih luas, yaitu tidak hanya berlaku bagi KPK saja, melainkan berlaku pula bagi aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, di dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dijelaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”* Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka menurut Ahli perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Pemerintah Daerah, atau akuntan publik, sehingga dalam konteks perkara ini, Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan diperbolehkan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

Halaman **205** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Perparkiran Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh sebagai Direktur Pembinaan pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;
- Bahwa Struktur Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagai berikut:

Tahun 2019

Direktur Pembinaan pedagang	: M. TAUFIQURRAHMAN ;
Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	: WAHYU;
Kasubag Pemasaran Tempat Usaha	: UDIN;
Kasubag Pengaturan Tempat Usaha	: DANIAL;
Kasubag Pembinaan Pedagang	: DARMAWAN;

Tahun 2020

Direktur Pembinaan pedagang	: M. TAUFIQURRAHMAN ;
Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	: DANIAL;
Kasubag Pemasaran Tempat Usaha	: UDIN;
Kasubag Pengaturan Tempat Usaha	: IDA FITRIA;
Kasubag Pembinaan Pedagang	: DARMAWAN;

Tahun 2021

Direktur Pembinaan pedagang	: M. TAUFIQURRAHMAN ;
Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	: UDIN (rangkap);
Kasubag Pemasaran Tempat Usaha	: UDIN (rangkap);
Kasubag Pengaturan Tempat Usaha	: IDA FITRIA;
Kasubag Pembinaan Pedagang	: DARMAWAN;

Tahun 2022

Direktur Pembinaan pedagang	: M. TAUFIQURRAHMAN ;
Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	: UDIN (rangkap);
Kasubag Pemasaran Tempat Usaha	: UDIN (rangkap);
Kasubag Pengaturan Tempat Usaha	: IDA FITRIA;
Kasubag Pembinaan Pedagang	: DARMAWAN;

Tahun 2023

Direktur Pembinaan pedagang	: M. TAUFIQURRAHMAN ;
Plt. Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang	: UDIN (rangkap);
Kasubag Pemasaran Tempat Usaha	: UDIN (rangkap);
Kasubag Pengaturan Tempat Usaha	: YOYOK;
Kasubag Pembinaan Pedagang	: DARMAWAN;

- Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya merupakan Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan

Halaman 206 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Derah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagaimana dalam Pasal 6 Perwali Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya yang membawahi Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 11 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 17 November 2017, yakni menyelenggarakan administrasi tempat usaha dan melaksanakan pembinaan pedagang, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pemasaran tempat usaha dan pembinaan pedagang antara lain sebagai berikut:

a. Pemasaran Tempat Usaha;

- Melaksanakan proses administrasi pemakaian tempat usaha;
- Memasarkan stand-stand, tempat usaha, maupun produk-produk perusahaan;

b. Pengaturan Tempat Usaha;

- Menyelenggarakan administrasi pengaturan tempat usaha;
- Merencanakan dan melakukan penataan maupun peruntukan penggunaan tempat usaha;
- Memberikan pertimbangan tentang lokasi tempat usaha dalam rangka permohonan pemakaian tempat usaha.

c. Pembinaan Pedagang.

- Melakukan sosialisasi pemakaian tempat usaha dan menjalin hubungan dengan pemakai tempat usaha;
- Memberikan pertimbangan penerbitan rekomendasi permohonan kredit;
- Melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan pedagang di lingkungan Perusahaan.
- Bahwa untuk Sub Bagian Pembinaan Pedagang sejak sebelum Terdakwa menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pedagang bertugas untuk melakukan penataan administrasi perpajakan;
- Bahwa terkait pengelolaan perpajakan dilaksanakan oleh struktur dibawah Terdakwa yaitu Kabag pemasaran dan pembinaan pedagang dan Kasubag

Halaman 207 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan pedagang. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan pada PD Pasar Surabaya berada pada sub bagian pembinaan pedagang, hal ini dikarenakan perpustakaan termasuk dalam kategori suatu tempat usaha, kewenangan Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang dalam hal pengelolaan parkir diatur dalam SOP Ijin pengelolaan Parkir maupun SOP perpanjangan Pengelolaan parkir sebagaimana Lampiran 17 (tujuh belas) dan Lampiran 21 (dua puluh satu) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, berdasarkan Lampiran 21 (dua puluh satu) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016, tugas Terdakwa dalam pengelolaan perpustakaan adalah sebagai berikut :
 - Menerima dan meneliti berkas pemohon perpanjangan pengelolaan parkir;
 - Memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian;
 - Menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari Kepala Cabang;
 - Memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi;
 - Menyerahkan berkas ke bagian pemasaran;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah kegiatan perpustakaan terdapat 3 (tiga) Cabang yaitu:
 1. PD Pasar Surya Cabang Timur: Unit Pasar Kendangsari, Unit Pasar Bratang meliputi pasar Inpres dan Burung, Unit Pasar Tambahrejo, Unit Pasar pucanganom, Unit pasar Kapasan, Unit Pasar pacarkeling, Keputran selatan, Keputran utara, Unit Pasar gubeng masjid, dengan jumlah titik Lokasi 28 titik parkir;
 2. PD Pasar Surya Cabang Utara: Unit Pasar Blauran, Unit Pasar Pabean, Unit Pasar Babakan, Unit Pasar Simogunung, Unit pasar Asemrowo, dan Unit Pasar Dupak Rukun;
 3. PD Pasar Surya Cabang Selatan: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari, Unit Pasar Genteng, Unit Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang;
- Bahwa sistem perpustakaan pada PD Pasar Surya Cabang Selatan dilakukan dengan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan);

Halaman 208 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diatur dalam surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir Pada PD Pasar Cabang Selatan Tahun 2020 s/d 2023 yakni:
 - a. Identitas Pihak : Bahwa yang dimaksud dengan Identitas adalah pihak kesatu adalah dari pihak PD Pasar Surya dalam hal ini Direktur Pembinaan Pedagang (M. TAUFIQURAHMAN) dan Pihak Kedua adalah Pihak Pengelola;
 - b. Objek perjanjian: Bahwa yang dimaksud objek perjanjian disini adalah lahan parkir yang ditentukan berdasarkan titik wilyah denah atas objek yang akan dikelola oleh pengelola parkir;
 - c. Jangka waktu: Bahwa yang dimaksud jangka waktu adalah lamanya ijin sewa/kontrak parkir yang diberikan oleh PD Pasar kepada Pengelola Parkir yakni selama 1 (satu) tahun (periode 2020 s/d 2022), selama 3 (tiga) bulan (periode 2023 s/d sekarang);
 - d. Harga Pengelolaan: Bahwa yang dimaksud harga pengelolaan adalah harga yang disepakati PD Pasar Surya dengan Pemohon berdasarkan Berita Acara Negosiasi yang dihitung selama 1 (satu) tahun;
 - e. Cara Pembayaran dan Denda keterlambatan : Bahwa yang dimaksud cara pembayaran adalah pembayaran harga pengelolaan selama 1 (satu) tahun, dengan cara dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian;
 - f. Tarif Parkir : Bahwa untuk tarif parkir berbeda-beda tergantung PKS, misalnya sepeda motor ada yang Rp2.000,00 dan ada juga yang Rp3.000,00.
 - g. Pengakhiran dan Perpanjangan: Bahwa yang dimaksud dengan pengakhiran yakni diakibatkan pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran maupun denda, pengelola parkir tidak memperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, maupun permohonan perpanjangan pengelolaan parkir ditolak;
- Bahwa yang dimaksud perpanjangan adalah pengelola parkir melakukan permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian pengelolaan parkir;
- Bahwa SOP sewa/kontrak parkir dan perpanjangan ijin sewa/ kontrak parkir diatur dalam Lampiran Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan negosiasi yang dilakukan dilapangan, Terdakwa tidak mengetahui secara keseluruhan, namun ketika terdakwa menerima draf berkas PKS seluruh cabang dari Bagian Pemasaran, dimana

Halaman 209 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian paling belakang PKS terdapat lembar berita acara negosiasi yang sudah ditandatangani oleh Pengelola Parkir dan Kepala Cabang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara keseluruhan terkait dengan pelaksanaan negosiasi. Bahwa berita acara tersebut adalah terkait negosiasi pembayaran parkir, dan yang membuat berita acara tersebut Terdakwa kurang mengetahuinya;
- Bahwa seingat Terdakwa mekanisme pembayaran pengelola parkir Perusahaan Daerah Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 s/d 2023 adalah pengelola parkir membayar angsuran per bulan maksimal tanggal 20 melalui Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya atau melalui Kepala Unit Pasar yang kemudian disetorkan oleh Kepala Unit Pasar kepada Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya, kemudian Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya atau staf penagihan pada Cabang Selatan menyetorkan uang tersebut kepada Kantor Pusat, setelah itu BKMC dibubuhi tandatangan;
- Bahwa pembayaran terhadap harga pengelolaan parkir dilakukan dengan 2 (dua) metode, yakni:
 - a. Tunai/Cash : Yakni pengelola parkir membayarkan melalui unit pasar (melalui kasubsi keuangan) atau langsung ke cabang (melalui Kasi Penagihan) sebesar harga pengelolaan dalam perjanjian pengelolaan parkir, yang dalam praktiknya pengelola membayar dengan perhitungan perbulan harga 1 tahun dibagi 12 bulan, dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), setelah itu pengelola akan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) setelah selesai ditandatangani oleh Kantor Pusat PD Pasar Surya.
 - b. Transfer : Yakni pengelola parkir dapat secara langsung membayarkan secara transfer harga pengelolaan parkir kepada PD Pasar melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, per September 2023 berubah melalui No. Rekening 0321-000-207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya;
- Bahwa Sistem Operasional Prosedur perpanjangan ijin sewa parkir berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016, sebagai berikut:
 - 1. Kasubag pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:

Halaman 210 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir;
 - b. Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yng ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan);
 - c. Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
2. Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
 3. Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas;
 4. Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang diSaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan;
 5. Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari kepala cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke kasubag pemasaran;
 6. Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - a. Tidak disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip;
 - b. Disetujui: maka kasubag pemasaran tempat usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya kasubag pembinaan pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran untuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak;
8. Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tandatangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandatangani pemohon dan direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak;
- Bahwa praktik di lapangan dan sesuai kebiasaan sebelum Terdakwa menjabat sehubungan dengan mekanisme perpanjangan pengelolaan Parkir sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya diterbitkan pemberitahuan kontrak akan habis kepada Pengelola Parkir untuk melakukan perpanjangan atau tidak;
 - b. Selanjutnya pemohon/pengelola mengirimkan Surat Permohonan Kepada Direktur Pembinaan Pedagang melalui Unit Pasar dan Cabang Selatan, bahwa draft Surat Permohonan tersebut telah disediakan namun terdakwa tidak tau siapa yang menyediakan draft surat Permohonan tersebut;
 - c. Unit Pasar melanjutkan ke Kantor pusat yaitu ke Terdakwa selaku Direktur Pembinaan pedagang yang ditembuskan kepada Kabag Pemasaran dan Kepala Cabang Sdr. MASRUR;
 - d. Direktur Pembinaan Pedagang memberikan disposisi untuk dilakukan kajian dan evaluasi kepada Kabag Pemasaran;
 - e. Kabag Pemasaran melakukan Kajian dan Evaluasi yang selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
 - f. Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang jika setuju/tidak setuju terhadap Kajian dan Evaluasi tersebut memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran;
 - g. Jika jawaban disetujui, maka Kabag Pemasaran dan Kasubag Hukum menyiapkan PKS untuk ditandatangani Kedua belah Pihak (Pengelola Parkir dan Direktur Pembinaan Pedagang) dan yang Terdakwa ketahui terlampir Berita Acara Negosiasi yang telah ditandatangani Kepala Cabang Selatan yaitu MASRUR dan Pengelola Parkir, dan ada beberapa Berita Acara Negosiasi yang Terdakwa tandatangi tanpa melalui Kepala Cabang Selatan;

Halaman 212 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Setelah selesai masing-masing pihak mendapatkan PKS Asli;

- Bahwa Terdakwa tidak membaca SOP perpanjangan ijin pengelolaan parkir dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 15 Desember 2016 lampiran 21 melainkan hanya membaca SOP ijin pengelolaan parkir (baru) pada lampiran 17;
- Bahwa untuk surat pemberitahuan tidak diberikan kepada Pengelola Parkir.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pengelola parkir yang membuat sendiri surat permohonan atau sudah disediakan oleh Cabang Selatan yaitu MASRUR atau dari Kabag pemasaran, namun yang Terdakwa terima yaitu surat permohonan yang telah ditanda tangani oleh Pengelola Parkir yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan disposisi kepada kepala cabang, Terdakwa memberikan disposisi atas Surat Permohonan tersebut kepada Kabag Pemasaran dikarenakan kebiasaan ditahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membaca Kajian dan Evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir dari Kabag Pemasaran yaitu sehubungan dengan isi Kajian dan evaluasi yang pada pokoknya bahwa pengelola parkir telah melaksanakan pengelolaan parkir taat sesuai aturan;
- Bahwa terhadap hasil kajian dan evaluasi yang Terdakwa terima, terdakwa tidak melakukan penelitian secara mendalam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jawaban atas persetujuan atau penolakan kepada pengelola Parkir;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur Pembinaan Pedagang Terdakwa tidak memastikan adanya pembayaran terlebih dahulu oleh pengelola parkir sebelum Terdakwa membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan Pengelola Parkir. Terdakwa memberikan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir, hal tersebut dikarenakan Terdakwa mengikuti alur pengelolaan parkir yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan pada Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir adalah Pihak dari PD Pasar Surya yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Pedagang (M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh.) sebagai Pihak Pertama dan Pengelola sebagai pihak Kedua. Pada tiap halaman seingat Terdakwa sudah diparaf oleh Kepala Bagian Pemasaran dan Sekretaris Perusahaan;
- Bahwa proses penandatanganan tersebut tidak dilaksanakan dalam satu waktu antara pihak pertama dan pihak kedua. Praktiknya, setelah berkas PKS selesai disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang, kemudian didistribusikan ke Cabang, selanjutnya oleh Cabang diberikan ke unit-unit untuk diteruskan

Halaman 213 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengelola untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh pengelola, PKS tersebut diberikan ke unit, oleh unit diteruskan ke Cabang untuk kemudian dihimpun dan diberikan Kembali ke bagian pemasaran;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya ada BKMC sebagai bukti sah pembayaran harga pengelolaan jasa parkir dari Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya. BKMC tersebut disahkan oleh Kantor Pusat. Bahwa yang bertanda tangan pada BKMC adalah Penyetor/Pengelola, Penerima yaitu Kasi Penagihan Cabang, yang Menyetujui adalah Kepala Cabang, Peneliti adalah bagian Akutansi Kantor Pusat;
- Bahwa seingat Terdakwa sanksi berupa denda disegel sementara, sampai dengan diambil alih, belum pernah tidak diterapkan. Selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pedagang tidak pernah ada permohonan baik dari Unit Pasar, Kepala Cabang yaitu MASRUR maupun Kepala Bagian Pemasaran untuk melakukan Penyegehan sementara maupun pengambil alihan pengelolaan parkir dari Pengelola Parkir yang memiliki tunggakan;
- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan izin/kontrak pengelolaan parkir apabila terdapat tunggakan. Terdakwa memberikan persetujuan untuk memperpanjang izin/kontrak pengelolaan parkir walaupun terdapat tunggakan adalah karena terdapat kesanggupan pengelola parkir untuk melakukan angsuran pembayaran tunggakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan terkait kesanggupan bayar secara angsuran oleh Pengelola Parkir yang menunggak untuk dilaporkan kepada dewan direksi PD Pasar Surya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Pembinaan Pedagang, Terdakwa tidak pernah meminta laporan pengelolaan perparkiran PD Pasar Surya pada Cabang Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan temuan dalam pengelolaan parkir pada PD Pasar Surya tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan yang mana pada periode tahun 2020 s/d 2023 terdapat tunggakan sebesar sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui detail rincian siapa saja dan berapa yang menunggak.
- Bahwa Terdakwa memberikan ijin pengelolaan parkir dikarenakan ada Kesanggupan bayar dari pengelola parkir untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur;

Halaman 214 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 tidak dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengel-olaan perparkiran, sebelum dilakukan perpanjangan perjanjian Kerjasama pengelolaan perparkiran;
- Bahwa menurut Terdakwa yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pengelolaan parkir yaitu MASRUR selaku Kepala Cabang Selatan;
- Bahwa untuk denda, penyegehan sementara dan pengambil alihan objek parkir tidak diterapkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran sampai saat ini tidak ada pengawasan dari SPI;
- Bahwa terkait penggunaan denda hanya bisa dilakukan ketika pengelola pasar melakukan pembayaran.
- Bahwa surat peringatan hanya dilakukan oleh SPI sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memberi peringatan kepada pengelola dikarenakan SPI berada dibawah Direktur Utama;
- Bahwa untuk penyegehan sementara dan penyegehan tidak hanya menjadi tanggung jawab Terdakwa melainkan juga menjadi tanggung jawab semua direksi;
- Bahwa menurut Terdakwa pembayaran pengelola pasar tidak boleh melalui rekening pribadi pegawai PD Pasar meskipun itu untuk kepentingan PD Pasar.
- Bahwa terkait negoisasi dilakukan oleh kepala cabang dan seingat Terdakwa ada tandatangan kepala cabang pernah menandatangani BA negoisasi yang mana kepala Cabang Selatan dalah MASRUR;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat terkait sosialisasi SOP belum pernah dilakukan di Kantor PD Pasar Surya;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat menggunakan SOP lampiran 17 tidak menggunakan lampiran 21, Terdakwa tidak membaca SOP lampiran 21. karena banyak SOP di PD Pasar Surya, sehingga ditanyakan prosesnya apa dan SOPnya mana;
- Bahwa perbedaan SOP lampiran 17 berjudul Sewa Kontrak Parkir sedangkan SOP lampiran 21 berjudul Perpanjangan Sewa Parkir. Pada SOP 2017 memberikan Disposisi kepada Kabag Pemasaran dan didisposisikan kembali ke Kasubag Pembinaan Pedagang. Selanjutnya SOP 21 memberikan Disposisi Kajian dan Evaluasi kepada Kepala Cabang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa tidak menjabat, DPP penggantinya juga menggunakan SOP lampiran 17;

Halaman 215 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penggunaan SOP lampiran 17 karena Bagian Hukum menerangkan kepada Terdakwa seluruh kontrak adalah kontrak baru sehingga menggunakan SOP lampiran 17;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat awalnya diupayakan pembayaran diawal waktu, akan tetapi dalam PKS pembayarannya perbulan. Kemampuan pembayaran pengelola berdasarkan hasil yang dikelola, harapan pembayaran tanggal 20 karena pada tanggal 20 sudah melakukan pengelolaan;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak pernah ada pembayaran 1 waktu, baik DPP yang lain juga tidak ada penagihan pembayaran per tahun;
- Bahwa seingat Terdakwa memang surat jawaban tidak ada, karena sudah disetujui dan tinggal dilaksanakan, karena tahun 2020 sudah tidak ada perubahan nilai. Tahun 2020 hanya ada perubahan nilai karcis, tahun 2021 dilakukan sweping;
- Bahwa berdasarkan tinjauan perusahaan, karena ada covid tidak dimungkinkan adanya pembayaran, dan Bagian Keuangan memberikan persetujuan untuk mengangsur dan angsuranya tidak habis di tahun itu. Misal ada tunggakan tahun 2020 biasanya selesai di 6 bulan tahun selanjutnya, sehingga perpanjangan ini harus dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kemampuan cabang selatan, utara dan timur berbeda. Saat itu seharusnya perolehan digunakan untuk membayar tapi hanya cukup untuk membayar tunggakan. Saat tunggakan dan pembayaran bulanan berjalan bersama maka akan ada yang memiliki tunggakan di tahun selanjutnya, sama seperti cabang lain baik utara dan timur pasti ada tunggakan;
- Bahwa berdasarkan diskusi antara Terdakwa dengan dirut pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 pembayaran diuybah perbulan;
- Bahwa terkait dengan pengenaan denda hanya bisa dilakukan ketika dilakukan pembayaran, misal A melakukan pembayaran ke cabang tanpa denda maka di cabang juga masuk tanpa denda. Sehingga pengenaan denda ada di cabang atau unit;
- Bahwa menurut Terdakwa DAK sempat memberikan peringatan, dan yang bisa mengeluarkan peringatan hanya SPI dan DAK karena berisikan tagihan;
- Bahwa SPI berada dibawah Direktur Utama, penyegelan persiapannya dilakukan oleh SPI yang tandatangan tidak hanya DPP. Untuk penegakan aturan dilakukan dari Kepala Unit Pasar meminta ke Direktur Utama. Untuk penyegelan dan pencabutan tidak serta merta DPP yang bisa melakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi keuangan, karena ada urgensi dari Direktur Keuangan mengenai penagihan M. SYAFIK. Tapi memang pernah ada mogok kerja oleh penugas kebersihan;

Halaman **216** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menjabat, SOP sudah berjalan. Terkait draft perjanjian yang menyimpan adalah bagian hukum dan bagian pemasaran;
- Bahwa menurut Terdakwa jika negosiasi ada yang bermasalah maka akan ada tim;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan BA Negosiasi karena pada saat itu Terdakwa jabatannya paling tinggi saat dilakukan negosiasi di kantor pusat;
- Bahwa menurut Terdakwa belum pernah ada sosialisasi menyeluruh akan adanya SOP Perparkiran di PD Pasar Surya;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat, Terdakwa merasa apa yang sudah berjalan adalah hal yang benar sesuai dengan SOP. Terdakwa menjabat tidak membaca SOP lampiran 21 karena ketika Terdakwa menjabat hanya ditunjukkan SOP lampiran 17 dan diterangkan perparkiran menggunakan SOP lampiran 17;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor untuk Tahun 2020 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
2. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor untuk Tahun 2021 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
3. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor dan Mobil untuk Tahun 2022 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
4. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Sepeda Motor dan Mobil untuk Tahun 2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
5. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2020 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
6. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2021 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
7. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2022 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
8. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
9. 1 (satu) Bendel Surat Tagihan Tahun 2021-2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
10. 1 (satu) Bendel Salinan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya;
11. 1 (satu) Bendel Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER- 10/01/XII/2016 Tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;

Halaman **217** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel Permohonan pengelolaan lahan parkir beserta lembar disposisi;
13. 1 (satu) bendel Nota Dinas perihal Kajian dan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Ijin Pengelolaan Lahan Parkir Beserta Lembar Disposisi;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 20 November 2022 An. Pengelola Parkir H. Noor Aisyah yang ditandatangani oleh sdr. Irul;
15. 1 (satu) lembar BKMC no 55 Tanggal 17 November 2020 An. Pengelola Parkir Hj. Milaturohmah;
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 20 Juni 2022 An. Pengelola Parkir Ghozali;
17. 1 (satu) lembar foto bukti setor dari Moh. Syafik ke Rekening BCA atas nama Yeani Yuniarti
18. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufiqurrahman, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
19. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atas nama Masrur sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
20. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/ix/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atas nama Masrur sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
21. Uang sejumlah Rp20.401.987,00 (dua puluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang disita dari H. ABDUL BALI
22. Uang tunai sejumlah Rp31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) yang disita dari MUHAMAD ALI (Pengelola Parkir atas nama H.M. SHIDIQ AR. DRS bin ABDULRAHMAN)
23. Uang sejumlah Rp34.742.997,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang disita dari LAELAWATI
24. Uang sejumlah Rp9.516.442,00 (sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang disita dari SUWARTI
25. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang disita dari H. ABDUL BALI;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Penutupan Sementara/Penyegelan Tempat Usaha Yang di Tanda Tangani Oleh beberapa Direksi
2. Surat Permohonan Angsuran Tunggakan Kontrak Parkir di Pasar Wonokromo Nomor : SU-2892/01/IX/2023
3. Surat Peringatan Tunggakan Angsuran Nomor : SU-03/01/I/2024
4. Surat Pembebasan Denda Parkir Tahun 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PD PASAR adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya terdiri dari : (a) Unsur Pimpinan; (b) Unsur Pembantu Pimpinan; (c) Unsur Pelaksana. Pimpinan terdiri dari : (a) Direktur Utama; (b) Direktur Teknik dan Usaha; (c) Direktur Administrasi Keuangan; (d) Direktur Pembinaan Pedagang. Unsur Pelaksana terdiri dari : (a) Cabang; dan (b) Unit Pasar;
- Bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh sebagai Direktur Pembinaan pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;

Halaman **219** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN menjabat sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 2017 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD Pasar Surya meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya terdiri dari ijin/sewa lokasi stand pasar/lokasi promo, ijin/sewa lokasi parkir, ijin/sewa lokasi Iklan, dan ijin/sewa lokasi mandi, cuci, kakus (MCK);
- Bahwa PD Pasar Surya memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Cabang Selatan, Cabang Timur, dan Cabang Utara yang masing-masing cabang memiliki beberapa Unit Pasar. Untuk Cabang Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) unit pasar yaitu: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari; Unit Pasar Genteng, Unit Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang, dan Unit Pasar Pakis;
- Bahwa sistem usaha pengelolaan parkir pada PD Pasar Surya dilakukan dengan sistem ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan), termasuk juga sistem pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 pihak ketiga (perorangan) yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan parkir di Cabang Selatan dengan PD Pasar Surya adalah sebagai berikut::

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR
1.	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng
2.	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo
3.	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo
4.	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo
5.	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo
6.	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang
7.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari
8.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
9.	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih
10.	IMAM MUSLECH	Pasar Wonokromo
11.	LAILAWATI	Pasar Wonokromo
12.	SUWARTI	Pasar Wonokitri
13.	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo
14.	SULAIMAH	Pasar Wonokromo
15.	HOBIRAH	Pasar Wonokromo
16.	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo
17.	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo
18.	JASULI NUR	Pasar Wonokromo

Halaman 220 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo
20.	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang
21.	GHOZALI	Pasar Kembang
22.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari
23.	MUDHANI	Pasar Kupang
24.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
25.	HARI MURTININGSIH	Dukuh Kupang
26.	FARIDA ARIANI	Pasar Tunjungan
27.	DZUL HILMI	Pasar Wonokromo

- Bahwa para pengelola parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan telah mengelola lahan parkir tersebut sudah cukup lama, dan ada yang mengelola secara turun temurun. Setiap Tahun yaitu antara tahun 2019 s/d 2023 PD Pasar Surya melakukan perpanjangan pengelolaan jasa pengelolaan parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang mewakili Pihak PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan Pengelola Parkir sebagai pihak Kedua;
- Bahwa proses perpanjangan pengelolaan jasa parkir di Cabang Selatan oleh PD Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang pada tahun 2019 s/d 2023 dilakukan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :
 1. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Cabang Selatan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya agar Kepala Cabang mengingatkan kepada para Kepala Unit Pasar untuk mengirimkan Pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak dan agar mengirimkan Permohonan Perpanjangan pengelolaan perparkiran. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada pengelola parkir, melainkan hanya kepada Kepala Cabang Selatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, ada sebagian Pengelola Parkir yang menerima surat pemberitahuan tersebut, dan ada sebagian lain yang tidak menerima surat pemberitahuan;
 2. Setelah menerima pemberitahuan atau informasi akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak parkir, Pengelola Parkir mengajukan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya melalui Kepala Pasar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengelola Parkir

Halaman 221 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membuat surat permohonan perpanjangan, karena Dokumen surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir tersebut disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Pengelola parkir tinggal menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kepala Pasar;

3. Kepala Pasar meneruskan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir yang diterima dan ditandatangani oleh Pengelola Parkir kepada Direktur Pembinaan Pedagang dengan tembusan kepada Kepala Cabang;
4. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang atau Bagian Pemasaran memeriksa, mengevaluasi, dan mengkaji permohonan dari Pengelola Parkir terhadap persyaratan kelengkapan perpanjangan, dan selanjutnya memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian, serta untuk dilakukan negosiasi;
5. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Nota Dinas yang berisi Kajian dan Evaluasi kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah melakukan evaluasi dan kajian secara langsung, melainkan hanya membuat evaluasi dan kajian berdasarkan surat permohonan dari pengelola parkir, data tunggakan pengelolaan perparkiran yang diperoleh dari Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan;
6. Atas Nota Dinas yang dibuat oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang tentang hasil kajian dan evaluasi selanjutnya Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengeluarkan nota disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang kemudian didisposisi ke Kasubag Pembinaan Pedagang. Nota Dinas hasil evaluasi dan kajian tersebut oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak dilakukan pengecekan kembali sehingga disposisinya selalu “untuk dapat disiapkan PKS” yang artinya disetujui untuk diberikan perpanjangan pengelolaan perparkiran. Draft PKS Pengelolaan Jasa Parkir PD Pasar Surya dibuat oleh Sub. Bagian Hukum, selanjutnya atas draft tersebut saksi distribusikan ke Kepala Cabang Selatan untuk ditandatangani oleh Pengelola Parkir;
7. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Berita Acara Negosiasi yang masih kosong harga kesepakatan Pengelolaan parkir, dan mengirimkan BA Negosiasi tersebut kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN

Halaman 222 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang Selatan beserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk ditandatangani oleh calon Pengelola Parkir. Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi, dan hanya menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi untuk melengkapi dokumen persyaratan perpanjangan pengelolaan jasa parkir;

8. Setelah PKS ditandatangani oleh calon pengelola parkir, maka selanjutnya PKS tersebut dikembalikan kepada Bagian Pemasaran untuk ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan selanjutnya Pengelola Parkir diinfokan untuk melakukan pembayaran sewa parkir sesuai dengan PKS;

- Bahwa metode pembayaran terkait dengan pengelolaan jasa Parkir (PKS) oleh Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

a. Tunai/Cash yaitu pengelola parkir membayarkan melalui unit pasar (Kasubsi Keuangan) atau langsung ke cabang (melalui Kasi Penagihan) sebesar harga pengelolaan dalam perjanjian pengelolaan parkir, yang dalam praktiknya pengelola membayar dengan perhitungan perbulan harga 1 tahun dibagi 12 bulan, dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Setelah itu pengelola akan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) telah selesai ditandatangani. Setelah menerima uang dari pengelola pihak unit atau cabang akan menyetorkan kepada PD Pasar Surya melalui Kasubag Pemegang Kas, disertai rekapan (laporan hasil penerimaan (LHP) serta dengan dilampirkan perjanjian pengelolaan parkir dan BKMC;

b. Transfer yaitu pengelola parkir dapat secara langsung membayarkan secara transfer harga pengelolaan parkir kepada PD Pasar melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputihan. PD Pasar Surya, per September 2023 berubah melalui No. Rekening 0321-000-207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya;

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Pengelola Parkir di Cabang Selatan kepada PD Pasar Surya pada tahun 2020 s/d 2023 dengan pola yaitu Pengelola Parkir paling lambat tanggal 20 setiap bulannya harus membayar jasa pengelolaan parkir sesuai nilai yang disepakati dalam PKS. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, atau melalui Kasi Penagihan pada kantor Cabang Selatan selanjutnya uang setoran dari Pengelola Parkir

Halaman 223 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetorkan ke PD Pasar Surya beserta BKMC (Bukti Kas Masuk Cabang) untuk dicatat oleh bagian administrasi dan keuangan PD Pasar Surya. Selain melakukan pembayaran secara tunai melalui kantor Cabang Selatan, ada juga Pengelola parkir yang membayar secara langsung melalui transfer ke rekening PD Pasar Surya;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran jasa pengelolaan parkir, pengelola parkir tidak langsung menerima BKMC dan biasanya BKMC diterima oleh Pengelola Parkir beberapa hari setelahnya atau pada bulan berikutnya pada saat melakukan pembayaran jasa parkir untuk bulan berjalan. BKMC disiapkan oleh kantor Cabang dan disahkan oleh Kantor Pusat dari bagian Akutansi atas nama Sdri. NOFI. Yang bertanda tangan pada BKMC adalah Penyetor yaitu Pengelola Parkir, Penerima yaitu Kasi Penagihan Cabang Sdr. RIDWAN, Sdri. UTAMI, atau Sdri. ANI yang menyetujui adalah Saksi MASRUR sebagai Kepala Cabang, dan Peneliti adalah bagian Akutansi Kantor Pusat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, wabah covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak kepada pendapatan Pengelola Parkir, karena pasar menjadi sepi, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran oleh para Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya;
- Bahwa terkait dengan adanya wabah Covid 19, Direksi PD Pasar Surya mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung kegiatan operasional antara lain :

1. Pada tahun 2020 Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya yang diwakili oleh Tedakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang melakukan Adendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan beberapa Pengelola Parkir terkait dengan nilai dan termin pembayaran perbulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR ADDENDUM	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	SP-62/ADD/PKR/07/IX/2020	MAULINA FAUZIYAH	6.469.942
2.	SP-60/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	17.495.221
3.	SP-61/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	375.000
4.	SP-49/ADD/PKR/07/IX/2020	LAELAWATI	3.125.000
5.	SP-63/ADD/PKR/07/IX/2020	H. SHIDIQ	10.150.000
6.	SP-54/ADD/PKR/07/IX/2020	SULAIMAH	3.487.500
7.	SP-52/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. ZAMRONY	1.917.502
8.	SP-53/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ABDUL SOMAT	1.050.000
JUMLAH			44.070.165

2. Surat Keputusan Direksi Tentang Pemberian Insentif Nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat, berdasarkan Rapat Tanggal 10 Agustus 2021. Kebijakan Insentif tersebut mengurangi

Halaman 224 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai kewajiban bayar sewa dari para penyewa. adalah sebagai berikut:

NO .	NO. INSENTIF	ATAS NAMA	PASAR	JUMLAH
1.	3	FARIDA ARIANI	TUNJUNGAN	7.333.333
2.	7	M.SYAFIK	GENTENG	20.000.000
3.	22	HJ. MILATURROHMAH	WONOKROMO	1.043.667
4.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
5.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
6.	24	MAULINA FAUZIA	WONOKROMO	4.313.293
7.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	3.439.893
8.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	250.000
9.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	11.663.481
10.	26	LAELAWATI	WONOKROMO	2.083.333
11.	27	SULAIMAH	WONOKROMO	2.325.000
12.	28	NOOR AISAH	WONOKROMO	7.743.333
13.	29	H. ACHMAD ZAMRONY	WONOKROMO	1.278.333
14.	30	H.M. DJAZULI NUR	WONOKROMO	1.241.667
15.	31	H. SHIDIQ	WONOKROMO	6.766.667
16.	32	H. ABD. SOMAT	WONOKROMO	700.000
JUMLAH				75.394.666

3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya tentang Perpanjangan Program Pembebasan Denda, sebagai berikut :

No	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1.	17-05-2022	KEP-09/01/V/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
2.	20-04-2022	KEP-05/01/IV/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
3.	04-11-2022	KEP-14/01/XI/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
4.	05-12-2022	KEP-20/01/XII/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
5.	04-04-2023	KEP-08/01/IV/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
6.	10-11-2023	KEP-17/01/XI/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
7.	12-12-2023	KEP-20/01/XII/2023	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya pernah mengirimkan Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00

Halaman 225 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Duku Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00
11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIRAH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00
8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Duku Kupang	Rp9.540.200,00
20	NUR AISYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NUR AISYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

- Bahwa meskipun para pengelola perparkiran masih ada yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Perparkiran atau menunggak, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang memberikan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sewa/kontrak parkir 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, sebagai berikut:

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
----	-----------	-------------	-----------	-------

Halaman 226 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SP-57/01/XII/2022	20-12-2022	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-19/01/IV/2023	04-04-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-122/01/VII/2023	05-07-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-189/01/X/2023	03-10-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-50/01/XII/2022	20-12-2022	Laelawati	WONOKROMO
	SP-13/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-116/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-183/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-08/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-111/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-178/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-44/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-45/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-15/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-16/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-118/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-119/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-185/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-186/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-64/01/XII/2022	20-12-2022	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-03/01/IV/2023	04-04-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-106/01/VII/2023	05-07-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-173/01/X/2023	03-10-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-53/01/XII/2022	20-12-2022	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-20/01/IV/2023	04-04-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-123/01/IV/2023	05-07-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-190/01/X/2023	03-10-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-54/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-21/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-124/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-191/01/X/2023	03-10-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-61/01/XII/2022	20-12-2022	H. Mudani	KUPANG
	SP-67/01/IV/2023	04-04-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-110/01/VII/2023	05-07-2023	H. Mudani	KUPANG
8	SP-177/01/X/2023	03-10-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-55/01/XII/2022	20-12-2022	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-18/01/IV/2023	04-04-2023	M. Shidiq Ar.	WONOKROMO
	SP-121/01/VII/2023	05-07-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
9	SP-188/01/X/2023	03-10-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-42/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
10	SP-10/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-113/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-43/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-11/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-114/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
11	SP-59/01/XII/2022	20-12-2022	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-05/01/IV/2023	04-04-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-108/01/VII/2023	05-07-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-175/01/X/2023	03-10-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
12	SP-181/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
	SP-180/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
13	SP-65/01/XII/2022	20-12-2022	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-04/01/V/2023	04-04-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-107/01/VII/2023	05-07-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-174/01/X/2023	03-10-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
14	SP-51/01/XII/2022	20-12-2022	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-14/01/V/2023	04-04-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-117/01/VII/2023	05-07-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-184/01/X/2023	03-10-2023	Sulaimah	WONOKROMO
15	SP-105/01/VII/2023	05-07-2023	M. Syafik	GENTENG
	SP-172/01/X/2023	03-10-2023	M. Syafik	GENTENG
16	SP-40/01/XII/2022	20-12-2022	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-01/01/V/2023	04-04-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-104/01/VII/2023	05-07-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-171/01/X/2023	03-10-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN

Halaman 227 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SP-48/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-24/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-127/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-194/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-47/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-23/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-126/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-193/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-49/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-25/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-128/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
17	SP-195/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-46/01/XII/2022	20-12-2022	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-22/01/IV/2023	04-04-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-125/01/VII/2023	05-07-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
18	SP-192/01/X/2023	03-10-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-52/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-115/01/VII/2023	05-07-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-182/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-60/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-109/01/VII/2023	05-05-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-176/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-63/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-62/01/XII/2022	20-12-2022	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-09/01/IV/2023	04-04-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-112/01/VII/2023	05-07-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-179/01/VII/2023	03-10-2023	Suwarti	WONOKIRTI

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan adalah benar yang mana pada periode tahun 2020 s/d 2023 terdapat tunggakan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH TUNGGAKAN
TUNGGAKAN TAHUN 2020		
1.	ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	ACH. ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	H. SHIDIQ	Rp. 56.998.667
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	ACH. FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	SUWARTI	Rp. 19.663.502
TUNGGAKAN TAHUN 2021		
1.	LAELAWATI	Rp. 11.214.002
2.	ABDUL BALI	Rp. 5.372.684
3.	H. MUDANI	Rp. 914.000
4.	H. SHIDIQ	Rp. 81.610.033
5.	SYAIFUL NURI	Rp. 10.315.750

Halaman 228 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	SADUWAN	Rp.	26.125.000
7.	M. SYAFIK	Rp.	52.856.700
8.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	125.085.507
9.	DJASEMI	Rp.	2.911.657
10.	SUWARTI	Rp.	1.362.125
TUNGGAKAN TAHUN 2022			
1.	LAELAWATI	Rp.	15.406.833
2.	GHOZALI	Rp.	4.139.663
3.	H. MUDANI	Rp.	2.823.000
4.	SYAIFUL NURI	Rp.	5.976.780
5.	M. SYAFIK	Rp.	186.877.000
6.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	106.096.240
7.	NOOR AISAH	Rp.	2.986.333
8.	SUWARTI	Rp.	4.859.833
TUNGGAKAN TAHUN 2023			
1.	H. MUDANI	Rp.	5.650.500
2.	SYAIFUL NURI	Rp.	3.487.087
3.	SULAIMAH	Rp.	7.127.809
4.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	106.096.240

- Bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK melakukan Audit dengan ruang lingkup aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya periode 2020 sampai dengan 2023. Ahli melakukan observasi dan analisis SOP Perusahaan atas aliran dana masuk pendapatan parker PD Pasar Surya. Ahli meminta bukti-bukti terkait aliran dana masuk pendapatan seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pengakuan pendapatan PD Pasar Surya dan Bukti Kas Masuk Cabang beserta bukti transfer sebagai dasar pengakuan penerimaan pendapatan PD Pasar Surya. Ahli melakukan Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan bukti atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) serta bukti transfer, dan setelah dilakukan perhitungan ulang, perbandingan dan pengecekan bukti, lalu dikomparasikan dengan SOP internal yang berlaku pada tahun audit tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, terdapat kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Atas Pendapatan Parkir sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
 - Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020 : Rp 2.721.203.842,-
 - Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2021 : Rp 2.731.179.100,-
 - Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2022 ; Rp 3.028.926.605,-
 - Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2023 : Rp 3.027.272.594,-
 - Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2020 : Rp (2.290.118.091,-)
 - Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2021 : Rp (2.439.817.522,-)
 - Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2022 : Rp (2.771.340.071,-)

Halaman 229 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2023 : Rp (3.405.146.348,-)
Total Nilai Kurang Bayar yang Seharusnya Diterima : Rp 602.160.109,-
oleh PD Pasar Surya

- Bahwa menurut Ahli adanya kurang bayar yang Seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dengan jumlah total Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 berasal dari 12 (dua belas) Pengelola Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN PADA TAHUN 2023
1.	ABD. SOMAT	Rp. 716.000
2.	LAELAWATI	Rp. 34.742.997
3.	H. ABDUL BALI	Rp. 23.151.610
4.	GHOZALI	Rp. 5.772.761
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.686.401
6.	H. MUDANI	Rp. 14.122.500
7.	M. SHIDIQ AR.	Rp. 42.558.695
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 36.604.617
9.	SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 379.506.796
12.	SUWARTI	Rp. 15.650.456

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023, masih terdapat BKMC yang belum diperhitungkan oleh Ahli VALLANT GREAT EKAPUTRA, CPI., CA., CPA., dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. BKMC atas nama Mudani dengan Jumlah Total Rp 17.100.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	70	30-05-2020	MUDANI	950.000
2.	67	27-06-2020	MUDANI	950.000
3.	126	27-07-2020	MUDANI	950.000
4.	67	19-08-2020	MUDANI	950.000
5.	40	18-12-2020	MUDANI	950.000
6.	58	19-01-2021	MUDANI	950.000
7.	84	19-04-2021	MUDANI	950.000
8.	75	19-01-2022	MUDANI	950.000
9.	72	20-10-2022	MUDANI	950.000
10.	125	30-06-2023	MUDANI	950.000
11.	221	21-03-2024	MUDANI	3.800.000

Halaman 230 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	160	29-02-2024	MUDANI	2.850.000
13.	86	03-02-2024	MUDANI	950.000
				17.100.000

2. BKMC Atas Nama Saksi Ach. Fauzi dengan Jumlah Total Rp 34.412.719,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	129	20-02-2024	ACH. FAUZI	20.000.000
2	56	31-01-2024	ACH. FAUZI	14.412.719
				34.412.719

3. BKMC Atas Nama Laelawati.Dengan Jumlah Total 9.265.498,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	28	22-01-2024	LAELAWATI	5.265.498
2	125	20-02-2024	LAELAWATI	3.000.000
3	54	31-01-2024	LAELAWATI	1.000.000
				9.265.498

4. BKMC Atas Nama Suwarti dengan Jumlah Total Rp 15.500.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	11	08-06-2020	SUWARTI	3.000.000
2	13	03-07-2020	SUWARTI	3.000.000
3	124	27-07-2020	SUWARTI	3.000.000
4	69	19-08-2020	SUWARTI	3.000.000
5	109	20-06-2022	SUWARTI	3.500.000
				15.500.000

5. BKMC ATAS NAMA GHOZALI. Dengan jumlah Rp 4.166.667;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	100	20-10-2022	GHOZALI	4.166.667

6. BKMC Atas Nama Saksi Abdul Bali.dengan jumlah Rp 1.000.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	53	31-01-2024	H. ABDUL BALI	1.000.000

7. BKMC ATAS NAMA H.M. SHIDIQ.dengan jumlah Rp 13.500.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	35	23-01-2023	H. M. SHIDIQ	2.500.000
2	109	19-02-2024	H. M. SHIDIQ	1.000.000
3	13	11-01-2024	H. M. SHIDIQ	5.700.000
4	90	05-02-2024	H. M. SHIDIQ	4.300.000
				13.500.000

- Bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK membenarkan beberapa bukti BKMC yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan belum masuk dalam laporan perhitungan yang dilakukan oleh KAP sebagaimana termuat dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024. Menurut Ahli apabila bukti BKMC yang tidak masuk dalam Laporan KAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakomodir, maka akan mempengaruhi jumlah nilai kurang bayar dari Pengelola Parkir yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya;

- Bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, beberapa Pengelola Parkir di Cabang Selatan telah membayar atau menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Perak sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan karenakan adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PENYEWA	TGL. BAYAR	JUMLAH
1	ABDUL BALI	20-01-2025	20.401.987
	ABDUL BALI	04-02-2025	3.000.000
2	MUHAMMAD ALI Bin SHIDIQ	23-01-2025	31.000.000
3	LAELAWATI	30-01-2025	34.742.997
4	SUWARTI	30-01-2025	9.516.442
Jumlah Total			98.661.426

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman **232** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 13 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;

Halaman **233** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PD PASAR adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya terdiri dari : (a) Unsur Pimpinan; (b) Unsur Pembantu Pimpinan; (c) Unsur Pelaksana. Pimpinan terdiri dari : (a) Direktur Utama; (b) Direktur Teknik dan Usaha; (c) Direktur Administrasi Keuangan; (d) Direktur Pembinaan Pedagang. Unsur Pelaksana terdiri dari : (a) Cabang; dan (b) Unit Pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya

Halaman 234 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 13 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya sebagaimana dalam Pasal 6 Perwali Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya yang membawahi Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 11 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 17 November 2017, yakni menyelenggarakan administrasi tempat usaha dan melaksanakan pembinaan pedagang, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pemasaran tempat usaha dan pembinaan pedagang antara lain sebagai berikut:

a. Pemasaran Tempat Usaha;

- Melaksanakan proses administrasi pemakaian tempat usaha;
- Memasarkan stand-stand, tempat usaha, maupun produk-produk perusahaan;

b. Pengaturan Tempat Usaha;

- Menyelenggarakan administrasi pengaturan tempat usaha;
- Merencanakan dan melakukan penataan maupun peruntukan penggunaan tempat usaha;
- Memberikan pertimbangan tentang lokasi tempat usaha dalam rangka permohonan pemakaian tempat usaha.

c. Pembinaan Pedagang.

- Melakukan sosialisasi pemakaian tempat usaha dan menjalin hubungan dengan pemakai tempat usaha;
- Memberikan pertimbangan penerbitan rekomendasi permohonan kredit;
- Melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan pedagang di lingkungan Perusahaan.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD Pasar Surya meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya terdiri dari ijin/sewa lokasi stand pasar/lokasi promo, ijin/sewa lokasi perparkiran, ijin/sewa lokasi Iklan, dan ijin/sewa lokasi mandi, cuci, kakus (MCK);

Menimbang, bahwa PD Pasar Surya memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Cabang Selatan, Cabang Timur, dan Cabang Utara yang masing-masing cabang memiliki beberapa Unit Pasar. Untuk Cabang Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) unit pasar

Halaman 235 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari; Unit Pasar Genteng, Unit Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang, dan Unit Pasar Pakis;

Menimbang, bahwa sistem usaha pengelolaan perparkiran pada PD Pasar Surya dilakukan dengan sistem ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan), termasuk juga sistem pengelolaan perparkiran di PD Pasar Surya Cabang Selatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 pihak ketiga (perorangan) yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan perparkiran di Cabang Selatan dengan PD Pasar Surya adalah sebagai berikut::

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR
1.	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng
2.	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo
3.	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo
4.	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo
5.	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo
6.	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang
7.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari
8.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
9.	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih
10.	IMAM MUSLECH	Pasar Wonokromo
11.	LAILAWATI	Pasar Wonokromo
12.	SUWARTI	Pasar Wonokitri
13.	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo
14.	SULAIMAH	Pasar Wonokromo
15.	HOBIRAH	Pasar Wonokromo
16.	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo
17.	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo
18.	JASULI NUR	Pasar Wonokromo
19.	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo
20.	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang
21.	GHOZALI	Pasar Kembang
22.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari
23.	MUDHANI	Pasar Kupang
24.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
25.	HARI MURTININGSIH	Dukuh Kupang
26.	FARIDA ARIANI	Pasar Tunjungan
27.	DZUL HILMI	Pasar Wonokromo

Menimbang, bahwa para pengelola parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan telah mengelola lahan parkir tersebut sudah cukup lama, dan ada yang mengelola secara turun temurun. Setiap Tahun yaitu antara tahun 2019 s/d 2023 PD Pasar Surya melakukan perpanjangan pengelolaan jasa pengelolaan parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir yang ditandatangani oleh M. Terdakwa TAUFUQUURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Pihak PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan Pengelola Parkir sebagai pihak Kedua;

Menimbang, bahwa proses perpanjangan pengelolaan jasa parkir di Cabang Selatan oleh PD Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang pada tahun 2019 s/d 2023 dilakukan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Cabang Selatan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya agar Kepala Cabang mengingatkan kepada para Kepala Unit Pasar untuk mengirimkan Pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak dan agar mengirimkan Permohonan Perpanjangan pengelolaan perpajakan. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada pengelola parkir, melainkan hanya kepada Kepala Cabang Selatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, ada sebagian Pengelola Parkir yang menerima surat pemberitahuan tersebut, dan ada sebagian lain yang tidak menerima surat pemberitahuan;
2. Setelah menerima pemberitahuan atau informasi akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak parkir, Pengelola Parkir mengajukan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya melalui Kepala Pasar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengelola Parkir tidak pernah membuat surat permohonan perpanjangan, karena Dokumen surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir tersebut disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Pengelola parkir tinggal menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kepala Pasar;
3. Kepala Pasar meneruskan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir yang diterima dan ditandatangani oleh Pengelola Parkir kepada Direktur Pembinaan Pedagang dengan tembusan kepada Kepala Cabang;
4. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang atau Bagian Pemasaran memeriksa, mengevaluasi, dan mengkaji permohonan dari Pengelola Parkir terhadap persyaratan kelengkapan perpanjangan, dan selanjutnya memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian, serta untuk dilakukan negosiasi;

Halaman 237 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Nota Dinas yang berisi Kajian dan Evaluasi kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah melakukan evaluasi dan kajian secara langsung, melainkan hanya membuat evaluasi dan kajian berdasarkan surat permohonan dari pengelola parkir, data tunggakan pengelolaan perparkiran yang diperoleh dari Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan;
6. Atas Nota Dinas yang dibuat oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang tentang hasil kajian dan evaluasi selanjutnya Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengeluarkan nota disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang kemudian didisposisi ke Kasubag Pembinaan Pedagang. Nota Dinas hasil evaluasi dan kajian tersebut oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak dilakukan pengecekan kembali sehingga disposisinya selalu "untuk dapat disiapkan PKS" yang artinya disetujui untuk diberikan perpanjangan pengelolaan perparkiran. Draft PKS Pengelolaan Jasa Parkir PD Pasar Surya dibuat oleh Sub. Bagian Hukum, selanjutnya atas draft tersebut saksi distribusikan ke Kepala Cabang Selatan untuk ditandatangani oleh Pengelola Parkir;
7. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Berita Acara Negosiasi yang masih kosong harga kesepakatan Pengelolaan parkir, dan mengirimkan BA Negosiasi tersebut kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan beserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk ditandatangani oleh calon Pengelola Parkir. Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi, dan hanya menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi untuk melengkapi dokumen persyaratan perpanjangan pengelolaan jasa parkir;
8. Setelah PKS ditandatangani oleh calon pengelola parkir, maka selanjutnya PKS tersebut dikembalikan kepada Bagian Pemasaran untuk ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan selanjutnya Pengelola Parkir diinfokan untuk melakukan pembayaran sewa parkir sesuai dengan PKS;

Menimbang, bahwa metode pembayaran terkait dengan pengelolaan jasa Parkir (PKS) oleh Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunai/Cash yaitu pengelola parkir membayarkan melalui unit pasar (Kasubsi Keuangan) atau langsung ke cabang (melalui Kasi Penagihan) sebesar harga pengelolaan dalam perjanjian pengelolaan parkir, yang dalam praktiknya pengelola membayar dengan perhitungan perbulan harga 1 tahun dibagi 12 bulan, dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Setelah itu pengelola akan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) telah selesai ditandatangani. Setelah menerima uang dari pengelola pihak unit atau cabang akan menyetorkan kepada PD Pasar Surya melalui Kasubag Pemegang Kas, disertai rekapan (laporan hasil penerimaan (LHP) serta dengan dilampirkan perjanjian pengelolaan parkir dan BKMC;
- b. Transfer yaitu pengelola parkir dapat secara langsung membayarkan secara transfer harga pengelolaan parkir kepada PD Pasar melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, per September 2023 berubah melalui No. Rekening 0321-000-207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Pengelola Parkir di Cabang Selatan kepada PD Pasar Surya pada tahun 2020 s/d 2023 dengan pola yaitu Pengelola Parkir paling lambat tanggal 20 setiap bulannya harus membayar jasa pengelolaan parkir sesuai nilai yang disepakati dalam PKS. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, atau melalui Kasi Penagihan pada kantor Cabang Selatan selanjutnya uang setoran dari Pengelola Parkir tersebut disetorkan ke PD Pasar Surya beserta BKMC (Bukti Kas Masuk Cabang) untuk dicatat oleh bagian administrasi dan keuangan PD Pasar Surya. Selain melakukan pembayaran secara tunai melalui kantor Cabang Selatan, ada juga Pengelola parkir yang membayar secara langsung melalui transfer ke rekening PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran jasa pengelolaan parkir, pengelola parkir tidak langsung menerima BKMC dan biasanya BKMC diterima oleh Pengelola Parkir beberapa hari setelahnya atau pada bulan berikutnya pada saat melakukan pembayaran jasa parkir untuk bulan berjalan. BKMC disiapkan oleh kantor Cabang dan disahkan oleh Kantor Pusat dari bagian Akutansi atas nama Sdri. NOFI. Yang bertanda tangan pada BKMC adalah Penyetor yaitu Pengelola Parkir, Penerima yaitu Kasi Penagihan Cabang Sdr. RIDWAN, Sdri. UTAMI, atau Sdri. ANI yang menyetujui adalah Saksi MASRUR sebagai Kepala Cabang, dan Peneliti adalah bagian Akutansi Kantor Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, wabah covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak kepada pendapatan Pengelola Parkir, karena pasar menjadi sepi, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran oleh para Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya wabah Covid 19, Direksi PD Pasar Surya mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung kegiatan operasional antara lain :

1. Pada tahun 2020 Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang melakukan Adendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan beberapa Pengelola Parkir terkait dengan nilai dan termin pembayaran perbulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR ADDENDUM	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	SP-62/ADD/PKR/07/IX/2020	MAULINA FAUZIYAH	6.469.942
2.	SP-60/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	17.495.221
3.	SP-61/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	375.000
4.	SP-49/ADD/PKR/07/IX/2020	LAELAWATI	3.125.000
5.	SP-63/ADD/PKR/07/IX/2020	H. SHIDIQ	10.150.000
6.	SP-54/ADD/PKR/07/IX/2020	SULAIMAH	3.487.500
7.	SP-52/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. ZAMRONY	1.917.502
8.	SP-53/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ABDUL SOMAT	1.050.000
JUMLAH			44.070.165

2. Surat Keputusan Direksi Tentang Pemberian Insentif Nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat, berdasarkan Rapat Tanggal 10 Agustus 2021. Kebijakan Insentif tersebut mengurangi jumlah nilai kewajiban bayar sewa dari para penyewa. adalah sebagai berikut:

NO.	NO. INSENTIF	ATAS NAMA	PASAR	JUMLAH
1.	3	FARIDA ARIANI	TUNJUNGAN	7.333.333
2.	7	M.SYAFIK	GENTENG	20.000.000
3.	22	HJ. MILATURROHMAH	WONOKROMO	1.043.667
4.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
5.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
6.	24	MAULINA FAUZIA	WONOKROMO	4.313.293
7.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	3.439.893
8.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	250.000
9.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	11.663.481
10.	26	LAELAWATI	WONOKROMO	2.083.333
11.	27	SULAIMAH	WONOKROMO	2.325.000
12.	28	NOOR AISAH	WONOKROMO	7.743.333
13.	29	H. ACHMAD ZAMRONY	WONOKROMO	1.278.333
14.	30	H.M. DJAZULI NUR	WONOKROMO	1.241.667
15.	31	H. SHIDIQ	WONOKROMO	6.766.667
16.	32	H. ABD. SOMAT	WONOKROMO	700.000
JUMLAH				75.394.666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya tentang Perpanjangan Program Pembebasan Denda, sebagai berikut :

No	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1.	17-05-2022	KEP-09/01/V/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
2.	20-04-2022	KEP-05/01/IV/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
3.	04-11-2022	KEP-14/01/XI/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
4.	05-12-2022	KEP-20/01/XII/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
5.	04-04-2023	KEP-08/01/IV/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
6.	10-11-2023	KEP-17/01/XI/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
7.	12-12-2023	KEP-20/01/XII/2023	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya pernah mengirimkan Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00
11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIROH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00

Halaman 241 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokitri	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp9.540.200,00
20	NURAI SYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NURAI SYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

Menimbang, bahwa meskipun para pengelola perparkiran masih ada yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Perparkiran atau menunggak, Terdakwa M. TAUFUQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang memberikan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sewa/kontrak parkir 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, sebagai berikut:

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-57/01/XII/2022	20-12-2022	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-19/01/IV/2023	04-04-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-122/01/VII/2023	05-07-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-189/01/X/2023	03-10-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-50/01/XII/2022	20-12-2022	Laelawati	WONOKROMO
	SP-13/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-116/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-183/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-08/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-111/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-178/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-44/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
3	SP-45/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-15/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-16/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-118/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-119/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-185/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-186/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-64/01/XII/2022	20-12-2022	Ghozali	PASAR KEMBANG
4	SP-03/01/IV/2023	04-04-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-106/01/VII/2023	05-07-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-173/01/X/2023	03-10-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-53/01/XII/2022	20-12-2022	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
5	SP-20/01/IV/2023	04-04-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-123/01/IV/2023	05-07-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO

Halaman 242 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP-190/01/X/2023	03-10-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-54/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-21/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-124/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-191/01/X/2023	03-10-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-61/01/XII/2022	20-12-2022	H. Mudani	KUPANG
	SP-67/01/IV/2023	04-04-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-110/01/VII/2023	05-07-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-177/01/X/2023	03-10-2023	H. Mudani	KUPANG
8	SP-55/01/XII/2022	20-12-2022	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-18/01/IV/2023	04-04-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-121/01/VII/2023	05-07-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-188/01/X/2023	03-10-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
9	SP-42/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-10/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-113/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-43/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-11/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
	SP-114/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcma	WONOKROMO
10	SP-59/01/XII/2022	20-12-2022	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-05/01/IV/2023	04-04-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-108/01/VII/2023	05-07-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-175/01/X/2023	03-10-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-181/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
	SP-180/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
12	SP-65/01/XII/2022	20-12-2022	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-04/01/V/2023	04-04-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-107/01/VII/2023	05-07-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-174/01/X/2023	03-10-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
13	SP-51/01/XII/2022	20-12-2022	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-14/01/V/2023	04-04-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-117/01/VII/2023	05-07-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-184/01/X/2023	03-10-2023	Sulaimah	WONOKROMO
14	SP-105/01/VII/2023	05-07-2023	M. Syafik	GENTENG
	SP-172/01/X/2023	03-10-2023	M. Syafik	GENTENG
15	SP-40/01/XII/2022	20-12-2022	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-01/01/V/2023	04-04-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-104/01/VII/2023	05-07-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-171/01/X/2023	03-10-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
16	SP-48/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-24/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-127/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-194/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-47/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-23/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-126/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-193/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-49/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-25/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-128/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-195/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
17	SP-46/01/XII/2022	20-12-2022	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-22/01/IV/2023	04-04-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-125/01/VII/2023	05-07-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-192/01/X/2023	03-10-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
18	SP-52/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-115/01/VII/2023	05-07-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-182/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-60/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-109/01/VII/2023	05-05-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-176/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-63/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-62/01/XII/2022	20-12-2022	Suwarti	WONOKIRTI

Halaman 243 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-09/01/IV/2023	04-04-2023	Suwarti	WONOKIRTI
SP-112/01/VII/2023	05-07-2023	Suwarti	WONOKIRTI
SP-179/01/VII/2023	03-10-2023	Suwarti	WONOKIRTI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan adalah benar yang mana pada periode tahun 2020 s/d 2023 terdapat tunggakan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH TUNGGAKAN
TUNGGAKAN TAHUN 2020		
1.	ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	ACH. ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	H. SHIDIQ	Rp. 56.998.667
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	ACH. FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	SUWARTI	Rp. 19.663.502
TUNGGAKAN TAHUN 2021		
1.	LAELAWATI	Rp. 11.214.002
2.	ABDUL BALI	Rp. 5.372.684
3.	H. MUDANI	Rp. 914.000
4.	H. SHIDIQ	Rp. 81.610.033
5.	SYAIFUL NURI	Rp. 10.315.750
6.	SADUWAN	Rp. 26.125.000
7.	M. SYAFIK	Rp. 52.856.700
8.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 125.085.507
9.	DJASEMI	Rp. 2.911.657
10.	SUWARTI	Rp. 1.362.125
TUNGGAKAN TAHUN 2022		
1.	LAELAWATI	Rp. 15.406.833
2.	GHOZALI	Rp. 4.139.663
3.	H. MUDANI	Rp. 2.823.000
4.	SYAIFUL NURI	Rp. 5.976.780
5.	M. SYAFIK	Rp. 186.877.000
6.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 106.096.240
7.	NOOR AISAH	Rp. 2.986.333
8.	SUWARTI	Rp. 4.859.833
TUNGGAKAN TAHUN 2023		
1.	H. MUDANI	Rp. 5.650.500
2.	SYAIFUL NURI	Rp. 3.487.087
3.	SULAIMAH	Rp. 7.127.809
4.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 106.096.240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK melakukan Audit dengan ruang lingkup aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya periode 2020 sampai dengan 2023. Ahli melakukan observasi dan analisis SOP Perusahaan atas aliran dana masuk pendapatan parker PD Pasar Surya. Ahli meminta bukti-bukti terkait aliran dana masuk pendapatan seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pengakuan pendapatan PD Pasar Surya dan Bukti Kas Masuk Cabang beserta bukti transfer sebagai dasar pengakuan penerimaan pendapatan PD Pasar Surya. Ahli melakukan Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan bukti atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) serta bukti transfer, dan setelah dilakukan perhitungan ulang, perbandingan dan pengecekan bukti, lalu dikomparasikan dengan SOP internal yang berlaku pada tahun audit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, terdapat kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Atas Pendapatan Parkir sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020 : Rp 2.721.203.842,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2021 : Rp 2.731.179.100,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2022 : Rp 3.028.926.605,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2023 : Rp 3.027.272.594,-
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2020 : Rp (2.290.118.091,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2021 : Rp (2.439.817.522,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2022 : Rp (2.771.340.071,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2023 : Rp (3.405.146.348,-)

Total Nilai Kurang Bayar yang Seharusnya Diterima oleh PD Pasar Surya : Rp 602.160.109,-

Menimbang, Bbaha menurut Ahli adanya kurang bayar yang Seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dengan jumlah total Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 berasal dari 12 (dua belas) Pengelola Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN PADA TAHUN 2023
1.	ABD. SOMAT	Rp. 716.000
2.	LAELAWATI	Rp. 34.742.997
3.	H. ABDUL BALI	Rp. 23.151.610

Halaman 245 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4.	GHOZALI	Rp. 5.772.761
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.686.401
6.	H. MUDANI	Rp. 14.122.500
7.	M. SHIDIQ AR.	Rp. 42.558.695
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 36.604.617
9.	SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 379.506.796
12.	SUWARTI	Rp. 15.650.456

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023, masih terdapat BKMC yang belum diperhitungkan oleh Ahli VALLANT GREAT EKAPUTRA, CPI., CA., CPA., dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. BKMC atas nama Mudani dengan Jumlah Total Rp 17.100.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	70	30-05-2020	MUDANI	950.000
2.	67	27-06-2020	MUDANI	950.000
3.	126	27-07-2020	MUDANI	950.000
4.	67	19-08-2020	MUDANI	950.000
5.	40	18-12-2020	MUDANI	950.000
6.	58	19-01-2021	MUDANI	950.000
7.	84	19-04-2021	MUDANI	950.000
8.	75	19-01-2022	MUDANI	950.000
9.	72	20-10-2022	MUDANI	950.000
10.	125	30-06-2023	MUDANI	950.000
11.	221	21-03-2024	MUDANI	3.800.000
12.	160	29-02-2024	MUDANI	2.850.000
13.	86	03-02-2024	MUDANI	950.000
				17.100.000

2. BKMC Atas Nama Saksi Ach. Fauzi dengan Jumlah Total Rp 34.412.719,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	129	20-02-2024	ACH. FAUZI	20.000.000
2	56	31-01-2024	ACH. FAUZI	14.412.719
				34.412.719

3. BKMC Atas Nama Laelawati.Dengan Jumlah Total 9.265.498,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	28	22-01-2024	LAELAWATI	5.265.498
2	125	20-02-2024	LAELAWATI	3.000.000
3	54	31-01-2024	LAELAWATI	1.000.000
				9.265.498

4. BKMC Atas Nama Suwarti dengan Jumlah Total Rp 15.500.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
--	---------	---------	-----------	--------



1	11	08-06-2020	SUWARTI	3.000.000
2	13	03-07-2020	SUWARTI	3.000.000
3	124	27-07-2020	SUWARTI	3.000.000
4	69	19-08-2020	SUWARTI	3.000.000
5	109	20-06-2022	SUWARTI	3.500.000
				15.500.000

5. BKMC ATAS NAMA GHOZALI. Dengan jumlah Rp 4.166.667;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	100	20-10-2022	GHOZALI	4.166.667

6. BKMC Atas Nama Saksi Abdul Bali.dengan jumlah Rp 1.000.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	53	31-01-2024	H. ABDUL BALI	1.000.000

7. BKMC ATAS NAMA H.M. SHIDIQ.dengan jumlah Rp 13.500.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	35	23-01-2023	H. M. SHIDIQ	2.500.000
2	109	19-02-2024	H. M. SHIDIQ	1.000.000
3	13	11-01-2024	H. M. SHIDIQ	5.700.000
4	90	05-02-2024	H. M. SHIDIQ	4.300.000
				13.500.000

Menimbang, bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK membenarkan beberapa bukti BKMC yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan belum masuk dalam laporan perhitungan yang dilakukan oleh KAP sebagaimana termuat dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024. Menurut Ahli apabila bukti BKMC yang tidak masuk dalam Laporan KAP tersebut diakomodir, maka akan mempengaruhi jumlah nilai kurang bayar dari Pengelola Parkir yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, beberapa Pengelola Parkir di Cabang Selatan telah membayar atau menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Perak sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan karenakan adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PENYEWAK	TGL. BAYAR	JUMLAH
1	ABDUL BALI	20-01-2025	20.401.987
	ABDUL BALI	04-02-2025	3.000.000
2	MUHAMMAD ALI Bin SHIDIQ	23-01-2025	31.000.000
3	LAELAWATI	30-01-2025	34.742.997
4	SUWARTI	30-01-2025	9.516.442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total	98.661.426
--	--------------	------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan menggunakan acuan Lampiran 17 dan bukan Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;
2. Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan tidak menerapkan ketentuan dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya secara baik dan benar;
3. Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya menyetujui Perpajakan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan, padahal para Pemohon masih memiliki tunggakan pembayaran sewa parkir atau belum melunasi kewajibanya kepada PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara subsideritas yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair yaitu unsur "Melawan hukum" bersifat dan memiliki cakupan yang lebih luas dan umum atau sering disebut sebagai *Genus* atau istilah hukumnya sering disebut *Lex Generalis* dibandingkan dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang merupakan *Spesies* dari unsur “melawan hukum” yang sifatnya *Lex Specialis*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya merupakan implementasi dari kedudukan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa memiliki kedudukan atau jabatan dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sifatnya Universal, namun sesuai dengan azas hukum bahwa “apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya khusus (asas spesialisitas), maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diberlakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Perbuatan melawan Hukum tidak tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta perbuatan-perbuatan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman **249** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD Pasar Surya meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya terdiri dari ijin/sewa lokasi stand pasar/lokasi promo, ijin/sewa lokasi perparkiran, ijin/sewa lokasi Iklan, dan ijin/sewa lokasi mandi, cuci, kakus (MCK);

Menimbang, bahwa PD Pasar Surya memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Cabang Selatan, Cabang Timur, dan Cabang Utara yang masing-masing cabang memiliki beberapa Unit Pasar. Untuk Cabang Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) unit pasar yaitu: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari; Unit Pasar Genteng, Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang, dan Unit Pasar Pakis;

Menimbang, bahwa sistem usaha pengelolaan perparkiran pada PD Pasar Surya dilakukan dengan sistem ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan), termasuk juga sistem pengelolaan perparkiran di PD Pasar Surya Cabang Selatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 pihak ketiga (perorangan) yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan perparkiran di Cabang Selatan dengan PD Pasar Surya adalah sebagai berikut::

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR
1.	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng
2.	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo
3.	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo
4.	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo
5.	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo
6.	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang
7.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari
8.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
9.	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih
10.	IMAM MUSLECH	Pasar Wonokromo
11.	LAILAWATI	Pasar Wonokromo
12.	SUWARTI	Pasar Wonokitri
13.	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo
14.	SULAIMAH	Pasar Wonokromo
15.	HOBIRAH	Pasar Wonokromo
16.	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo
17.	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo
18.	JASULI NUR	Pasar Wonokromo
19.	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo
20.	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang
21.	GHOZALI	Pasar Kembang
22.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari
23.	MUDHANI	Pasar Kupang
24.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
25.	HARI MURTININGSIH	Dukuh Kupang
26.	FARIDA ARIANI	Pasar Tunjungan
27.	DZUL HILMI	Pasar Wonokromo

Menimbang, bahwa para pengelola parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan telah mengelola lahan parkir tersebut sudah cukup lama, dan ada yang mengelola secara turun temurun. Setiap Tahun yaitu antara tahun 2019 s/d 2023 PD Pasar Surya melakukan perpanjangan pengelolaan jasa pengelolaan parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang mewakili Pihak PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan Pengelola Parkir sebagai pihak Kedua;

Halaman 251 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses perpanjangan pengelolaan jasa parkir di Cabang Selatan oleh PD Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang pada tahun 2019 s/d 2023 dilakukan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Cabang Selatan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya agar Kepala Cabang mengingatkan kepada para Kepala Unit Pasar untuk mengirimkan Pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak dan agar mengirimkan Permohonan Perpanjangan pengelolaan perparkiran. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada pengelola parkir, melainkan hanya kepada Kepala Cabang Selatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, ada sebagian Pengelola Parkir yang menerima surat pemberitahuan tersebut, dan ada sebagian lain yang tidak menerima surat pemberitahuan;
2. Setelah menerima pemberitahuan atau informasi akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak parkir, Pengelola Parkir mengajukan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya melalui Kepala Pasar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengelola Parkir tidak pernah membuat surat permohonan perpanjangan, karena Dokumen surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir tersebut disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Pengelola parkir tinggal menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kepala Pasar;
3. Kepala Pasar meneruskan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir yang diterima dan ditandatangani oleh Pengelola Parkir kepada Direktur Pembinaan Pedagang dengan tembusan kepada Kepala Cabang;
4. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang atau Bagian Pemasaran memeriksa, mengevaluasi, dan mengkaji permohonan dari Pengelola Parkir terhadap persyaratan kelengkapan perpanjangan, dan selanjutnya memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian, serta untuk dilakukan negosiasi;
5. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Nota Dinas yang berisi Kajian dan Evaluasi kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku

Halaman **252** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Pedagang yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah melakukan evaluasi dan kajian secara langsung, melainkan hanya membuat evaluasi dan kajian berdasarkan surat permohonan dari pengelola parkir, data tunggakan pengelolaan perparkiran yang diperoleh dari Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan;

6. Atas Nota Dinas yang dibuat oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang tentang hasil kajian dan evaluasi selanjutnya Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengeluarkan nota disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang kemudian didisposisi ke Kasubag Pembinaan Pedagang. Nota Dinas hasil evaluasi dan kajian tersebut oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak dilakukan pengecekan kembali sehingga disposisinya selalu "untuk dapat disiapkan PKS" yang artinya disetujui untuk diberikan perpanjangan pengelolaan perparkiran. Draft PKS Pengelolaan Jasa Parkir PD Pasar Surya dibuat oleh Sub. Bagian Hukum, selanjutnya atas draft tersebut saksi distribusikan ke Kepala Cabang Selatan untuk ditandatangani oleh Pengelola Parkir;
7. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Berita Acara Negosiasi yang masih kosong harga kesepakatan Pengelolaan parkir, dan mengirimkan BA Negosiasi tersebut kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan beserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk ditandatangani oleh calon Pengelola Parkir. Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya tidak pernah melakukan negosiasi, dan hanya menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi untuk melengkapi dokumen persyaratan perpanjangan pengelolaan jasa parkir;
8. Setelah PKS ditandatangani oleh calon pengelola parkir, maka selanjutnya PKS tersebut dikembalikan kepada Bagian Pemasaran untuk ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan selanjutnya Pengelola Parkir diinfokan untuk melakukan pembayaran sewa parkir sesuai dengan PKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya pernah mengirimkan Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00

Halaman 253 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00
11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIRAH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00
8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp9.540.200,00
20	NUR AISYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NUR AISYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

Menimbang, bahwa meskipun para pengelola parkir masih ada yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Parkir atau menunggak, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang memberikan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sewa/kontrak parkir 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, sebagai berikut:

Halaman 254 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-57/01/XII/2022	20-12-2022	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-19/01/IV/2023	04-04-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-122/01/VII/2023	05-07-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-189/01/X/2023	03-10-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-50/01/XII/2022	20-12-2022	Laelawati	WONOKROMO
	SP-13/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-116/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-183/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-08/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-111/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-178/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-44/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-45/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-15/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-16/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-118/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-119/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-185/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-186/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-64/01/XII/2022	20-12-2022	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-03/01/IV/2023	04-04-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-106/01/VII/2023	05-07-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-173/01/X/2023	03-10-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-53/01/XII/2022	20-12-2022	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-20/01/IV/2023	04-04-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-123/01/IV/2023	05-07-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-190/01/X/2023	03-10-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-54/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-21/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-124/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-191/01/X/2023	03-10-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-61/01/XII/2022	20-12-2022	H. Mudani	KUPANG
	SP-67/01/IV/2023	04-04-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-110/01/VII/2023	05-07-2023	H. Mudani	KUPANG
8	SP-177/01/X/2023	03-10-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-55/01/XII/2022	20-12-2022	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-18/01/IV/2023	04-04-2023	M. Shidiq Ar.	WONOKROMO
	SP-121/01/VII/2023	05-07-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
9	SP-188/01/X/2023	03-10-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-42/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-10/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-113/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
10	SP-43/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-11/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-114/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-59/01/XII/2022	20-12-2022	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-05/01/IV/2023	04-04-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-108/01/VII/2023	05-07-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-175/01/X/2023	03-10-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-181/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
12	SP-180/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
	SP-65/01/XII/2022	20-12-2022	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-04/01/V/2023	04-04-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-107/01/VII/2023	05-07-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
13	SP-174/01/X/2023	03-10-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-51/01/XII/2022	20-12-2022	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-14/01/V/2023	04-04-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-117/01/VII/2023	05-07-2023	Sulaimah	WONOKROMO
14	SP-184/01/X/2023	03-10-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-105/01/VII/2023	05-07-2023	M. Syafik	GENTENG
15	SP-172/01/X/2023	03-10-2023	M. Syafik	GENTENG
	SP-40/01/XII/2022	20-12-2022	Farida Ariani	TUNJUNGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP-01/01/V/2023	04-04-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-104/01/VII/2023	05-07-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-171/01/X/2023	03-10-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
16	SP-48/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-24/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-127/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-194/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-47/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-23/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-126/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-193/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-49/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-25/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-128/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-195/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
17	SP-46/01/XII/2022	20-12-2022	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-22/01/IV/2023	04-04-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-125/01/VII/2023	05-07-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-192/01/X/2023	03-10-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
18	SP-52/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-115/01/VII/2023	05-07-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-182/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-60/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-109/01/VII/2023	05-05-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-176/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-63/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-62/01/XII/2022	20-12-2022	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-09/01/IV/2023	04-04-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-112/01/VII/2023	05-07-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-179/01/VII/2023	03-10-2023	Suwarti	WONOKIRTI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan adalah benar yang mana pada periode tahun 2020 s/d 2023 terdapat tunggakan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH TUNGGAKAN
TUNGGAKAN TAHUN 2020		
1.	ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	ACH. ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	H. SHIDIQ	Rp. 56.998.667
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	ACH. FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	SUWARTI	Rp. 19.663.502
TUNGGAKAN TAHUN 2021		
1.	LAELAWATI	Rp. 11.214.002
2.	ABDUL BALI	Rp. 5.372.684
3.	H. MUDANI	Rp. 914.000

Halaman 256 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	H. SHIDIQ	Rp.	81.610.033
5.	SYAIFUL NURI	Rp.	10.315.750
6.	SADUWAN	Rp.	26.125.000
7.	M. SYAFIK	Rp.	52.856.700
8.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	125.085.507
9.	DJASEMI	Rp.	2.911.657
10.	SUWARTI	Rp.	1.362.125
TUNGGAKAN TAHUN 2022			
1.	LAELAWATI	Rp.	15.406.833
2.	GHOZALI	Rp.	4.139.663
3.	H. MUDANI	Rp.	2.823.000
4.	SYAIFUL NURI	Rp.	5.976.780
5.	M. SYAFIK	Rp.	186.877.000
6.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	106.096.240
7.	NOOR AISAH	Rp.	2.986.333
8.	SUWARTI	Rp.	4.859.833
TUNGGAKAN TAHUN 2023			
1.	H. MUDANI	Rp.	5.650.500
2.	SYAIFUL NURI	Rp.	3.487.087
3.	SULAIMAH	Rp.	7.127.809
4.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	106.096.240

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan menggunakan acuan Lampiran 17 dan bukan Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan tidak menerapkan ketentuan dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya secara baik dan benar, dan menyetujui Perpajakan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan, padahal para Pemohon masih memiliki tunggakan pembayaran sewa parkir atau belum melunasi kewajibannya kepada PD Pasar Surya menyebabkan para Pengelola Parkir dapat melanjutkan pengelolaan lahan parkir, padahal beberapa dari Pengelola Parkir belum memenuhi kewajibannya atau menunggak biaya jasa parkir yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya adalah perbuatan menguntungkan orang lain, yaitu para Pengelola Parkir yang menerima perpanjangan Surat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir, padahal masih memiliki tunggakan kepada PD Pasar Surya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 257 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PD PASAR adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya terdiri dari : (a) Unsur Pimpinan; (b) Unsur Pembantu Pimpinan; (c) Unsur Pelaksana. Pimpinan terdiri dari : (a) Direktur Utama; (b) Direktur Teknik dan Usaha; (c) Direktur Administrasi Keuangan; (d) Direktur Pembinaan Pedagang. Unsur Pelaksana terdiri dari : (a) Cabang; dan (b) Unit Pasar;

Menimbang, bahwa Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN menjabat sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya periode 2017 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar

Halaman **258** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD Pasar Surya meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya terdiri dari ijin/sewa lokasi stand pasar/lokasi promo, ijin/sewa lokasi perparkiran, ijin/sewa lokasi Iklan, dan ijin/sewa lokasi mandi, cuci, kakus (MCK);

Menimbang, bahwa PD Pasar Surya memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Cabang Selatan, Cabang Timur, dan Cabang Utara yang masing-masing cabang memiliki beberapa Unit Pasar. Untuk Cabang Selatan terdiri dari 9 (Sembilan) unit pasar yaitu: Unit Pasar Wonokromo, Unit Pasar Gayungsari, Unit Pasar Genteng, Unit Pasar Tunjungan, Unit Pasar Wonokitri, Unit Pasar Kupang Gunung, Unit Pasar Kembang, Unit Pasar Dukuh Kupang, dan Unit Pasar Pakis;

Menimbang, bahwa sistem usaha pengelolaan perparkiran pada PD Pasar Surya dilakukan dengan sistem ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan), termasuk juga sistem pengelolaan perparkiran di PD Pasar Surya Cabang Selatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 pihak ketiga (perorangan) yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan perparkiran di Cabang Selatan dengan PD Pasar Surya adalah sebagai berikut::

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR
1.	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng
2.	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo
3.	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo
4.	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo
5.	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo
6.	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang
7.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari
8.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
9.	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih
10.	IMAM MUSLECH	Pasar Wonokromo
11.	LAILAWATI	Pasar Wonokromo
12.	SUWARTI	Pasar Wonokitri
13.	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo
14.	SULAIMAH	Pasar Wonokromo
15.	HOBIROH	Pasar Wonokromo
16.	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo
17.	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo
18.	JASULI NUR	Pasar Wonokromo
19.	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo
20.	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang
21.	GHOZALI	Pasar Kembang
22.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari

Halaman 259 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	MUDHANI	Pasar Kupang
24.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
25.	HARI MURTININGSIH	Dukuh Kupang
26.	FARIDA ARIANI	Pasar Tunjungan
27.	DZUL HILMI	Pasar Wonokromo

Menimbang, bahwa para pengelola parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan telah mengelola lahan parkir tersebut sudah cukup lama, dan ada yang mengelola secara turun temurun. Setiap Tahun yaitu antara tahun 2019 s/d 2023 PD Pasar Surya melakukan perpanjangan pengelolaan jasa pengelolaan parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang mewakili Pihak PD Pasar Surya sebagai Pihak Pertama dan Pengelola Parkir sebagai pihak Kedua;

Menimbang, bahwa proses perpanjangan pengelolaan jasa parkir di Cabang Selatan oleh PD Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang pada tahun 2019 s/d 2023 dilakukan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

1. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Cabang Selatan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya agar Kepala Cabang mengingatkan kepada para Kepala Unit Pasar untuk mengirimkan Pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak dan agar mengirimkan Permohonan Perpanjangan pengelolaan perparkiran. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada pengelola parkir, melainkan hanya kepada Kepala Cabang Selatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, ada sebagian Pengelola Parkir yang menerima surat pemberitahuan tersebut, dan ada sebagian lain yang tidak menerima surat pemberitahuan;
2. Setelah menerima pemberitahuan atau informasi akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak parkir, Pengelola Parkir mengajukan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya melalui Kepala Pasar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengelola Parkir tidak pernah membuat surat permohonan perpanjangan, karena Dokumen surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir tersebut disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Pengelola parkir

Halaman 260 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kepala Pasar;
3. Kepala Pasar meneruskan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir yang diterima dan ditandatangani oleh Pengelola Parkir kepada Direktur Pembinaan Pedagang dengan tembusan kepada Kepala Cabang;
 4. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang atau Bagian Pemasaran memeriksa, mengevaluasi, dan mengkaji permohonan dari Pengelola Parkir terhadap persyaratan kelengkapan perpanjangan, dan selanjutnya memberikan disposisi kepada Kabag Pemasaran & Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian, serta untuk dilakukan negosiasi;
 5. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Nota Dinas yang berisi Kajian dan Evaluasi kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah melakukan evaluasi dan kajian secara langsung, melainkan hanya membuat evaluasi dan kajian berdasarkan surat permohonan dari pengelola parkir, data tunggakan pengelolaan perparkiran yang diperoleh dari Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan;
 6. Atas Nota Dinas yang dibuat oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang tentang hasil kajian dan evaluasi selanjutnya Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengeluarkan nota disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang kemudian didisposisi ke Kasubag Pembinaan Pedagang. Nota Dinas hasil evaluasi dan kajian tersebut oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak dilakukan pengecekan kembali sehingga disposisinya selalu "untuk dapat disiapkan PKS" yang artinya disetujui untuk diberikan perpanjangan pengelolaan perparkiran. Draft PKS Pengelolaan Jasa Parkir PD Pasar Surya dibuat oleh Sub. Bagian Hukum, selanjutnya atas draft tersebut saksi distribusikan ke Kepala Cabang Selatan untuk ditandatangani oleh Pengelola Parkir;
 7. Kasubag Pembinaan Pedagang membuat Berita Acara Negosiasi yang masih kosong harga kesepakatan Pengelolaan parkir, dan mengirimkan BA Negosiasi tersebut kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan beserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk ditandatangani oleh calon Pengelola Parkir. Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya tidak pernah melakukan

Halaman 261 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi, dan hanya menandatangani Berita Acara (BA) Negosiasi untuk melengkapi dokumen persyaratan perpanjangan pengelolaan jasa parkir;

8. Setelah PKS ditandatangani oleh calon pengelola parkir, maka selanjutnya PKS tersebut dikembalikan kepada Bagian Pemasaran untuk ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang, dan selanjutnya Pengelola Parkir diinfokan untuk melakukan pembayaran sewa parkir sesuai dengan PKS;

Menimbang, bahwa metode pembayaran terkait dengan pengelolaan jasa Parkir (PKS) oleh Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

- a. Tunai/Cash yaitu pengelola parkir membayarkan melalui unit pasar (Kasubsi Keuangan) atau langsung ke cabang (melalui Kasi Penagihan) sebesar harga pengelolaan dalam perjanjian pengelolaan parkir, yang dalam praktiknya pengelola membayar dengan perhitungan perbulan harga 1 tahun dibagi 12 bulan, dan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Setelah itu pengelola akan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) telah selesai ditandatangani. Setelah menerima uang dari pengelola pihak unit atau cabang akan menyetorkan kepada PD Pasar Surya melalui Kasubag Pemegang Kas, disertai rekapan (laporan hasil penerimaan (LHP) serta dengan dilampirkan perjanjian pengelolaan parkir dan BKMC;
- b. Transfer yaitu pengelola parkir dapat secara langsung membayarkan secara transfer harga pengelolaan parkir kepada PD Pasar melalui No. Rekening 7614-01-003-175-539 (BRI) Unit Keputih an. PD Pasar Surya, per September 2023 berubah melalui No. Rekening 0321-000-207 (BANK JATIM) Cabang Dr. Soetomo an. PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Pengelola Parkir di Cabang Selatan kepada PD Pasar Surya pada tahun 2020 s/d 2023 dengan pola yaitu Pengelola Parkir paling lambat tanggal 20 setiap bulannya harus membayar jasa pengelolaan parkir sesuai nilai yang disepakati dalam PKS. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, atau melalui Kasi Penagihan pada kantor Cabang Selatan selanjutnya uang setoran dari Pengelola Parkir tersebut disetorkan ke PD Pasar Surya beserta BKMC (Bukti Kas Masuk Cabang) untuk dicatat oleh bagian administrasi dan keuangan PD Pasar Surya. Selain melakukan pembayaran secara tunai melalui kantor Cabang Selatan, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pengelola parkir yang membayar secara langsung melalui transfer ke rekening PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran jasa pengelolaan parkir, pengelola parkir tidak langsung menerima BKMC dan biasanya BKMC diterima oleh Pengelola Parkir beberapa hari setelahnya atau pada bulan berikutnya pada saat melakukan pembayaran jasa parkir untuk bulan berjalan. BKMC disiapkan oleh kantor Cabang dan disahkan oleh Kantor Pusat dari bagian Akutansi atas nama Sdri. NOFI. Yang bertanda tangan pada BKMC adalah Penyetor yaitu Pengelola Parkir, Penerima yaitu Kasi Penagihan Cabang Sdr. RIDWAN, Sdri. UTAMI, atau Sdri. ANI yang menyetujui adalah Saksi MASRUR sebagai Kepala Cabang, dan Peneliti adalah bagian Akutansi Kantor Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, wabah covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak kepada pendapatan Pengelola Parkir, karena pasar menjadi sepi, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran oleh para Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya wabah Covid 19, Direksi PD Pasar Surya mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung kegiatan operasional antara lain :

1. Pada tahun 2020 Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang melakukan Adendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan beberapa Pengelola Parkir terkait dengan nilai dan termin pembayaran perbulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR ADDENDUM	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	SP-62/ADD/PKR/07/IX/2020	MAULINA FAUZIYAH	6.469.942
2.	SP-60/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	17.495.221
3.	SP-61/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	375.000
4.	SP-49/ADD/PKR/07/IX/2020	LAELAWATI	3.125.000
5.	SP-63/ADD/PKR/07/IX/2020	H. SHIDIQ	10.150.000
6.	SP-54/ADD/PKR/07/IX/2020	SULAIMAH	3.487.500
7.	SP-52/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. ZAMRONY	1.917.502
8.	SP-53/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ABDUL SOMAT	1.050.000
JUMLAH			44.070.165

2. Surat Keputusan Direksi Tentang Pemberian Insentif Nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat, berdasarkan Rapat Tanggal 10 Agustus 2021. Kebijakan Insentif tersebut mengurangi jumlah nilai kewajiban bayar sewa dari para penyewa. adalah sebagai berikut:

NO.	NO. INSENTIF	ATAS NAMA	PASAR	JUMLAH
1.	3	FARIDA ARIANI	TUNJUNGAN	7.333.333

Halaman 263 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	7	M.SYAFIK	GENTENG	20.000.000
3.	22	HJ. MILATURROHMAH	WONOKROMO	1.043.667
4.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
5.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
6.	24	MAULINA FAUZIA	WONOKROMO	4.313.293
7.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	3.439.893
8.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	250.000
9.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	11.663.481
10.	26	LAELAWATI	WONOKROMO	2.083.333
11.	27	SULAIMAH	WONOKROMO	2.325.000
12.	28	NOOR AISAH	WONOKROMO	7.743.333
13.	29	H. ACHMAD ZAMRONY	WONOKROMO	1.278.333
14.	30	H.M. DJAZULI NUR	WONOKROMO	1.241.667
15.	31	H. SHIDIQ	WONOKROMO	6.766.667
16.	32	H. ABD. SOMAT	WONOKROMO	700.000
JUMLAH				75.394.666

3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya tentang Perpanjangan Program Pembebasan Denda, sebagai berikut :

No	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1.	17-05-2022	KEP-09/01/V/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
2.	20-04-2022	KEP-05/01/IV/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
3.	04-11-2022	KEP-14/01/XI/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
4.	05-12-2022	KEP-20/01/XII/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
5.	04-04-2023	KEP-08/01/IV/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
6.	10-11-2023	KEP-17/01/XI/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
7.	12-12-2023	KEP-20/01/XII/2023	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya pernah mengirimkan Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00

Halaman 264 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokoitri	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIRAH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00
8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokitri	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp9.540.200,00
20	NURAI SYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NURAI SYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

Menimbang, bahwa meskipun para pengelola perpustakaan masih ada yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Pengelolaan Perpustakaan atau menunggak, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh selaku Direktur Pembinaan Pedagang memberikan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan sewa/kontrak parkir 20 (dua puluh) permohonan pengelola parkir, sebagai berikut:

NO	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	ATAS NAMA	PASAR
1	SP-57/01/XII/2022	20-12-2022	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-19/01/IV/2023	04-04-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-122/01/VII/2023	05-07-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
	SP-189/01/X/2023	03-10-2023	H.Abd. Somad	WONOKROMO
2	SP-50/01/XII/2022	20-12-2022	Laelawati	WONOKROMO
	SP-13/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-116/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO

Halaman 265 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP-183/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-08/01/IV/2023	04-04-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-111/01/VII/2023	05-07-2023	Laelawati	WONOKROMO
	SP-178/01/X/2023	03-10-2023	Laelawati	WONOKROMO
3	SP-44/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-45/01/XII/2022	20-12-2022	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-15/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-16/01/IV/2023	04-04-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-118/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-119/01/VII/2023	05-07-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-185/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
	SP-186/01/X/2023	03-10-2023	H. Abdul Bali	WONOKROMO
4	SP-64/01/XII/2022	20-12-2022	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-03/01/IV/2023	04-04-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-106/01/VII/2023	05-07-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
	SP-173/01/X/2023	03-10-2023	Ghozali	PASAR KEMBANG
5	SP-53/01/XII/2022	20-12-2022	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-20/01/IV/2023	04-04-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-123/01/IV/2023	05-07-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
	SP-190/01/X/2023	03-10-2023	H. Achmad Zamrony	WONOKROMO
6	SP-54/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-21/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-124/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
	SP-191/01/X/2023	03-10-2023	Hj. Djazuli Nur	WONOKROMO
7	SP-61/01/XII/2022	20-12-2022	H. Mudani	KUPANG
	SP-67/01/IV/2023	04-04-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-110/01/VII/2023	05-07-2023	H. Mudani	KUPANG
	SP-177/01/X/2023	03-10-2023	H. Mudani	KUPANG
8	SP-55/01/XII/2022	20-12-2022	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-18/01/IV/2023	04-04-2023	M. Shidiq Ar.	WONOKROMO
	SP-121/01/VII/2023	05-07-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
	SP-188/01/X/2023	03-10-2023	M. Shidiq Ar	WONOKROMO
9	SP-42/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-10/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-113/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-43/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-11/01/IV/2023	04-04-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
	SP-114/01/VII/2023	05-07-2023	Hj. Milaturohcmah	WONOKROMO
10	SP-59/01/XII/2022	20-12-2022	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-05/01/IV/2023	04-04-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-108/01/VII/2023	05-07-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
	SP-175/01/X/2023	03-10-2023	Syaiful Nuri	DUKUH KUPANG
11	SP-181/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
	SP-180/01/X/2023	03-10-2023	Dzul Hilmi	WONOKROMO
12	SP-65/01/XII/2022	20-12-2022	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-04/01/IV/2023	04-04-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-107/01/VII/2023	05-07-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
	SP-174/01/X/2023	03-10-2023	Siti Rukmiati	KEMBANG
13	SP-51/01/XII/2022	20-12-2022	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-14/01/IV/2023	04-04-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-117/01/VII/2023	05-07-2023	Sulaimah	WONOKROMO
	SP-184/01/X/2023	03-10-2023	Sulaimah	WONOKROMO
14	SP-105/01/VII/2023	05-07-2023	M. Syafik	GENTENG
	SP-172/01/X/2023	03-10-2023	M. Syafik	GENTENG
15	SP-40/01/XII/2022	20-12-2022	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-01/01/IV/2023	04-04-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-104/01/VII/2023	05-07-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
	SP-171/01/X/2023	03-10-2023	Farida Ariani	TUNJUNGAN
16	SP-48/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-24/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-127/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-194/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-47/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-23/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-126/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO

Halaman 266 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP-193/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-49/01/XII/2022	20-12-2022	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-25/01/IV/2023	04-04-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-128/01/VII/2023	05-07-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
	SP-195/01/X/2023	03-10-2023	H. Ach. Fauzi	WONOKROMO
17	SP-46/01/XII/2022	20-12-2022	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-22/01/IV/2023	04-04-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-125/01/VII/2023	05-07-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-192/01/X/2023	03-10-2023	Maulina Fauziyah	WONOKROMO
	SP-52/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
18	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-115/01/VII/2023	05-07-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-182/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-60/01/XII/2022	20-12-2022	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-12/01/IV/2023	04-04-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-109/01/VII/2023	05-05-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
	SP-176/01/X/2023	03-10-2023	Noor Aisah	WONOKROMO
19	SP-63/01/XII/2022	20-12-2022	Hj. Djasemi	GAYUNG SARI
20	SP-62/01/XII/2022	20-12-2022	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-09/01/IV/2023	04-04-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-112/01/VII/2023	05-07-2023	Suwarti	WONOKIRTI
	SP-179/01/VII/2023	03-10-2023	Suwarti	WONOKIRTI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan adalah benar yang mana pada periode tahun 2020 s/d 2023 terdapat tunggakan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH TUNGGAKAN
TUNGGAKAN TAHUN 2020		
1.	ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	ACH. ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	H. SHIDIQ	Rp. 56.998.667
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	ACH. FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	SUWARTI	Rp. 19.663.502
TUNGGAKAN TAHUN 2021		
1.	LAELAWATI	Rp. 11.214.002
2.	ABDUL BALI	Rp. 5.372.684
3.	H. MUDANI	Rp. 914.000
4.	H. SHIDIQ	Rp. 81.610.033
5.	SYAIFUL NURI	Rp. 10.315.750
6.	SADUWAN	Rp. 26.125.000
7.	M. SYAFIK	Rp. 52.856.700
8.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 125.085.507
9.	DJASEMI	Rp. 2.911.657
10.	SUWARTI	Rp. 1.362.125
TUNGGAKAN TAHUN 2022		
1.	LAELAWATI	Rp. 15.406.833
2.	GHOZALI	Rp. 4.139.663

Halaman 267 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	H. MUDANI	Rp.	2.823.000
4.	SYAIFUL NURI	Rp.	5.976.780
5.	M. SYAFIK	Rp.	186.877.000
6.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	106.096.240
7.	NOOR AISAH	Rp.	2.986.333
8.	SUWARTI	Rp.	4.859.833
TUNGGAKAN TAHUN 2023			
1.	H. MUDANI	Rp.	5.650.500
2.	SYAIFUL NURI	Rp.	3.487.087
3.	SULAIMAH	Rp.	7.127.809
4.	MAULINA FAUZIYAH	Rp.	106.096.240

Menimbang, bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK melakukan Audit dengan ruang lingkup aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya periode 2020 sampai dengan 2023. Ahli melakukan observasi dan analisis SOP Perusahaan atas aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya. Ahli meminta bukti-bukti terkait aliran dana masuk pendapatan seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pengakuan pendapatan PD Pasar Surya dan Bukti Kas Masuk Cabang beserta bukti transfer sebagai dasar pengakuan penerimaan pendapatan PD Pasar Surya. Ahli melakukan Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan bukti atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) serta bukti transfer, dan setelah dilakukan perhitungan ulang, perbandingan dan pengecekan bukti, lalu dikomparasikan dengan SOP internal yang berlaku pada tahun audit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, terdapat kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Atas Pendapatan Parkir sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020	: Rp 2.721.203.842,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2021	: Rp 2.731.179.100,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2022	: Rp 3.028.926.605,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2023	: Rp 3.027.272.594,-
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2020	: Rp (2.290.118.091,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2021	: Rp (2.439.817.522,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2022	: Rp (2.771.340.071,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2023	: Rp (3.405.146.348,-)
Total Nilai Kurang Bayar yang Seharusnya Diterima oleh PD Pasar Surya	: Rp 602.160.109,-

Menimbang, Bb bahwa menurut Ahli adanya kurang bayar yang Seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dengan jumlah total Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024

Halaman 268 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari 12 (dua belas) Pengelola Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN PADA TAHUN 2023
1.	ABD. SOMAT	Rp. 716.000
2.	LAELAWATI	Rp. 34.742.997
3.	H. ABDUL BALI	Rp. 23.151.610
4.	GHOZALI	Rp. 5.772.761
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.686.401
6.	H. MUDANI	Rp. 14.122.500
7.	M. SHIDIQ AR.	Rp. 42.558.695
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 36.604.617
9.	SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 379.506.796
12.	SUWARTI	Rp. 15.650.456

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023, masih terdapat BKMC yang belum diperhitungkan oleh Ahli VALLANT GREAT EKAPUTRA, CPI., CA., CPA., dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. BKMC atas nama Mudani dengan Jumlah Total Rp 17.100.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	70	30-05-2020	MUDANI	950.000
2.	67	27-06-2020	MUDANI	950.000
3.	126	27-07-2020	MUDANI	950.000
4.	67	19-08-2020	MUDANI	950.000
5.	40	18-12-2020	MUDANI	950.000
6.	58	19-01-2021	MUDANI	950.000
7.	84	19-04-2021	MUDANI	950.000
8.	75	19-01-2022	MUDANI	950.000
9.	72	20-10-2022	MUDANI	950.000
10.	125	30-06-2023	MUDANI	950.000
11.	221	21-03-2024	MUDANI	3.800.000
12.	160	29-02-2024	MUDANI	2.850.000
13.	86	03-02-2024	MUDANI	950.000
				17.100.000

2. BKMC Atas Nama Saksi Ach. Fauzi dengan Jumlah Total Rp 34.412.719,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	129	20-02-2024	ACH. FAUZI	20.000.000
2	56	31-01-2024	ACH. FAUZI	14.412.719
				34.412.719



3. BKMC Atas Nama Laelawati. Dengan Jumlah Total 9.265.498,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	28	22-01-2024	LAELAWATI	5.265.498
2	125	20-02-2024	LAELAWATI	3.000.000
3	54	31-01-2024	LAELAWATI	1.000.000
				9.265.498

4. BKMC Atas Nama Suwarti dengan Jumlah Total Rp 15.500.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	11	08-06-2020	SUWARTI	3.000.000
2	13	03-07-2020	SUWARTI	3.000.000
3	124	27-07-2020	SUWARTI	3.000.000
4	69	19-08-2020	SUWARTI	3.000.000
5	109	20-06-2022	SUWARTI	3.500.000
				15.500.000

5. BKMC ATAS NAMA GHOZALI. Dengan jumlah Rp 4.166.667;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	100	20-10-2022	GHOZALI	4.166.667

6. BKMC Atas Nama Saksi Abdul Bali. dengan jumlah Rp 1.000.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	53	31-01-2024	H. ABDUL BALI	1.000.000

7. BKMC ATAS NAMA H.M. SHIDIQ. dengan jumlah Rp 13.500.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	35	23-01-2023	H. M. SHIDIQ	2.500.000
2	109	19-02-2024	H. M. SHIDIQ	1.000.000
3	13	11-01-2024	H. M. SHIDIQ	5.700.000
4	90	05-02-2024	H. M. SHIDIQ	4.300.000
				13.500.000

Menimbang, bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK membenarkan beberapa bukti BKMC yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan belum masuk dalam laporan perhitungan yang dilakukan oleh KAP sebagaimana termuat dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024. Menurut Ahli apabila bukti BKMC yang tidak masuk dalam Laporan KAP tersebut diakomodir, maka akan mempengaruhi jumlah nilai kurang bayar dari Pengelola Parkir yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, beberapa Pengelola Parkir di Cabang Selatan telah membayar atau menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan karenakan adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PENYEWA	TGL. BAYAR	JUMLAH
1	ABDUL BALI	20-01-2025	20.401.987
	ABDUL BALI	04-02-2025	3.000.000
2	MUHAMMAD ALI Bin SHIDIQ	23-01-2025	31.000.000
3	LAELAWATI	30-01-2025	34.742.997
4	SUWARTI	30-01-2025	9.516.442
Jumlah Total			98.661.426

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

1. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan menggunakan acuan Lampiran 17 dan bukan Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;
2. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan tidak menerapkan ketentuan dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya secara baik dan benar;
3. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya menyetujui Perpajakan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan kepada Pemohon yang masih memiliki tunggakan pembayaran sewa parkir atau belum melunasi kewajibanya kepada PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur**

Halaman 271 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan menggunakan acuan Lampiran 17 dan bukan Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;

Menimbang, bahwa dasar hukum terkait kegiatan pengelolaan perparkiran pada PD Pasar Surya adalah Lampiran 17 dan Lampiran 21 Peraturan Direksi Nomor : PER-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya. Lampiran 17 mengatur tentang SOP Ijin Sewa/Kontrak Parkir sedangkan Lampiran 21 mengatur tentang SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir. Lampiran 17 digunakan bagi seseorang atau calon Pengelola parkir baru yang belum pernah menjadi Pengelola Parkir di PD Pasar Surya, sedangkan lampiran 21 berlaku untuk perpanjangan atau bagi seseorang yang telah menjalin kerjasama dalam Pengelolaan Jasa Parkir di PD Pasar Surya dan bermaksud akan memperpanjang kerjasama yang telah dijalankan;

Menimbang, bahwa proses Ijin Sewa/Kontrak pengelolaan jasa parkir baru diatur diatur dalam Lampiran 17 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Ijin Sewa/Kontrak Parkir Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan alur sebagai berikut:

1. Pemohon (Perorangan, Badan, PT, CV, dll);

Melakukan konsultasi dengan Kepala Pasartentang keinginannya untuk mengajukan permohonan ijin sewa/kontrak parkir. Konsultasi tersebut berupa :

- Informasi fasilitas yang rencana akan dikelola;
- Prosedur yang harus dilakukan;
- Tata cara pengelolaan;
- Menandatangani surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pasar, dan menyerahkan surat permohonan kepada Kepala urusan Umum Unit Pasar;

2. Unit Pasar (Kepala Pasar) :

- Menerima dan meneliti surat permohonan dari pemohon;
- Apabila surat permohonan tersebut tidak sesuai dengan hasil konsultasi sebelumnya, maka Kepala Urusan Umum unit harus menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan pembetulan;
- Apabila permohonan tersebut telah sesuai dengan hasil konsultasi, maka dibuatkan rekomendasi yang ditandatangani Kepala Pasar;
- Meneruskan berkas permohonan ke Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang)

Halaman **272** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi tembusan kepada Kepala Cabang terkait serta Kepala Bagian Pemasaran;

3. Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang) :

- Memberikan Disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran untuk dilakukan evaluasi dan kajian termasuk melakukan penghitungan pengenaan kontribusi pendapatan kepada PD pasar Surya sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan direksi;
- Menyerahkan berkas permohonan ijin sewa/kontrak parkir yang sudah didisposisi, diserahkan kepada Bagian Pemasaran;

4. Pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang);

- Menerima dan meneliti berkas permohonan;
- Melakukan kajian dan evaluasi dan penentuan nilai kontribusi kepada PD Pasar Surya;
- Untuk menentukan nilai kontribusi kepada PD Pasar Surya dapat membentuk Tim peneliti atau sweeping yang melibatkan satuan unit kerja lainnya (bila diperlukan);
- Mengadakan pertemuan dengan pemohon untuk melakukan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi (Berita acara negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Bagian Pemasaran);
- Hasil dari evaluasi, kajian dan penentuan kontribusi yang didasarkan pada berita acara negosiasi dimintakan tanda tangan kepala Bagian Pemasaran untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang);
- Meneruskan berkas laporan kepada direksi (direktur pembinaan pedagang);

5. Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang);

- Menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, dan penentuan kontribusi dari bagian pemasaran;
- Memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi;
- Menyerahkan berkas ke Bagian Pemasaran;

6. Pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang) :

- Menerima berkas yang sudah di disposisi dari Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang);
- Apabila disposisi Direksi atas permohonan :

a. DITOLAK : maka Bagian Pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang) membuat surat jawaban penolakan untuk kemudian ditandatangani Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang) dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai

Halaman **273** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang, Bagian Bendahara, Kepala Bagian Pemasaran, dan arsip;

b. DISETUJUI :

1) Maka Bagian Pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang) membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian ditandatangani Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang), dan dikirimkan kepada pemohon melalui sekretaris perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang, Bagian Bendahara, Kepala Bagian Pemasaran, dan arsip;

2) Menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap dua;

7. Pemohon :

- Menerima surat jawaban persetujuan;
- Melakukan pembayaran (prosedur pembayaran sesuai SOP akuntansi);
- Menyerahkan bukti pembayaran (menunjukkan bukti asli dan memberikan foto copy) ke kantor cabang (kasie penagihan cabang) melalui unit pasar (kasubag keuangan) untuk dilakukan pencatatan sebagai pendapatan;
- Pemohon (tidak boleh diwakilkan) datang ke bagian pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang) dengan membawa :
 - a. Bukti pembayaran yang asli dan foto copy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak parkir;
 - b. Materi 6.000 sebanyak 2 lembar;
 - c. Surat jawaban persetujuan yang asli;

8. Pemasaran (Kasubag Pembinaan Pedagang) :

- Menerima kehadiran permohon;
- Meminta surat persetujuan asli dari pemohon;
- Meminta bukti pembayaran yang asli dan foto copy;
- Menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak parkir (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon dan selanjutnya dimintakan tandatangan ke Direksi (Direktur Pembinaan Pedagang);
- Setelah perjanjian ijin sewa/kontrak parkir ditandatangani kedua belah pihak (pemohon dan Direktur Pembinaan Pedagang), maka perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 tersebut, masing-masing diberikan kepada pemohon dan arsip bagian pemasaran;
- Sejak tanggal perjanjian ijin sewa/kontrak parkir diberikan kepada pemohon maka pemohon sudah berhak menjalankan usahanya;

Menimbang, bahwa proses perpanjangan ijin pengelolaan parkir diatur dalam Lampiran 21 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor

Halaman **274** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan alur sebagai berikut:

1. Kasubag Pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait:
 - a. Waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir;
 - b. Penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan Batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan);
 - c. Penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;
2. Pemohon membuat surat permohonan perpanjangan kontrak/sewa parkir yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pedagang;
3. Direktur Pembinaan Pedagang menerima dan meneliti berkas pemohon kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas;
4. Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan;
5. Direktur Pembinaan Pedagang, menerima dan memeriksa hasil evaluasi, kajian, serta hasil negosiasi dari Kepala Cabang dan memberikan persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam disposisi, selanjutnya diserahkan ke Kasubag Pemasaran;
6. Kasubag Pemasaran menerima berkas yang telah di disposisi oleh Direktur Pembinaan Pedagang, apabila:
 - a. Tidak disetujui: maka Kasubag Pemasaran Tempat Usaha membuat surat jawaban penolakan untuk tandatangani Direktur Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip;
 - b. Disetujui: maka Kasubag Pemasaran Tempat Usaha membuat surat jawaban persetujuan untuk kemudian tandatangani Direktur

Halaman 275 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Pedagang dan dikirimkan kepada Pemohon melalui Sekretaris PD Pasar Surya dengan tembusan kepada Direktur Utama sebagai laporan, Kepala Unit Pasar, Kepala Cabang Selatan, Kepala Bagian Pemasaran dan arsip, selanjutnya Kasubag Pembinaan Pedagang menyiapkan surat perjanjian ijin sewa/kontrak parkir rangkap 2 (dua);

7. Pemohon setelah menerima surat jawaban tersebut diatas, apabila diterima, maka pemohon melakukan pembayaran, kemudian pemohon datang ke bagian pemasaran untuk menyerahkan bukti pembayaran asli dan fotocopy guna persiapan penandatanganan perjanjian ijin sewa/kontrak;
8. Kasubag pemasaran menerima kehadiran pemohon, meminta bukti pembayaran asli dan fotocopy, kemudian menyiapkan berkas perjanjian ijin sewa/kontrak (rangkap 2 masing-masing bermaterai) untuk ditandatangani pemohon, dan selanjutnya dimintakan tandatangan Direktur pembinaan pedagang. Setelah perjanjian sewa/kontrak telah ditandatangani Pemohon dan Direksi, maka perjanjian ijin sewa/kontrak rangkap dua tersebut di berikan kepada Pemohon dan arsip bagian pemasaran, dan Pemohon sudah berhak melakukan sewa/kontrak parkir terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian ijin sewa/kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya memberi keterangan SOP yang digunakan dalam proses perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir di PD Pasar Surya adalah Lampiran 17 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Ijin Sewa/Kontrak Parkir, dan bukan Lampiran 21 tentang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir, bahkan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya mengaku belum pernah melihat atau membaca Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;

Menimbang, bahwa SOP Lampiran 17 dan SOP Lampiran 21 sudah jelas mengatur tentang hal yang berbeda, yaitu untuk lampiran 17 digunakan untuk pemohon yang baru mengajukan ijin sewa/kontrak parkir sedangkan SOP Lampiran 21 digunakan untuk perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir atau pemohon yang telah mengelola jasa perparkiran di PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR

Halaman 276 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemberian ijin sewa/kontrak parkir tidak konsisten dalam menerapkan SOP yang digunakan, baik berdasarkan Lampiran 17 untuk ijin sewa/kontrak parkir maupun Lampiran 21 untuk perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pengelolaan Jasa Perparkiran oleh PD Pasar Surya di Cabang Selatan pada tahun 2020 s/d tahun 2023 menggunakan skema perpanjangan yang seharusnya mengacu pada SOP Lampiran 21 akan tetapi dalam prakteknya alur yang digunakan oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya dan pihak-pihak lain lebih mencerminkan alur SOP Lampiran 17 yang seharusnya digunakan untuk permohonan baru, bukan perpanjangan;

Menimbang, bahwa alur dan tahapan yang diterapkan oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses pemberian ijin sewa/kontrak parkir tidak sepenuhnya menerapkan SOP Lampiran 17 dan juga tidak sesuai dengan SOP Lampiran 21. Jika mengacu pada SOP Lampiran 17 faktanya ada permohonan perpanjangan yang ditandatangani oleh Pemohon dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan PD Pasar Surya. Selain itu berdasarkan SOP Lampiran 17 maupun SOP Lampiran 21 setelah dilakukan kajian dan evaluasi serta negosiasi, maka Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya membuat surat jawaban kepada Pemohon terkait dengan ditolak atau disetujuinya permohonan. Faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pemohon ijin sewa/kontrak parkir tidak pernah menerima surat jawaban tentang ditolak atau disetujuinya permohonan yang diajukan, akan tetapi Pemohon langsung menerima Surat Perjanjian Pengelolaan Parkir yang harus ditandatangani untuk kemudian dikembalikan lagi ke PD Pasar Surya, dan beberapa Pemohon selain harus menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Parkir pemohon pada saat yang sama juga menandatangani Berita Acara Negosiasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, para pengelola yang terlibat dalam kerjasama pengelolaan parkir di Cabang Selatan PD Pasar Surya adalah orang-orang yang sudah lama mengelola jasa perparkiran, bahkan ada yang

Halaman 277 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola secara turun temurun sehingga menurut Majelis Hakim SOP yang seharusnya digunakan dan diterapkan adalah SOP Lampiran 21 yaitu perpanjangan izin sewa/kontrak parkir bukan SOP Lampiran 17 tentang ijin sewa/kontrak parkir;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan menggunakan atau menerapkan SOP 17 untuk perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir karena tidak mengetahui dan tidak pernah membaca SOP Lampiran 21 adalah tidak dapat dibenarkan. Sebagai Pimpinan di lingkungan PD Pasar Surya, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan seharusnya mengetahui apa yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan, mengetahui berbagai regulasi atau SOP yang berlaku dalam ruang lingkup tugasnya, dan memberikan tanggapan atau respon terhadap berbagai proses atau alur dalam organisasi dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan SOP atau peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan menggunakan acuan SOP Lampiran 17 dan bukan SOP Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang karena Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dan dimandatkan dalam Lampiran 21 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/ Kontrak Parkir Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2009 tentang susunan organisasi perusahaan daerah PD Pasar Surya;

2. **Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan tidak menerapkan ketentuan dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi**

Halaman 278 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa Sistem Operasional Perpasaran (SOP) yang dibuat dan diberlakukan di PD Pasar Surya bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi harus menjadi ruh organisasi dan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelayanan serta sebagai pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas. Proses dan tahapan yang disusun secara berjenjang bukan hanya sekedar formalitas, akan tetapi sebagai wujud kontrol dan pengendalian dimana masing-masing tahapan atau jenjang harus melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam tahapan-tahapannya. Seluruh jajaran di PD Pasar Surya terikat dan wajib mematuhi SOP yang berlaku dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa SOP Lampiran 21 mengatur, Kasubag Pemasaran membuat surat pemberitahuan kepada pengelola parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang, yang isi surat pemberitahuan tersebut terkait dengan waktu masa ijin sewa kontrak akan berakhir, penawaran memperpanjang ijin sewa/kontrak dengan membuat surat permohonan dengan batasan waktu yang ditentukan (10 hari setelah surat pemberitahuan diterbitkan), dan penawaran nilai perpanjangan ijin sewa/kontrak diambilkan dari nilai penawaran tertinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir. Terkait dengan akan berakhirnya masa waktu ijin sewa/kontrak parkir, Kasubag Pembinaan Pedagang hanya membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Cabang Selatan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir yang ditandatangani oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang yang isinya agar Kepala Cabang mengingatkan kepada para Kepala Unit Pasar untuk mengirimkan Pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak dan agar mengirimkan Permohonan Perpanjangan pengelolaan perparkiran. Kasubag Pembinaan Pedagang tidak pernah membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan secara langsung kepada pengelola parkir, melainkan hanya kepada Kepala Cabang Selatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengelola Parkir, ada sebagian Pengelola Parkir yang menerima surat

Halaman 279 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut, dan ada sebagian lain yang tidak menerima surat pemberitahuan;

Menimbang, bahwa setelah menerima pemberitahuan atau informasi akan berakhirnya masa ijin sewa/kontrak parkir, Pengelola Parkir mengajukan surat permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya melalui Kepala Pasar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengelola Parkir tidak pernah membuat surat permohonan perpanjangan, karena Dokumen surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir tersebut disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Pengelola parkir tinggal menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kepala Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP Lampiran 21 untuk memproses permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya setelah menerima dan meneliti berkas permohonan kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Cabang untuk melakukan evaluasi dan kajian dalam bentuk nota dinas. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI tidak memberikan disposisi kepada Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan, melainkan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran. Kepala Bagian Pemasaran tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir, karena berdasarkan SOP Lampiran 21 kajian dan evaluasi menjadi tugas dan kewenangan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran 21 setelah menerima disposisi dari Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya, selanjutnya Kepala Cabang menerima dan meneliti berkas permohonan, melakukan evaluasi dan kajian sesuai disposisi Direktur Pembinaan Pedagang, mengadakan pertemuan dengan pemohon didampingi Kepala Pasar untuk melakukan negosiasi (Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh pemohon dan Kepala cabang yang disaksikan Kepala Pasar terkait) dengan melaporkan nilai penawaran minimum, selanjutnya hasil evaluasi dan kajian serta hasil negosiasi dikirim kepada Direktur Pembinaan Pedagang untuk mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa karena disposisi dari Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang untuk melakukan evaluasi dan kajian diberikan kepada Kepala Bagian Pemasaran, mengakibatkan

Halaman **280** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan kegiatan evaluasi dan kajian. Meskipun tidak mendapatkan disposisi untuk melakukan kajian dan evaluasi, Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan diberikan tugas untuk melakukan negosiasi dengan pengelola parkir;

Menimbang, bahwa kegiatan kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Pemasaran tidak dilakukan secara semestinya. Berdasarkan keterangan ABDUL ROZAQ DARMAWAN selaku Kasubag Penbinaan Pedagang, Bagian Pemasaran tidak pernah melakukan evaluasi dan kajian secara langsung, melainkan hanya berdasarkan surat permohonan dari pengelola parkir, data tunggakan pengelolaan perparkiran yang diperoleh dari Saksi MASRUR Bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan, dan atas hasil tersebut dibuat nota dinas dari bagian hukum perihal Kajian dan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Ijin Pengelolaan Lahan Parkir;

Menimbang, bahwa antara kegiatan kajian dan evaluasi serta proses negosiasi merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari Saksi MASRUR bin Alm. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan berdasarkan disposisi dari Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang;

Menimbang, bahwa tahap negosiasi merupakan salah satu bagian penting dari proses perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan. Tahap negosiasi bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi harus menjadi proses yang substantive yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memperoleh nilai harga yang tepat dan proporsional yang memberikan keuntungan bagi PD Pasar Surya akan tetapi juga tidak memberatkan Pengelola. Dalam proses negosiasi masing-masing pihak harus memiliki gambaran dan informasi yang jelas tentang keadaan atau lingkungan di suatu area perparkiran, sehingga dalam menentukan nilai pembayaran yang dibebankan kepada Pengelola berdasarkan informasi yang akurat dan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Keterlibatan Kepala Pasar terkait dalam proses negosiasi tidak bisa dipandang enteng karena kedudukan Kepala Pasar dapat menjadi penyeimbang antara Kepala Cabang Selatan dan Pemohon dalam memberikan gambaran atau kondisi di suatu perparkiran, sehingga diperoleh titik temu nilai harga yang tepat antara Pemohon dan Kepala Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan dalam

Halaman 281 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir tidak pernah melakukan negosiasi dengan pengelola parkir, akan tetapi hanya menandatangani BA Negosiasi yang masih kosong yang disiapkan oleh Kesubag Pembinaan Pedangan PD Pasar Surya, kemudian Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN memintakan tanda tangan kepada Pengelola Parkir seolah-olah sudah dilakukan proses negosiasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan yang menyatakan, BA Negosiasi yang ditandatangani hanyalah formalitas untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk diajukan ke Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya agar proses perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir dapat dilaksanakan adalah tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena setiap dokumen resmi dalam suatu organisasi termasuk di PD Pasar Surya harus dibuat secara benar, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa atas Nota Dinas yang dibuat oleh Kabag Pemasaran dan Pembinaan Pedagang tentang hasil kajian dan evaluasi selanjutnya Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang mengeluarkan nota disposisi kepada Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang kemudian didisposisi ke Kasubag Pembinaan Pedagang. Atas Nota Dinas hasil evaluasi dan kajian tersebut Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak pernah melakukan pengecekan kembali sehingga disposisinya selalu “untuk dapat disiapkan PKS” yang artinya disetujui untuk diberikan perpanjangan pengelolaan perparkiran;

Menimbang, bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang atas permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir adalah surat jawaban tentang disetujui atau ditolaknya permohonan perpanjangan dari Pengelola Parkir. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD Pasar Surya untuk membuat Surat Jawaban atas permohonan yang diajukan pengelola parkir untuk ijin perpanjangan pengelolaan parkir, dan para pengelola parkir juga tidak pernah menerima surat jawaban tersebut. Para pengelola parkir hanya diminta untuk menandatangani Surat Penjanjian oleh Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang setelah permohonan tersebut disetujui;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M.

Halaman 282 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang, karena Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar Lampiran 21 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya. Perbuatan Terdakwa juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal 92 mengatur : Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran;

3. **Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya menyetujui Perpajakan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan kepada Pemohon yang masih memiliki tunggakan pembayaran sewa parkir atau belum melunasi kewajibanya kepada PD Pasar Surya;**

Menimbang, bahwa kerjasama pengelolaan Perparkiran di lingkungan PD Pasar Surya dituangkan dalam sebuah Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) yang dibuat dan ditandatangani antara PD Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dengan Pengelola Parkir Cabang Selatan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Objek perjanjian : Bahwa yang dimaksud objek perjanjian disini adalah lahan parkir yang ditentukan berdasarkan titik wilayah denah atas objek yang akan dikelola oleh pengelola parkir,
- Jangka waktu: Bahwa yang dimaksud jangka waktu adalah lamanya ijin sewa/kontrak parkir yang diberikan oleh PD Pasar kepada Pengelola Parkir yakni periode tahun 2020 s/d tahun 2022 diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, sedangkan pada tahun 2023 diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
- Harga Pengelolaan: Bahwa yang dimaksud harga pengelolaan adalah harga yang disepakati PD Pasar Surya dengan Pemohon berdasarkan Berita Acara Negosiasi;
- Cara Pembayaran dan Denda keterlambatan : Bahwa yang dimaksud cara

Halaman **283** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah pembayaran harga pengelolaan selama jangka waktu perjanjian dengan cara dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian;

- e. Tarif Parkir: Bahwa tarif parkir ditentukan sesuai PKS masing-masing, mulai dari sepeda motor dengan tarif sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan untuk tarif parkir mobil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. Pengakhiran dan Perpanjangan : Bahwa yang dimaksud dengan pengakhiran yakni diakibatkan pengelola parkir tidak melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran maupun denda, pengelola parkir tidak memperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, maupun permohonan perpanjangan pengelolaan parkir ditolak;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama antara PD Pasar Surya dengan Pengelola Parkir dibuat agar apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak terlindungi dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Para pihak telah mengerti dan menyadari setiap konsekuensi yang timbul setelah perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani. Pengelola parkir berkewajiban untuk membayar jasa sewa parkir kepada PD Pasar Surya sesuai dengan hasil kesepakatan, baik dari nilai sewa yang harus dibayarkan maupun tata cara dan waktu pembayarannya. Setiap pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat akan menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) yang dibuat antara PD Pasar Surya dengan Pengelola Parkir di Cabang Selatan telah mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran dari Pengelola Parkir tersebut tidak dilakukan oleh PD Pasar Surya, sehingga hal tersebut merugikan keuangan PD Pasar Surya. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang sebagai Pihak langsung yang menandatangani Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS) mewakili PD Pasar Surya bertanggungjawab memastikan setiap kesepakatan dalam PKS ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya, setiap tahun antara tahun 2020 s/d 2023 banyak pengelola parkir yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga PD Pasar Surya mengirimkan Surat Tagihan kepada Pengelola Parkir di Cabang Selatan;

Menimbang, bahwa ketaatan para pihak khususnya Pengelola Parkir terhadap kesepakatan yang tertuang dalam PKS seharusnya menjadi pertimbangan bagi Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI

Halaman 284 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Pembinaan Pedagang apakah kerjasama tersebut akan dilanjutkan atau tidak, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh PD Pasar Surya. Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya tidak cermat dalam memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan, sehingga terdapat pengelola parkir yang masih tidak membayar dan memenuhi kewajibannya pada tahun 2020 s/d tahun 2023 kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa menyatakan terjadinya tunggakan oleh Pengelola Parkir di Cabang Selatan disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh. Terdakwa melakukan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir dengan Pengelola dengan merujuk pada nota dinas hasil kajian dan evaluasi dari Bagian Pemasaran yang pada intinya memberikan saran tetap dilakukan perpanjangan. Selain itu, Terdakwa juga mempertimbangkan adanya kebijakan dari Direktorat Administrasi Keuangan terkait dengan angsuran bagi para pengguna usaha yang memiliki tunggakan dan adanya kemauan dari Pengelola untuk menyelesaikan tunggakan pada tahun berjalan dengan cara mengangsur;

Menimbang, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa Pandemi Covid 19 mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh, oleh karena itu untuk merespon peristiwa tersebut Direksi Pasar Surya telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meringankan beban para Pengelola Parkir. Meskipun kebijakan Direksi PD Pasar Surya yang memberikan keringanan kepada Pengelola Parkir dikeluarkan, faktanya masih ada Pengelola Parkir yang tidak memenuhi kewajibannya, dan oleh Terdakwa Pengelola Parkir yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada PD Pasar Surya tersebut masih diberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkirnya;

Menimbang, bahwa keputusan Terdakwa untuk memperpanjang izin sewa/kontrak parkir hanya karena sudah direkomendasikan untuk diperpanjang berdasarkan nota dinas hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Pemasaran adalah tidak dapat dibenarkan. Meskipun sudah ada kajian dan evaluasi dari Bagian Pemasaran, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. Bin NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang adalah sebagai pemegang hak dan pemutus akhir serta pihak yang harus bertanggungjawab secara langsung mewakili PD Pasar Surya terhadap pelaksanaan perjanjian, sehingga Terdakwa harus mengkaji dan meneliti secara cermat, mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk menyetujui atau

Halaman 285 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan perpanjangan dari Pengeloa Parkir. Ketidacermatan atau kelalaian dalam mengambil keputusan, dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi PD Pasar Surya, karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dari Pengelola parkir, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya menyetujui Perpajakan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan kepada Pemohon yang masih memiliki tunggakan pembayaran sewa parkir atau belum melunasi kewajibannya kepada PD Pasar Surya adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu Terdakwa dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan menggunakan acuan Lampiran 17 dan bukan Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya, Terdakwa dalam memproses permohonan perpanjangan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan tidak menerapkan ketentuan dalam Lampiran 21 Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor Per-10/01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya secara baik dan benar, dan Terdakwa menyetujui Perpajakan izin sewa/kontrak parkir di Cabang Selatan, padahal Pemohon masih memiliki tunggakan pembayaran sewa parkir atau belum melunasi kewajibannya kepada PD Pasar Surya, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun

Halaman 286 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PD PASAR adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo V No. 2 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sistem usaha pengelolaan perparkiran pada PD Pasar Surya dilakukan dengan sistem ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan), termasuk juga sistem pengelolaan perpustakaan di PD Pasar Surya Cabang Selatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 s/d 2023 pihak ketiga (perorangan) yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan perpustakaan di Cabang Selatan dengan PD Pasar Surya adalah sebagai berikut::

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR
1.	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng
2.	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo
3.	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo
4.	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo
5.	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo
6.	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang
7.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari
8.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
9.	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih
10.	IMAM MUSLECH	Pasar Wonokromo
11.	LAILAWATI	Pasar Wonokromo
12.	SUWARTI	Pasar Wonokitri
13.	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo
14.	SULAIMAH	Pasar Wonokromo
15.	HOBIRAH	Pasar Wonokromo
16.	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo
17.	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo
18.	JASULI NUR	Pasar Wonokromo
19.	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo
20.	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang
21.	GHOZALI	Pasar Kembang
22.	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari
23.	MUDHANI	Pasar Kupang
24.	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang
25.	HARI MURTININGSIH	Dukuh Kupang
26.	FARIDA ARIANI	Pasar Tunjungan
27.	DZUL HILMI	Pasar Wonokromo

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya wabah Covid 19, Direksi PD Pasar Surya mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung kegiatan operasional antara lain :

1. Pada tahun 2020 Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya yang diwakili oleh Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang melakukan Adendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan beberapa Pengelola Parkir terkait dengan nilai dan termin pembayaran perbulan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR ADDENDUM	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	SP-62/ADD/PKR/07/IX/2020	MAULINA FAUZIYAH	6.469.942
2.	SP-60/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	17.495.221
3.	SP-61/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. FAUZI	375.000
4.	SP-49/ADD/PKR/07/IX/2020	LAELAWATI	3.125.000

Halaman 288 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SP-63/ADD/PKR/07/IX/2020	H. SHIDIQ	10.150.000
6.	SP-54/ADD/PKR/07/IX/2020	SULAIMAH	3.487.500
7.	SP-52/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ACH. ZAMRONY	1.917.502
8.	SP-53/ADD/PKR/07/IX/2020	H. ABDUL SOMAT	1.050.000
JUMLAH			44.070.165

2. Surat Keputusan Direksi Tentang Pemberian Insentif Nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat, berdasarkan Rapat Tanggal 10 Agustus 2021. Kebijakan Insentif tersebut mengurangi jumlah nilai kewajiban bayar sewa dari para penyewa. adalah sebagai berikut:

NO.	NO. INSENTIF	ATAS NAMA	PASAR	JUMLAH
1.	3	FARIDA ARIANI	TUNJUNGAN	7.333.333
2.	7	M.SYAFIK	GENTENG	20.000.000
3.	22	HJ. MILATURROHMAH	WONOKROMO	1.043.667
4.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
5.	23	ABDUL BALI	WONOKROMO	2.606.333
6.	24	MAULINA FAUZIA	WONOKROMO	4.313.293
7.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	3.439.893
8.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	250.000
9.	25	H. ACH. FAUZI	WONOKROMO	11.663.481
10.	26	LAELAWATI	WONOKROMO	2.083.333
11.	27	SULAIMAH	WONOKROMO	2.325.000
12.	28	NOOR AISAH	WONOKROMO	7.743.333
13.	29	H. ACHMAD ZAMRONY	WONOKROMO	1.278.333
14.	30	H.M. DJAZULI NUR	WONOKROMO	1.241.667
15.	31	H. SHIDIQ	WONOKROMO	6.766.667
16.	32	H. ABD. SOMAT	WONOKROMO	700.000
JUMLAH				75.394.666

3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya tentang Perpanjangan Program Pembebasan Denda, sebagai berikut :

No	TANGGAL	NOMOR	TENTANG
1.	17-05-2022	KEP-09/01/V/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
2.	20-04-2022	KEP-05/01/IV/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
3.	04-11-2022	KEP-14/01/XI/2022	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
4.	05-12-2022	KEP-20/01/XII/2022	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan
5.	04-04-2023	KEP-08/01/IV/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
6.	10-11-2023	KEP-17/01/XI/2023	Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir
7.	12-12-2023	KEP-20/01/XII/2023	Perpanjangan Program Pembebasan Denda Pembayaran Parkir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya pernah

Halaman 289 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00
11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIRAH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00
8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Dukuh Kupang	Rp9.540.200,00
20	NUR AISYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NUR AISYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dalam Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati terkait Pemeriksaan Aliran Masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan adalah benar yang mana pada periode tahun 2020 s/d 2023 terdapat tunggakan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH TUNGGAKAN
TUNGGAKAN TAHUN 2020		
1.	ABD. SOMAT	Rp. 1.038.000
2.	LAELAWATI	Rp. 11.086.000
3.	ABDUL BALI	Rp. 37.360.334
4.	GHOZALI	Rp. 1.756.496
5.	ACH. ZAMRONY	Rp. 1.897.905
6.	H. MUDANI	Rp. 4.735.000
7.	H. SHIDIQ	Rp. 56.998.667
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 16.825.000
9.	SADUWAN	Rp. 9.995.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276
11.	ACH. FAUZI	Rp. 145.411.356
12.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 129.398.800
13.	SUWARTI	Rp. 19.663.502
TUNGGAKAN TAHUN 2021		
1.	LAELAWATI	Rp. 11.214.002
2.	ABDUL BALI	Rp. 5.372.684
3.	H. MUDANI	Rp. 914.000
4.	H. SHIDIQ	Rp. 81.610.033
5.	SYAIFUL NURI	Rp. 10.315.750
6.	SADUWAN	Rp. 26.125.000
7.	M. SYAFIK	Rp. 52.856.700
8.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 125.085.507
9.	DJASEMI	Rp. 2.911.657
10.	SUWARTI	Rp. 1.362.125
TUNGGAKAN TAHUN 2022		
1.	LAELAWATI	Rp. 15.406.833
2.	GHOZALI	Rp. 4.139.663
3.	H. MUDANI	Rp. 2.823.000
4.	SYAIFUL NURI	Rp. 5.976.780
5.	M. SYAFIK	Rp. 186.877.000
6.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 106.096.240
7.	NOOR AISAH	Rp. 2.986.333
8.	SUWARTI	Rp. 4.859.833
TUNGGAKAN TAHUN 2023		
1.	H. MUDANI	Rp. 5.650.500
2.	SYAIFUL NURI	Rp. 3.487.087
3.	SULAIMAH	Rp. 7.127.809
4.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 106.096.240

Menimbang, bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK melakukan Audit dengan ruang lingkup aliran dana masuk pendapatan parkir PD Pasar Surya periode 2020 sampai dengan 2023. Ahli melakukan observasi dan analisis SOP Perusahaan atas aliran dana masuk pendapatan parker PD Pasar Surya. Ahli meminta bukti-bukti terkait aliran dana masuk pendapatan seperti Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama (PKS) sebagai dasar pengakuan pendapatan PD Pasar Surya dan Bukti Kas Masuk Cabang beserta bukti transfer sebagai dasar pengakuan penerimaan pendapatan PD Pasar Surya. Ahli melakukan Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan bukti atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) serta bukti transfer, dan setelah dilakukan perhitungan ulang, perbandingan dan pengecekan bukti, lalu dikomparasikan dengan SOP internal yang berlaku pada tahun audit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan, terdapat kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Atas Pendapatan Parkir sebesar Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2020	: Rp 2.721.203.842,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2021	: Rp 2.731.179.100,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2022	: Rp 3.028.926.605,-
- Total nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2023	: Rp 3.027.272.594,-
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2020	: Rp (2.290.118.091,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2021	: Rp (2.439.817.522,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2022	: Rp (2.771.340.071,-)
- Total Bukti Kas Masuk Cabang Tahun 2023	: Rp (3.405.146.348,-)
Total Nilai Kurang Bayar yang Seharusnya Diterima oleh PD Pasar Surya : Rp 602.160.109,-	

Menimbang, Bahwa menurut Ahli adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dengan jumlah total Rp602.160.109,00 (enam ratus dua juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024 berasal dari 12 (dua belas) Pengelola Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN PADA TAHUN 2023
1.	ABD. SOMAT	Rp. 716.000
2.	LAELAWATI	Rp. 34.742.997
3.	H. ABDUL BALI	Rp. 23.151.610
4.	GHOZALI	Rp. 5.772.761
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	Rp. 1.686.401
6.	H. MUDANI	Rp. 14.122.500
7.	M. SHIDIQ AR.	Rp. 42.558.695
8.	SYAIFUL NURI	Rp. 36.604.617
9.	SADUWAN	Rp. 36.120.000
10.	FARIDA ARIANI	Rp. 11.527.276

Halaman 292 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



11.	MAULINA FAUZIYAH	Rp. 379.506.796
12.	SUWARTI	Rp. 15.650.456

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Drs. SISWO SUJANTO, bahwa yang disebut kerugian keuangan negara adalah ada uang yang seharusnya masuk tapi tidak masuk karena disebabkan perbuatan melawan hukum. Definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum para pejabat pengelolanya dan/atau pihak-pihak lain. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud dikaitkan fakta atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpajakan PD. Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, menurut Ahli telah terjadi kekurangan uang Daerah yang seharusnya menjadi pendapatan Daerah dan ternyata tidak menjadi uang daerah karena tidak di setorkan oleh pihak tertentu secara melawan hukum. Dan hal itu merupakan Kerugian Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023, masih terdapat BKMC yang belum diperhitungkan oleh Ahli VALLANT GREAT EKAPUTRA, CPI., CA., CPA., dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. BKMC atas nama Mudani dengan Jumlah Total Rp 17.100.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1.	70	30-05-2020	MUDANI	950.000
2.	67	27-06-2020	MUDANI	950.000
3.	126	27-07-2020	MUDANI	950.000
4.	67	19-08-2020	MUDANI	950.000
5.	40	18-12-2020	MUDANI	950.000
6.	58	19-01-2021	MUDANI	950.000
7.	84	19-04-2021	MUDANI	950.000
8.	75	19-01-2022	MUDANI	950.000
9.	72	20-10-2022	MUDANI	950.000
10.	125	30-06-2023	MUDANI	950.000
11.	221	21-03-2024	MUDANI	3.800.000
12.	160	29-02-2024	MUDANI	2.850.000
13.	86	03-02-2024	MUDANI	950.000



				17.100.000
--	--	--	--	------------

2. BKMC Atas Nama Saksi Ach. Fauzi dengan Jumlah Total Rp 34.412.719,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	129	20-02-2024	ACH. FAUZI	20.000.000
2	56	31-01-2024	ACH. FAUZI	14.412.719
				34.412.719

3. BKMC Atas Nama Laelawati.Dengan Jumlah Total 9.265.498,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	28	22-01-2024	LAELAWATI	5.265.498
2	125	20-02-2024	LAELAWATI	3.000.000
3	54	31-01-2024	LAELAWATI	1.000.000
				9.265.498

4. BKMC Atas Nama Suwarti dengan Jumlah Total Rp 15.500.000,00;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	11	08-06-2020	SUWARTI	3.000.000
2	13	03-07-2020	SUWARTI	3.000.000
3	124	27-07-2020	SUWARTI	3.000.000
4	69	19-08-2020	SUWARTI	3.000.000
5	109	20-06-2022	SUWARTI	3.500.000
				15.500.000

5. BKMC ATAS NAMA GHOZALI. Dengan jumlah Rp 4.166.667;

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	100	20-10-2022	GHOZALI	4.166.667

6. BKMC Atas Nama Saksi Abdul Bali.dengan jumlah Rp 1.000.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	53	31-01-2024	H. ABDUL BALI	1.000.000

7. BKMC ATAS NAMA H.M. SHIDIQ.dengan jumlah Rp 13.500.000,00.

	No.BKMC	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH
1	35	23-01-2023	H. M. SHIDIQ	2.500.000
2	109	19-02-2024	H. M. SHIDIQ	1.000.000
3	13	11-01-2024	H. M. SHIDIQ	5.700.000
4	90	05-02-2024	H. M. SHIDIQ	4.300.000
				13.500.000

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, beberapa Pengelola Parkir di Cabang Selatan telah membayar atau menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Perak sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PENYEWA	TGL. BAYAR	JUMLAH
1	ABDUL BALI	20-01-2025	20.401.987
	ABDUL BALI	04-02-2025	3.000.000
2	MUHAMMAD ALI Bin SHIDIQ	23-01-2025	31.000.000
3	LAELAWATI	30-01-2025	34.742.997
4	SUWARTI	30-01-2025	9.516.442
Jumlah Total			98.661.426

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Drs. SISWO SUJANTO yang menyatakan adanya kekurangan uang Daerah yang seharusnya menjadi pendapatan Daerah dan ternyata tidak menjadi uang daerah karena tidak di setorkan oleh pihak tertentu secara melawan hukum adalah merupakan Kerugian Negara/Daerah. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan berapa jumlah kurang bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Suraya terkait dengan Pengelolaan Jasa perparkiran di Cabang Selatan PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK menjelaskan, dalam melaksanakan pemeriksaan dilakukan dengan cara menghitung pemasukan berdasarkan data yang disajikan oleh Bagian Akuntansi PD Pasar Surya, berupa PKS dan BKMC, serta membandingkan jumlahnya. Selisih antara SPK dengan BKMC adalah pendapatan yang seharusnya diterima PD Pasar Surya. Ahli VALIANT GREAT EKAPUTRA, SE. AK di persidangan membenarkan beberapa bukti BKMC yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan belum masuk dalam laporan perhitungan yang dilakukan oleh KAP sebagaimana termuat dalam Laporan Akuntan Independen No. 003/AUP/PDPS/X/24 tanggal 01 Oktober 2024. Menurut Ahli apabila bukti BKMC yang tidak masuk dalam Laporan KAP tersebut diakomodir, maka akan mempengaruhi jumlah nilai kurang bayar dari Pengelola Parkir yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa BKMC merupakan alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh PD pasar Surya terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Pengeloa Parkir, sehingga menurut Majelis Hakim seluruh BKMC yang diterbitkan oleh PD Pasar Surya pada periode tahun 2020 s/d 2023 sebagai bukti pembayaran dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan, hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023, masih terdapat BKMC yang belum diperhitungkan oleh Ahli VALLANT GREAT EKAPUTRA, CPI., CA., CPA., dalam

Halaman 295 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024,-, yaitu BKMC atas nama MUDANI dengan jumlah total sebesar Rp 17.100.000,-, BKMC atas nama ACH. FAUZI dengan jumlah total sebesar Rp 34.412.719,-, BKMC atas nama LAELAWATI dengan jumlah total sebesar Rp 9.265.498,-, BKMC atas nama SUWARTI dengan jumlah total sebesar Rp 15.500.000,-, BKMC atas nama GHOZALI sebesar Rp 4.166.667,-; BKMC atas nama ABD. BALI dengan jumlah total sebesar Rp1.000.000,-, dan BKMC atas nama H.M. SHIDIQ sebesar Rp 13.500.000,-, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim seluruh BKMC tersebut harus diperhitungkan dan menjadi pengurang nilai kurang bayar dari Pengelola Parkir yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa Pengelola Parkir an. MAULINA FAUZIYAH adalah anak dari ACH. FAUZI, sehingga dengan demikian BKMC atas nama ACH. FAUZI yang tidak diperhitungkan oleh Ahli dengan jumlah total sebesar Rp 34.412.719,- dialihkan untuk mengurangi tunggakan atau kurang bayar Pengelola Parkir an. MAULINA FAUZIYAH. Selain itu BKMC atas nama MUDANI yang tidak diperhitungkan oleh Ahli dengan jumlah total sebesar Rp 17.100.000,- adalah lebih besar dari tunggakan atau kurang bayar sebagaimana dalam laporan Ahli sebesar Rp 14.122.500,-, sehingga tidak ada lagi kurang bayar atas nama Pengelola Parkir MUDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti dipersidangan ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi di PD Pasar Surya pada saat terjadi wabah Covid 19, yaitu yaitu :

1. Addendum Perjanjian yang mengurangi jumlah nilai kewajiban bayar dari para penyewa;
2. Surat Keputusan Direksi Tentang Pemberian Insentif Nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat;
3. Kebijakan Direksi PD Pasar Surya untuk memberikan Pembebasan Denda;

Menimbang, bahwa terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi di PD Pasar Surya pada saat terjadi wabah Covid 19 tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kebijakan Direksi terkait dengan addendum perjanjian yang mengurangi kewajiban bayar Pengelola Parkir, kebijakan pemberian insentif nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat, dan kebijakan pembebasan denda adalah kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, yaitu adanya wabah Covid 19 untuk meringankan kewajiban bagi Pengelola Parkir yang terdampak Covid 19 karena berkurangnya aktivitas di pasar. Atas kebijakan tersebut para pengelola parkir mendapatkan keringanan nilai pembayaran dengan harapan agar Pengelola Parkir

Halaman **296** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar jasa parkir tepat waktu sesuai dengan Perjanjian. Meskipun sudah ada kebijakan Direksi PD Pasar Surya yang menguntungkan para pengelola parkir, namun berdasarkan laporan dan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, antara tahun 2021 s/d 2023 setiap tahun masih banyak Pengelola Parkir yang menunggak sehingga dikeluarkan surat pengaihan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran dari Pengelola parkir meskipun telah diberikan kebijakan yang meringkan bagi Pengelola Parkir telah merugikan keuangan PD Pasar Surya, karena PD Pasar Surya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara pasti dan tepat waktu. Kebijakan Direksi tersebut hanya tepat diterapkan pada saat berlakunya kebijakan tersebut, dan tidak relevan untuk diterapkan pada waktu yang berbeda atau saat ini, sehingga menurut Majelis Hakim kebijakan Direksi terkait dengan addendum perjanjian yang mengurangi kewajiban bayar Pengelola Parkir, kebijakan pemberian insentif nilai Kontrak Parkir bagi Patcher atau Penyewa/Pengelola Parkir Karena PPKM Darurat, dan kebijakan pembebasan denda tidak relevan dan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bagi pengelola parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jumlah kurang bayar dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya setelah memperhitungkan BKMC yang tidak diperhitungkan oleh Ahli VALLANT GREAT EKAPUTRA, CPI., CA., CPA., dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024 adalah sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN MENURUT AHLI	BKMC YANG BELUM DI PERHITUNGAN AHLI	JUMLAH KURANG BAYAR
1.	ABD. SOMAT	716.000	0	716.000
2.	LAELAWATI	34.742.997	9.265.498	25.477.499
3.	H. ABDUL BALI	23.151.610	1.000.000	22.151.610
4.	GHOZALI	5.772.761	4.166.667	1.606.094
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	1.686.401	0	1.686.401
6.	H. MUDANI	14.122.500	17.000.000	(+) 2.877.500
7.	M. SHIDIQ AR.	42.558.695	13.500.000	29.058.695
8.	SYAIFUL NURI	36.604.617	0	36.604.617
9.	SADUWAN	36.120.000	0	36.120.000
10.	FARIDA ARIANI	11.527.276	0	11.527.276
11.	MAULINA FAUZIYAH	379.506.796	34.000.000	345.506.796
12.	SUWARTI	15.650.456	15.500.000	150.456
TOTAL KURANG BAYAR				510.605.444



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan karena adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan pada tahun 2020 s/d 2023 adalah sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN menjabat Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya. Dalam kegiatan usaha pengelolaan perparkiran;

Menimbang, bahwa PD Pasar Surya dalam melaksanakan kegiatan perpasaran memiliki pendapatan yang berasal dari pengelolaan tempat usaha dimana tempat usaha tersebut merupakan lahan kosong/stand yang berada di dalam pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya meliputi: izin sewa stand kosong/ lahan kosong, izin sewa/kontrak parkir, izin sewa/kontrak MCK, dan sewa tempat iklan;

Menimbang, bahwa sistem perparkiran pada PD Pasar Surya Cabang Selatan dilakukan dengan ijin sewa/kontrak pengelolaan parkir antara PD Pasar Surya dengan Pihak Pengelola Parkir (perorangan) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir (PKS Pengelolaan Parkir);

Bahwa pada tahun 2020 s/d 2023, Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya melakukan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir kepada Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD PASAR untuk membuat Surat Pemberitahuan kepada Pengelola Parkir 1 (satu) bulan sebelum masa ijin sewa/kontrak parkir berakhir ke Pengelola Parkir;

Menimbang, bahwa Pengelola Parkir tidak pernah membuat surat permohonan perpanjangan, karena Dokumen surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir tersebut disiapkan oleh Kasubag Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya dan Pengelola parkir tinggal menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkan kembali kepada Kepala Pasar;

Menimbang, bahwa Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan tidak melakukan kajian dan evaluasi terkait dengan rencana perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir di Cabang Selatan PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa Saksi MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan tidak pernah melakukan negosiasi dengan pengelola parkir didampingi Kepala Unit Pasar yang merupakan kewajibannya namun menandatangani BA Negosiasi dan memintakan tandatangan pengelola parkir pada BA Negosiasi tersebut bersamaan dengan penandatanganan PKS;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak pernah meneliti berkas pemohon terkait waktu masa izin sewa kontrak akan berakhir, nilai penawaran, sanksi pada pengelolaan perparkiran tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak memeriksa hasil kajian dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan ijin sewa/kontrak yang menjadi kewenangan dari Kepala Cabang, sehingga dari permohonan pengelola parkir, terdapat pengelola parkir yang masih tidak membayar kewajibannya kepada PD Pasar Surya, namun Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya tetap memberikan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya tidak pernah memerintahkan Kepala Sub Bagian Pemasaran Tempat Usaha PD Pasar Surya untuk membuat Surat Jawaban atas permohonan yang diajukan pengelola parkir untuk ijin perpanjangan pengelolaan parkir;

Halaman 299 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi MASRUR selaku Kepala PD Pasar Surya Cabang Selatan atas perintah Terdakwa M. TAUFIRURROHMN selaku Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya memintakan tandatangan PKS ke pengelola parkir tanpa persyaratan pengelola parkir membayar apa yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS SETYAWAN selaku Kasubag Penagihan PD Pasar Surya, bahwa PD Pasar Surya pernah mengirimkan Surat Tagihan yang dikirimkan ke Kantor Cabang Selatan dari tahun 2021 s/d 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp47.428.700,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp43.132.933,00
3	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp2.500.000,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp76.634.807,00
5	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp19.547.500,00
6	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp30.750.000,00
7	SADUWAN SUDHARTA	Pasar Kembang	Rp14.000.000,00
8	HJ. DJASEMI	Pasar Gayungsari	Rp286.626,00
9	SAIFUL NURI	Pasar Duku Kupang	Rp2.351.083,00
10	ARIFAH SAB	Pasar Bendul Merisih	Rp5.216.667,00
11	MAULINA FAUZIAH/ ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp311.333.324,00
12	SIDIQ/HJ. RUDIAH	Pasar Wonokromo	Rp111.533.666,00
13	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp46.405.833,00
14	MUSLECH	Pasar Wonokromo	Rp73.046.875,00
15	LAILAWATI	Pasar Wonokromo	Rp11.000.000,00
16	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp5.127.502,00

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp15.000.000,00
2	ABDUL BALI	Pasar Wonokromo	Rp76.803.973,00
3	LAELAWATI	Pasar Wonokromo	Rp43.016.669,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp507.246.045,00
5	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp171.440.195,00
6	SULAIMAH	Pasar Wonokromo	Rp8.310.716,00
7	HOBIRAH	Pasar Wonokromo	Rp50.468.632,00
8	H. ABDUL SOMAD	Pasar Wonokromo	Rp2.000.000,00
9	HJ. MILLATUROHMAH	Pasar Wonokromo	Rp23.166.670,00
10	JASULI NUR	Pasar Wonokromo	Rp4.000.000,00
11	H. ACHMAD ZAMRONI	Pasar Wonokromo	Rp3.515.413,00
12	NUR AISYAH	Pasar Wonokromo	Rp35.598.337,00
13	SUWARTI	Pasar Wonokromo	Rp13.030.202,00
14	MOCH. SYAFIK	Pasar Genteng	Rp273.000.000,00
15	HJ. SITI RUKMIATI	Pasar Kembang	Rp16.000.000,00
16	GHOZALI	Pasar Kembang	Rp4.166.663,00
17	HJ. DJASEMI	Pasar Gayung Sari	Rp6.046.699,00
18	MUDHANI	Pasar Kupang	Rp2.340.500,00
19	SAIFUL NURI	Pasar Duku Kupang	Rp9.540.200,00
20	NUR AISYAH	Pasar Kupang Gunung	Rp2.166.663,00
21	NUR AISYAH	Pasar Tunjungan	Rp18.500.000,00

TAHUN 2023

Halaman 300 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENGELOLA	UNIT PASAR	JUMLAH TUNGGAKAN
1	H. MUDANI	Pasar Kupang	Rp950.000,00
2	MAULINA FAUZIAH	Pasar Wonokromo	Rp26.524.060,00
3	H. SIDIQ	Pasar Wonokromo	Rp4.256.104,00
4	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp1.875.000,00
5	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp37.500.000,00
6	ACHMAD FAUZI	Pasar Wonokromo	Rp95.204.121,00

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa M TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD pasar Surya melakukan perpanjangan ijin sewa/kontrak parkir kepada Pengelola Parkir yang tidak sesuai dengan SOP Perpanjangan Ijin Sewa/Kontrak Parkir telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang disebabkan karena adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan pada tahun 2020 s/d 2023 adalah sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa M TAUFIQURRAHMAN selaku Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN selaku Kepala Cabang Selatan PD pasar Surya telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengelolaan parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023

Halaman **301** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dalam kegiatan pengelolaan sewa parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 disebabkan karena adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh PD Pasar Surya dari Pengelola Parkir di Cabang Selatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KURANG BAYAR
1.	ABD. SOMAT	716.000,00
2.	LAELAWATI	25.477.499,00
3.	H. ABDUL BALI	22.151.610,00
4.	GHOZALI	1.606.094,00
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	1.686.401,00
6.	H. MUDANI	(+) 2.877.500,00
7.	M. SHIDIQ AR.	29.058.695,00
8.	SYAIFUL NURI	36.604.617,00
9.	SADUWAN	36.120.000,00
10.	FARIDA ARIANI	11.527.276,00
11.	MAULINA FAUZIYAH	345.506.796,00
12.	SUWARTI	150.456,00
	TOTAL	510.605.444,00

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar uang pengganti atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo dibebankan kepada Saksi MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN sebesar Rp. 301.080.054,5 (tiga ratus satu juta delapan puluh ribu lima puluh empat rupiah koma lima sen), dan kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI sebesar Rp. 301.080.054,5 (tiga ratus satu juta delapan puluh ribu lima puluh empat rupiah koma lima sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa. Menurut Majelis Hakim karena adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dalam kegiatan pengelolaan sewa parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 disebabkan karena adanya kurang bayar dari Pengelola Parkir kepada PD Pasar Surya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menerima atau menikmati hasil tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan membayar uang pengganti;

Halaman 302 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pemulihan atas timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 510.605.444,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dalam kegiatan pengelolaan sewa parkir di PD Pasar Surya Cabang Selatan Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 dibebankan kepada Pengelola Parkir di Cabang Selatan yang nyata-nyata belum menyelesaikan kewajibannya kepada PD Pasar Surya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan nama-nama pengelola parkir di Cabang Selatan yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada PD Pasar Surya sebagaimana tercantum dalam daftar tersebut diatas masih menjalankan usahanya di bidang sewa perparkiran di PD Pasar Surya;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akutansi Publik Gideon Adi & Rekan terkait Pemeriksaan Aliran Masuk Pendapatan Parkir PD Pasar Surya untuk Periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit Nomor 003/AUP/PDPS/X/24 Tanggal 1 Oktober 2024, beberapa Pengelola Parkir di Cabang Selatan telah membayar atau menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Perak sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan karena adanya kurang bayar yang seharusnya diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PENYEWA	TGL. BAYAR	JUMLAH
1	ABDUL BALI	20-01-2025	20.401.987,00
	ABDUL BALI	04-02-2025	3.000.000,00
2	MUHAMMAD ALI Bin SHIDIQ	23-01-2025	31.000.000,00
3	LAELAWATI	30-01-2025	34.742.997,00
4	SUWARTI	30-01-2025	9.516.442,00
Jumlah Total			98.661.426,00

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim uang titipan dari Para Pengelola Parkir di Cabang Selatan kepada Kejaksaan Negeri Perak harus diperhitungkan sebagai pemulihan atas kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, dengan uraian sebagai berikut :

NO	NAMA PENGELOLA PARKIR	JUMLAH KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN	JUMLAH UANG TITIPAN DI KEJARI PERAK	JUMLAH KEKURANGAN
1.	ABD. SOMAT	716.000,00	0	716.000,00
2.	LAELAWATI	25.477.499,00	34.742.997,00	(+) 9.265.498,00
3.	H. ABDUL BALI	22.151.610,00	23.401.987,00	(+) 1.250.377,00
4.	GHOZALI	1.606.094,00	0	1.606.094,00
5.	H. ACHMAD ZAMRONY	1.686.401,00	0	1.686.401,00
6.	H. MUDANI	(+) 2.877.500,00	0	0
7.	M. SHIDIQ AR.	29.058.695,00	31.000.000,00	(+) 1.941.305,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	SYAIFUL NURI	36.604.617,00	0	36.604.617,00
9.	SADUWAN	36.120.000,00	0	36.120.000,00
10.	FARIDA ARIANI	11.527.276,00	0	11.527.276,00
11.	MAULINA FAUZIYAH	345.506.796,00	0	345.506.796,00
12.	SUWARTI	150.456,00	9.516.442,00	(+) 9.365.986,00

Menimbang, bahwa terkait dengan uang titipan dari Para Pengelola Parkir di Cabang Selatan kepada Kejaksaan Negeri Perak yang diperhitungkan sebagai pemulihan atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Uang titipan sejumlah Rp20.401.987,00 (dua puluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dari H. ABDUL BALI, diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara an. H. Abdul Bali sebesar Rp 22.151.610,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada H. Abdul Bali;
2. Uang titipan sejumlah Rp31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) dari MUHAMAD ALI untuk dan atas nama H.M. SHIDIQ AR. DRS bin ABDULRAHMAN, diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara an. H.M. SHIDIQ AR. DRS bin ABDULRAHMAN sebesar Rp 29.058.695,00 (dua puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada MUHAMAD ALI;
3. Uang titipan sejumlah Rp34.742.997,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari LAELAWATI, diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara an. LAELAWATI sebesar Rp 25.477.499,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada LAELAWATI;
4. Uang titipan sejumlah Rp9.516.442,00 (sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dari SUWARTI, diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara an. SUWARTI sebesar Rp 150.456,00 (seratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada SUWARTI;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara quo, apabila ada Pengelola Parkir yang belum menyelesaikan kewajibannya Majelis Hakim berpendapat, Penuntut Umum dapat menempuh mekanisme hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 304 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **305** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam perisdangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu ditpertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 306 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TAUFIQURRAHMAN, S.Kh. BIN NUR CHAYI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor untuk Tahun 2020 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 2. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor untuk Tahun 2021 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 3. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor dan Mobil untuk Tahun 2022 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 4. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor dan Mobil untuk Tahun 2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 5. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2020 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 6. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2021 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 7. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2022 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 8. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Masuk Cabang (BKMC) tahun 2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 9. 1 (satu) Bendel Surat Tagihan Tahun 2021-2023 PD Pasar Surya Surabaya Cabang Selatan;
 10. 1 (satu) Bendel Salinan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya;

Halaman 307 dari 309 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bendel Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor PER- 10/01/XII/2016 Tentang Sistem Operasional Perpasaran perusahaan Daerah Pasar Surya;
12. 1 (satu) bendel Permohonan pengelolaan lahan parkir beserta lembar disposisi;
13. 1 (satu) bendel Nota Dinas perihal Kajian dan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Ijin Pengelolaan Lahan Parkir Beserta Lembar Disposisi;
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 20 November 2022 An. Pengelola Parkir H. Noor Aisyah yang ditandatangani oleh sdr. Irul;
15. 1 (satu) lembar BKMC no 55 Tanggal 17 November 2020 An. Pengelola Parkir Hj. Milaturohmah;
16. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 20 Juni 2022 An. Pengelola Parkir Ghozali;
17. 1 (satu) lembar foto bukti setor dari Moh. Syafik ke Rekening BCA atas nama Yeani Yuniarti
18. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/44/436.1.2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufiqurrahman, S.Kh. sebagai Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
19. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-37/01/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atas nama Masrur sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
20. Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya nomor : KEP-22/01/ix/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya atas nama Masrur sebagai Kepala Cabang Selatan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
21. Uang sejumlah Rp20.401.987,00 (dua puluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) yang disita dari H. ABDUL BALI;
22. Uang tunai sejumlah Rp.31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) yang disita dari MUHAMAD ALI (Pengelola Parkir atas nama H.M. SHIDIQ AR. DRS bin ABDULRAHMAN);
23. Uang sejumlah Rp34.742.997,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang disita dari LAELAWATI;
24. Uang sejumlah Rp.9.516.442,00 (sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang disita dari SUWARTI;

Halaman **308** dari **309** Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA MASRUR Bin Alm. M. FADHIL SOFYAN;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Perak dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.